المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(٠٣٢)
قسم القضاء والسياسة الشرعية
كلية الشريعة
College of sharia

الآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:٨٥٢هـ)
(جمعاً ودراسة)

مشروع بحثي لإكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير) في القضاء

إعداد الطالب

طاهر بن محمود بن نور

إشراف

أ. د. إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي
الأستاذ بقسم القضاء والساسة الشرعية

العام الجامعي

١٤٣٧-١٤٣٨ هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(٠٣٢)
قسم القضاء والسياسة الشرعية

كلية الشريعة
College of sharia

الآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:٨٥٢هـ)

(جمعاً ودراسة)

مشروع بحثي لإكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير) في القضاء

إعداد الطالب

طاهر بن محمود بن نور

إشراف :

أ. د. إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي

العام الجامعي

١٤٣٧-١٤٣٨ هـ

قام الطالب بتعديل ملحوظات لجنة المناقشة

أعضاء لجنة المناقشة

أ .د .عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي	أ. د. إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي	د. علاء الدين بن علي إبراهيم أحمد
الأستاذ	الأستاذ	الأستاذ المشارك
بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة	بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة	بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
(عضوًا)	(مقررًا)	(عضوًا)

ملخص الرسالة

اسم الرسالة: الآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:٨٥٢هـ) (جمعاً ودراسة).

اسم الباحث: طاهر بن محمود بن نور.

موضوع الرسالة: تبحث هذه الرسالة في الآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني دراسة قضائية مقارنة، وقد نهجت في هذه الرسالة منهج الاستقصاء والاستقراء ثم المقارنة بين الآراء القضائية المتنوعة على المذاهب الفقهية الأربعة بالإضافة إلى إبراز آراء العلماء المعتبرين في ذلك سلفاً وخلفاً .

محتوى الرسالة: جاءت هذه الرسالة ضمن فصل تمهيدي وثلاثة فصول مرتبة حسب الترتيب القضائي المعروف، واضعاً لكل مسألة عنواناً مناسب لها حسب الإمكان ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها بعضا من النتائج التي توصلت إليها وبعضا من التوصيات .

وقد بذلت جهداً كبيراً في إعداد هذه الرسالة وأسأل الله عز وجلّ أن يتقبله مني .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الإهداء

أتقدم بإهداء هذا العمل، وهذا الجهد المتواضع إلى مقام والدتي حفظها الله ومتعها الله بالصّحة والسعادة، فكم أعطت بلا بخل، وكم رعت بلا تقصير، فماذا أقول في حقها فالكلام قليل تجاه فضائلها، والجهد محدود لا يحقق برّها . وأسأل الله أن يمدّ عمرها بالطاعة .

كما أهدي هذا الجهد المتواضع إلى والدي رحمه الله ؛ وذلك برّاً ووفاءً له، فله منا الدعاء بالرحمة ورفع الدرجات، وأسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة .

ولا أنسى سندي بعد الله زوجتي أم محمد وأبنائي وإخواني وأخواتي على دعمهم وتشجيعهم المستمر، فهم الحافز الذي يدفعني للأمام ، فلهم جميعا أقدم إهدائي وتحياتي .

والله ولي التوفيق،،،

أصل هذا الكتاب مشروع بحثي لإكمال متطلّبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير) في القضاء بإشراف أ.د. إبراهيم بن محمد السهلي، وناقشها كل من: أ.د. عبد الله بن محمد الحجيلي ود. علاء الدين بن علي إبراهيم وقد نوقش في قاعة المناقشات الثالثة في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء يوم الأحد ١٤٣٧/٨/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٥م.

الساعة: ٧:٠٠ حتى ٩:٠٠ مساء.

وقد أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث درجة العالمية (الماجستير) في القضاء بتقدير ممتاز. والله الموفق.

المقدمة

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ مُحَمَّداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنّ أكبر نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام ، وقد أرسل الله رسوله مُحَمَّداً ﷺ لأمته هاديا وبشيراً ، أرسله بالحنيفية السمحة، ليلها كنهارها ، وأنزل كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ ليكون لهم نوراً وهدى ليهتدوا به، وشفاء لما في الصدور .

وقد بيّن الله في كتابه المجيد منزلة العلم وأهله فقال: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (١) وقال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) .

وقد خص سبحانه وتعالى الفقه في الدين بمنزلة رفيعة ؛حيث ندب عباده المؤمنين لينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقّه في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣) .

وقد أكد رسول الله ﷺ أهمية التفقّه في الدين بقوله:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدّين"(٤).

ولما كان الفقه بهذه المثابة – ومنه علم القضاء – كان أولى ما اشتغل به المحقّقون، وأنفع ما استفرغ الوقت في تحصيله المحصّلون، وأجدر ما بذل الجهد في إدراكه المجتهدون .

---

(١) سورة فاطر الآية :(٢٨) .

(٢) سورة المجادلة الآية : (١١) .

(٣) سورة التوبة الآية :(١٢٢) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم (٧١) ص(١٧) ومسلم في كتاب الزكاة ،باب النهي عن المسألة برقم (٢٣٨٩) ص(٤٢٠) .

والقضاء الشرعي من الأمور التي تدعوا الحاجة إليها على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والدول، والناس في القضاء صنفان إما قاضي وإما متقاضي ، وكل منهما محتاج لمعرفة القضاء ؛ فالقاضي يحتاج إلى معرفة طرق القضاء وكيفيته، والمتقاضي يحتاج إلى معرفة أصول التقاضي وما يجب عليه في ذلك وما يمتنع .

وقد عرف علماء الإسلام منزلة هذا العلم العظيم، واحتياج النّاس إليه في كل الأحوال فصرفوا في سبيل تحصيله الغالي والنفيس، واشتغلوا بدراسته وتدريسه وتأليف الكتب فيه وبيان قواعده وضوابطه ليلا ونهاراً .

ومن بين هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهدهم في علم القضاء تدريساً وتأليفاً، الإمام الحافظ القاضي المحدّث المؤرخ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله- صاحب" فتح الباري" الذي يعدّ مدرسة كاملة في العلوم الشرعية كلها .

وقد كان للحافظ ابن حجر آراء واختيارات فقهية نبه تلميذه السخاوي في كتابه الجواهر والدرر، قال: " وأما اختياراته، فأعرف منها الآن: أنه كان يسفِر بصلاة الصبح، ويسرّ القنوت مع تخفيفه جداً، ويقنت في الوتر، ويتوقف في اشتراط استحضار النية بين الهمزة والراء في قول المصلي: الله أكبر، إلى غير ذلك مما لو تتبّع " فتح الباري " لوجد منه الكثير، على أنه بلغني أن بعض أصحابنا من طلبته كتب عنه شيئاً من ذلك وفي "فتح الباري" مزيد كفاية منها" [1] .

وقد كان- ولا يزال- تجميع اختياراته الفقهية مطلباً ملحّاً للعديد من الباحثين، يقول الباحث عبد الستار الشيخ " وبرأينا لو تصدّى عالم فقيه ؛ فجرد ما في الفتح من بحوث فقهية ومسائل وأحكام مع أدلتها، وهذّب ذلك وبوبه؛ لجمع كتابا حافلا في الفقه المقارن المدعم بالأدلة، مع ترجيح الراجح منها " [2] وفي هذا النّص ما يدل على قيمة هذا الصنيع ، إن أحسن صانعه ؛ لذا رأيت أن أهتم في هذه المرحلة العلمية(العالِمية الماجستير) بجمع آراء ابن حجر الفقهية القضائية من كتبه المطبوعة، لا سيّما فتح الباري، عبر المنهج الاستقرائي، وأدرسها لعل الله أن ينفع بها، وأسأله التوفيق والسداد .

---

(١) انظر: الجواهر والدرر (٢/ ٩٦٥) .

(٢) انظر: الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث ص(٢٢٣) هذا المؤلَف مطبوع مع سلسلة أعلام المسلمين من منشورات دار القلم الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ-١٩٩٢ ومكوّن من (٦٣٧) صفحة .

الأهمية العلمية للموضوع :

تظهر أهمية هذا الموضوع العلمية من خلال النقاط الآتية :

١- إنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من علماء الأمّة الكبار، ومن شراح سنة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلا يخفى قدره في العلم عن أحد، وإبراز آرائه في فن القضاء من الأهمية بمكان .

٢- إنَّ دراسة آراء الحافظ القضائية تسهم في خدمة علم القضاء وطلابه حيث يمكن من خلال هذه الدراسة الوقوف على أسلوب المؤلف في عرض المسائل، وكيفية ذكره لآراء الفقهاء في المسائل القضائية، ومناقشته أدلتهم، وطريقته في اختياراته، وترجيحاته.

٣-إنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله - تعالى- ولي القضاء حقبة من الزمن فهو من القضاة الكبار، وآراؤه في المسائل القضائية لها وزنها ؛ لكونه من أهل الاختصاص في هذا الفن .

٤- إنّ هذا الموضوع لم يسبق له أن درس دراسة خاصة في مؤلف مستقل -حسب علمي- بحيث تهدف الدراسة إلى جمع جميع آرائه القضائية، ودراستها دراسة قضائية مقارنة ، فالموضوع من هذه الناحية يتصف بنوع من الجدّة والابتكار ، وهي صفة منشودة في الرسائل الجامعية .

أسباب اختيار الموضوع :

تظهر اختيار هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية :

١- مكانة الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله- العلمية عموماً والقضائية خصوصاً، فقد كان قاضياً رحمه الله فترة من الزمن، فهو من أهل الاختصاص في هذا الفن، حيث جمع بين العلم النظري والتطبيق القضائي فأردتُ أن أجمع آراءه القضائية؛ رغبة في إبراز علم هذا الإمام الجليل في هذا الجانب المهّم، والتعرّف على كيفية تقريره للمسائل القضائية .

٢- إنّ اختيار مثل هذا الموضوع يزيد طالب العلم فهماً، واطلاعاً، وتدقيقاً للمسائل القضائية.

٣- رغبتي في تنمية الملَكة القضائية ، والتمرّن على الترجيح، والموازنة في المسائل القضائية .

٤- نظم ما تناثر من آراء ابن حجر القضائية ، وحصرها في مكان واحد؛ حتى يسهل على الباحث الرجوع والاطلاع والاستفادة منها .

٥- حاجة المكتبة الإسلامية إلى مزيد من الدراسات القضائية ؛ ولعل هذه الدراسة تضيف جديدً أو تسدّ فراغاً .

الدراسات السابقة

سلكتُ عدّة طرق للتعرّف على ما كتب حول هذا الموضوع "الآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني- جمعاً ودراسة-" فبحثتُ في شبكة المعلومات العنكبوتية، وسألتُ أهل العلم وأهل الاختصاص خصوصاً، فلم أقف على دراسة سابقة لهذا الموضوع.

ثم استفسرتُ عن الموضوع من ثلاث جهات علمية:

١- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.

٢-المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية بالرياض.

٣-كلية الدراسات القضائية والأنظمة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة .

فردّ عليَّ الكلُّ بعدم تسجيل الموضوع لديهم .

وخلال البحث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع، وقفتُ على أعمال علمية فقهية تبحث في جوانب من اختيارات الحافظ ابن حجر رحمه الله غير القضائية، جلّها من فتح الباري ، وهي كالآتي:

١-"الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري خلال أبواب الطهارة" للباحث عبد الرقيب عبده علي صالح الحجري لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء ، سنة ١٤٢٩هـ .

٢- الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقلاني في الطهارة والصلاة والزكاة من خلال كتابه فتح الباري دراسة مقارنة للباحث عبد الماجد عمر الفاروق ماردیني من مطبوعات جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، عام ٢٠١٢م .

٣- "الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقلاني من فتح الباري في كتاب الصلاة " دراسة فقهية مقارنة للباحث زاهد أحمد صالح مهراس، لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء، بإشراف الأستاذ الدكتور صالح أحمد الوعيل،سنة ١٤٢٩هـ .

٤- "اختيارات الحافظ ابن حجر الفقهية في كتاب الجنائز من كتابه فتح الباري" دراسة فقهية مقارنة للباحث مُحَمَّد صالح التومي، لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء، بإشراف الأستاذ الدكتور صالح أحمد الوعيل ، سنة ١٤٢٨هـ .

٥- الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري من خلال كتاب الحج دراسة فقهية مقارنة للباحث يعقوب بن إسحاق بن سليمان لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر خضر ميلاد ، عام ١٤٣٥هـ .

٦- "الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري من خلال كتاب النكاح" للباحث جلال مُحَمَّد أحمد ناجي السميعي لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء عام ١٤٢٨هـ .

٧- "اختيارات ابن حجر الفقهية في كتابه فتح الباري من خلال كتب الأطعمة والأشربة واللباس للباحث عبد الولي مُحَمَّد صالح المغربي، لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء، بإشراف الأستاذ الدكتور صالح عبد الله الظبياني ، سنة ١٤٢٩هـ

٨- "اختيارات ابن حجر الفقهية في المعاملات من كتاب فتح الباري" (السلم - الشفعة - الإجارة - الحوالة - الكفالة - الوكالة)دراسة مقارنة للباحث هاشم مُحَمَّد صغير الفلاح، لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء ، بإشراف الدكتور عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري، سنة ١٤٢٩هـ .

٩- "الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقلاني من فتح الباري كتاب الحدود" دراسة فقهية مقارنة للباحث مُحَمَّد سالم نصر غالب، لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه من جامعة الإيمان بصنعاء، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الغني حيدر فارع ،سنة ١٤٢٨هـ .

١٠- "اختيارات الحافظ ابن حجر العسقلاني الفقهية من خلال كتابه فتح الباري كتاب الحدود، والديات، واستتابة المرتدين" للباحث أبو عثمان فرحان بن عبيد بن عزيز الأسلمي الشمري، لنيل درجة الماجستير من جامعة (أم درمان الإسلامية) في السودان.

١١-"معجم فقه ابن حجر العسقلاني واختياراته الفقهية من فتح الباري" للباحث بسّام مُحَمَّد صِهْيُوْني، لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون من جامعة (أم درمان الإسلامية) في السودان ، عام ١٤٣١هـ، ومن خلال تصفح الرسالة ظهر لي انّه معجم فقط على طريقة المعاجم لا يتضمن الدراسة ولا التحقيق للمسائل الفقهية والقضائية، والرسالة من مطبوعات دار النوادر .

١٢- الاختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري للباحث بسّام مُحَمَّد صِهْيُوْنِي، ومن خلال تصفح الكتاب ظهر لي أن الكتاب كالمعجم لا يهتم الدراسة ولا التحقيق للمسائل الفقهية والقضائية،كما يظهر من قراءة الكتاب أنه مختصر لرسالته"معجم فقه ابن حجر العسقلاني واختياراته الفقهية من فتح الباري، والكتاب من مطبوعات دار اللّباب للدراسات وتحقيق التراث عام ١٤٣٧هـ .

١٣- اختيارات ابن حجر الفقهية جمعاً ودراسة ، للباحث يحيى بن أحمد بن عبد الله الزامل، لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، بإشراف: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية سابقاً عام ١٤٣٥هـ .

توسع الباحث في الرسالة، وتطرق أغلب الأبواب الفقهية من الطهارة إلى أبواب العتق، ويشمل (١٤٢٤) صفحة مجزء بثلاث مجلدات؛ إلا أن الباحث لم يتطرق إلى المسائل القضائية إلا في أربع مسائل فقط، وهي:١- ضابط التفريق بين المدعي والمدعى عليه ٢- حكم إحضار المدعى عليه بطلب المدعي ٣-حكم القاضي بما وجده محكوما به بخطه ٤-حكم شهادة الكافر على أهل ملته .

في حين خطتي تشمل جميع الآراء القضائية للحافظ ابن حجر رحمه الله ، وبهذا يتضح الفرق بين البحثين .

تقسيم المشروع البحثي (خطة البحث)

قسمتُ مشروعي البحثي إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس عامة.

أما المقدمة: فتشتمل على سبعة عناصر وهي كالآتي:

١- مقدمة المشروع البحثي.(الافتتاحية) .

٢- الأهمية العلمية للموضوع .

٣- أسباب اختيار الموضوع .

٤- الدراسات السابقة .

٥- تقسيم المشروع البحثي (خطة البحث) .

٦- منهج البحث .

٧- شكر وتقدير .

التمهيد: ويشتمل على ترجمة الحافظ ابن حجر،والمراد بالرأي والاختيار والقضاء.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته .

المطلب الثاني: ولادته، ونشأته .

المطلب الثالث: رحلاته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه.

المطلب الخامس: تلاميذه .

المطلب السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب السابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

المطلب الثامن: ولايته للقضاء.

المطلب التاسع: مؤلفاته .

المطلب العاشر: وفاته.

المبحث الثاني: المراد بالرأي والاختيار والقضاء .

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: تعريف الرأي لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: تعريف الاختيار لغة واصطلاحا .

المطلب الثالث: الفرق بين الرأي والاختيار .

المطلب الرابع: تعريف القضاء لغة واصطلاحا .

الفصل الأول: آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بالتنظيم القضائي .

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الولاية القضائية، وشروط القاضي .

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: تولية منصب القضاء .

المطلب الثاني: أدلة الترغيب والترهيب في ولاية القضاء، والجمع بينهما.

المطلب الثالث: تولية المفضول للقضاء مع وجود الفاضل.

المطلب الرابع: شروط القاضي .

المطلب الخامس: اشتراط الذكورة في القضاء .

المطلب السادس: تولية العبد القضاء.

المطلب السابع: تعدد القضاة في البلد الواحد، واشتراكهم في الحكم.

المطلب الثامن: رزق القاضي.

المبحث الثاني: آداب القاضي .

وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول: القضاء في حال الغضب، وما في معناه .

المطلب الثاني: القضاء في الطريق .

المطلب الثالث: القضاء في المساجد .

المطلب الرابع: موعظة القاضي للخصوم.

المطلب الخامس: صوت المرأة في مجلس الحكم.

المطلب السادس: إجابة القاضي للدعوة .

المطلب السابع: القضاء بالاجتهاد .

وفيه ستة فروع:

الفرع:الأول: قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه .

الفرع الثاني: وقوع الخطأ من الأنبياء فيما لا نص فيه

الفرع الثالث: تصرفات الأنبياء بين الإمامة والفتوى والقضاء

الفرع الرابع: خطأ القاضي .

الفرع الخامس: إقامة الوالي الحد بغير إذن الإمام .

الفرع السادس: قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

المطلب الثامن: أعوان القاضي .

وفيه خمسة فروع :

الفرع الأول: اتخاذ الحاجب، وشروطه.

الفرع الثاني: اتخاذ الشرطي وحضوره عند القاضي .

الفرع الثالث: اتخاذ الكاتب وشروطه.

الفرع الرابع: اشتراط العدد في الترجمة .

الفرع الخامس: جواز تنصيب العرافة وقبولها.

الفصل الثاني: آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بالدعوى القضائية.

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : حد المدعي والمدعى عليه.

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: تعريف المدعي والمدعى عليه .

المطلب الثاني: التمييز بين المدعي والمدعى عليه.

المطلب الثالث: الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .

المبحث الثاني: المداولة القضائية عند الفقهاء .

المبحث الثالث: حكم القضاء على الغائب .

المبحث الرابع: الوكالة على الخصومة .

الفصل الثالث: آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بطرق القضاء.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: معنى البيّنة .

المبحث الثاني: القضاء بالشهادات .

وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: شروط الشهادة .

المطلب الثاني : تحمّل الشهادة وأدائها .

المطلب الثالث: شهادة الكفار على المسلمين في السفر .

المطلب الرابع: شهادة الكفار بعضهم على بعض .

المطلب الخامس: شهادة الصبيان .

المطلب السادس: شهادة العبد والأمة .

المطلب السابع : شهادة الفساق .

المطلب الثامن: شهادة القاذق

المطلب التاسع :شهادة الزور

المطلب العاشر: شهادة الأعمى .

المطلب الحادي عشر:شهادة المختفي .

المطلب الثاني عشر : شهادة المرأة .

المطلب الثالث عشر: الشهادة مع وجود التهمة .

المطلب الرابع عشر: الشهادة بالاستفاضة .

المطلب الخامس عشر: الشهادة على الخط .

المطلب السادس عشر : الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي .

المطلب السابع عشر: القضاء بالشاهد واليمين .

المطلب الثامن عشر: القضاء بقول رجل بانفراده .

المبحث الثالث: القضاء باليمين.

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول: توقيت اليمين بزمن معين.

المطلب الثاني: مكان حلف اليمين

المطلب الثالث: الاشتراك في اليمين .

المطلب الرابع: صيغة اليمين .

المطلب الخامس: رد اليمين على المدعي .

المطلب السادس: يمين الاستظهار أو الاستبراء .

المبحث الرابع : القضاء بالقسامة .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القسامة لغة اصطلاحا.

المطلب الثاني: شرط الذكورة والبلوغ في القسامة.

المبحث الخامس: القضاء بعلم القاضي.

المبحث السادس: القضاء بالقرعة .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: تعريف القرعة ومشروعية القضاء بها .

المطلب الثاني: المواضع التي يشرع فيها القضاء بالقرعة .

المبحث السابع: القضاء بالقافة .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: تعريف القافة لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: مشروعية القضاء بالقافة .

المبحث الثامن: القضاء بالخط المجرد.

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وهي على النحو الآتي:

أولا: فهرس الآيات القرآنية .

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية .

ثالثا: فهرس الآثار .

رابعا: فهرس المصطلحات العلمية.

خامسا: فهرس الكلمات الغريبة .

سادسا: فهرس الأعلام .

سابعا: قائمة المصادر والمراجع .

ثامنا: فهرس الموضوعات.

منهج البحث

وهو على النحو الآتي:

١- أتتبّع آراء الحافظ وترجيحاته في المسائل القضائية من جميع كتبه المطبوعة، لا سيّما فتح الباري، عبر المنهج الاستقرائي .

٢- أعني:بالآراء:الظاهر فقط، واعتمدتُ على مثل قوله:(ويؤخذ منه) وقوله:(يدل على كذا) وقوله:(وهذا التفصيل حسن) وقوله:(وهذا تفصيل معتبر) وقوله:(وهذا أحسن الأجوبة) وقوله: (وهو الأولى) وقوله:(وهذا أعدل المذاهب) وقوله:(وهذا أعدل الأقوال) وقوله:(وهو المعتمد) .

وأيضاً يدخل في هذا :

تقريره للمذهب الذي يقول به، وانتصاره للمذهب الذي يرجحه، ونقده للقول المرجوح، وغير ذلك من ألفاظ وصيغ الترجيح والاختيار عند الحافظ ابن حجر .

٣- أقسم آراء الحافظ على الفصول والمباحث القضائية المعروفة مرتبة حسب الترتيب القضائي، واضعاً لكل مسألة عنواناً، وجاعلا كل مسألة في القسم المناسب لها حسب الإمكان .

٤- أصدّر المسألة بذكر رأي ابن حجر في المسألة نصاً مع توثيق مصدر الكلام من كتابه الذي ذكره فيه، ثم أبيّن من وافقه من علماء السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة مع بيان أدلتهم .

٥- أذكر الرأي المخالف مع نسبته وتوثيقه وأدلته .

٦- تحرير محل النزاع في المسألة إن وُجد .

٧- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب المعتمدة .

٨- مناقشة ما يردّ على الأدلة من إعتراضات .

٩- أذكر في نهاية كل مسألة القول الراجح وسبب ترجيحه .

١٠-كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

١١- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة، مع ذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث-إن وُجد-، فما كان منها مخرّجا في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما، وما كان في غيرهما فإنّي أخرّجه من مظانّه من كتب السنة المشهورة، مع ذكر أقوال العلماء في بيان درجته .

١٢- توثيق الآثار من مظانها من كتب السنة والآثار .

١٣- شرح الكلمات الغريبة التي يرد ذكرها في البحث .

١٤- التعريف بالمصطلحات العلمية .

١٥- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في صلب الموضوع ترجمة مختصرة في أول موطن يرد ذكره .

١٦- الالتزام بعلامات الترقيم ، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط .

١٧- وضع فهارس علمية على النحو الذي ذكرته سابقا في الخطة .

هذا واسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ، إنّه جوّاد كريم ، وصلّ اللهم على نبينا مُحَمَّد وآله وصحبه أجمعين .

شكر وتقدير

أشكر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والوصول إلى هذا الصرح العلمي المبارك، كما أسأله أن ينفعني به وينفع به غيري

وأشكر بعد شكر الله والديّ الكريمين على ما قاما به من تربية وتعليم وتوجيه وإرشاد فجزاهم الله عني خير الجزاء ، وأساله أن يمدّ عمرهما بالطاعة وأن يرحمهما بعد الممات .

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لهذه الدولة المباركة – المملكلة العربية السعودية – على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومن أجلها إنشاء هذه الجامعة – جامعة الإسلامية– لتعليم أبناء المسلمين من شتى أنحاء المعمورة ، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإعدادهم لنشر رسالة الإسلام ، وتعاليمه السامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه الدولة أمنها واستقرارها، وأن يبقى ولاتها ذخراً وعونا للإسلام والمسلمين .

وأشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة وعلى رأسهم معالي مديرها: الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد– حفظه الله– والشكر موصول–أيضا– لمنسوبي كلية الشريعة بدءاً بعميدها ووكلائها ورئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اللطيف العقيل، وجميع المشايخ الفضلاء الذين تلقيت على أيديهم العلم الشرعي .

واعترافا بالفضل لأهله أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي الفاضل وأستاذي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مُحَمَّد بن حسن السهلي– حفظه الله– على ما بذله معي من جهد ونصح في دراسة هذا الموضوع ؛ منذ التقديم فيه حتى نهايته ؛ فجزاه الله عني خير الجزاء ،كما أتقدم بعظيم الشكر للأستاذين الكريمَين والعالِمَين الفاضلين: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن مُحَمَّد بن سعد الحجيلي وفضيلة الشيخ الدكتور علاء الدين بن علي إبراهيم أحمد– حفظهما الله– الذَين تكرما مشكورين بقبول مناقشة هذه الرسالة وإبداء ملاحظاتهما،وتقييمها وإخراجها على الوجه الصحيح .

وأشكر أيضا كل من أعانني على إنجاز هذه الرسالة من أساتذة فضلاء وزملاء نبلاء، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء .

وختاما: فهذا جهد المقلّ ، فما كان فيه من صواب ؛ فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن تجد عيبا فسد الخللا ، فجلّ من لا عيب فيه وعلا .

التمهيد: **ويشمل ترجمة الحافظ ابن حجر والمراد بالرأي والاختيار والقضاء**

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : **ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه اللّه** .

المبحث الثاني: **المراد بالرأي والاختيار والقضاء** .

المبحث الأول: **ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله** .

وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: **اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته** .

المطلب الثاني: **ولادته، ونشأته** .

المطلب الثالث: **رحلاته العلمية**.

المطلب الرابع: **شيوخه**.

المطلب الخامس: **تلاميذه** .

المطلب السادس: **مكانته العلمية وثناء العلماء عليه**.

المطلب السابع: **عقيدته، ومذهبه الفقهي**.

المطلب الثامن: **ولايته للقضاء**.

المطلب التاسع: **مؤلفاته** .

المطلب العاشر: **وفاته**.

المطلب الأول

اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته

اسمه ونسبه: هو أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن أحمد بن محمود بن أحمد[١] بن حجر[٢] الكناني[٣] العسقلاني [٤] .

---

(١) قال السخاوي – رحمه الله– بعد ما ذكر هذا القدر من نسبه "هذا هو المعتمد من نسبه لا أذكر زيادة على ذلك .." انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر– للسخاوي (١٠١/١) إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (١ / ٣) رفع الإصر عن قضاة مصر– له أيضا (ص٦٢) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع – للسخاوي (٢ / ٣٦) التبر المسبوك في ذيل السلوك– له أيضا (١١٨/٢–١٢٦) نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي (١ / ٤٥) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة له أيضا (١ / ٣٦٣) شذرات الذهب في أخبار من ذهب – لابن العماد (١ /٧٤) معجم المؤلفين– لعمر رضا كحالة (٢ /٢٠) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ– لابن مُحَمَّد بن فهد الهاشمي المكي (١ / ٢١١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – لابن تغري بردي (١٥ / ٥٣٣) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي– له أيضا (٢ / ١٧) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة –للكتاني (١ / ١٦٢) معجم الشيوخ– لعمر بن فهد الهاشمي المكي ص(٧٠– ٨٧) درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي ص(١/ ١٣٠–١٣٦) الأعلام للزركلي (١ / ١٧٨) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع – للشوكاني (١ / ٨٧) .

(٢) واشتهر ب (ابن حجر) وهو اسم أو لقب لأحد أجداده ، انظر: الجواهر والدرر (١/ ١٠٥) ورجح في الضوء اللامع أنّه لقب لبعض آبائه (٢/ ٣٦) وتبعه الشوكاني في البدرالطالع (١ / ٨٧) جاء في تاج العروس من جواهر القاموس للزبيديّ (١٠/ ٥٥٢) وحجر: لقب جدّ إمام الأئمة الحفاظ : شهاب الدين أبي الفضل .... عرف جدّه بابن حجر ، وقيل: نسبة إلى آل حجر قبيلة تسكن الجنوب الآخر عَلَى بلاد الجريد، وأرضهم قابس. انظر: المنهل الصافي (٢ / ٣٢) وشذرات الذهب (٩ / ٣٩٥) والأول أشهر وأرجح .

(٣) أنّه كناني الأصل، والكنانيّ نسبة إلى قبيلة كنانة؛ وكنانة قبيلة عدنانية مشهورة ؛ فهو عربي أصيل، وكان أصلهم من عسقلان، وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين انظر: الجواهر والدرر (١/ ١٠٣) .

(٤) نسبة إلى عسقلان وهي من أقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع اليوم في الجهة الغربية من مدينة القدس وتبعد عنها ٦٥كم ، وفي الجهة الشمال الشرقي من مدينة غزة وتبعد عنها ٢٥كم واقعة على الطريق

لقبه: كل من ترجم للحافظ ابن حجر–رحمه الله– ذكر أنّه يلقّب بشهاب الدّين [١] .

والشهاب في اللغة كل مضيء متولد ضياؤه من النار، ويضيفون إليه لفظة "الدين" فيصبح شهاب الدين ؛ ليأخذ طبعا دينيا ، والتّلقيب بالإضافة إلى الدين مما حدث أخيراً ؛ ولم يكن معروفا عند السلف[٢] لذا اختلف العلماء في تسمية الألقاب المضافة إلى الدين؛ والأكثر على كراهته قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعدما ذكر جملة من الألقاب المضافة إلى الدين : " وقد يكونُ الاسمُ من هذه الأسماء منهيّاً عنهُ من جهتينِ ؛ مثلُ شهابِ الدين ؛ فإنَّ الشهابَ: الشُّعلةُ مِن النَّارِ ، ثم إضافةُ ذلك إلى الدِّينِ ، وكان النوويُّ – رحمه الله– يكرهُ تلقيبهُ بمُحيي الدِّين ، وشيخُ الإسلام ابنُ تيمية – رحمه الله– يكْرهُ تلقيبهُ بتقيِّ الدِّين" [٣] .

كنيته: يكنى أبو الفضل، وقد كناه بهذه الكنية والده، وهذه الكنية هي الأشهر وصار معروفا بها، وله كتاب عنوانه (القصد الأحمد لمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد) وكناه الحافظ العراقي[٤] (أبا العباس)كما كُني (أبو جعفر) ووصف الحافظ السخاوي[٥] الأخيرين شذوذاً [٦] .

الواصل بين غزة ويافا . انظر المصدر السابق .

(١) انظر: المصادر السابقة .

(٢) انظر: الجواهر والدرر (١٠٣/١) لسان العرب (١/ ٥٠٨) .

(٣) انظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (٢/ ٣٥).

(٤) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي من كبار حفاظ الحديث صاحب المؤلفات المفيدة ، منها الألفية وشرحها فتح المغيث، ولد سنة ٧٢٥هـ وتوفي في القاهرة سنة (٨٠٦هـ) انظر: الجواهر والدرر (٢٧٠/١) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٤/ ٢٩) .

(٥) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعالم بالحديث والتفسير والأدب. أصله من سخا (من قرى مصر) ولد في القاهرة سنة ٨٣١هـ، وتوفي في المدينة سنة (٩٠٢هـ) من كتبه: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/ ١٧٦) الأعلام للزركلي (٦/ ١٩٤) .

(٦) انظر: الجواهر والدرر(١/ ١٠٢) .

المطلب الثاني
ولادته ونشأته

ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة (٧٧٣هـ) في منزل كان يقع على شاطئ النيل بمصر[١]
قال ابن حجر في إجازته: " وكان مولدي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة " [٢] .

وقال السخاوي –رحمه الله– : "والمنْزِل الذي ولد فيه بمصر معروف، استمر في مِلك شيخنا، ثم بيع بعد ، وهو بالقرب من دار النحاس والجامع الجديد ، وانتقل منها إلى القاهرة قبل القرن حين تزوج بأم أولاده.." [٣].

مات أبوه في رجب سنة (٧٧٧هـ) وماتت أمه قبل ذلك، فنشأ يتيماً وأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين، وصلى بالناس التراويح بمكة سنة (٧٨٥هـ) وقد أكمل اثنتي عشرة سنة، حيث كان مع وصيه في مكة، وكان وصيه زكي الدين الخروبي، كبير التجار بمصر؛ إذ لم يكن له من يكفله غيره، وسمع في تلك السنة صحيح البخاري على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاوري [٤].

قال ابن حجر في إجازته:" وأول ما سمعت الحديث في رمضان سنة خمس وثمانين وسبعمائة " .

---

(١) ذكر أغلب المؤرخين أن ابن حجر ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة (٧٧٣هـ) منهم السخاوي، وابن العماد، وابن تغري بردي، وذهب آخرون أنه ولد في اليوم الثاني عشر من شعبان، ومن هؤلاء السيوطي، والشوكاني، وقيل: ولد في اليوم الثالث عشر من شعبان، كما جاء في لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ، والنفس تميل إلى الرأي الأول؛ لأن السخاوي تلميذه الخاص، وألصق الناس به، وأعلم من غيره . انظر: المصادر الماضية التي ذكرناها عند ترجمة ابن حجر .

(٢) هذه الإجازة كتبها ابن حجر بقلمه ورواها عنه أحد تلاميذه وهو المحدث مُحَمَّد بن موسى بن عمران الغزي الدمشقي المتوفى (٨٧٣هـ) وهي مؤرخة في الرابع من جمادي الأولى سنة ٨٤٥هـ وللحافظ يومئذ نحو(٧٢) سنة ، وذكر ابن حجر هذه الإجازة سيررته متكاملة الجوانب من ولادته ومؤلفاته وشيوخه وغيرها ، ولم أظفر هذه الإجازة مطبوعة .ولكنها موجودة في النت(شبكة الألوكة الثقافية) ولا زالت موجودة في الشبكة حتى: ١٣/٧/ ٢٠١٦م ٨/١٠/ ١٤٣٧هـ .

(٣) انظر: الجواهر والدرر (١٠٤/١) .

(٤) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٦٢) الجواهر والدرر (١٠٤/١) .

المطلب الثالث

رحلاته العلمية

ذكرنا في المطلب السابق أنّ ابن حجر، صلى بالناس التراويح بمكة سنة (٧٨٥هـ) وقد أكمل اثنتي عشرة سنة، وفي سنة (٧٨٦هـ) عاد من مكة إلى مصر فحفظ كتباً من مختصرات العلوم وعرضها –كما هي العادة – على جماعة من أئمة العصر، واشتغل بعد ذلك بطلب العلم، قال في الجواهر " وأشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه، من أصل وفرع ولغة....." [١] .

وفي سنة (٧٩٢هـ) نظر في فنون الأدب، ففاق فيها حتى كان لا يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخذه ناظم الشعر وتولع بذلك، ونظم مدائح نبوية، ومقاطع شعرية، وكتب عنه الأئمة من ذلك ، قال في الجواهر والدرر "وبعد ذلك حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس حتى إنه ربما يستأجره ممن هي عنده ، فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من أحوال الرواة " [٢] .

وفي سنة (٧٩٣هـ) رحل إلى قوص وغيرها من بلاد الصعيد من الأراضي المصرية ، فلقي فيها جماعة من العلماء ؛ لكنه لم يستفد بها شيئا من المسموعات الحديثية، وتعد هذه الرحلة أول رحلة لابن حجر لطلب العلم [٣].

قال في إجازته: " وأول ما طلبت الحديث بنفسي في سنة ثلاث وتسعين....."

وفي سنة (٧٩٧هـ)رحل إلى الإسكندرية، ودخلها في ذي القعدة فسمع من مسنديها آنذاك [٤]

وفي آخر شوال سنة (٧٩٩هـ) خرج من الإسكندرية قاصدا أرض الحجاز، فسمع بمكة والمدينة وينبع [٥] .

وفي ربيع الأول من سنة (٨٠٠هـ) دخل بلاد اليمن فلقي ب: بتعز وزبيد وعدن ووادي

---

(١) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٦٣) الجواهر والدرر (١/١٢٥) .

(٢) انظر: المصدر السابق (١/١٢٦) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٦٣).

(٣) انظر: الجواهر والدرر (١/١٤٢) .

(٤) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر – (ص ٦٣) الجواهر والدرر (١/١٤٥) .

(٥) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر – (ص ٦٣) الجواهر والدرر (١/١٤٦) .

الخصيب والمهجم وغيرها من بلاد اليمن غير واحد من العلماء ، قال في رفع الإصر: " ولقي باليمن إمام اللغة غير مدافع، مجد الدين ابن الشيرازي فتناول منه بعض تصنيفه المشهور المسمى: (القاموس في اللغة). ولقي جمعاً من فضلاء تلك البلاد" [١] .

ورجع من اليمن وقد ازدادت معارفه وانتشرت علومه ولطائفه، ووصل إلى مكة المشرفة فحجّ حجة الإسلام في سنة (٨٠٠هـ). [٢] .

ورجع إلى بلده مصر وذلك في سنة (٨٠١ هـ) قال في رفع الإصر " ثم رجع إلى القاهرة وجدّ في استكمال ما بقي عليه من مسموع القاهرة ومصر" [٣].

وفي الثالث والعشرين من شعبان سنة (٨٠٢هـ) خرج راحلاً إلى الشام ، قال في رفع الإصر: " ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها .." [٤] .

وفي أول سنة (٨٠٣هـ) عاد إلى القاهرة، قال في رفع الإصر: " ثم رجع وأكمل كتابه (تغليق التعليق) في حياة كبار مشايخه، فكتبوا عليه.. " [٥] .

وعاد ابن حجر إلى اليمن للمرة الثانية سنة (٨٠٦هـ) وجاور بمكة بعض تلك السنة فلقي بها أيضا بعض من التقى معهم في رحلته الأولى، كما رحل إلى الحجاز أكثر من مرة للحج والمجاورة وطلب العلم فلقي بمكة وبمنى والمدينة المنورة جماعة من العلماء [٦] .

وفي سنة (٨٣٦هـ) رحل إلى حلب وزار القرى المجاورة لها، ثم إلى دمشق وحمص وحماة، وفيها سمع وأسمع وأملى الحديث وألف عدداً من الكتب؛ ولولا ضيق المجال لتوسعتُ في تفاصيل هذه الرحلة ففيها فوائد جمّة ، وهذه الرحلة هي آخر رحلاته رحمه الله تعالى [٧] .

---

(١) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر – (ص ٦٣) الجواهر والدرر (١٤٧/١) .

(٢) انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (١٥٠/١) .

(٣) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر – (ص ٦٣) .

(٤) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر – (ص ٦٣) الجواهر والدرر (١٥٦/١) .

(٥) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (١ / ٦٤) الجواهر والدرر (١٤٢/١-١٦٠) .

(٦) انظر: المصدر السابق (١/ ١٥٠) طبقات صلحاء اليمن لعبد الوهاب اليمني (١ / ٣٣٩) .

(٧) انظر: الجواهر والدرر (١٢٥/١) .

المطلب الرابع

شيوخه

علمنا فيما سبق أن ابن حجر- رحمه الله- طوّف البلاد ورحل إلى كثير من الأقطار وأخذ عن فحول الرجال فاجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، قال في الضوء اللامع : "واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم والمعول في المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ لأنّ كل واحد منهم كان متبحراً في علمه ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه" [(١)] .

وقد خصص ابن حجر لشيوخه في (معجمه) قال في مقدمته:" إنّ كثيراً من سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي مشايخهم وتدوين أخبار كبارهم ، فتغايرت مقاصدهم في الترجمة ، فرأيتُ أن أحذُوَ حذوهم، وأسير تِلوهم لأتذكّر عهدهم، وأجدّد لهم الرحمة بعدهم، فجمعتُ أسامي شيوخي على المعجم مرتباً ، وقسمته على قسمين مهذباً ، فالأول من حَمَلتُ عنه عن طريق الرواية، والثاني من أخذتُ عنه شيئا عن طريق الرواية وأضفتُ إلى الثاني من أخذتُ عنه شيئا في المذاكرة من الأقران ونحوهم ، وقد قسمتهم من حيث العلو إلى خمس مراتب ...وقد بدا لي أن يكون هذا المعجم مشتملا على الفهرست جمعاً بين النوعين، وتأصيلاً للفرعين ، فذكرتُ في ترجمة كل شخص جميع ما سمعته منه أو قرأته عليه إلا ما غلب عني...الخ " [(٢)]

هذا وقد قسم تلميذه الحافظ السخاوي شيوخ الحافظ ابن حجر إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: فيمن سمع منه ولو حديثا تاما، وعدّ مائتان وثلاثون نفساً .

القسم الثاني: فيمن أجاز له ولو في استدعاءات، وعدّ مائتان وعشرون نفساً .

القسم الثالث: فيمن أخذ عنه مذاكرة، أو إنشادا أو سمع خطبته أو تصنيفه، وعدّ مائة وثمانون نفساً، ثم قال بعد سرد الأسماء الأقسام الثلاثة" فجملة الأقسام الثلاثة ستمائة وأربع وأربعون نفسا، بما فيها من الحوالات وجملتها في الأقسام كلها أربعة عشر نفسا، فالخالص حينئذستمائة

---

(١) انظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٧) .

(٢) انظر: المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس (١/٧٦) .

وثلاثون نفسا" [١].

وأستعرض فيما يلي أهم الشيوخ الذين أثروا في حياته العلمية مرتباً لهم حسب الوفيات :

١-إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي (٧٠٩-٨٠٠هـ) أخذ عنه في معرفة القراءات وعلوّ سنده فيها [٢] .

٢-مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي الغماري المصري شمس الدين (٧٢٠ -٨٠٢هـ) تعلّم منه معرفة العربية ومتعلقاتها [٣] .

٣- عمر بن علي بن أحمد بن الملقن سراج الدّين(٧٢٣-٨٠٤هـ) تلقى منه كثرة التصانيف[٤].

٤- عمر بن رسلان بن نصير بن صالح سراج الدّين البلقيني (٧٢٤-٨٠٥ هـ) تعلّم منه سعة الحفظ وكثرة الاطلاع [٥] .

٥-عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدّين أبو الفضل العراقي الحافظ (٧٢٥-٨٠٦هـ) تعلّم منه -أيضا- معرفة علوم الحديث ومتعلقاته [٦] .

٦-علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي نور الدّين الحافظ (٧٣٥ -٨٠٧هـ) تعلّم منه -أيضا- حفظ المتون واستحضارها [٧] .

٧- مُحَمَّد بن يعقوب بن مُحَمَّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزبادي (٧٢٩-٨١٧هـ) تلقّى منه حفظ اللغة واطلاعه عليها [٨] .

---

(١) انظر: الجواهر والدرر (١/٢٠٠-٢٤٠) .

(٢) انظر: المجمع المؤسّس (١/٧٩-٢٠٠) الجواهر والدرر (١/٢٠١) .

(٣) انظر: المجمع المؤسّس (٣ /٢٤٤-٢٤٧) الجواهر والدرر (١ / ٢١٠).

(٤) انظر: المجمع المؤسّس (٢ / ٣١١١-٣٢١) الجواهر والدرر (١ / ٢٠٨) .

(٥) انظر: المجمع المؤسّس (٢/٢٩٤-٣١١) الجواهر والدرر (١ / ٢٠٨) .

(٦) انظر: المجمع المؤسّس (٢ / ١٧٦-٢٣٠) الجواهر والدرر (١ /٢٠٧) .

(٧) انظر: المجمع المؤسّس (٢/ ٢٦٣ -٢٦٧) الجواهر والدرر (١ /٢٠٨) .

(٨) انظر: المجمع المؤسّس (٢ /٥٤٧-٥٥٣) ، الجواهر والدرر (١/ ٢١٤) .

٨- مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد العزيز عز الدّين بن جماعة (٧٤٩-٨١٩هـ) تفنن في علوم كثيرة بحيث أنّه كان يقول أنا أقرئ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصري أسماءها [١] .

٩-مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُحَمَّد بدر الدّين الأنصاري البشتكي (٧٤٨-٨٣٠هـ) تلقى منه الأدب والعروض [٢] .

١٠-مُحَمَّد بن مُحَمَّد الدمشقي شمس الدّين الجزري (٧٥١-٨٣٣هـ) أخذ منه القراءات [٣] .

ونصّ ابن حجر - رحمه الله - في إجازته سبعا من شيوخه ، قال:

" ومن شيوخي في الدراية :

١- شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وكانت قد انتهت إليه رئاسة الفقه في مذهب الشافعي

٢- الإمام سراج الدين ابن الملقن ، وكان أكثر أهل عصره تصانيف في كل فن .

٣-زين الدين العراقي، وكان قد انتهت إليه رئاسة الفن الحديث رواية ودراية ومعرفة معانيه وفقهه.

٤- الإمام مجد الدين مُحَمَّد بن يعقوب الشيرازي ، وانتهت إليه الرئاسة في معرفة اللغة .

٥- الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الغماري وانتهت إليه رئاسة النحو .

٦- الإمام العلامة شيخ العربية، محبّ الدين مُحَمَّد جمال الدين ابن هشام .

٧- الإمام شهاب الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن البعلبكي المعروف: بالشامي .

---

(١) انظر: المجمع المؤسّس (٣ /٢٩٢-٢٩٤) الجواهر والدرر (١/ ٢١٢) .

(٢) انظر: المجمع المؤسّس (٣ / ٢٨٠) الجواهر والدرر (١ / ٢٣٨) .

(٣) انظر: المجمع المؤسّس (٣ / ٢٢٢-٢٢٩) .

المطلب الخامس

تلاميذه

وأما تلاميذه فتوافدوا إليه من الأقطار المختلفة، والأصقاع المتباعدة، متحمّلين في ذلك المشّاق والصّعاب، وكثّروا حتى صاروا رؤوس العلماء في كل مذهب، وبكل قطر، قال في الضوء واصفاً: " وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته؛ وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وألحق الأبناء بالآباء والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد" [(١)] .

وقد سرد في الجواهر أسماء جماعة من الذين أخذوا عنه رواية ودراية مرتباً إياهم على حسب الحروف المعجم فبلغ عددهم ستمائة وستة وعشرون شخصاً وهم من أقطار شتى ومذاهب مختلفة ، وقال بعد سردها: " هذا آخر ما أردنا ذكره من تجريد أسماء من أخذ عنه رواية أو دراية ، وهم نحو الستمائة من غير التزام لاستيفاء ما علمته من ذلك فضلا عن الجميع الذي لا يمكن الإحاطة به وكيف يمكن الإحاطة بذلك" ! [(٢)] .

واكتفي هنا بذكر أبرزهم وأشهرهم مرتباً لهم حسب الوفيات :

١-شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (٧٦٢-٨٤٠هـ).

٢-كمال الدّين مُحَمَّد بن عبد الواحد الحنفي المعروف بابن الهمام (٧٧٠-٨٦١هـ).

٣- تقي الدين أبو الفضل مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن فهم المكي الشافعي (٧٨٧-٨٧١هـ).

٤- جمال الدّين يوسف بن تغري بردي الحنفي أبو المحاسن (٨١٢-٨٧٤هـ).

٥- زين الدّين قاسم بن قطلوبغا الحنفي أبو العدل (٨٠٢-٨٧٩هـ).

٦- برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعى الشافعي (٨٠٩-٨٨٥هـ).

٧- قطب الدين أبو الخير مُحَمَّد بن مُحَمَّد الخَيضري الشافعي (٨٢١-٨٩٤هـ).

٨- شمس الدّين مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد السخاوى الشافعي (٨٣١-٩٠٢هـ).

٩-زين الدّين زكريا بن مُحَمَّد بن احمد الأنصاري الشافعي (٨٢٦-٩٢٦هـ)[(٣)].

---

(١) انظر: الضوء اللامع - (٢ / ٣٩) .

(٢) انظر: الجواهر والدرر (٣ / ١١٧٩) .

(٣) سرد الحافظ السخاوي أسماء تلاميذه في الجواهر والدرر (٣/ ١٠٦٤-١١٨٠) .

المطلب السادس

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لا شك أن الحافظ تبوأ مكانة عالية، ومنزلة علمية رفيعة، واكتسب شهرة واسعة في ميدان الحديث وعلومه، وقد أشار إلى مكانته العلمية الكثير من شيوخه الذين عرفوا قدره، وسعة اطلاعه، والكثير من تلاميذه الذين لازموا دروسه، وشهدوا له بالحفظ والإتقان .

جاء في الجواهر والدرر" فأما ثناء العلماء عليه فاعلمْ أنّ حصر ذلك لا يستطاع، وهو في مجموعه كلمةُ إجماعٍ لكني أتيت بما حضرني من ذلك الآن على الإمكان " [١] .

ثم سرد أسماء العلماء الذين أثنوا عليه، وعدّ (٧٦) عالما أثنوا عليه بالحفظ والإمامة والبراعة [٢] وبالتالي نذكر طرفاً من ثناء العلماء عليه :

فهذا شيخه زين الدّين العراقي قد أثنى عليه بقوله :" الشيخ العالم الفاضل، الإمام المحدث ، المفيد المجيد الحافظ المتقن، الضابط الثقة المأمون، جمع الرواة والشيوخ ، وميّز بين الناسخ والمنسوخ، وجمع الموافقات والأبدال، وميّز بين الثقات والضعفاء من الرجال ...وحصل في الزمن اليسير على عِلم غزير" [٣].

وقال البدر البشتكي[٤] واصفاً سمو مكانته وبراعة حفظه وترحاله: "الإمام العلّامة المحدث الحافظ، أوحد زمانه وسيد أقرانه.... طوف البلاد وارتحل إلى اليمن ومكة والإسكندرية والشام ، وطلب الحديث وبرع فيه ، وتفرد في أسماء رجاله ، وصنّف في ذلك التصانيف المشبعة، وعني بفهم الحديث وتحقيق ألفاظه، وضبط الأسماء الواقعة فيه، وتقدم نظراءه، وشرك في بقية العلوم المشاركة الجليلة.." [٥].

---

(١) انظر: الجواهر والدرر (١/ ٢٦٣) .

(٢) انظر: المصدر السابق(١/ ٢٦٣-٣٣٥) .

(٣) انظر: الجواهر والدرر (١/٢٧٠) .

(٤) هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُحَمَّد، أبو البقاء، بدر الدين الأنصاري البشتكي: دمشقي الأصل أديب وشاعر من كتبه " طبقات الشعراء "توفي في القاهرة سنة (٨٣٠هـ). انظر: الجواهر والدرر (١/ ٢٨٧) .

(٥) انظر: الجواهر والدرر (١/ ٢٨٧) .

ويقول شيخه حافظ البلاد الحلبية برهان الدّين أبو الوفاء [١] يصف علو كعبه في النقد، ورسوخ قدمه في الإحاطة بالتراجم والرجال" وأما الحديث فله معرفة تامة برجاله المتقدمين والمتأخرين بتراجمهم وهو جملة حسنة لا أستحضر أني رأيت مثله في معرفة رجاله المتقدم والمتأخر" [٢] .

هذه جملة يسيرة من ثناء شيوخه عليه في بيان مكانته ومنزلته العالية .

وفيما يلي جملة أخرى يسيرة – أيضا– من ثناء تلاميذه عليه .

يقول ابن فهد المكي:[٣] "الإمام العلامة، الحافظ فريد الوقت، مفخرة الزمان، بقية الحافظ علم الأئمة الأعلام، عمدة المحقّقين، خاتمة الحفاظ المبرزين، والقضاة المشهورين، أبو الفضل شهاب الدين...حافظ محقق، متين الديانة، حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، حسن التعبير، عديم النظير، لم تر العيون مثله ولا أرى هو مثل نفسه " [٤] .

وقال الحافظ السخاوي " ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات إلى أن توفي " [٥] .

وقال ابن تغري بردي:[٦] "قاضي القضاة شيخ الإسلام، حافظ المشرق والمغرب، أمير المؤمنين

---

(١) هو إبراهيم بن مُحَمَّد بن خليل الطَّرَابُلُسي ثم الحلبي، أبو الوفاء، برهان الدين: عالم بالحديث ورجاله، من كبار الشافعية. أصله من طرابلس في الشام، توفي في حلب سنة (٨٤١ هـ) انظر: الجواهر والدرر (١/ ٢٩٧) الأعلام (١/ ٦٥) .

(٢) انظر: الجواهر والدرر (١/ ٢٩٧) .

(٣) هو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلويّ ثم المكيّ: مؤرخ، من علماء الشافعية، يتصل نسبه بمحمد ابن الحنفية. من كتبه (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ) توفي في مكة سنة (٨٧١ هـ) انظر: معجم المؤلفين (١١/ ٢٩١) الأعلام للزركلي (٧/ ٤٨) .

(٤) انظر: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي (١ / ٢١١) الجواهر والدرر(١ /٣١٦) .

(٥) انظر: الضوء اللامع (٢ / ٤٠) .

(٦) هو يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين: مؤرخ بحاثة. ولد في القاهرة، وتوفي بها سنة (٨٧٤هـ). من كتبه : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي". انظر: الضوء اللامع (٥/ ١٨٤) الأعلام للزركلي (٨/ ٢٢٢) .

في الحديث" [١] .

وممن شهد له بالتقدم في الحفظ والإتقان والتوسع في المعارف الحافظ قطلوبغا الحنفي[٢] حيث وصفه بقوله:" العالم العلّامة ، الحافظ الفهامة ، الجامع بين التحقيق والحفظ ، الآخذ من العلوم بحظّ، القوّي الحافظة في الرواية ، الذكي القريحة في الدراية ، الضابط لقواعد السند والمتن بالتحقيق ،العالم بمعاقد الاتصال والانقطاع والتعليق، العارف بأحوال الرجال وأحوالهم ... شيخ مشايخ الإسلام " [٣] .

ثناء الأكابر الآخرين .

وممن أثنى عليه ابن العماد[٤] بقوله: "شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر...انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة وعلامة العلماء وحجة الأعلام ومحي السنة وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر ورحل الناس إليه من الأقطار.." [٥] .

وقال جلال الدين السيوطي: [٦] "قاضي القضاة شيخ الإسلام ... فريد زمانه ، وحامل لواء

---

(١) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (١٥ / ٥٣٢) المنهل الصافي (٢ / ١٧) .

(٢) هو قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، وباحث. ولد في القاهرة وتوفي بها سنة (٨٧٩ هـ) من كتبه " تاج التراجم " في علماء الأحناف. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/ ٤٠) الأعلام للزركلي (٥/ ١٨٠) .

(٣) انظر: الجواهر والدرر (٣١٩/١) .

(٤) هو عبد الحي بن أحمد بن مُحَمَّد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح: مؤرخ، فقيه، عالم بالأدب ولد في صالحية دمشق سنة ١٠٣٢هـ، وانتقل منها إلى القاهرة ، ثم إلى مكة وتوفي بها حاجاً سنة (١٠٨٩هـ) له كتب نافعة منها : شذرات الذهب في أخبار من ذهب . انظر: الأعلام للزركلي (٣/ ٢٩٠) .

(٥) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (٩ / ٣٩٥) .

(٦) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن مُحَمَّد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب ، ولد في سنة ٨٤٩هـ توفي سنة (٩١١هـ) له أكثر من (٦٠٠ مصنف) منها الإتقان في

السنة في أوانه ، ذهبي هذا العصر ونضاره ، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الإعصار فخاره ، إمام هذا الفن للمقتدين ، ومقدم عساكر المحدثين .." [١] .

ونختم على منزلته العِلمية العالية ما جاء عن العلامة الشوكاني[٢] حيث قال بكلمة جامعة الثناء " الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة....وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع، ورحل الطلبة إليه من الأقطار، وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البلاد وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنها " [٣] .

إنّ هذا الثناء العاطر والإكبار والإجلال من هؤلاء الأئمة، يدلنا دلالة واضحة أنّ ابن حجر رحمه الله تبحّر في العلوم الشرعية، كما يتضح لنا من ذلك كله علوّ منزلته وجميل أخلاقه وحسن سيرته الكريمة فرحمه الله رحمة واسعة .

علوم القرآن الأشباه والنظائر. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (٨/ ٥١) الأعلام (٣/ ٣٠١)

(١) انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان (١ / ٤٥) طبقات الحفاظ -للسيوطي (١ /١٥٢) ذيل طبقات الحفاظ للذهبي- له أيضا (١ / ٢٥١) .

(٢) هو مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء ولد في الصنعاء ١١٧٣هـ وتوفي بها سنة (١٢٥٠هـ) من كتبه نيل الأوطار وفتح القدير. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- له (٢/ ٢٠٧) الأعلام للزركلي (٦/ ٢٩٨) .

(٣) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - (١ / ٨٧) .

المطلب السادس
عقيدته، ومذهبه الفقهي

أولا– عقيدته:

الكتب التي ترجمتْ للحافظ ابن حجر– وخاصة القديمة منها– لا تصرّح بشيء فيما يتعلق بمذهبه العقدي–حسب علمي– إلا عبارة نقلها السخاوي عن الجمال ابن عبد الهادي في الرياض اليانعة عند ترجمة ابن حجر:" كان محبا لشيخ تقي الدين ابن تيمية [١]، معظماً له للشيخ،جاريا في أصول الدين على قاعدة المحدثين، ولهذه العلة كثير من الشافعية ينقص حقه " [٢]

فقوله: "جاريا في أصول الدين على قاعدة المحدثين" يفهم منه أنّ ابن حجر –رحمه الله–كان على مذهب المحدّثين في العقيدة [٣] .

وتقريظ ابن حجر في كتاب (الرّد الوافر على من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) لابن ناصر الدين الدمشقي، يدلنا دلالة واضحة على أنّه كان يدافع على قادة أهل السنة والجماعة كما جاء في تقريظه ؛ ولا يعني هذا أنه ليس له مخالفات عقدية [٤] .

---

(١) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام. ولد في حران، طوّف البلاد، وسجن، وأفتى، تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة ، توفي في قلعة دمشق سنة (٧٢٨هـ) . انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٣٨٧/٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١/ ١٦٨ –١٨٧).

(٢) نقل هذه العبارة كل من: سعيد القزقي محقق كتاب (تغليق التعليق)، في مقدمة تحقيقه (٦١/١) ، والشيخ كامل مُحَمَّد عويضة في كتابه (ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام) ص(٤٤)، وعزا هذه العبارة إلى كتاب الجواهر والدرر للسخاوي ص (١٥٠) ولم أقف هذه العبارة في هذا الكتاب .

(٣) انظر: "منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال لكتابه فتح الباري " لمحمد إسحاق كندو رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية (١/ ١٢٨) .

(٤) يدافع ابن حجر في هذا الكتاب عن شيخ الإسلام وابن القيم– رحمهما الله– انظر: الجواهر والدرر (٧٣٤/٢–٧٣٦) تقريظ لابن حجر على الرد الوافر لصفي الدين الحنفي ص (١٢–١٥) .

وأما الكتب الحديثة التي ترجمت للحافظ ابن حجر، أو فيها ذكره لأمر ما، فإنّ بعضها تطرّقت لمذهبه العقدي ، ولكنها لم تتفق على قول واحد فيه .

وأذكر فيما يلي أقوالهم :

جاء في كتاب (الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث) للأستاذ عبد الستار الشيخ ما يبيّن أنّ ابن حجر سلفي العقيدة ، قال: "الإمام الحافظ ابن حجر سلفي العقيدة ، ينهج منهج السّلف الصّالح في كليات العقيدة وجزئياتها ، وقد دأب في (فتح الباري) على نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين" [١].

قلتُ: نعم نصر ابن حجر مذهب أهل السنة والجماعة، ورد على المخالفين في مسائل عقدية في الفتح ، إلا أنّ المؤلف غفل عما وقع عليه ابن حجر من المخالفات العقدية في الفتح أيضا

وجاء في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ما يفيد أنّ الشيخ عبد الله الغنيمان – حفظه الله – هو من جملة من يرى أنّ الحافظ ابن حجر– رحمه الله– على المذهب الأشعري، حيث قال في مقدمة كتابه ".. فإنّ كتاب التوحيد منه [٢] بحاجة إلى شرح يبين مقاصد البخاري– رحمه الله تعالى– ووجه الرد منه على أهل البدع ؛ لأنّ غالب من قام بشرحه، على المذهب الأشعري، ولاسيما الشروح المتداولة اليوم[٣] ولهذا تجد أحدهم يوجه الكلام من النصوص، ليتفق مع ما يعتقده، ولو بالتعسّف" [٤] .

وجاء في كتاب (منهج الأشاعرة في العقيدة) لسفر الحوالي–حفظه الله – ما يفيد أنّ ابن حجر رحمه الله وافق بعض أصول الأشاعرة وتابعها ظاناً صحتها مع حسن نيته، وردّ على من زعم أنّ ابن حجر كان أشعريّ العقيدة على منهج متكلمي الأشاعرة " [٥] إلى أن قال: " وكثيراً ما تجد في كتب الجرح والتعديل– ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر– قولهم عن الرجل أنه

---

(١) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث للأستاذ عبد الستار الشيخ ص(٣٤٩).

(٢) يقصد كتاب التوحيد من صحيح البخاري .

(٣) ومن تلك الشروح (فتح الباري) الذي يعد من أشهرهم، وشارحه كما هو معلوم هو ابن حجر .

(٤) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري– للغنيمان ص(٢٨) .

(٥) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ص (٢٨) .

وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته أو وافق الخوارج في بعض أقوالهم وهكذا ، ومع هذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجياً ، وهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة وإنما يقال: وافقوا الأشاعرة في أشياء، مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة " [١] .

وجاء في كتاب (التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري) بعد ما نبه المؤلف على المخالفات العقدية التي خاضها ابن حجر في الفتح ،" أنّه لا يجوز لأحد أن ينال بذلك من مكانة ابن حجر العلمية أو الانتقاص من عمله وقدره ؛ فإن الرجل مجتهدٌ، باذلٌ وسعه، ولن يعدم برحمة الله أحد الأجرين، وحسناته في كتابه تغمر أغلاطه وتُكفِّرها، والحافظ حبيب علينا ولكن الحق والعقيدة أحب إلينا، وهي معقد الولاء والبراء...." [٢] .

وبعد تلك الدراسات السابقة من أقوال العلماء عن عقيدة ابن حجر قديما وحديثا يتبيّن لي أنّه لا يختلف اثنان في مكانة ابن حجر وتبحره في العلوم الشرعية كلها، ونصرته لمذهب أهل السنة والجماعة، وردّه على المبتدعة في مسائل عقدية ، وتبدي ذلك واضحاً جلياً في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري خصوصا ، وفي فتح الباري عموما .

ومن أقواله التي رده على المبتدعة ، إقراره أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق ، قال:

" والمنقول عن السلف اتفاقهم على أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى مُحَمَّد ﷺ وبلغه ﷺ إلى أمته" [٣] .

وقال في موضع آخر :

" والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك" [٤] .

وقرر أنّ الأعمال هي التي توزن يوم القيامة ؛ فبعد أن ساق ما جاء في ذلك من أدلة وأقوال،

---

(١) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ص (٢٩) .

(٢) انظر: التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري للشيخ علي بن عبد العزيز الشبل ص(١٥) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/ ٥٧٤) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ٥٦٣) .

قال:" والصحيح أنّ الأعمال هي التي توزن " [1] ثم استدل برأيه أدلة من السنة .

وبين أنّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال:" وتواترت الأخبار النبويه بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة وباكرامهم بها في الجنة ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها " [2] .

وبهذا يتضح أنّ الحافظ ابن حجر- رحمه الله- كان ينصر مذهب أهل السنة والجماعة بالحجة الدامغة والبرهان الساطع، ويرد في طوائف المبتدعة ويقرر الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة ، غير أن الكمال المطلق لله وحده كان يميل إلى تأويل بعض الصفات وافقها مذهب الأشاعرة ؛ لأنه نشأ وتلقى العلوم الشرعية في بيئة غلب عليها مذهب الأشعري [3] .

ومن أمثلة التأويلات التي أُخِذَتْ عليه، قوله- رحمه الله- : في (باب حك البزاق باليد من المسجد) وفيه: "الرد على من زعم أنه على العرش بذاته" [4] .

وقوله: في (باب التكبير إذا علا شرفا) قيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة، ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس[5] .

ولا شك أنّ هذا الكلام يخالف منهج السلف الصالح الذين كانوا يأخذون الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل ، ونسأل الله أن يتجاوز عنه، وأن يغفر لنا وله .

---

(١) انظر: فتح الباري (٦٧٢/١٣) .

(٢) انظر: المصدر السابق (٣٨٤/٨) .

(٣) نبه الشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري أمثلة كثيرة التي أوّلها ابن حجر وتبعها مذهب الأشاعرة ظانا صحتها مع حسن نيته، ولا يسع المقام سردها، والله المستعان .

(٤) انظر: فتح الباري (١/ ٦٥٨) .

(٥) انظر: المصدر السابق (١٦٥/٦) .

ثانياً: مذهبه الفقهيّ :

كان ابن حجر- رحمه الله- شافعي المذهب، وقد نسبه كلّ من ترجم له بقوله: (الشافعيّ) نسبة إلى المذهب الشافعي [١] .

ومن تتبّع أقواله في الفتح يجد ذلك واضحاً جليّا، جاء في الفتح " واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر.." [٢] .

كما جاء أيضاً في الفتح "وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع " [٣].

ففي الجملتين السابقتين ظهر من كلام ابن حجر أنّه شافعي المذهب، ولا يعني هذا أنّه متعصّب في المذهب؛ بل كان من المجتهدين البارزين، فهو يوازن بين الأدلة ويأخذ بأرجحها حتى وإن لم توافق مذهبه الفقهيّ .

وقد جاء في فهرس الفهارس للكتاني [٤] ما يفيد أنّ ابن حجر انتقل في آخر عمره من المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي؛ ولكن استدرك المؤلف، فقال: " قلتُ: ولعلّ رجوعه في مسألة أو مسألتين، والله أعلم " [٥] .

قلتُ: وهو كما قال الكتاني -رحمه الله- فالحافظ كان من المجتهدين البارزين، في العلوم الشرعية ، فهو يوازن بين الأدلة ويأخذ بأرجحها حتى وإن لم توافق مذهبه الفقهيّ، ومن تأمّل مقولاته في فتح الباري يجد ذلك واضحاً جليّاً .

---

(١) انظر: الضوء اللامع (١ / ١١٧) الأعلام (١ / ١٧٨) البدر الطالع (١ / ٨٧) شذرات الذهب (١ /٧٤) معجم المؤلفين (٢ /٢٠) لحظ الألحاظ (١ /٢١١) النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي (١٥ / ٥٣٣) المنهل الصافي- له أيضا (٢ / ١٧) .

(٢) انظر: فتح الباري (٢٥٨/٢) .

(٣) انظر: المصدر السابق (٢٨٣/٢) .

(٤) هو مُحَمَّد عبد الحي بن عبد الكبير بن مُحَمَّد الحسني الادريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، عالم بالحديث ورجاله، مغربي الأصل، ولد بفاس سنة ١٣٠٥هـ وتوفي بها سنة ١٣٨٢ هـ ، له كتب نافعة منها: فهرس الفهارس، التراتيب الادارية. انظر: الأعلام للزركلي (٦/ ١٨٧) .

(٥) انظر: فهرس الفهارس للكتاني (١ / ٣٢٥) .

المطلب الثامن
ولايته للقضاء

تقلد الحافظ بن حجر وظائف متعددة كالقضاء والتدريس والخطابة والإفتاء؛ فكان رحمه الله تولى ولاية القضاء حقبة من الزمن، فقد عرض عليه القاضي صدر الدين المناوي[١] نيابة القضاء عنه فأمتنع، وفي سنة (٨٢٢ هـ). ولاه الملك المؤيد[٢] الحكم في قضية وقعت بين خصمين، ثم ألحّ عليه القاضي جلال الدين البلقيني[٣] في القبول عنه، فقبل بعد تكرار السؤال من القاضي جلال الدين له في ذلك، ولم يباشر من الأحكام إلا اليسير مما لا يستغني عنه فيه إلى أن ولاه الملك الأشرف برسباي[٤] قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني[٥]؛ وذلك في السابع والعشرين من المحرم سنة(٨٢٧ هـ) قال

---

(١) هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي، قاض، عالم بالحديث. من أهل القاهرة ، ولي قضاء الديار المصرية استقلالاً (سنة ٧٩١) توفي سنة (٨٠٣هـ).انظر : الضوء اللامع (٣/ ٢٩٤) الأعلام (٥/ ٢٩٩) .

(٢) هو شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري، أبو النصر: من ملوك الجراكسة بمصر والشام تصل مدة حكمه ثماني سنين وخمسة أشهر وأسبوع توفي سنة (٨٢٤هـ) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٣/ ٣٠٨) الأعلام للزركلي (٣/ ١٨٢) .

(٣) هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري، أبو الفضل جلال الدين: من علماء الحديث بمصر، انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه، وولي القضاء بالديار المصرية مرارا، إلى أن توفي في القاهرة سنة وهو متول (٨٢٤هـ). انظر: الضوء اللامع (٣/ ٣١٢) الأعلام للزركلي (٣/ ٣٢٠) .

(٤) هو من ملوك الجراكسة وكان ملكا جليلا مبجلا منقادا للشريعة يحب أهل العلم، مهيبا كفؤا للملك إلا أنه كان عنده طمع زائد في تحصيل الأموال. وكان خيار ملوك الجراكسة توفي في القاهرة سنة (٨٤١هـ). انظر: الضوء اللامع (٣/ ٤٥٤) الأعلام (٢/ ٤٨) .

(٥) هو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيّ شيخ الإسلام: قاض، من العلماء بالحديث والفقه، مصري. تفقه بأخيه عبد الرحمن بالقاهرة، وناب عنه في الحكم، ثم تصدر للإفتاء والتدريس بعد موته (سنة ٨٢٤ هـ وولي قضاء الديار المصرية سنة ٨٢٥ – ٨٢٧ وعزل وأعيد ست مرات، وتوفي وهو على القضاء. سنة (٨٦٨هـ). انظر: الضوء اللامع (٣/ ٣١٢) .

في رفع الإصر:

"ثم ولي القضاء في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة"[١] .

فاستمر في المنصب إلى أن عُزل بقاضي القضاة شمس الدين مُحَمَّد الهروي[٢] في ذي القعدة نفس السنة [٣].

يقول ابن فهد المكي:

" فلما كان في المحرم سنة سبع وعشرين فوض إليه الملك الأشرف برسباي القضاء بالقاهرة وما معها فباشر ذلك بعفة ونزاهة فلما كان في ذي القعدة من السنة صرف نفسه ولو استمر على ذلك لكان خيرا له في دينه ودنياه " [٤] .

ثم أعيد إلى القضاء عوضاً عن الهروي في الثاني من رجب سنة (٨٢٨ هـ) ودام في المنصب في هذه المرة إلى أن صرف بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني في سنة (٨٣٣ هـ)، ثم أعيد عوضاً عن قاضي القضاة علم الدين في شهر جمادى الآخرة سنة (٨٣٤هـ)، وطالت مدته في هذه الولاية إلى حدود سنة (٨٤٠ هـ)، وعزل أيضاً بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، واستمر مصروفاً إلى أن أعيد عوضاً عن علم الدين المذكور في السادس من شوال سنة (٨٤١هـ)، فلما كان التاسع من ربيع الأول، جري كلام يتعلق بالقضاة، فقال صاحب الترجمة: عزلت نفسي، فقال له السلطان: أعدتك، فقَبل، فلما كان المحرم من سنة (٨٤٤ هـ) عُين للقضاء الشيخ شمس الدين الونائي[٥] ؛ لكنه ما تم للونائي أمرٌ، وأعيد

---

(١) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (١ / ٦٤) الجواهر والدرر (٦١٨/١-٦٢٠) .

(٢) هو مُحَمَّد بن عطاء الله بن مُحَمَّد الرازيّ الأصل، الهروي، أبو عبد الله، شمس الدين: قاض، من فقهاء الشافعية، من ذرية الفخر الرازيّ. أصله من الرّي، ومولده بهراة. انتقل إلى فلسطين، وولي تدريس الصلاحية (بالقدس) سنة (٨١٥ هـ). ثم ولي القضاء بمصر مدة. وتقلب في مناصب كثيرة واستقرّ أخيرا في القدس إلى أن توفي فيها سنة (٨٢٩هـ). انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٨/ ١٥١) .

(٣) انظر: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي - (١ / ٢١٢) .

(٤) انظر: المصدر السابق .

(٥) هو مُحَمَّد بن اسماعيل بن مُحَمَّد بن أحمد بن يوسف الشمس الوَنائي بفتح الواو نسبة لقرية بصعيد مصر الأدنى ثم القرافي القاهري الشافعي ويعرف بالونائي. ولد في شعبان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة في بساتين

صاحب الترجمة إلى وظيفته، وكان يوما مشهودا، ثم عُزل في يوم الاثنين الخامس عشر من ذي القعدة سنة (٨٤٦هـ) فبيّن له عذره فيما نسب إليه ، فعذره، وأعيد إلى الوظيفة بعد أن كان الحافظ قد صمم على عدم القبول من أول يوم، فلما كان في ليلة الجمعة الثامن من المحرم سنة (٨٤٩ هـ) سقطت المنارة الفخرية القديمة؛ وهي مدرسة قديمة جداً فاستخرج الوالي هناك كثيرا من الأموات الذين تضرروا في تلك الحادثة، فبلغ ذلك ملك ذلك الوقت فتغيظ منه ، وظن أنه ينوب في ذلك، إلى ان انكشف الغطاء بأنه ليس له في ذلك علاقة ، فعزل من وظيفته مع إغرام دية الموتى وذلك في يوم الاثنين الحادي عشر من المحرم ، ثم أعيد في يوم الاثنين الخامس من صفر سنة (٨٥٠ هـ) وفرح الناس بذلك كثيرا ، واستمر إلى سلخ ذي الحجة من السنة فصرف بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني أيضاً، وقام مصروفاً إلى أن طلب وأعيد عوضاً عن الشيخ ولي الدين مُحَمَّد السفطي[١] وذلك في يوم الاثنين الثامن من ربيع الآخرة سنة (٨٥٢ هـ)، وكان لولايته في هذه المرة يوماً مشهوداً فدام في المنصب إلى أن عزل نفسه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من السنة، بعد (٧٧)يوماً، وولي من الغد عوضه قاضي القضاة " علم الدين صالح البلقيني، وهذه آخر ولايته للقضاء [٢] .

ونختم بتوليته وعزله ما ختمه السخاوي رحمه الله ، قال:

"ولا زال كذلك إلى أن أخلص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادى الثانية سنة اثنتين وخمسين بعد زيادة مدة قضائه على إحدى وعشرين سنة؛ وزهد في القضاء زهداً تاماً ؛ لكثرة

الوزير من ضواحي القاهرة بناحية القرافة ومات في القاهرة سنة (٨٤٧هـ). انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٧/ ١٤٠).

(١) هو مُحَمَّد بن أحمد بن يوسف بن حجاج، قاضي القضاة ولي الدين السفطي الشافعي. ولد سنة ست وتسعين وسبعمائة. وأخذ الفقه عن جلال الدين البلقيني، ولي قضاء القضاة بالديار المصرية، عزل مرات مات في ذي الحجة سنة (٨٥٤هـ) . انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص: ١٣٩) .

(٢) انظر: المنهل الصافي (٢ / ٢٠-٢٢) الضوء اللامع (٢ / ٣٨) الجواهر والدرر (١/٦١٨-٦٣٢)، معجم الشيوخ (ص ٧٠- ٨٧) ، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ص (١٣٠-١٣٦) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان – لبدر الدين العيني الحنفي (ص ٢٢٧) .

ما توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه، وصرح بأنّه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه " [1] .

وقال في الجواهر والدرر:

" باشره بعفة ونزاهة وتواضع زائد....وإحسان للفقراء والطلبة لكن كان بنكد وعناد وتعب وكثرة مُعرض وقلة إنصاف.. واستمر شيخنا منفصلا عن القضاء ، مخلصا في عدم الرغبة إلى العود إليه حتى مات، وما ذاك إلا لإرادة الخير به، وإلا فقد سمعته مراراً وهو يقول ما سررنا بالولاية، لكن ساءنا العزل " [2] .

---

(١) انظر: الضوء اللامع – (٢ / ٣٨) .

(٢) انظر: الجواهر والدرر(٦٣٢/١) .

المطلب التاسع

مؤلفاته

لقد حظى الحافظ ابن حجر بمكانة علمية مرموقة، شهد له الجهابذة الأجلاء من علماء عصره، وعرف برحلاته الواسعة، فكان له إنتاج علمي وفير؛ إذ ألف كتباً كثيرة ونبغ في التأليف والكتابة في فنون الحديث وغيره.

قال في إجازته: وأما مؤلفاتي: فتزيد عن المائة والخمسين ؛ أكبرها في عشرين مجلدة ، وأصغرها في جزء حديثي؛ وأجلّها مطلقاً "فتح الباري بشرح البخاري" ثم ذكر نماذج من المطوّلات والمتوسطات والمختصرات من مصنفاته المتنوعة .

وقال الحافظ السخاوي: " وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفاً ورزق فيها من السعد والقبول خصوصاً (فتح الباري بشرح البخاري) الذي لم يسبق نظيره أمراً عجباً " [(١)] .

وأوصل الإمام السخاوي عدد مصنفاته في الجواهر والدرر مائتان وثلاث وسبعون مصنفاً [(٢)].

وعدّ الإمام السيوطي قائمة من مصنفاته حيث ذكر أكثر من مائتي مصنفاً [(٣)] .

وقد أفرد الدكتور شاكر محمود عبد المنعم في دراسته عن الحافظ ومصنفاته فصلا خاصا بمؤلفاته وقد رتبها على حسب العلوم ولم يراع الحروف في ترتيب الكتب ضمن كل علم، وتتبعها تتبعا جيدا، وبلغ عدد مصنفاته عنه مائتان اثنان وثمانون مصنفاً ،كما أضاف الدكتور شاكر في كتابه المشار إليه تحت عنوان الكتب المنسوبة إليه ثمانية وثلاثون كتاباً أخرى، وهي الكتب التي لم يذكرها إلا مصدر معاصر واحد ولا تعضده في ذلك المصادر الأخرى، فيكون المجموع الكتب التي ذكرها ثلاثمائة وعشرين كتابا، منها ما يقع في مجلدات ومنها ما يقع في أجزاء أو كراريس، وبعضها عبارة عن إجابة مستفيضة لسؤال، أو فوائد، أو حواشي، أو تعليقات،

---

(١) انظر: الضوء اللامع – (٢ / ٣٨).

(٢) انظر: الجواهر والدرر (١/٦٦٠-٦٩٥) .

(٣) انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان – (١ / ٤٥-٥٠) .

وهي ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود [١].

وكتب الدكتور سعيد القزقي في صدر تحقيقه كتاب(تغليق التعليق) فصلاً عن مصنفات الحافظ مرتباً على حسب العلوم، وبلغ عدد المصنفات التي صنفها مائة وأربع وستون مصنفا [٢] .

وفيما يلي نذكر جملة من أهمّ مصنفاته المطبوعة [٣] في العلوم الشرعية:

١- فتح الباري بشرح البخاري .

٢- إتحاف المهرة بأطراف العشرة .

٣- انتقاض الاعتراض في الردّ على العيني.

٤- تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.

٥- تغليق التعليق على صحيح البخاري .

٦- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .

٧- الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية.

٨- الإيثار بمعرفة رواة الآثار .

٩- القول المسدد في الذّب عن مسند الإمام أحمد .

١٠- المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.

١١- المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية.

١٢- معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة.

١٣- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.

١٤- نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر.

١٥- النكت على كتاب ابن الصلاح.

---

(١) انظر: ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في الإصابة (١/١٦٧- ٤٠٠) .

(٢) انظر: مقدمة كتاب (تغليق التعليق) (١/ ١٨٣-٢١٢) دراسة وتحقيق الدكتور سعيد القزقي .

(٣) من خلال بحثي لمصنفات الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ وجدت بحثا منشورا في النت (شبكة الألوكة) عنوانه: ما طبع من كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني للشيخ : يوسف بن مُحَمَّد العتيق ، ذكر الباحث فيه أكثر من (٦٧) مصنفا مطبوعا للحافظ في شتى فنون المعرفة، ومن أراد الإستزادة والمطالعة فليراجع هذا المنشور، مصدر المنشور مجلة الدرعية، السنة الثانية ، العدد: ٨، شوال ١٤٢٠ هـ/ فبراير٢٠٠٠م .

١٦- هدي السّاري لمقدمة فتح الباري.

١٧- تجريد أسانيد الكتب المشهور والأجزاء المنثورة .

١٨- بلوغ المرام بأدلّة الأحكام.

١٩- نزهة الألباب في الألقاب .

٢٠- الإصابة في تمييز الصحابة.

٢١- إنباء الغمر بأنباء العمر.

٢٢- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.

٢٣- رفع الإصر عن قضاة مصر.

٢٤- تهذيب التهذيب .

٢٥- تقريب التهذيب .

٢٦- توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس الشافعي.

٢٧- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه.

٢٨- لسان الميزان.

٢٩- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.

٣٠- المجمع المؤسّس في المعجم المفهرس.

٣١- الإعلام لمن ولي مصر في الإسلام.

٣٢- الزهر النضر في أنباء الخِضِر [١] .

---

(١) أغلب الكتب التي ترجمت للحافظ ابن حجر ذكرت بعضا من كتبه، انظر على وجه الخاص كل من: نظم العقيان في أعيان الأعيان - (١ / ٤٥-٥٠) ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الاصابة-شاكر عبد المنعم (١/ ١٦٧- ٤٠٠) .

المطلب العاشر

وفاته

وبعد تلك الحياة المليئة بخدمة العلم وإفادة الطلاب، الحافلة بالنشاط الواسع من التدريس والتأليف، والقضاء بين الناس بالعدل، والمداومة على أنواع الخيرات، انتقل من الدنيا ، عن عمر قارب الثمانين ، وكانت وفاته ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة (٨٥٢هـ) إثر مرض دام أكثر من شهر ، واجتمع في جنازته من الخلق ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وكان له مشهد لم ير من حضر مثله، فلم يبق عالم ولا عظيم ولا أمير إلا سار في هذا المشهد، وقفلت الأسواق والدكاكين، وتوجهوا إلى المحل الذي عيّن لدفنه ومعه –أيضا– من الخلق المشاة ما لا يحصيهم إلا الله ، وانتهوا إلى التربة الخروبي بجامع الديلمي فدفنوه هنالك ، وقد صلوا عليه صلاة الغائب بغالب البلاد الإسلامية، وحصل الضجيج والبكاء أسفاً على فقده، فمن الأماكن التي صلي عليه صلاة الجنازة ، مكة المكرمة ، وبيت المقدس، وحلب [١] .

قال في الضوء:" ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات إلى أن توفي في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ، وكان له مشهد لم ير من حضره من الشيوخ فضلاً عمن دونهم مثله، وشهد أمير المؤمنين والسلطان فمن دونهما الصلاة عليه ، وقدم السلطان الخليفة للصلاة ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة ، وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه، ومشى إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله، ورثاه غير واحد بما مقامه أجلّ منه رحمه الله وإيانا...." [٢] .

وقد رثاه غير واحد من شعراء العصر كما أورد تلميذه، مرتباً لهم على حروف المعجم في خاتمة كتابه (الجواهر والدرر) فمن أراد الاستزادة والمطالعة فليراجع هذا الكتاب [٣] .

---

(١) انظر: الجواهر والدرر(٣ / ١١٩٣ –١١٩٧) حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهور– لابن تغري بردي (١ / ١٣) مقدمة تغليق التعليق (١ / ٧٣–٧٦) دراسة وتحقيق الدكتور سعيد القزقي .

(٢) انظر: الضوء اللامع (٢ / ٢٠) المنهل الصافي (٢ / ٢٢) النجوم الزاهرة (١٥ / ٥٣٣) البدر الطالع (١ / ٩٢) درر العقود الفريدة ص (١/١٣٠–١٣٦) .

(٣) انظر: الجواهر والدرر (٣ / ١٢٣١– ١٢٤٧) التبر المسبوك في ذيل السلوك (٢/١٢٢–١٢٦) .

المبحث الثاني: المراد بالرأي والاختيار والقضاء

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: تعريف الرأي لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: تعريف الاختيار لغة واصطلاحا

المطلب الثالث: الفرق بين الرأي والاختيار .

المطلب الرابع: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

المطلب الأول

تعريف الرأي لغة واصطلاحا

أولا: تعريف الرأي لغة: الرأي هو مصدر رأى الشيء، يراه رأيا ورؤية، جاء في مقاييس اللغة " الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة " [١] .

فالرأي: ما يراه الإنسان في الأمر، وجمعه آراء، يقال: رأى فلان الشيء وراءه [٢] .

والرأي يأتي على عدّة معان منها :

١- الرؤية بمعنى العلم، وذلك إذا تعدّت إلى مفعولين، مثاله رأى عمراً زيدا عالما [٣] ، ومنه قوله تعالى:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾[٤] وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴾ [٥] .

٢- الرؤية بمعنى القلب يقال: ما أضل آراءهم وما أضل رأيهم بمعنى ما أضل قلوبهم [٦] .

ويقال من (رأي) القلب : ارتأيتُ ؛ وأنشد الأزهري: [٧]

أَلا أيّها المرْتَئِي فِي الأُمُورِ سَيَجْلو العَمَى عَنْك تِبْيانُها [٨] .

---

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢ / ٤٧٢) .

(٢) انظر: المصدر السابق .

(٣) انظر: المصدر السابق .

(٤) سورة الفرقان الآية:(٤٥) .

(٥) سورة الفيل الآية:(١)

(٦) انظر: تهذيب اللغة (١٥ / ٢٢٧) العين (٨/ ٣٠٦) .

(٧) هو مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب، رحل في طلب العربية وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم، من كتبه: تهذيب اللغة،ولد بهراة من أرض خراسان وتوفي بها سنة (٣٧٠هـ) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٦٣) الأعلام للزركلي (٥/ ٣١١) .

(٨) انظر: تهذيب اللغة - (١٥ / ٢٢٧) .

٣- الرؤية بمعنى النظر بالعين وذلك إذا تعدّت إلى مفعول واحد، تقول: رأيت الشيء رؤية أبصرته بحاسة البصر التي هي العين : ويقال رأيته بعيني رؤية ورأيته رأي العين ، أي: حيث يقع البصر عليه [١] ويقال: تراءَى القوم أي: رأى بَعْضُهم بعضاً [٢] ومنه قوله تعالى:﴿ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [٣] وقوله:﴿ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ ﴾ [٤] .

٤- الرؤية بمعنى الاعتقاد، يقال: رأيت العلم بحراً غير منتهى أي: اعتقدت أنّ العلم بحراً بلا نهاية [٥] ومنه قوله تعالى:﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [٦] .

٥- الرؤية بمعنى الظنّ، يقال: رأيت أنّ فلانا أخوك، أي: ظننتُ [٧] ومنه قوله تعالى:﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴾ [٨] .

٦- الرؤية بمعنى العقل والتدبير، يقال: رجل ذو رأي وبصيرة وحذق بالأمور [٩] .

٧- الرؤية بمعنى ما أذهب إليه، يقال: والذي أراه، أي: أذهب إليه [١٠] .

جاء في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: " والذي أراه بالبناء للمفعول بمعنى الذي أظنّ، وبالبناء للفاعل بمعنى الذي أذهب إليه، والرأي: العقل والتدبير ورجل ذو رأي، أي: بصيرة وحذق بالأمور" [١١] .

---

(١) انظر: المصدر السابق والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٤٧).

(٢) انظر: كتاب العين للفراهيدي (٨/ ٣٠٨) .

(٣) سورة الشعراء الآية :(٦١) .

(٤) سورة آل عمران الآية :(١٣) .

(٥) انظر: القاموس المحيط (ص: ١٢٨٦) .

(٦) سورة النساء الآية: (١٠٥) .

(٧) انظر: كتاب العين للفراهيدي (٨/ ٣٠٨) المصباح المنير (١/ ٢٤٧) .

(٨) سورة المعارج الآية:(٦) .

(٩) انظر: كتاب العين للفراهيدي (٨/ ٣٠٨) المصباح المنير (١/ ٢٤٧) .

(١٠) انظر: المصادر السابقة .

(١١) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٤٧) .

ثانيا: تعريف الرأي اصطلاحا :

الرأي من حيث الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان ؛ نظراً لاختلاف الأصوليين في ذلك منها:

١-الاجتهاد: يرى كثيراً من علماء الأصول أنّ الرأي يقصد به الاجتهاد [١] .

قال ابن القيم: [٢]

" إنّ الرأي هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات" [٣] .

وممن استعمل الرأي بمعنى الاجتهاد، الإمام الشوكاني حيث عرّف الرأي بأنّه :

" استفراغ الجهد في الطلب للحكم من النصوص الخفية " [٤] .

٢- إعمال الفكر لاستخراج مآل فعل من الأفعال، وممن استعمل بهذا المعنى القاضي أبو يعلى من الحنابلة [٥] حيثُ عرّف الرأي بأنّه:

" استخراج صواب العاقبة " [٦].

٣- القياس: وممن استعمل الرأي بمعنى القياس، الإمام السرخسي[٧] في أصوله، كقوله:

---

(١) انظر: إرشاد الفحول (٢ / ٩٩) إعلام الموقعين - (١ / ٥٣) .

(٢) هو مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد الله، شمس الدين: أحد كبار العلماء . تلميذ الخاص لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وأطلق بعد موت ابن تيمية ولد في دمشق وتوفي فيها سنة (٧٥١هـ) ألّف تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) (الطرق الحكمية). انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٤/ ٤٤٧) .

(٣) انظر: إعلام الموقعين - (١ / ٥٣) .

(٤) انظر:إرشاد الفحول(٢ / ٩٩) وسُجّل هذا التعريف في الموسوعة الفقهية الكويتية لأهميته(٣٢/ ٣٣).

(٥) هو مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو يعلى: عالم عصره في الأصول والفروع ، من أهل بغداد، ارتفعت مكانته عند الناس صاحب الأحكام السلطانية توفي سنة (٤٥٨هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١٧٦/٣) الأعلام للزركلي (٦/ ٩٩) .

(٦) انظر: العدة في أصول الفقه (١/ ١٨٤) .

(٧) هو مُحَمَّد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس (في خراسان) . من كتبه " المبسوط" مات سنة (٤٨٣هـ) انظر: تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا

" والرأي لا يصلح لنصب الحكم به ابتداء وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه " [١] ؛ ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي [٢] .

٤- وقيل الرأي هو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج لمطلوب[٣].

وهذا التعريف هو أقرب ما يكون إلى تعريف منطقي لا علاقة له بما نحن بصدده .

٣- الاجتهاد الجماعي: كما فسر بذلك سفيان بن عيينة [٤] بقوله:

"اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه" [٥] .

وهو تعريف بعيد عما نحن بصدده .

الرأي المختار:

هو: أنّ الرأي ما يصدر من فقيه استكمل أدوات وآلات النّظر والإجتهاد مع الفهم التّام في نازلة فقهية ما ، أو يقال: ما يترجح للفقيه بعد تأمل وتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشارع إلي الاهتداء بها في الاستنباط مما تتعارض فيه الأمارات أو لا نص فيه" [٦] .

ولعل هذا التعريف مستنبط من تعريف ابن القيم السابق .

(ص: ٢٣٤) الأعلام للزركلي (٥/ ٣١٥) .

(١) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٢) .

(٢) انظر: التعبير عن الرأي ضوابطه ومجا لاته في الشريعة الإسلامية للدكتور خالد الشمراني ص (٢١) الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الطهارة والصلاة إعداد: تركي بن محمد الخضيري (١/٢٥-٢٧) رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

(٣) انظر: كتاب الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى (١ / ٤٨٠) .

(٤) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد: محدّث الحرم المكيّ. من الموالي. ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بها سنة (١٩٨هـ) كان حافظا ثقة، واسع العلم كبير القدر حجّ سبعين سنة. انظر: تهذيب التهذيب(٤/ ١٠٤) الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٥) .

(٥) انظر: الإحكام لابن حزم - (٦ / ٣٦) .

(٦) انظر: آراء ابن بطال الفقهية من خلال شرحه لصحيح البخاري كتاب الطهارة (ص ٢٨) .

المطلب الثاني

تعريف الاختيار لغة واصطلاحا

تكلمنا في المطلب السابق تعريف الرأي لغة واصطلاحا، وفيما يلي نبيّن تعريف الاختيار لغة واصطلاحا .

الاختيار لغة : على وزن افتعال من الخير فالاختيار من مشتقات كلمة (خَير) .

وتأتي كلمة اختيار في اللغة على عدّة معان منها:

١: التفضيل والتغليب[١] يقال: امرأة خيرة ، أي: فاضلة في صلاحها وجمالها [٢]ومنه قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ [٣] وقوله تعالى: ﴿ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾ [٤] ويقال:خايَرْتُه فَخِرْتُه أَي: غَلَبْتُهُ [٥]

٢- الاصطفاء والانتقاء يقال: خار الشيء أي: انتقاه واصطفاه، ويقال: اخترته من الرجال[٦] ومنه قوله تعالى:﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ﴾[٧] .

٣- الطلب: ومنه قوله ﷺ "تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم " [٨] .

أي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها، وأبعد من الخبث والفجور [٩] .

---

(١) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٤) .

(٢) انظر: المصدر السابق .

(٣) سورة الرحمن الآية : (٧٠) .

(٤) سورة التوبة: الآية (٨٨) .

(٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٦) .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) سورة الأعراف الآية : (١٥٥) .

(٨) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب النكاح باب الأكفاء برقم ١٩٦٨(١/ ٦٣٣) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٠٦٧) (٣/ ٥٧) .

(٩) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٦) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٩١) .

الاختيار اصطلاحا :

إنّ تعريف الاختيار تعريفاّ اصطلاحيّا يحتاج إلى كثير من الاستقراء والتأمّل لصنيع العلماء لا سيما المتقدمين منهم ، ورغم كثرة البحث والسؤال لم أعثر على تعريف اصطلاحيّ شاف كاف عند الفقهاء والأصوليين القدامى للاختيار رغم استعمالهم بهذا اللفظ، إلا تعريف البخاري الحنفي[١] في كشف الأسرار قال: "والاختيار هو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر" [٢] .

وقد كُتب عدد من الرسائل العلمية في اختيارات الفقهاء في الجامعات الإسلامية والمعاهد الشرعية، وتعرض بعضهم لتعريف الاختيار اصطلاحا ضمن مباحثهم ، ومن هؤلاء الدكتور المهدي بن مُحَمَّد الحرازي في كتابه"الاختيار بين الإطلاق اللغوي والتقييد الاصطلاحي" فقد عرض تعريفاً قال فيه: الاختيار:" انتقاء العالم المؤهل القول الراجح عنده من بين الأقوال المعروفة ، أو استنباط قول أو ملفق من الأقوال السابقة، في ضوء القواعد العلمية" [٣] .

ثم أطال المؤلف في شرح التعريف ومحترزاته بما لا يسع المقام لذكره هنا .

الرأي المختار:

هو: أنّ الاختيار ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهية لمسوغ يستند إليه" أويقال: أخذ الخَير من أمرين لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهما ثم يفكّر ويتمعّن ويأخذ ما يغلب على ظنه أنّه صواب [٤] .

---

(١) هو عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد، عَلَاء الدِّين البُخَاري: فقيه حنفي من علماء الأصول. من أهل بخارى. له تصانيف، منها كشف الأسرار مات سنة (٧٣٠هـ) . انظر: تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا (ص: ١٨٨) والجواهر المضية في طبقات الحنفية ص (٢٠٧) الأعلام (٤/ ١٣) .

(٢) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٨٣) الكليات (ص: ٦٢) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ١٣٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣١٥) .

(٣) انظر: الاختيار بين الإطلاق اللغوي والتقييد الاصطلاحي ص (٦٦) .

(٤) انظر: آراء ابن بطال الفقهية من خلال شرحه لصحيح البخاري كتاب الطهارة ص (٣٢) .

المطلب الثالث :

الفرق بين الرأي والاختيار:

تبيّن من خلال التعريفات السابقة للرأي والاختيار أنّ الرأي والاختيار بمعنى واحد غالباً ؛ لأنهما لا يكونان إلا بترجيح بعد تأمل وتفكّر لإخراج الصواب؛ ولكن الرأي أعمّ من الاختيار من عدّة وجوه :

١-أنّ الرأي قد يكون قولاً من أقوال سابقة في المسألة .

- وقد يكون رأياً جديداً ما قيل في المسألة سابقاً .

- وقد يرى المجتهد رأياً ليس له السبق من الأقوال ثم وجد أقوال السلف عليه.

- وقد يطلق الرأي ويراد به القياس؛ بخلاف الاختيار الذي يبنى على أقوال سابقة في المسألة غالبا، حيثُ يتم اختيار قول من تلك الأقوال .

٢- أنّ الاختيار أدق من الرأي الذي لا ضابط له كما يرى بعض الباحثين؛ لذا تجد أكثر الرسائل العلمية في الجامعات يستخدمون "الاختيارات الفقهية" لعَلم من الأعلام بدلاً من الآراء الفقهية .

٣- وقيل: أنّ الرأي مجرد عرضٍ لأقوال من سبق، بخلاف الاختيار الذي فيه ترجيح بعد عرض الآراء [١] .

وقد بدا للباحث اختيار مصطلح "الآراء" بدلاً من الاختيار في المشروع حتى يعمّ أكبر قدر من المسائل القضائية. والله المستعان .

---

(١) انظر:آراء نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما الفقهية جمعاً ودراسة للباحث راجا مُحَمَّد خان ص(٤٣) الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري جمعاً ودراسة للباحث نوح عالم عبد الستار ص(٥٣) .

المطلب الرابع

تعريف القضاء لغة واصطلاحا

أولا: القضاء في اللغة :

القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته... ولذلك سمِّي القاضي قاضياً ؛ لأنَّه يحكم الأحكامَ ويُنْفِذُها، وسمِّيت المنيَّةُ قضاءً ؛ لأنَّه أمر يُنْفَذُ في ابن آدم وغيرهِ من الخَلْق[١] .

وقد أوردت كتب معاجم اللغة عدة معان لكلمة قضى ومشتقاتها [٢] ونذكر فيما يلي أهمّ تلك المعاني على النحو الآتي :

١- الحكم: بمعنى الإيجاب والإلزام، ومنه قوله تعالى:﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾[٣] .

٢- الإبلاغ والإخبار، ومنه قوله تعالى:﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾[٤] أي: أخبرناهم بذلك ، وقوله تعالى:﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾[٥] .

٣- القتل والموت ، ومنه قوله تعالى:﴿ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾[٦] .

٤- الخلق والصنع ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾[٧] .

قال ابن الأثير: [٨] "وقضاءُ الشيء :إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ منهن فيكون بمعنى الخَلْق" .

---

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس - (٥ / ٩٩) .

(٢) انظر: المصباح المنير للفيومي- (١ / ٥٠٧) مادة قضى كتاب القاف (القاف مع الضاد وما يثلثها) مختار الصحاح- للرازي باب القاف مادة قضي - (١ / ٢٥٥) لسان العرب – لابن منظور مادة قضى حرف الواو والياء (١٥ / ١٨٦) معجم مقاييس اللغة مادة (قضى) - (٥ / ٩٩) تهذيب اللغة – للأزهري (٩/ ١٦٩) .

(٣) سورة الإسراء الآية :(٢٣) .

(٤) سورة الإسراء الآية :(٤) .

(٥) سورة الحجر الآية :(٦٦) .

(٦)سورة القصص الآية :(١٥) .

(٧) سورة فصلت الآية :(١٢) .

(٨) هو المبارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عَبْد الكَرِيم الشيبانيّ الجزري، أبو السعادات، مجد الدين: المحدث

٥- بلوغ الحاجة ونيلها، ومنه قوله تعالى:﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا ﴾[١] أي : نال منها حاجته [٢] .

٦- المضي وعدم التأخير، ومنه قوله تعالى:﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾[٣] .

٧- التقدير والإرادة ومنه قوله تعالى:﴿ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [٤] .

٨- الأداء والإنهاء والإكمال، تقول قضى فلان دينه، إذا أداه، ومنه قوله تعالى:﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾[٥] وقوله: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [٦] .

وإذا تأملنا كل هذه المعاني نجد أنها ترجع إلى معنى واحدٍ وهو إمضاء الشيء وإتمامه وإحكامه والفراغ منه قولا أو فعلا .

قال ابن الأثير: "القَضاء في اللُّغة على وجوه مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه، وكلُّ ما أُحكِم عَملُه أو أتمّ أو خُتِم أو أُدِّي أو أُوجِبَ أو أُعْلِم أو أُنفِذَ أو أُمْضيَ، فقد قُضِي" [٧] .

وقال في تهذيب اللغة: "وقضى في اللغة على ضرُوب كلُّها تَرجع إلى معنى انقطاع الشيءِ وتمامِه" [٨] .

ثانيا: تعريف القضاء اصطلاحا:

اختلفت عبارات الفقهاء – رحمهم اله الله –في التعبير عن القضاء اصطلاحا حتى في المذهب

اللغوي الأصولي، صاحب النهاية في غريب الأثر وجامع الأصول ، ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر سنة ٥٤٤هـ. وانتقل منها إلى الموصل، توفي في إحدى قرى الموصل في سنة (٦٠٦هـ) . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٦٦) الأعلام للزركلي (٥/ ٢٧٢) . وانظر كلامه: النهاية في غريب الأثر- (٤ / ٧٨) .

(١) سورة الأحزاب الآية :(٣٧) .

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس – (٥ / ٩٩) .

(٣) سورة يونس الآية :(٧١) .

(٤) سورة البقرة الآية :(١١٧) .

(٥) سورة البقرة الآية : (٢٠٠) .

(٦)سورة الجمعة الآية : (١٠) .

(٧) انظر: النهاية في غريب الأثر – (٤ / ٧٨) .

(٨) انظر: تهذيب اللغة للأزهري – (٩ / ١٦٩) .

الواحد، وهذا الاختلاف هو من باب اختلاف العبارة وليس من باب اختلاف المعنى ، وفيما يلي نذكر بعض التعريفات الفقهية .

١- عرفه الحنفية القضاء بقولهم " فصل الخصومات وقطع المنازعات " [١] .

وهذا التعريف غير مانع ؛ لأنّه يشمل الصلح والتحكيم، إلا أنّ ابن عابدين الحنفي أضاف هذا التعريف (بوجه خاص) حتى لا يشمل الصلح والتحكيم ونحوهما [٢] .

٢- وعرفه المالكية " الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" [٣] .

وهذا التعريف -أيضا- غير مانع ؛ لأنّه يدخل فيه حكم المحكّمَين في جزاء الصيد، وفي شقاق الزوجين، وحكم المحتسب والوالي وغيرهما من أهل الولايات الشرعية؛ إذا حكموا بالوجه الشرعي[٤] .

٣- وعرفه الشافعية " الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى" [٥] .

وهذا التعريف -كما هو ظاهر- غير مانع إذ يدخل فيه التحكيم ، والصلح، والإفتاء لخلوّه عن قيد الإلزام .

٤- وعرفه الحنابلة "تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات الخصومات" [٦] .

وهذا التعريف - أيضا-ليس جامعاً ؛ لأنّه ما بيّن كيفية الفصل بين الخصوم وأنّ ذلك يكون بالكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح .

التعريف المختار:

فإنّ التعريف الذي أراه أدق من غيره ، وأشمل في التعبير عن معنى القضاء هو تعريف ابن

---

(١) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٣٥٢) .

(٢) انظر: المصدر السابق .

(٣) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (١ /١١) .

(٤) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (٦/ ٨٦) .

(٥) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (٦ / ٢٥٧) .

(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣ / ٤٨٥) .

خلدون [1] حيث عرّف القضاء بأنه "منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة " [2] .

فهذا التعريف ينص على الغاية والهدف الذي شُرع القضاء من أجله وهو فصل الخصومات، وقطع المنازعات، حسما للتداعي ، وهذا الفصل لابدّ أن يكون على وجه مخصوص يتمتّع بالإلزام ليخرج نحو الصلح والتحكيم والإفتاء التي لا إلزام فيه، وهو يبين – أيضاً–كيفية الفصل بين الخصوم وأنّ ذلك يكون بالأحكام الشرعية المنصوصة عليها في الكتاب والسنة ويدخل في ذلك الاجتهاد الصحيح أيضاً [3] .

(١) هو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، ابن خلدون أبو زيد، وليّ الدين الحضرميّ الإشبيلي، من ولد وائل بن حجر، الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس، اشتهر بكتابه (مقدمة ابن خلدون) توفي في القاهرة سنة (٨٠٨هـ) . انظر: الضوء اللامع (٤/ ١٤٥) .

(٢) انظر: مقدمة ابن خلدون – (١ / ٢٧٥) .

(٣) انظر: الدعوى القضائية للدقيلاني ص (٢٤) .

الفصل الأول: **آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بالتنظيم القضائي** .

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: **الولاية القضائية وشروط القاضي** .

المبحث الثاني: **آداب القاضي** .

المبحث الأول: **الولاية القضائية ، وشروط القاضي** .

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: **حكم تولية منصب القضاء** .

المطلب الثاني: **أدلة الترغيب والترهيب في ولاية القضاء، والجمع بينهما**.

المطلب الثالث: **تولية المفضول للقضاء مع وجود الفاضل**.

المطلب الرابع: **شروط القاضي** .

المطلب الخامس: **اشتراط الذكورة في القضاء** .

المطلب السادس: **تولية العبد القضاء**.

المطلب السابع: **تعدد القضاة في البلد الواحد، واشتراكهم في الحكم**.

المطلب الثامن: **رَزْق القاضي**.

المطلب الأول

حكم تولية منصب القضاء

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وتولية القضاء على الإمام فرض عين، وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره" [١] .

وقال في موضع آخر" ومن ثَمّ اتفقوا على أنّه من فروض الكفاية ؛ لأنّ أمر الناس لا يستقيم بدونه" [٢] ا هـ .

نستنبط من الجملتين السابقتين على ضوء كلام ابن حجر ثلاث مسائل :

المسألة الأولى: تولية منصب القضاء بالنسبة للإمام الأعظم .

يجب على الإمام الأعظم تولية منصب القضاء كما كان النبي ﷺ والخلفاء من بعده؛ لأن القضاء من الأمور الهامّة التي تجب على الإمام .

قال الماوردي رحمه الله [٣]-عند تعداده الأمور الواجبة على الإمام-: "والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء ..الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين، حتى تعم النصفة، فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم" [٤] .

وإذا لم يستطع الإمام أن يقوم بالفصل في الخصومات في جميع أنحاء الدولة، فتعيّن عليه أن يعمد إلى نصب القضاة في كل بلد ؛ ليحكموا بين الناس بشرع الله.

قال الكاساني رحمه الله: [٥] " ومعلوم أنّه لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه ، فيحتاج إلى

---

(١) انظر: فتح الباري - ابن حجر - (١٣ /١٥٧) .

(٢) انظر: المصدر السابق - (١٣ / ١٥٠) .

(٣) هو علي بن مُحَمَّد حبيب، أبو الحسن الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد، ولد في البصرة، وانتقل منها إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة ، حتى جُعل " قاضي القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. منها " أدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية" توفي ببغداد سنة (٤٥٠هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ٢٦٧) .

(٤) انظر: الأحكام السلطانية ص (٤٠) .

(٥) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاساني، علاء الدين، ملك العلماء، فقيه حنفي، من أهل حلب. صاحب كتاب بدائع الصنائع، توفي بحلب سنة (٥٨٧هـ) انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٣٢٧).

نائب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضي ؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يبعث إلى الآفاق قضاة، فبعث سيدنا معاذاً ﷺ إلى اليمن ، وبعث عتاب بن أسِيد ﷺ إلى مكة " [١] .

ولا يدخل النهي الوارد في الحرص، فيمن وجب عليه القضاء .

قال ابن حجر: " أنّ من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه " [٢] .

المسألة الثانية: تولية منصب القضاء باعتبار عموم الأمة .

اتفق الفقهاء على أنّ القيام بالقضاء فرض كفاية أي: أنّه فرض على جموع الأمة، وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا جميعاً، وذلك؛ لأنّه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[٣] والأدلة على ذلك كثيرة منها:

١-قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ ﴾[٤] .

٢- أنّ أمر الناس لا يستقيم بدونه ، فيكون فرض كفاية عليهم ، كالجهاد والإمامة[٥].

٣- أنّ فيه فضلا عظيما لمن قوي على القيام به ، وأداء الحق فيه ؛ ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأ ، وأسقط عنه حكم الخطأ [٦] .

٤- أنّ فيه أمراً بالمعروف، ونصرة للمظلوم ، وأداء الحق إلى مستحقه، ورداً للظالم عن ظلمه ، وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض؛ ولذلك تولاه الأنبياء والخلفاء ومن بعدهم من الأئمة " [٧] .

---

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (٧ / ٢) .

(٢) انظر: فتح الباري - ابن حجر - (١٣ /١٥٧) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٢) .

(٤) سورة المائدة الآية :(٨) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٢) .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) انظر: المصدر السابق .

قال ابن أبي الدم[1]: " فقد تقلده بعد المصطفى ﷺ الخلفاء الراشدون، سادات الإسلام، وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه أولى دليل على علوّ قدره ووفور أجره، فإنّ من بعده تبع لهم، ووليه بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهم" [2] .

المسألة الثالثة: تولية منصب القضاء باعتبار من أسند إليه .

هذه المسألة تتوارد عليها الأحكام التكليفية الخمسة كما بيّنها الفقهاء في كتبهم [3] .

١- **فيكون واجبا:** إذا كان من أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة ، ولا يكون هناك قاض أو يكون ولكن لا تحل ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره ، أو لكونه إن لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايته ، وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية ، فيتعيّن عليه التصدي لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع [4] .

٢-**ويكون مندوبا:** إذا وجد غيره ممن يصلح للقضاء، لكن هو أولى وأصلح ، أو إذا كان هناك عالم خفي علمه عن الناس فأراد الإمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد ، أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمام ولا الناس، فأراد السعي في القضاء ليعرف موضع علمه فيستحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية ، أو يستحب لمن لم يتعيّن عليه ولكنه يرى أنّه أنهض به وأنفع للمسلمين [5] .

٣- ويكون حراما: كأن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاء ، أو

---

(١) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمدانيّ الحموي، شهاب الدين، أبو إسحاق، المعروف بابن أبي الدم، مؤرخ، من علماء الشافعية، تفقه ببغداد، وسمع بالقاهرة وكثير من بلاد الشام. ولد بحماة بأرض سورية، وتولى قضاء حماة وتوفي فيها سنة (٦٤٢هـ) . من تصانيفه (أدب القضاء). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٨/ ١١٥) الأعلام (١/ ٤٩) .

(٢) انظر: أدب القضاء ص(٦٢) .

(٣) انظر: معين الحكام للطرابلسي (١ / ١٠) الاختيار لتعليل المختار (٢ / ٨٢) تبصرة الحكام (١ /١٦-١٧) المغني (١٠/ ٣٣) كشاف القناع للبهوتي- (٦ /٢٨٧-٢٨٨) .

(٤) انظر: المصادر السابقة .

(٥) انظر: المصادر السابقة .

يسعى فيه وهو من أهل العلم لكنه متلبس بما يوجب فسقه ، أو كان قصده بالولاية الانتقام من أعدائه أو قبول الرشوة من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة ، فهذا يحرم عليه السعي في القضاء [١] .

٤– ويكون مكروها:حينما يوجد هو وغيره ولكن غيره أصلح وأفضل، أو أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، فهذا يكره له السعي ، ولو قيل إنه يحرم كان وجها ظاهراً [٢] ؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [٣] .

٥–ويكون مباحا:للعدل المجتهد الصالح للقضاء أو يكون فقيراً وله عيال ، فيجوز له السعي في تحصيله ليسد خلّته، وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له [٤] .

---

(١) انظر: المصادر السابقة .

(٢) انظر: المصادر السابقة .

(٣) سورة القصص الآية:(٨٣) .

(٤) انظر: معين الحكام للطرابلسي (١ / ١٠) الاختيار لتعليل المختار – (٢ / ٨٢) تبصرة الحكام (١ /١٦-١٧) المغني (١٠/ ٣٣)كشاف القناع للبهوتي- (٦ /٢٨٧-٢٨٨) .

المطلب الثاني

أدلة الترغيب والترهيب في ولاية القضاء والجمع بينهما

أورد ابن حجر حديث عبد الله ابن مسعود ﷺ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " [(١)] ثم قال:" وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا ؛ لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكفّ يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات ؛ ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فقد أخرج البيهقي[(٢)] بسند قويٍ: أنّ أبا بكر ﷺ لما ولي الخلافة ولّى عمر ﷺ القضاء، وبسند آخر قويٍ أنّ عمرﷺ استعمل عبد الله بن مسعود ﷺ[(٣)] على القضاء، وكتب عمر إلى عماله استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم، وبسند آخر ليّنٍ أن معاوية ﷺ [(٤)] سأل أبا الدرداء

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب أجر من قضى بالحكمة برقم (٧١٤١) ص(١٢٢٩) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن برقم (١٨٩٤) ص (٣٤٣).

(٢) هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد (من قرى بيهق، بنيسابور) ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة (٤٥٨هـ). ونقل جثمانه إلى بلده. قال إمام الحرمين: ما من شافعيّ إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فان له المنة والفضل على الشافعيّ لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه. صنف أكثر من كتاب منها (السنن الكبرى). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٨) الأعلام للزركلي (١/ ١١٦) .

(٣) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم، فضلا وعقلا، كان من السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، توفي في المدينة في خلافة عثمان بن عفان، سنة (٣٢هـ) عن نحو ستين عاما. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ١٩٨) .

(٤) هو معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي الأموي: مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار. ولد بمكة، وأسلم يوم فتحها، سنة (٨ هـ) وتعلّم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله صلّى الله عليه وسلم في كتّابه، كان فصيحا حليما وقورا مات، سنة (٦٠هـ) . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ١٢٠) .

ﷺ [1] وكان يقضي بدمشق: من لهذا الأمر بعدك، قال: فضالة بن عبيد [2] [3] [ثم عقب ابن حجر] وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم" [4] ا هـ .

وردت أدلة من الكتاب والسنة والآثار ترغب في القضاء وتوليه ،كما وردت أدلة ترهب من القضاء وتعظم خطره ، وسنورد بعض تلك الأدلة ، ثم نبيّن طريقة العلماء في الجمع بين هذه الأدلة .

أولا: أدلة الترغيب في القضاء :

وردت أدلة كثيرة في الترغيب في القضاء منها :

١-قوله تعالى:﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾[5] .

وفي هذه الآية بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه، فأيّ شرف أشرف من محبة الله تعالى [6] .

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " [7].

---

(١) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء: صحابي، من الحكماء الفرسان القضاة، اشتهر بالشجاعة والنسك ، ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب، وهو أول قاض بها توفي في الشام ، سنة (٣٢هـ) . انظر: الإصابة (٤/ ٦٢١) .

(٢) أخرج هذه الآثار البيهقي في كتاب آداب القاضي من سننه الكبرى (١٠/ ١٤٨ -١٤٩) .

(٣) هو فضالة ابن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أبو مُحَمَّد: صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، شهد أُحدا وما بعدها. وشهد فتح الشام ومصر. وسكن الشام ثم ولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء، وتوفي فيها، سنة (٥٣هـ) . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٢٨٣) .

(٤) فتح الباري ابن حجر (١٣ / ١٥٠-١٥٤) .

(٥) سورة المائدة الآية :(٤٢) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام (١/ ١٣) .

(٧) أخرجه البخاري في كتاب الآذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد برقم

فالحديث نصَّ فيمن عدل من أئمة المسلمين ؛ أنّه يكون من المظلين تحت عرش الرحمن ، ويدخل هذا كلّ من نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكّام، وبدأ بالإمام ؛ لكثرة مصالحه وعموم نفعه للمسلمين [١] .

قال ابن حجر: قوله: (الإمام العادل):" المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به: كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، وأحسن ما فسر به العادل أنّه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط وقدمه في الذكر لعموم النفع به" [٢].

٣- عن عبد الله ابن عمرو ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا " [٣] .

قال النّووي رحمه الله: " أنّ هذا الفضل إنّما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة، أو إمارة، أو قضاء، أو حسبة ..." [٤] .

٣- عن عبد الله ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " [٥] .

قال ابن حجر رحمه الله: " والمراد بالحسد هنا الغبطة وليس المراد بالنفي حقيقته وإلا لزم الخلف ؛ لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرا، وإنّما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال: هما آكد القربات التي يغبط بها.. وأن المراد بالحكمة القرآن، أو أعمّ من ذلك وضابطها: ما منع الجهل وزجر عن

---

(٦٦٠) ص (١٠٧) ومسلم في كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة برقم (٢٣٨٠) ص (٤١٩).

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٢٠) .

(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٨٨) .

(٣) أخرجه إمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم .برقم (٤٧٢١) ص(٧٨٩) .

(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم - (١٢ / ٢١٢) .

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب أجر من قضى بالحكمة برقم (٧١٤١) ص(١٢٢٩) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن برقم (١٨٩٤) ص (٣٤٣) .

القبح " [1] .

٤- وقال ابن مسعود ﷺ: "لأنْ أقضي يوما بالحق أحبّ إليّ من عبادة سبعين عاما "[2].

قال ابن فرحون رحمه الله : [3]- معلقاً على قول ابن مسعود ﷺ- " ومراده أنّه إذ قضى يوما بالحق كان أفضل من عبادة سبعين سنة؛ فلذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الأجر " [4] .

ثانيا:أدلة الترهيب من القضاء :

وردت أدلة كثيرة في الترهيب من القضاء منها :

١-قوله تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﴾ [5] .

وجه الدلالة: أمر الله تعالى بالحكم بين الناس بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب، ومن ترك الواجب فقد عصى الله [6] .

قال ابن كثير رحمه الله [7] في تفسير الآية:﴿ وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﴾ أمرٌ منه

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/١٥٠) .

(٢) أخرج هذا الأثر البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي ، باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق (١٠/ ١٥٢) .

(٣) هو إبراهيم بن علي بن مُحَمَّد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: عالم بحاث. مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك ، من عدنان. رحل إلى مصر والقدس والشام ،ولد بالمدينة وتولى قضائها، ويعتبر من شيوخ المالكية، مات بالمدينة سنة (٧٩٩هـ) من كتبه (تبصرة الحكام) انظر:شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ص:٢٢٢) رقم ٧٨٩ .

(٤) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (١ / ١٣) .

(٥) سورة النساء الآية :(٥٨) .

(٦) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٠٠) .

(٧) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. صاحب التصانيف النافعة منها البداية والنهاية توفي بدمشق سنة (٧٧٤هـ) . انظر: طبقات الشافعية . لابن قاضى شهبة (٣/ ٨٥) الأعلام للزركلي (١/ ٣٢٠) .

تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قيل: إنّ هذه الآية إنّما نزلت في الأمراء، يعني: الحكّام بين الناس" [١] .

٢- وقوله تعالى:﴿ فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ [٢] .

٣-وقوله تعالى:﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ [٣] .

٤-وقوله تعالى:﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾[٤] .

فالآيات الثلاث عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي: معتقداً ذلك ومستحلا له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له [٥] .

٥- عن أبي هريرة ﷺ، أنّ رسول الله ﷺ قال:" مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ " [٦] .

بيان معنى الحديث:

قال ابن حجر نقلا عن ابن الصلاح: [٧] معناه: ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد، وقال الخطابي ومن تبعه: إنّما عدل عن الذبح بالسكين

---

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٠٠) .

(٢) سورة المائدة الآية:(٤٤) .

(٣) سورة المائدة الآية:(٤٥) .

(٤) سورة المائدة الآية :(٤٧) .

(٥) انظر: فتح الباري (٣٦٥/١٣) تفسير القرطبي - (٦ / ١٩٠) .

(٦) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية باب في طلب القضاء برقم (٣٥٧١) (٣/ ٢٩٨) وذكر ابن حجر في التلخيص:[٤ / ٤٤٩] أنّ هذا الحديث له طرق كثيرة، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ١١٠٢) برقم (٣٧٣٣) .

(٧) هو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى أبو عمرو، تقيّ الدين، المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه . ولد في شرخان (قرب شهرزور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، ثم إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، مات سنة، (٦٤٣هـ) من كتبه "مقدمة ابن الصلاح ". انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٣٢٦) .

ليعلم أنّ المراد ما يخاف من هلاك دينه، دون بدنه، والثاني: أن الذبح بالسكين يريح، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير [ثم عقب فقال] ومن الناس من فتن بمحبة القضاء، فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال: إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه، ولا يخفى فساد هذا " [١] .

وقال ابن حجر في مختصر الترغيب والترهيب: واختلف في المراد به بقوله: بغير سكّين: والراجح أنّ المراد به التشديد؛ لأنّ الذبح بسكين: يسرع الإراحة ، وقيل فيه غير ذلك [٢].

ونقل ابن فرحون عن بعض أهل العلم ما يدل أنّ هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته فقال:" وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته ، وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه، وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق، امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا، فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم فلم تأخذه في الله تعالى لومة لائم حتى قادهم إلى مرّ الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوى والعناد، جعل ذبيح الحق لله ، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة " [٣] .

٦- عن عبد الله ابن بريدة رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال:" الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" [٤] .

قال العظيم أبادي:[٥] "والحديث دليل على أنّه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق

---

(١) انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (٤ / ٤٤٩) .

(٢) انظر: مختصر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني ص(٤٧٤) حققه وأتم اختصاره أ. د. سائد بن محمد بكداش من مطبوعات دار البشائر الإسلامية في عام ١٤٣٧هـ .

(٣) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (١ / ١٣) .

(٤) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية ، باب في القاضي يخطئ برقم (٣٥٧٣) (٣/ ٢٩٩) وذكر ابن حجر أنّه جمع طرق هذا الحديث في جزء مفرد" انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٥١) وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٣٥) برقم (٢٦١٤) .

(٥) هو محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي، العظيم آبادي، أبو الطيب، شمس الحق: عالم بالحديث،

وعمل به .." [١] .

لذا يجب على من دخل في خطة القضاء أن يبذل الجهد في القيام بالحق والعدل، فقد قال بعض الأئمة: القضاء محنة، ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظيم ؛ لأنه عرض نفسه للهلاك ، إذ التخلص منه على من ابتلي به عسير" [٢] .

٧- إنّ مما يدل على عظيم خطره ؛ أنّ بعض الأئمة هربوا من القضاء ، وقد ركب جماعة ممن يقتدي بهم من الأئمة المشاق في التباعد عن هذا ، وصبروا على الأذى في الامتناع منه ، منهم أبو حنيفة، وأبو قلابة [٣] فقد هرب لما طلب للقضاء فلقيه بعض الصلحاء فأشاروا بالترغيب فيه ، وقالوا له: لو ثبت لنلت أجراً عظيما، فقال أبو قلابة : الغريق في البحر إلى متى يسبح، وما ولي سحنون[٤] القضاء حتى تخوف على نفسه ، ورأى أنه تعيّن عليه " [٥] .

أجيب: أنّ كلام أبو قلابة هذا ومن تقدمه وما أشبه ذلك من التهديد والتخويف، إنمّا هو في حق من علم من نفسه الضعف وعدم الاستقلال بما يجب عليه ، وكذلك من رأى نفسه أهلا لذلك المنصب والناس لا يرونه أهلا لذلك " [٦] .

من أهل (عظيم آباد) في الهند، توفي في (ديانوان) في الهند سنة (١٣٢٩هـ) صنّف كتبا منها (عون المعبود) انظر: الأعلام (٦/ ٣٠١) .

(١) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع حاشية ابن قيم – (٩ / ٣٥٣) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام – (١ / ١٤) .

(٣) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والأحكام، من أهل البصرة ، وكان من رجال الحديث الثقات، هرب إلى الشام فمات فيها سنة (١٠٤هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤) .

(٤) هو مُحَمَّد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد الله ، فقيه مالكي مناظر، كثير التصانيف من أهل القيروان. وسحنون بالضم والفتح طائر بالمغرب سموه بذلك لحدة ذهنه ، لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه. رحل إلى المشرق سنة (٢٣٥ هـ) . وتوفي بالساحل، ونقل إلى القيروان ودفن فيها سنة (٢٥٦هـ) من كتبه المدونة، وآداب المعلمين. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (١٦٩/٢).

(٥)انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٦٧) تبصرة الحكام – (١ /١٤) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام – (١ /١٤) .

الجمع بين أدلة الترغيب والترهيب:

أجمع العلماء على فرضية القضاء ووجوب القيام به ، ولم يقل أحد من العلماء بجواز خلوِ ولاية القضاء استناداً على أدلة الترهيب؛ لذا جمع بعض أهل العلم بين نصوص الترغيب والترهيب في القضاء ، ومن أحسن من جمعه –حسب علمي– ابن فرحون وابن أبي الدّم وابن حجر .

قال ابن فرحون: " واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد فإنما هي في قضاء الجور للعلماء أو الجهّال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم ، ففي هذين الصنفين جاء الوعيد" [(١)] .

وقال ابن أبي الدّم :" فهذه الأحاديث بجملتها بعضها مرغّبٌ وبعضها مرهّبٌ، والمرغّب منها محمول على الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه، والقيام بواجبه ، والمرهّب منها محمول على العاجزين به ، وعلى ذلك يحمل دخول من دخله فيه من العلماء ، وامتناع من منع عنه " [(٢)].

وقال ابن حجر:" وإنما فرّ منه–أي : القضاء– من فرّ خشية العجز عنه وعند عدم المعيّن عليه وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، والله المستعان، وهذا حيث يكون هناك غيره ومن ثَمّ كان السلف يمتنعون منه ويفرّون إذا طلبوا له" [(٣)] .

وبهذا أخذ ابن حجر مذهب الجمع بين نصوص الترغيب والترهيب حيث حمّل أحاديث الترغيب على الصالح للقضاء وهو عبر –كما سبق في صدر المطلب– (لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق)، بينما حمل أحاديث الترهيب على العاجزين في هذا المنصب، أو لمن لم يتعيّن عليه القضاء [(٤)] .

---

(١) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام – (١ / ١٣) .

(٢) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص (٦٢) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٥٠) .

(٤) انظر: المصدر السابق .

المطلب الثالث

تولية المفضول للقضاء مع وجود الفاضل

قال ابن حجر رحمه الله: " والذي يظهر من سيرة عمر ابن الخطاب ﷺ في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنّه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط ؛ بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة [١] مع اجتناب ما يخالف الشرع منها ؛ فلأجل هذا استخلف معاوية ، والمغيرة بن شعبة [٢] وعمرو بن العاص[٣] ﷺ مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم، كأبي الدرداء ﷺ في الشام، وابن مسعود ﷺ في الكوفة " [٤] .

وقال عند شرح قصة ابن اللُّتْبِيَةِ :[٥] في الهدية بقوله: (هلا جلس في بيت أبيه وأمه)[٦] " وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة[٧] مع وجود من هو أفضل منه" [٨] ا هـ .

اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية التقليد أن يختار للقضاء أفضل من يجد علماً ودينا ومن هو أقدر وأولى لعفته وقوته ؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين ، فيجب عليه اختيار الأصلح

---

(١) السياسة في اللغة مصدر ساس يسوس، والسُوسُ بالضم:الطبيعة والخُلق والسجية، وبالفتح: الرئاسة ، والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه انظر: لسان العرب (٦/ ١٠٧) .

(٢) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثَّقَفي، أبو عبد الله: أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. تقلد كثيرا من المناصب في عهد الخلفاء الراشدين توفي سنة (٥٠ هـ) انظر: الإصابة (٦/ ١٥٦).

(٣) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد الله: فاتح مصر، وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم ، تقلد كثيرا من المناصب في عهد الخلفاء ، توفي في القاهرة سنة (٤٣هـ). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٣٧) .

(٤) انظر: فتح الباري – ابن حجر – (١٣ / ٢٤٥) .

(٥) هو عبد الله بن اللّتبيّة بن ثعلبة الأزدي الصحابي الجليل .انظر: الإصابة (٤/ ١٨٨) .

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب هدايا العمّال برقم (٧١٧٤) ص (١٢٣٥) .

(٧) الإمارة والإمرة : الولاية يقال: أمّر على القوم يأمر فهو أمير والجمع الأمراء، والإمامة: رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا ، والأمانة: كل ما افترض على العباد انظر:الكليات لأبي البقاء الكفوى (ص: ٢٦٩) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٢٣) .

(٨) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٠٨) .

والأنفع لهم .

واختلفوا في جواز تعيين المفضول مع وجود من هو أفضل منه على قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [١] والمالكية [٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] إلى جواز تولية المفضول مع وجود من هو أفضل منه وهو اختيار الحافظ ابن حجر.

قال القرافي: [٥] في معرض حديثه ولاية الإمام المفضول" وقال الجمهور: ينعقد كما يجوز ذلك في القضاة يولي المفضول" [٦] .

وقال الماوردي: " وإذا تكاملت شروط القضاء في جماعة كان الأولى بالإمام أن يقلد أفضلهم ، فإن عدل عن الأفضل إلى المقصر[أي: إلى المفضول] انعقدت ولايته ؛ لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة " [٧].

وقال البهوتي:[٨] " وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه ؛ لأنّ المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود أفضل منه واشتهر وتكرر ولم ينكر" [٩] .

واستدلوا أنّ المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود من هو أفضل منه مراعاة للمصالح .

---

(١) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٤٨) .

(٢) انظر: الذخيرة للقرافي – (١٠ / ٢٦) .

(٣) أنظر: أدب القاضي للماوردي (٦٤٤/١) .

(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات – (٣ / ٤٨٧) .

(٥) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها (أنوار البروق في أنواء الفروق) (والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام) توفي في القاهرة سنة (٦٨٤هـ) . انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٢٣٦/١) الأعلام للزركلي (١/ ٩٤) .

(٦) الذخيرة – (١٠ / ٢٦).

(٧) انظر: أدب القاضي – (١ / ١٠٠) .

(٨) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. له كتب، منها: (الروض المربع ، وكشاف القناع). توفي سنة (١٠٥١هـ) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص: ٢٣٧) .

(٩) انظر: شرح منتهى الإرادات – (٣ / ٤٨٧) .

قال ابن القيم : " وبهذا مضت سنة رسول الله ﷺ فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه كما وليّ خالد بن الوليد ﷺ حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار" [١] .

القول الثاني: وذهب بعض فقهاء المالكية[٢] والشافعية[٣] إلى عدم جواز تولية المفضول مع وجود من هو أفضل منه .

قال ابن أبي الدّم: " أنّ الإمام إذا ولّى حاكماً في بلدة، وفيها من هو أفضل منه، هل تنعقد ولاية المفضول؟ فيه قولان حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين، قال الإمام: فيه خلاف بين الاصوليين ؛ والأكثرون قالوا يجوز ، وهو المختار" [٤] .

واستدلوا قوله ﷺ : من استعمل رجلا من عصابة و في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنين " [٥] .

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن القضاء أمانة عظيمة ، فلا يتولاها إلا من أمن دينه وتقواه ؛ وإن وجد من هو أعلم منه إن كان منه أقل ديانة.

قال ابن القيم: " يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه فيقدم الأدين العدل على الأعلم الفاجر وقضاة السنة على قضاة الجهمية وإن كان الجهمي أفقه....

والمقصود أن هديه ﷺ تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر" [٦].

---

(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٠٦).

(٢) انظر: الذخيرة للقرافي – (١٠ / ٢٦) .

(٣) انظر: أدب القاضي (١ / ١٠٠) الأحكام السلطانية (١/ ٨) .

(٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (٨٤) .

(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه (٤/ ١٠٤) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي، باب لا يولى الوالى امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء (١٠/ ١١٧) .

(٦) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٠٥) .

المطلب الرابع

شروط القاضي

اختار ابن حجر في شروط القاضي أن يجمع القاضي أغلب الصفات التي ذكرها العلماء، ويجب على الحاكم أن يطلب من أهل كل زمانه أكملهم وأفضلهم، واستشهد بقول الكرابيسي[١] صاحب الشافعي في كتابه آداب القضاء[٢].

قال:" لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به ؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهِماً بكلام الخصوم، ثم لا بدّ أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. [ثم قال ابن حجر] هذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم " [٣] ا هـ .

ذكر الحافظ هنا جملة من شروط القاضي والقضاء التي يجب على الإمام أن يختار القضاة بها ، وهذه الشروط التي نصّها ابن حجر تنطبق على القاضي عند مباشرته لوظيفة القضاء وبعض تلك الشروط مختلف فيها بين المذاهب؛ بل وفي داخل المذهب الواحد .

وهناك شروط نص عليها الفقهاء يجب أن تتوفر في القاضي قبل تولية القضاء منها:(الإسلام

---

(١) هو الحسين بن علي بن يزيد، أبو عليّ الكرابيسي: فقيه، من أصحاب الإمام الشافعيّ. له تصانيف كثيرة في (أصول الفقه وفروعه) و (الجرح والتعديل) وكان متكلما، عارفا بالحديث، من أهل بغداد. نسبته إلى الكرابيس (وهي الثياب الغليظة) التي كان يبيعها توفي سنة (٢٤٨هـ) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١١٧) الأعلام للزركلي (٢/ ٢٤٤) .

(٢) ينقل الحافظ ابن حجر عن الكرابيسي كثيراً في كتاب له سماه " آدب القضاء " ولم أر هذا الكتاب بعد بحث ولعله مخطوط أو مفقود والله أعلم .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٨١) .

والبلوغ والعقل فلا يصح القضاء من الكافر والمجنون والصبيان[1] وأما العدالة،والعلم (الاجتهاد) والكتابة، وسلامة الحواس، والحرية، والذكورة؛ فمختلف بين الفقهاء[2] ولا نتطرق الخلاف العلماء هنا عدا الذكورة والحرية في المطلبين التاليين؛لاختصار رأي ابن حجر عليهما .

(١) قال ابن فرحون: "فلا تصح من الكافر اتفاقا، ولا المجنون" تبصرة الحكام (١/ ٢٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١١١)

(٢) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٢٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١١١) العدة شرح العمدة – (١ / ٦٦٠

المطلب الخامس

اشتراط الذكورة في القضاء

قال ابن حجر: "واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلّا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير[١] وحجة الجمهور الحديث الصحيح "ما أفلح قوم ولّوا أمورهم امرأة" ؛ ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا سيّما في محافل الرجال" [٢] ا هـ .

أقوال الفقهاء في ولاية المرأة للقضاء

اختلف الفقهاء في ولاية المرأة للقضاء على ثلاثة أقوال :

القول الأول:أنّه لا يجوز تولية المرأة القضاء مطلقاً وإذا وليت يأثم المولى وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ اختار هذا القول ابن حجر وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة[٥] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ ﴾[٦] .

أن الله-سبحانه وتعالى- فضل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع. وبما

---

(١) هو مُحَمَّد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسر، عرض عليه القضاء والمظالم مرارا فامتنع، من مؤلفاته (أخبار الرسل والملوك) يعرف بتاريخ الطبري (وجامع البيان في تفسير القرآن) استوطن ببغداد ومات بها.سنة (٣١٠هـ) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ١٢٠) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٣ / ١٨٢) . وقال ابن حجر في موضع آخر : " والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء" انظر : فتح الباري (٨ / ١٦١) وسيأتي تخريج حديث أبي بكرة بعد أسطر .

(٣) انظر: تبصرة الحكام - (١ / ٢٦) .

(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي (٦٢٥/١) .

(٥) انظر: العدة شرح العمدة - (١ / ٦٦٠) .

(٦) سورة النساء الآية :(٣٤) .

خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله.[١] .

٢-عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنهما قَال لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً [٢] .

قال ابن حجر:"احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز" [٣] .

٣- عن عبد الله ابن بريدة ضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال:" الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الذي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ " [٤] .

قال الشوكاني عند شرح الحديث: " وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا..فدل بمفهومه على خروج المرأة " [٥] .

٤- أنّه لم يولّ النبي ﷺ ولا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القرون المفضلة، امرأة قضاءً ؛ ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا" [٦] .

٥- ولأنّه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها" [٧] .

---

(١) انظر: تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي - (١ / ١٧٧) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ،باب حدثنا عثمان بن الهيثم برقم (٧٠٩٩) ص(١٢٢٤) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ / ٧١) .

(٤) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية ، باب في القاضي يخطئ برقم (٣٥٧٣) ص (٣/ ٢٩٩) وذكر ابن حجر في الفتح أنّه جمع طرق هذا الحديث في جزء مفرد" انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٥١) وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٦١٤) ص(٨/ ٢٣٥) .

(٥) انظر: نيل الاوطار للشوكاني - (٨ / ٣٠٤) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة- (١٠ / ٣٦) .

(٧) انظر: المجموع شرح المهذب - (٢٠ / ١٢٧) .

قال ابن قدامة: [1] "ولأنّ القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة ، والمرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأي ، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ، ولا تقبل شهادتها ، ولو كان معها ألف امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن رجل" [2] .

القول الثاني: أنّه يجوز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص وبه قال جمهور الحنفية [3] .

دليلهم : استدل الحنفية على قولهم بجواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص بان المرأة تجوز شهادتها في أحكام الأموال والأبدان، ولا تجوز شهادتها في الحدود والقصاص فكذلك ولايتها للقضاء، قال في بدائع الصنائع " وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة ؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة ، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك ، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ".[4]

المناقشة:

نوقش: بأنّ قياس القضاء على الشهادة قياس مع الفارق؛ لأن القضاء يكون في الأمور العامة، أما الشهادة فتكون في الأمور الجزئية [5] .

---

(١) هو عبد الله بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو مُحَمَّد، موفق الدين: فقيه، من أكابر الحنابلة، صاحب التصانيف النافعة منها المغني ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة (٥٦١) هـ فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته سنة (٦٢٠هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (١٣٣/٤) الأعلام للزركلي (٤/ ٦٧) .

(٢) انظر: المغني – (١٠ / ٣٦) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (٧ / ٣) فتح القدير لكمال بن الهمام – (٧ / ٢٥٣) .

(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (٧ / ٣) يرى جمال صادق المرصفاوي – رئيس محكمة النقض المصرية– وذلك في بحثه الذي قدمه لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في الرياض عام (١٣٩٦هـ) ص (٢٥-٢٧)– أن الحنفية مع الجمهور في القول بأنّه يحرم تولية المرأة القضاء ، وانّ الخلاف بينهم وبين الجمهور إنّما هو في نفاذ حكمها بعد إثم موليها ، فالجمهور يقول لا ينفذ حكمها مطلقا ، والحنفية يقولون ينفذ حكمها بشرطين: أن يكون ذلك في غير الحدود والقصاص، وأن يوافق قضاؤها الكتاب والسنة وبغيرهما معاً لا ينفذ لها حكم ، هذا هو حقيقة مذهب الحنفية، وكل فهم له على غير هذا فهو خطأ محض) . نقلته بواسطة كتاب القضاء في عهد عمر ابن الخطاب د. ناصر الطريفي (٢١٦/١) .

(٥) انظر: القضاء في عهد عمر ابن الخطاب (٢٢٢/١) .

القول الثالث: أنّه يجوز ولاية المرأة القضاء مطلقاً [١] وبه قال:

أولا: ابن جرير الطبري [٢] .

استدل الطبري بأنّ المرأة يجوز أن تكون مفتية، فكذلك القضاء.قال ابن قدامة: " وحكي عن ابن جرير أنّه لا تشترط الذكورية؛ لأنّ المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية" [٣]

المناقشة: نوقش رأي ابن جرير من وجوه:

١- أنّ قياس ابن جرير الطبري القضاء على الإفتاء قياس مع الفارق لأنّ هناك فروقا كثيرة بين القاضي والمفتي ، ثم إنّ الإفتاء ليس من باب الولايات [٤] .

٢: أنّ هذا القول لم يصح عن ابن جرير كما نص ابن العربي[٥] في أحكام القرآن[٦] .

٣- أنّ هذا القول شاذ مخالف للإجماع ، كما وصفه الإمام الماوردي بذلك [٧] .

٤- أنّه بعد بحثٍ لم أجد في كتب ابن جرير الطبري ما يدل على رأيه في المسألة .

ثانيا: ابن حزم الظاهري [٨] استدل ابن حزم بما روي عن عمر ﷺ أنه ولّى (الشِفاء العدوية) حِسْبة السوق، قال ابن حزم مؤكداً على رأيه: " فإن قيل: قد قال رسول الله ﷺ لن يفلح قوم

---

(١) انظر: فتح الباري - ابن حجر - (١٣ / ١٨٢) .

(٢) انظر: المغني (١٠ / ٣٦) الأحكام السلطانية للماوردي (١ / ١١٠) مغني المحتاج (٦ / ٢٦٢) .

(٣) انظر: المغني - (١٠ / ٣٦) .

(٤) انظر: القضاء في عهد عمر (٢٢٣/١) .

(٥) هو مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربيّ ، قاض من قضاة اشبيلية ، ومن حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية ، ورحل منها إلى المشرق، برع في العلوم الشرعية حتى بلغ رتبة الاجتهاد . صنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ ، مات بقرب فاس، ودفن بها سنة (٤٥٣هـ) .انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ٤٦٨) الأعلام للزركلي (٦/ ٢٣٠) .

(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي - (٣ / ٤٨٢) .

(٧) انظر: الأحكام السلطانية ص (١١٠) .

(٨) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو مُحَمَّد ، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام ، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم " الحزْمية "، ولد بقرطبة. وتوفي من بلاد الأندلس (٤٥٦هـ) أشهر مصنفاته المحلى في شرح المجلّى- له- انظر: طبقات الحفاظ (ص: ٨٨) الأعلام للزركلي (٤/ ٢٥٤) .

اسندوا أمرهم إلى امرأة . قلنا: إنما قال ذلك رسول الله ﷺ في الأمر العام الذي هو الخلافة ؛ برهان ذلك قوله ﷺ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على مال زَوْجِهَا وَهي مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا [١] .

المناقشة: نوقش بعدم صحة الخبر، قال ابن العربي: رداً على هذا القول وبصيغة التمريض أيضاً " وقد روي أنّ عمر قدم امرأة على حسبة السوق ، ولم يصح ؛ فلا تلتفتوا إليه ؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث" [٢] .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة بصيغة (ربما) وهي من صيغ التمريض أنّ عمر ﷺ ولاها شيئا من أمر السوق، قال: " وكان عمر يقدمها-أي الشفاء العدوية [٣] – في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولّاها شيئا من أمر السوق" [٤] .

ثم إنّ كلام الحافظ يفهم منه أنّ عمر ﷺ عيّن هذه المرأة لتقاوم المنكرات المتعلقة بالنساء في السوق فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا من باب الحسبة .

الرأي المختار: والذي يظهر – والله أعلم بالصواب –رجحان القول الأول القائلين بمنع تقليد المرأة للقضاء مطلقاً لوجاهة أدلتهم، وعدم قوة أدلة الآخرين إلا أنه مع ذلك يقال: لا يمنع تولية المرأة بعض المناسب النسوية التي ليست فيها ولاية أوسلطة ؛ وذلك حينما تدعوا الحاجة لذلك لمراعات المصالح العام [٥].

---

(١) انظر: المحلى (٥٢٧/٨) . والحديث جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب العتق ، باب العبد راع في مال سيده برقم (٢٥٥٨) (ص٤١٣) .

(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي – (٣ / ٤٨٢) ولكن ابن عبد البر وابن حزم يصححان هذه الرواية انظر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ١٩) المحلى (٥٢٧/٨) .

(٣) هي الشِفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشيّة، أم سليمان، صحابية من فاضلات النساء. كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبل الهجرة، فعلّمت حفصة ﷺ (أم المؤمنين) الكتابة. وكان النبي صلّى الله عليه وسلم يزورها، ويقيل عندها. وأقطعها دارا بالمدينة. وكان عمر ﷺ، يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها ، توفيت حدود سنة (٢٠هـ) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ٢٠١) .

(٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة – (٨ / ٢٠٢)

(٥) انظر: أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية د. أحمد بن صالح البراك ص(٣١) .

المطلب السادس

تولية العبد القضاء

قال ابن حجر: " ومناسبة الحديث[1] للترجمة من جهة تقديم سالم ﷺ[2] وهو مولى على من ذُكر من الأحرار في إمامة الصلاة ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا فيجوز أن يولى القضاء والإمارة على الحرب وعلى جباية الخراج " [3] ا هـ .

اختلف الفقهاء في جواز تولية العبد للقضاء على ثلاثة أقوال :

القول الأول:أنّه يجوز للعبد أن يلي ولاية القضاء، اختاره ابن حجر، وابن حزم ؛ لأنّ العبد مخاطب بالمعروف والنهي عن المنكر [4] .

واستدلوا قول أبي ذّر ﷺ" إِنَّ خليلي أوصاني أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ"[5]

قال ابن حزم في استدلال هذا الحديث: " فهذا نص جلّيٌ على ولاية العبد، وهو فعل عثمان ﷺ ، بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك منهم أحد" [6] .

القول الثاني: أنّه لا يجوز للعبد أن يلي ولاية القضاء مطلقاً – واشترطوا أن يكون من يتولى

---

(١) الحديث هو أنّ نافعا أخبره أنّ ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي ﷺ في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر ابن ربيعة .أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب استقضاء الموالي واستعمالهم ص(١٢٣٦). قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الباب:" أي: توليتهم القضاء واستعمالهم أي: على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة " انظر: فتح الباري (٢٠٨/١٣) .

(٢) هو سالم مولى أَبِي حذيفة، وهو سالم بْن عبيد بْن ربيعة ، وكان من فضلاء الصحابة وقرّائهم وكبارهم، وهو معدود في المهاجرين السابقين إلى الإسلام شهد بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، قتل يوم اليمامة شهيدا . انظر: أسد الغابة (٢/ ٣٨٢) .

(٣) انظر: فتح الباري (٢٠٩/١٣) **تنبيه:** ذكر بعض العلماء أن سالماً حينما أمّ المهاجرين كان حراً .

(٤) انظر: المحلى(٨ / ٤٢٧) .

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية برقم (٤٧٥٥) (ص٧٩٤) .

(٦) انظر: المحلى – (٨ / ٥٢٨) .

القضاء حراً – وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية[١] والمالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] .

واستدلوا بأدلة عقلية منها :

١–أنّه مشغول بحقوق سيده وخدمته فليس لديه الوقت الذي يتمكن به من القضاء[٥].

٢–ولأنّ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره [٦] .

٣– ولأنّ الرّق لما منع من قبول الشهادة ؛ كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية [٧] ويدخل هذا الحكم في رأيهم، فيمن لم تكمل حريته[٨] .

القول الثالث: تصح تولية العبد القضاء إذا أذن له سيده وهذا قول لبعض الحنابلة [٩] .

يستدل لهم: بأن منافع العبد مستحقة لسيده فلا تصرف غير مصلحة السيد إلا بإذنه [١٠].

الرأي المختار: والذي يظهر ترجيحه هو قول الأول القائلين بجواز تولية العبد للقضاء، وهو اختيار الحافظ ابن حجر، وابن حزم؛ إذ هو الأصل ، ولم يرد دليل شرعي يمنع من ذلك ، أما ما علل به الجمهور من أنه مشغول بحقوق سيده ، وأنه لا يستطيع أن يتصرف بنفسه فمندفع بإذن سيده في ذلك وتفرغه له ، فإذا أذن له سيده ومالكه بتولى القضاء أصبح لديه الوقت الكافي الذي به يتمكن من القضاء ، وجازت له الولاية بهذا الإذن من السيد [١١] .

---

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- (٧ / ٣) .

(٢) انظر: التاج والإكليل – (٨ / ٦٣) .

(٣) انظر: مغني المحتاج (٦ / ٢٦٢) أدب القضاء لابن أبي الدم ص (٧٠) .

(٤) انظر: المغني – (١٠ / ٣٦) .

(٥) انظر: بدائع الصنائع – (٧ / ٣) التاج والإكليل(٨ / ٦٣) الأحكام السلطانية للماوردي (١/ ١١١) أدب القاضي للماوردي (١/ ٦٢٩) المغني (١٠ / ٣٦) .

(٦) انظر: المصادر السابقة .

(٧) انظر: المصادر السابقة .

(٨) مثل المدبّر والمبعّض . انظر: المصادر السابقة .

(٩) انظر: الإنصاف للمرداوي (١١/ ١٣٣) .

(١٠) انظر: أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية ص(٣٩) .

(١١) انظر: القضاء في عهد عمر ابن الخطاب (١/ ٢٠٩) .

المطلب السابع

تعدد القضاة في البلد الواحد واشتراكهم في الحكم

قال ابن حجر عند شرحه لحديث بعث النبي ﷺ أبا موسى[1] ومعاذا [2] إلى اليمن " وفيه جواز نصب قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية. وقال ابن العربي: كان النبي ﷺ أشركهما فيما ولاهما فكان ذلك أصلا في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به...وقال ابن التين –من شرّاح صحيح البخاري– الظاهر اشتراكهما لكن جاء في غير هذه الرواية، أنّه أقرّ كلاً منهما على مخلاف والمخلاف الكورة [3] وكان اليمن مخلافين. **قلت:** وهذا هو المعتمد والرواية التي أشار إليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور وتقدم في المغازي: أنّ كلا منهما كان إذا سارّ في عمله زار رفيقه، وكان عمل معاذ (النجود) وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى (التهائم) وما انخفض منها [ثمّ قال ابن حجر معقباً] فعلى هذا فأمره ﷺ لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا **محمول** على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما وإلى ذلك أشار في الترجمة، ولا يلزم من قوله: (تطاوعا ولا تختلفا) أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي" [1] ا هـ .

---

(١) هو عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطان: ولد في زبيد (باليمن) وقدم مكة عند ظهور الإسلام، فأسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة. ثم استعمله رسول الله ﷺ على زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة(١٧هـ) فافتتح أصبهان والأهواز، ولما ولي عثمان أقره عليها. ثم عزله، فانتقل إلى الكوفة، فطلب أهلها من عثمان توليته عليهم، فولاه، فأقام بها إلى أن قتل عثمان، فأقره عليّ ، توفي بالكوفة سنة (٤٤هـ) . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ١٨١) .

(٢) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وبعثه رسول الله، بعد غزوة تبوك، قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي ﷺ، وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذا. وأقره عمر ، مات في الشام سنة (١٨هـ) . انظر: الإصابة (٦/ ١٠٧) الأعلام للزركلي (٧/ ٢٥٨) .

(٣) والمخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن وهو الكورة انظر: لسان العرب (٩/ ٨٤) فتح الباري لابن حجر (٨/ ٧٦) المصدر السابق (١/ ١٨٦)هدي الساري(ص ٢٩٤) .

(١) انظر: فتح الباري – ابن حجر – (١٣ / ٢٠٢) .

تحرير محل النزاع في المسألة : اتفق جماهير أهل العلم على جواز نصب قاضيين في بلد واحد إذا خصّ كلا منهما بمكان أو زمان أو نوع [١] .

واختلفوا إذا نصب قاضيين أو أكثر في منطقة واحد واشتركوا في الحكم على قولين :

القول الأول: أنّه لا يجوز للإمام تعيين قاضيين أو أكثر في منطقة واحد على أن يشتركوا في الحكم اختاره ابن حجر، وبه قال المالكية[٢] والشافعية وجها [٣] والحنابلة على الصحيح[٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- أنّهما قد يختلفان في الحكم ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر مما يؤدي إلى إيقاف الحكم .

قال الشيرازي في المهذّب - بعد أن ذكر القول الأول في المسألة - "..والثاني أنه لا يجوز لأنهما قد يختلفان في الحكم فتقف الحكومة ولا تنقطع الخصومة " [٥] .

أجيب: أنّ ما استدلوا به غير صحيح ؛ لأنّ كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه ، وليس للآخر الاعتراض عليه ، ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده [٦].

٢- قاسوا تعدد القضاة في الحكم على تعدد الإمامة العظمى في البلد الواحد؛ فكما أنّه لا يجوز تعدد الأئمة في البلد الواحد في العمل الواحد؛ فكذلك القضاة لا يجوز تعددهم في العمل الواحد [٧] .

أجيب: أنّ قياس تعدد القضاة في الحكم على الإمامة العظمى قياس مع الفارق؛ لأنّ وجود إمامين في بلد واحد يؤدي إلى الفساد الكبير، بخلاف نصب قاضيين أو أكثر على شرط أن

---

(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٦٤٢) التاج والإكليل(٨ / ٩٨) شرح خليل للخرشي (٧ / ١٤٤) مغني المحتاج (٦ / ٢٦٩) المغني (١٠ / ٩٢) كشاف القناع (٦/ ٢٩٢) .

(٢) انظر: التاج والإكليل (٨ / ٩٨) شرح خليل للخرشي (٧ / ١٤٤) .

(٣) انظر: مغني المحتاج - (٦ / ٢٦٩) أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٠) .

(٤) انظر: المغني- (١٠ / ٩٢) .

(٥) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي - (٣ / ٣٧٩) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٣) .

(٧) انظر: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي لناصر الغامدي (ص٤٤٣) .

يشتركا في الحكم فإنّ فيه تعاونا على البر والتقوى [١] .

القول الثاني: أنّه يجوز للإمام تعيين قاضيين أو أكثر ويشترط اجتماعهم في الحكم في جميع القضايا، وليس لواحد منهم الانفراد بالحكم دون البقية وهو مذهب الحنفية [٢] ووجه عند الشافعية[٣] والأصح عند الحنابلة[٤] واستدلوا بأدلة منها :

قاسوا تعدد القضاة في الحكم على تعدد الوكلاء والأوصياء ؛ فكما أنّه يجوز تعدد الوكلاء والأوصياء في أمر واحد ؛ فكذلك يجوز تعدد القضاة في قضية واحدة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " تولية قاضيين في بلد واحد إما أن يكون على سبيل الاجتماع بحيث ليس لأحدهما الإنفراد كالوصيين والوكيلين، وإمّا على طريق الإنفراد أما الأول فليس هو مسألة الكتاب ولا مانع منه إذا كان فوقهما مَن يرد مواضع تنازعهما [٥] .

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو بخلاف ما اختاره الحافظ ابن حجر؛ وذلك لأنّ الغرض من القضاء هو فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه، لكن بشرط اجتماعهم في الحكم حتى لا يفضي ذلك إلى إيقاف الأحكام وامتداد الخصومات .

قال ابن قدامة: " فإن قلد قاضيين أو أكثر عملا واحدا، في مكان واحد، ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز اختاره أبو الخطاب، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنّه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات، لأنهما يختلفان في الاجتهاد، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر، والآخر: يجوز ذلك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وهو أصحّ ، إن شاء الله تعالى ؛ لأنّه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها ، فيكون فيها قاضيان ، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان ؛ ولأن الغرض فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه، وهذا يحصل، فأشبه القاضي" [١] .

---

(١) انظر: المصدر السابق (ص ٤٤٥) .

(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٦٤٢).

(٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٢٤) .

(٤) انظر: المغني – (١٠ / ٩٢) .

(٥) انظر: الاختيارات الفقهية – (١ / ٦٢٦) .

(١) انظر: المغني – (١٠ / ٩٢) .

المطلب الثامن

حكم رزق[1] القاضي

قال ابن حجر نقلا عن الطبري: " ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهتْ ذلك ولم يحرّموه مع ذلك، وقال أبو علي الكرابيسي: (لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافا. وقد كره ذلك قوم منهم مسروق[2] ولا أعلم أحداً منهم حرّمه). وقال المهلب:[3] وجه الكراهة أنّه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: ﴿ قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا ﴾[4] فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه، ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزا إجماعاً ومن تركه إنما تركه تورعاً ، وأمّا إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، ويحرم إذا كان

---

(١) (رَزَقَ) الرَّاءُ وَالزَّاءُ وَالْقَافُ أُصَيْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى عَطَاءٍ لِوَقْتٍ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمَوْقُوتِ. فَالرِّزْقُ: عَطَاءُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ. وَيُقَالُ: رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقًا، وَالِاسْمُ الرِّزْقُ. يقال: رَزَقَ الأمير الجند، ويقال: رزق الجند رزقة لا غير، ورزقوا رزقتين، أي: مرتين. ورزقه الله يرزقه: أوصل إليه رزقا، والرزق: العطاء، وهو مصدر قولك: رزقه الله، وارتزق القومُ: إذا أخَذوا أَرْزَاقهم . انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٨) تهذيب اللغة (٨/ ٣٢٦) . قال الحافظ في الفتح: " والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال، والعطاء ما يخرجه كل عام " انظر: فتح الباري (١٣/ ١٨٦) .

(٢) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة، تابعي ثقة، من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر ﷺ وسكن الكوفة. وشهد حروب عليّ ﷺ. وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء توفي سنة (٦٣هـ) . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ٢٢٩) .

(٣) هو المهَلَّبْ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي، المريي،شارح صحيح البخاري كان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء، ولي قضاء المرية، توفي في شوال سنة ٤٣٥هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٣٤/ ٨٣) .

(٤) سورة الشورى الآية : (٢٣) .

المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه ، واختلف إذا كان الغالب حراما " [1] ا هـ .

أجمل ابن حجر هنا كل ما يتعلق برزق القاضي ونفصل ذلك في سطور على ضوء كلامه فيما يلي:

تحرير محل النزاع في مسألة رزق القاضي :

اتفق جمهور الفقهاء على جواز أخذ الأجرة والرّزق على القضاء في حالة الفقر فيأخذ ما فيه كفايته [2] .

جاء في تبيين الحقائق: (..ثم إن كان القاضي محتاجا فالأفضل له أن يأخذ بل يجب؛ لأنّه لا يتوصل إلى إقامة ما عليه إلا به إذ اشتغاله بالكسب يمنعه عن إقامة ما عليه " [3] .

كما اتفقوا – أيضاً– [4] على أنّ المال الذي يجوز أخذه من بيت المال هو المال الحلال، ولا يجوز أخذ المال المحرّم من بيت المال بحالٍ .

قال الزيلعي: [5] "..وهذا إذا كان بيت المال حلالاً جُمِع بحق، وإن كان حراما بأن جُمِع بباطل لم يحل له أخذه؛ لأنه مال الغير فيجب ردّه على صاحبه" [6] .

واختلف الفقهاء في جواز أخذ الرزق في حالة الغنى على قولين :

القول الأول:أنّه يجوز أخذ الرزق على القضاء في حالة الغنى اختاره ابن حجر، وبه قال جمهور

---

(١) انظر: فتح الباري – ابن حجر (١٣ / ١٨٦) .

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧ / ١٣) تبصرة الحكام (١ / ٣٣).المهذب – (٣ / ٣٧٧) أدب القضاء (الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات) ص(١٠٢) المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤).

(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٣٣) . تبصرة الحكام (١/ ٣٣) .

(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٣٣٨) .

(٥) هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي: فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة ٧٠٥ هـ فأفتى ودرس، له مصنفات نافعة منها : تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ، توفي في القاهرة سنة (٧٤٣هـ) . وهو غير الزيلعي (عبدالله بن يوسف) صاحب (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) انظر: تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا (ص: ٢٠٤) .

(٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٣٣) .

الفقهاء من الحنفية[١] والمالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-ما روى عبد الرزاق في مصنفه أنّ عمر ﷺ رزّق شريحاً [٥] وسلمان بن ربيعة الباهلي[٦] على القضاء [٧] .

٢- بوّب الإمام البخاري رحمه الله [٨] في صحيحه بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا [٩] .

٣- ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا [١٠] .

---

(١) انظر: بدائع الصنائع (٧ / ١٣) جاء في تبيين الحقائق (٦/ ٣٣) " وإن كان غنيا فكذلك يأخذ منه كفايته عند بعضهم، وهو الأصح " .

(٢) انظر: تبصرة الحكام - (١ / ٣٣).

(٣) انظر: المهذب (٣ / ٣٧٧) أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٢) فتح الباري (١٣/١٨٧) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤) .

(٥) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ﷺ . واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة(٧٧ هـ). وكان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر. عمّر طويلا، ومات بالكوفة سنة (٧٨هـ) .انظر: أخبار القضاة (٢/ ١٨٩) الأعلام (٣/ ١٦١) .

(٦) هو سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي، صحابي من القادة، القضاة. شهد فتوح الشام، وسكن العراق. واستقضاه عمر على الكوفة. وهو أول قاض قضى لعمر بن الخطاب بالعراق ثم ولي غزو أرمينية في زمن عثمان، واستشهد فيها سنة (٣٠هـ). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١١٧) .

(٧) أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟- (٨ / ٢٩٧) .

(٨) هو مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، حبر الإسلام ، والحافظ لحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم، صاحب (الجامع الصحيح) وكتابه هذا أوثق الكتب الستة المعول عليها (والتاريخ) ولد في شوال سنة (١٩٤) وتوفي يوم السبت لغرة شوال في بخاري سنة (٢٥٦هـ) عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما .انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٤٨) .

(٩) انظر : كتاب الأحكام ، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (ص ١٢٣٣) .

(١٠) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في القاضي يأخذ الرزق (٤/

قال ابن قدامة : " وروي عن عمر ﷺ أنّه استعمل زيد بن ثابت على القضاء ، وفرض له رزقا ، ورزق شريحاً في كل شهر مائة درهم ، وبعث إلى الكوفة عمارا وعثمان بن حنيف وابن مسعود رضي الله عنهم، ورزقهم كل يوم شاة ؛ نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان ، وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم .وكتب إلى معاذ بن جبل ، وأبي عبيدة ، حين بعثهما إلى الشام ، أن انظرا رجالا من صالحي من قِبَلِكم ، فاستعملوهم على القضاء ، وأوسعوا عليهم ، وارزقوهم ، واكفوهم من مال الله" [١] .

القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة أخذ الأجرة والرزق على القضاء في حالة الغنى[٢] منهم ابن مسعود ﷺ، والحسن البصري [٣] واختاره ابن فرحون [٤] وابن أبي الدم [٥] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- ما روي عَنْ عُمَرَ ﷺ، قَالَ:لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا وَلاَ صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ [٦].

٢-ما روي ، عَنْ مَسْرُوقٍ-رحمه الله- : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا [٧] .

الرأي المختار: من خلال النظر في أقوال العلماء وأدلتهم ظهر لي جواز أخذ الأجر على القضاء؛ سواء أكان القاضي محتاجا أم كان غير محتاج ؛ وذلك لوجاهة أدلتهم حيث أن

. (٤٣٠

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤) .

(٢) انظر: المغني - (٢٢ / ٤٤٨) .

(٣) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء توفي بالبصرة سنة (١١٠هـ) انظر: أخبار القضاة للوكيع (٢/ ٣) .

(٤) انظر: تبصرة الحكام (١ / ٣٣) .

(٥) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص (١٠١) .

(٦) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية ، باب في القاضي يأخذ الرزق (٤/ ٤٣٠) .

(٧) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في القاضي يأخذ الرزق (٤/ ٤٣٠) .

القاضي حبس نفسه للقضاء ، وجهده لمصلحة المسلمين وليس لمصلحته الخاصة ، فكان من حقه أن يأخذ من ذلك رزقا ؛ ولأن ترك الأخذ يفتح بابا لولاة الأمر بعدم إعطاء القضاة بشكل دائم حتى مع حاجتهم إلى الرزق .

أخذ القاضي أجرة من الخصوم على الحكم .

قال ابن حجر " وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف ، ومن أجازه شرط فيه شروطا لا بدّ منها، وقد جرى القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذّر إزالة ذلك والله المستعان" [(١)] .ا هـ .

رجحنا فيما سبق أنه يجوز للقضاة أخذ الرزق من بيت المال على منصب القضاء؛ لأن الأرزاق معروف ، وصرف بحسب المصلحة .

أما أخذ الأجرة على القضاء من الخصوم فلا يجوز أخذها عند الجمهور، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك سداً للذريعة الموصلة إلى أخذ القضاة السوء أموال الناس بغير حق ، – وفي حكاية الإجماع نظر؛ لوقوع الخلاف في المسألة – ومن أجازه شرط شروطا لابدّ منها كما نصّ ابن حجر في صدر كلامه السابق [(٢)].

قال ابن حجر" واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه" [(٣)] .

وقال القرافي في القضاة " القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا، ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا؛ بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض" [(٤)].

واستدلوا على ذلك بأدلة منها :

١–أنّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فأشبه الصلاة .

٢– أن القضاء عمل غير معلوم ، ومن شرط الأجرة أن تكون على عمل معلوم .

---

(١) انظر: فتح الباري – ابن حجر (١٣ / ١٨٦) .

(٢) انظر : أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٣٤١) فتح الباري (١٣/١٨٧) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/١٨٧) .

(٤) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٣٤١) .

٣- أن القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره ، وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة .

٤-أن الخصوم إذا علموا أنه يأخذ أجرا فغالبا لا يترافعون إليه إما لعدم استطاعتهم أو لشكهم في عدله مما يضيع كثيراً من الحقوق .

٥- أن القاضي إذا كان يأخذ أجرا ؛ فإنّ الناس يتنافسون في ذلك لأجل استمالته ، فتدخل التهمة عليه ، نظرا لحساسية منصبه وإن لم يقصد ذلك [١].

قال ابن قدامة :" فأما الاستئجار عليه ، فلا يجوز، قال عمر ﷺ : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً ، وهذا مذهب الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة ، فأشبه الصلاة ؛ ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره ، وإنما يقع عن نفسه ، فأشبه الصلاة ، ولأنه عمل غير معلوم، فإن لم يكن للقاضي رزق ، فقال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه جاز ، ويحتمل أن لا يجوز" [٢] .

ومن العلماء من جوز للقضاة أخذ الأجرة من الخصوم وشرط شروطا لا بدّ منها ، ومن أحسن من فصل هذه الشروط- حسب علمي- الإمام الماوردي قال: " وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصوم فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة إما لغنائه بما يستجده وإما لقلة المحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم، وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على **ثمانية شروط**:

أحدها: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلم به إلا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.

الثاني: أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذ من أحدهما فيصير به متهما.

الثالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه، فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.

الرابع: أن لا يجد الإمام متطوعاً ، فإن وجد متطوعا لم يجز.

الخامس: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه لم يجز.

---

(١) انظر: المغني (٢٢/ ٤٤٩) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية د. صالح بن علي العقل ص (٢٢٩) .

(٢) انظر: المغني (٢٢/ ٤٤٩) .

السادس: أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم، ولا مضر بهم فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز.

السابع: أن لا يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز.

الثامن: أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم، فإن فاضل بينهم فيه لم يجز، إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز " [1] .

الرأي المختار:

رجحنا فيما سبق بجواز أخذ الرزق من بيت المال للقاضي سواء كان غنياً أو فقيراً ، وأما إذا كان الرزق من الخصوم؛ فإن كانت له كفاية فلا يجوز له الأخذ من الخصوم ، وإن كان فقيراً فله الأخذ إن كان الاكتساب يقطعة عن القضاء للحاجة؛ وذلك وفق الشروط الثمانية التي ذكرها الإمام الماوردي رحمه الله ؛ لأن منعه من أخذ الأجرة حينئذ، يؤدي إلى ضياع وتعطل الحقوق، وانتشار الظلم والفساد في المجتمع ، مما يلحق بعموم المسلمين الحرج والمشقة [2] .

---

(١) انظر: أدب القاضي للماوردي (٢/٢٩٨-٣٠٠) أدب القاضي لصدر الشهيد (٤/ ١٠٦) .

(٢) انظر: بحث منشور في موقع الدرر السنية "أخذ المال على أعمال القرب" للباحث عادل شاهين مُحَمَّد شاهين. الإستئجار على فعل القربات الشرعية للباحث علي عبد الله حسن أبو يحيى .

المبحث الثاني: آداب القاضي .

وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول: حكم القضاء في حال الغضب، وما في معناه

المطلب الثاني: حكم القضاء في الطريق .

المطلب الثالث: حكم القضاء في المساجد .

المطلب الرابع: موعظة القاضي للخصوم .

المطلب الخامس: صوت المرأة في مجلس الحكم.

المطلب السادس: إجابة القاضي للدعوة .

المطلب السابع: القضاء بالاجتهاد .

وفيه ستة فروع:

الفرع:الأول: قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه .

الفرع الثاني: وقوع الخطأ من الأنبياء فيما لا نص فيه

الفرع الثالث: تصرفات الأنبياء بين الإمامة والفتوى والقضاء

الفرع الرابع: خطأ القاضي .

الفرع الخامس: إقامة الوالي الحد بغير إذن الإمام .

الفرع السادس: قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

المطلب الثامن: أعوان القاضي .

وفيه خمسة فروع :

الفرع الأول: اتخاذ الحاجب، وشروطه.

الفرع الثاني: اتخاذ الشرطي وحضوره عند القاضي .

الفرع الثالث: اتخاذ الكاتب وشروطه.

الفرع الرابع: اشتراط العدد في الترجمة

الفرع الخامس:جواز تنصيب العرافة وقبولها .

المطلب الأول

حكم القضاء في حال الغضب وما في معناه

قال ابن حجر: " لو خالف فحكم في حال الغضب صحّ إن صادف الحق مع الكراهة هذا قول الجمهور، وقد تقدم أنّه ﷺ قضى للزبير بشراج الحرّة [١] بعد أن أغضبه خصم الزبير لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته ﷺ فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا " [٢] ا هـ .

ينهى القاضي عند القضاء عن كل ما يشوش فكره ويشغل خاطره؛ لأنّه في هذه الأحوال لا يتوفر على إعمال فكره ونظره في إدراك القضية المعروضة أمامه؛ فيكون عرضة للوقوع في الخطأ، لكن إذا خالف القاضي وحكم في حال الغضب التي ينهى عن الحكم فيها فقد اختلف الفقهاء في صحة حكمه ونفوذه على ثلاثة أقوال :

القول الأول: ينفذ حكمه إن صادف الحق ولا ينقض، اختاره ابن حجر، وهو مذهب الحنفية[٣] والمالكية[٤] والشافعية[٥] ورواية عند الحنابلة [٦] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-ما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى

---

(١) بكسر الشين والجيم هي: مسايل الماء بالحرة واحدها شرجة ، والحرة هي الارض الملسة فيها حجارة سود. انظر: النهاية في غريب الأثر (٢/ ١١٣٠ مع شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٠٧) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٣ / ١٧١) .

(٣) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (١/ ٩٨) .

(٤) انظر: بداية المجتهد (٤ / ٢٥٧) .

(٥) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣ / ٣٨٣) .

(٦) انظر: الكافي لابن قدامة (٤ / ٢٢٨) المغني (١٠ / ٤٥) .

الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكﷺ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﷺ [1] [2] .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ حكم في هذه الواقعة في حال الغضب فدلّ على جوازه ونفوذه [3] .

وأما النهي الوارد عن القضاء في حال الغضب في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة – الآتي –فمحمول على الكراهة في قول الجمهور فلو قضي في حال غضبه نفذ حكمه [4] .

قال الصنعاني :[5] " النهي ظاهر في التحريم وحمله الجمهور على الكراهة .." [6] .

المناقشة: ناقش الحنابلة أدلة الجمهور ما يأتي :

١- يجوز للنبي ﷺ أن يحكم حال الغضب لأنه لا يخاف عليه من الغضب لعصمته ﷺ وهذا

---

(١) سورة النساء الآية :(٦٥) .

(٢) والحديث أخرجه البخاري في كتاب المساقات باب سكر الأنهار برقم (٣٢٦٠) ص (٣٧٩) .
واستنبط ابن حجر هذا الحديث فوائد تتعلق بعلم القضاء ولا يسع المقام أن نقعد لها مباحث نذكرها إجمالا قال " وفي هذا الحديث غير ما تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه ، وفيه أنّ للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضي ، وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا ، وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق ، وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع صفاته ، وفيه توبيخ من جفي على الحاكم ومعاقبته ، ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع وإنما لم يعاقب النبي ﷺ صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين لا يتحدث الناس أن مُحَمَّدا يقتل أصحابه .." . انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥١) .

(٣) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (١/ ٩٨) .

(٤) انظر: سبل السلام (٢/ ٥٧٠) .

(٥) هو مُحَمَّد بن إسماعيل بن صلاح بن مُحَمَّد الحسني، ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن. ولد بمدينة كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء سنة (١١٨٢هـ) صاحب المصنفات النافعة منها توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار، سبل السلام . انظر: الأعلام (٦/ ٣٨) .

(٦) انظر: سبل السلام (٢/ ٥٧٠) .

بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه من الخطأ [١] .

٢- الغضب الذي وقع من النبي ﷺ كان غضبا يسيرا ، أو أنّ النبي ﷺ لم يحكم حتى زال الغضب عنه [٢] .

القول الثاني: لا ينفذ حكمه مطلقاً وهو قول للحنابلة[٣] واختاره الصنعاني [٤] والشوكاني [٥].

واستدلوا ما رواه عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ[٦] بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ . وفي رواية لمسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [٧]

قال النووي: "قوله ﷺ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان فيه النهي عن القضاء في حال الغضب " [٨] .

القول الثالث: التفريق بين أن يعرض له الشاغل بعد فهم الحكم فينفذ وبين أن يكون قبل فهم

---

(١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع - (٦ / ٣١٦) .

(٢) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي- (٧ / ٢٥١) .

(٣) انظر: المغني- (١٠ / ٤٥) والكافي له- (٤ / ٢٢٨) .

(٤) انظر: سبل السلام - (٢ / ٥٧٠) .

(٥) جاء في نيل الأوطار (٨/ ٣١٤) "وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة " .

(٦) سجستان بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة وتاء مثناة من فوق وآخره نون هي البلد المعروف في أطراف خراسان والنسبة إليها سجزي ، وقد نسب إليها خلق كثير من الأئمة والرواة والأدباء، وهي ايضاً وولاية واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام ثمانون فرسخا وهي جنوبي هراة وأرضها كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن أبدا ولا تزال شديدة . انظر: معجم البلدان للياقوت(٣/ ١٩٠) .

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام ، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان برقم (٧١٥٨) ص(١٢٣١) ومسلم في كتاب الاقضية ، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم (٤٤٩٠) ص(٧٣٣) .

(٨) انظر: شرح النووي على مسلم - (١٢ / ١٥) .

الحكم فلا ينفذ وهو قول ثالث عند الحنابلة [١] .

واستحسن هذا التفصيل الحافظ ابن حجر حيث قال: "وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف وهو **تفصيل معتبر**" [٢] .

المناقشة:

نوقش بأنّ النبي ﷺ معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غيره ، فلا يردّ هذا التفريق في حقه ﷺ [٣] .

تنبيه: استثنى بعض الفقهاء الغضب لله تعالى؛ لأن الغضب لله يؤمن معه التعدي بخلاف الغضب لغيره، ولكن الذي يبدو أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله أو لغيره ؛ لأنه هو الموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الجمهور ولأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك الحال فيه [٤] .

ما يلحق بالغضب :

اتفق جميع الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة[٥] على أنّ كل ما يشارك في العلة يلحق بالغضب كالجوع المفرط والعطش الشديد ، والوجع المزعج ، ومدافعة أحد الأخبثين ؛ لأنّها تمنع حضور القلب ، واستيفاء الفكر ، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه ، فتجري مجراه وهو رأي الحافظ كما تدل الجملة التالية .

قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد[٦] " فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما

---

(١) انظر: الكافي لابن قدامة (٤ / ٢٢٨) .

(٢) انظر: فتح الباري – ابن حجر – (١٣ / ١٧١) .

(٣) انظر: المصدر السابق .

(٤) انظر: مغني المحتاج – (٦ / ٢٨٦) فتح الباري – ابن حجر (١٣ / ١٧١) .

(٥) انظر: فتح القدير لابن الهمام (٧ / ٢٧١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢ / ٩٥٣) الأم للشافعي (٦ / ٢١٥) المجموع (٢٠ / ١٣١) مغني المحتاج (٦ / ٢٨٦) المغني (١٠ / ٤١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢ / ١٥) .

(٦) هو مُحَمَّد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقيّ الدين القشيري، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد له تصانيف نافعة ، منها (إحكام الأحكام) توفي في

يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة ؛ وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره، وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رفعه (لا يقض القاضي إلا وهو شبعان ريّان) [1] [ثم عقب ابن حجر] وهو قياس مظنة على مظنة صحيح وهو استنباط معنى دلّ عليه النص ؛ فإنّه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أنّ الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فالحق به ما في معناه كالجائع " [2] .

الرأي المختار:

بعد تأمل الأقوال، وأدلتها ، والمناقشة يترجح- والله أعلم- قول الأول القائلين ينفذ حكمه إن صادف الحق ولا ينقض؛ لوجاهة أدلتهم وعدم قوة أدلة الآخرين أمام المناقشة ، وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

القاهرة سنة (٧٠٢هـ) . انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/ ٢٠٧).

(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٠٦) في كتاب آداب القاضي ، باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان ، والحديث ضعيف عند ابن حجر ؛ لأن فيه القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب انظر: في التقريب (ص: ٤٥٠) وموضوع عند الألباني انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (٦٢٠٩) (١٣/ ٤٤٩) .

(٢) فتح الباري (١٣ / ١٧١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ص(٦٥٦) .

المطلب الثاني

حكم القضاء في الطريق

بوّب البخاري في صحيحه (باب القضاء والفتيا في الطريق، وقضى يحي بن يعمر[١] في الطريق وقضى الشعبي[٢] على باب داره) قال الحافظ معلقاً على هذين الأثرين: "والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء ، والحديث المرفوع [٣] يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم" [٤] ا هـ .

ظهر في الجملة السابقة رأي الحافظ ابن حجر في المسألة وهو جواز القضاء في الطريق حيث قاس على جواز القضاء في الطريق على جواز الفتيا في الطريق فيلحق به ؛ لأنّ كل من القضاء والفتيا تبيين الحق من وجه .

ولا بأس بالقضاء في الطريق ما لم يقيد الإمام عمل القاضي بمكان معين يقضي فيه؛ لأنّ القضاء في عهد النبي ﷺ ليس له مكان معين يقضى فيه ؛ وإنما كان الخصوم يَقصُدْنَ إلى النبي ﷺ فحيثما وجدوه قضى بينهم ، وعلى هذا النهج سلك الخلفاء الراشدون من بعده، فهذا عمر رضي الله عنه كان يطوف في الأسواق، ويقرأ القرآن، ويقضي بين الناس، حيثُ أدركه الخصوم [٥]

---

(١) هو يحي بن يعمر الوشْقى العدوانيّ، أبو سليمان، أول من نقط المصاحف. عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب ولد بالأهواز، وسكن البصرة ، فلم يزل بالبصرة قاضيا حتى مات سنة (١٢٩هـ) انظر: أخبار القضاة لوكيع (٣/ ٣٠٥) .

(٢) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري ، أبو عمرو، من التابعين، يضرب المثل بحفظه، استقضاه عمر بن عبد العزيز بالكوفة ، وكان فقيها، ولد ونشأ بالكوفة. وما بها فجأة سنة (١٠٣هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٥) .

(٣) والحديث المرفوع هو ما رواه أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت" أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب القضاء والفتيا في الطريق ص (١٢٣١) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٣) .

(٥) انظر: تاريخ الأمم والملوك (٤ / ٢١٣) الأعلام للزركلي (٥/ ٤٥) .

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنّ علياً ﷺ قضى في السوق[١] .

وانتشرت مسألة القضاء بين السلف في الطريق فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال : "رأيت يحي بن يعمر على القضاء بمرو[٢] فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق، وربما جاءه الخصمان وهو على حمار فيقضي بينهم " [٣] .

وساق الإمام وكيع بسنده قال : حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو نميلة قال: حدثنا البلخي بن إياس وسعيد بن أبي حكيم قالا: رأينا يحي بن يعمر يقضي في السوق راكبا.

وحدثني مُحَمَّد بن موسى القيسي قال:حدثنا مُحَمَّد بن عاصم بن عمير بن عقبة قال: حدثني جدي عمير بن عقبة قال: رأيت عبد الله بن بريدة على حمار يطوف القرى يقضي بين الناس [٤] .

وكره بعض فقهاء المالكية القضاء في الطريق إلا أن يكون أمر عرض له واستغيث به ورفع إليه فلا بأس أن يأمر فيه وينهى[٥] .

قال ابن فرحون : ولا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس أن يأمر وينهى ويسجن ، فأما الحكم الفاصل فلا ، وأجاز ذلك أشهب " [٦] .

ولعل الراجح في هذه المسألة هو :

أنه إذا وجد في البلد محاكم عيّنها ولي الأمر فلا يجوز للقاضي أن يحكم في الطريق والسوق ، أما إذا لم يوجد محاكم في البلد؛ فلا بأس أن يحكم القاضي في أيّ مكان شاء . والله أعلم .

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٣) . ولم أظفر على هذا الأثر في كتب الآثار .

(٢) هي أشهر مدن خراسان ، ويقصد معناها الحجارة البيض وقد نسب هذه المدينة جماعة من العلماء . انظر: معجم البلدان للياقوت (٥/ ١١٢) .

(٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٣٦٨) فتح الباري (١٣/ ١٦٣) .

(٤) انظر: أخبار القضاة (٣/ ٣٠٦)

(٥) انظر: تبصرة الحكام (١ / ٤٠) .

(٦) انظر: المصدر السابق (١ / ٤٠) .

المطلب الثالث

حكم القضاء في المساجد

قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الكرابيسي: "كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنّه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد، قال: ودخول المشرك المسجد مكروه . [ثم قال ابن حجر معقباً على كلامه] ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره" [(١)] ا هـ .

آراء الفقهاء بالقضاء في المسجد .

من الجملة السابقة نستنتج أنّ رأي الحافظ في المسألة هو جواز القضاء في المساجد وهو فعل شريح، والحسن البصري، والشعبي، ويحيى بن يعمر، ومحارب بن دثار[(٢)]، وابن أبي ليلى[(٣)]، وإسحاق[(٤)] وابن المنذر[(٥)] [(٦)] وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[(٧)] والمالكية[(٨)] وقول عند

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٩٣) .

(٢) هو محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الشيبانيّ الكوفي. أبو المطرّف، قاضي الكوفة. كان فقيها فاضلا، حسن السيرة، زاهدا شجاعا، من أفرس الناس. عزل عن القضاء وأعيد، وتوفي وهو قاض في سنة (١١٦هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٩) .

(٣) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ابن بلال الأنصاري الكوفي، قاض، فقيه، من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر في القضاء (٣٣ سنة) مات بالكوفة سنة (١٤٨هـ).انظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٠٩) .

(٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليّ التميمي المروزي، أبو يعقوب ابن راهويه، عالم خراسان في عصره. من سكان (مرو) وهو أحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الحديث، صاحب (المسند) استوطن نيسابور وتوفي بها سنة (٢٣٨هـ) انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢١٦) الأعلام للزركلي (١/ ٢٩٢) .

(٥) هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة. صاحب كتاب الإجماع توفي في مكة سنة (٣١٩هـ) . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٠٢) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤١)

(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (٧ / ١٣) .

(٨) انظر: المدونة (٤/ ١٣) تبصرة الحكام – (١ / ٣٩) .

الشافعية [١] والحنابلة[٢] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل منها :

١- قوله تعالى:﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴾ [٣] .

وجه الدلالة: أنّ الحكومة وقعت عند داود عليه السلام في مسجده، وهذا يدل على مشروعية القضاء في المساجد [٤] .

٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ [٥] .

قال النووي في شرح الحديث: " فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه" [٦] .

٣-كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون رضي الله عنهم يجلسون في المسجد للقضاء ، والاقتداء بهم واجب [٧] .

فهذا عمر ابن الخطاب ﷺ لاعن عند منبر النبي ﷺ . قال ابن حجر: (قوله -أي البخاري - ولاعن عمر عند منبر النبي ﷺ) هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في المسجد وإنما خص عمر المنبر ؛ لأنّه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ [٨] .

٤- الإجماع: وقد حكى ابن قدامة الإجماع على مشروعية القضاء في المساجد قال: "ولنا،

---

(١) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص (١٠٩) أدب القاضي للماوردي (٢٠٥/١) .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤١) .

(٣) سورة ص الآيتين: (٢١ – ٢٢) .

(٤) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام – (١ / ٣٩) .

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد برقم(٧١٦٦) ص(١٢٣٤) ومسلم في كتاب اللعان بدون تبويب برقم (٣٧٤٥) ص (٦٢٥) .

(٦) انظر: شرح النووي على مسلم – (١٠ / ١٢٤) .

(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (٧ / ١٣) .

(٨) انظر: فتح الباري (١٣ / ١٩٢) .

إجماع الصحابة بما قد رويناه عنهم... " [1] .

٥- أنّ القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس، فلم يكره في المسجد [2] .

وذهب بعض الشافعية [3] وسعيد بن المسيّب[4] وعمر بن عبد العزيز[5] إلى أنّ القضاء في المسجد مكروه [6] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى:﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ﴾ [7] .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤١) .

(٢) انظر: المصدر السابق(١٠/ ٤١) .

(٣) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص (١٠٩) أدب القاضي للماوردي (١/٢٠٥) لكن الشافعية استثنوا من ذلك ثلاث حالات يجوز القضاء في المساجد ، **إحداهما** : في تغليظ الأيمان به إذا لزم تغليظها بالمكان والزمان، فإن رسول الله ﷺ غلظ لعان العجلاني في مسجده .**الثانية:** أن يحضر القاضي الصلاة فيتفق حضور خصمين إليه ؛ لأنّ رسول الله ﷺ قضي في مسجده على هذا الوجه وكذلك من قضى من الأئمة بعده ؛ لأن حضورهم في المساجد لم يكن مقصورا على القضاء فيه. **الثالثة:** إذا احتاج الحاكم الجلوس في المسجد لعذر من مطر ونحوه فأدركه الخصوم فيه . وما عدا تلك الحالات الثلاث ، بأن يجعل المسجد مجلسا لقضاء بين الخصوم فمكروه عند الشافعي. انظر: مغني المحتاج (٦ / ٢٨٥) .

(٤) هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو مُحَمَّد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، توفي بالمدينة سنة (٩٤هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٨٤) الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٢) .

(٥) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام. وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة(٩٩ هـ). فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه، ومدة خلافته سنتان ونصف. مات في سنة (١٠١هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤٧٥) الأعلام للزركلي (٥/ ٥٠) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٩) .

(٧) سورة النور الآية:(٣٦)

وجه الدلالة: أنّ القضاء في المسجد قد يكون فيه إهانة للمسجد خصوصا المساجد الثلاثة بما يحصل عنده من اللجاج والخصومة والشتم [١] .

٢- عن أبي عبد الله، مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة ﷺ، يقول: قال رسول الله ﷺ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذا [٢] .

وجه الدلالة : إذا صان النبي ﷺ المساجد عن نشدان الضالة فمن باب أولى أن تصان عن اللغط والخصومات وحضور الجنب والحائض ونحوها [٣] .

المناقشة :

نوقش بأنّ الذي ينشد الضالة إنما يطلب مصلحة خاصة ، أما القضاء في المسجد فهو مصلحة عامة لجميع المسلمين [٤] .

٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ [٥] .

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به [٦] .

---

(١) انظر: القضاء في عهد عمر بن الخطاب (٢٧٥/١) .

(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد برقم (١٢٦٠) ص (٢٥٥) .

(٣) انظر: القضاء في عهد عمر بن الخطاب (٢٧٦/١) .

(٤) انظر: المصدر السابق .

(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (٢٧٠) (١/ ٢٤٧) في كتاب المساجد والجماعات ، باب ما يكره في المساجد . وذكر ابن حجر أنّ هذا الحديث له طرق أخرى عن أبي هريرة واهية . انظر: التلخيص: (٤ / ٤٥٧) .

(٦) قال البيهقي: العلاء بن كثير[من رواة الحديث] هذا شامي منكر الحديث، وقيل عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ مرفوعا وليس بصحيح ، السنن الكبرى للبيهقي - (١٠ / ١٧٧) وضعفه

٤- أنّ حضور الخصوم لا يخلو من لغط ومنابذة وربما تعدى إلى سبّ ومشاتمة ، والمساجد تصان عن هذا ؛ ولأنّه ربما كان في الخصوم جنب وحائض وذمي يحرم عليهم دخول المسجد ؛ ولأن لغط الخصوم يمنع خشوع المصلين ، وسواء صغر المسجد أو كبر [١] .

أجيب: النهي عن رفع الأصوات في المساجد -على فرض قيام الحجة به - فغاية ما هناك أنه يزجر من رفع صوته من الخصوم ويعاقب ؛ فإنّ القاضي إذا فعل ذلك تجنب الخصوم ما يشوّش على المصلين من أصوات وغيرها، وقد أنزل رسول الله ﷺ وفد ثقيف المسجد وهم الباقون على شركهم، وأذن للحبشة بأن يلعبوا فيه فكانوا يتناشدون فيه الأشعار ، وفي هذه الأمور من التشويش على المصلين زيادة ما يحصل من قعود خصمين أو أكثر بين يدي الحاكم في المسجد. وأما الحائض، فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء ، وكلت ، أو أتته في منزله، والجنب يغتسل ويدخل ، والذمي يجوز دخوله بإذن مسلم [٢] .

وأما تنفيذ الحدود والقصاص في المساجد مما يؤدي تلويث المساجد فأكثر الفقهاء منعوها [٣] .

الرأي المختار:

بعد عرض الأدلة في حكم اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء ، يتبين أن الراجح هو جواز اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء؛ لسلامة الأدلة التي استدلوا بها ؛ وذلك ما لم يقيد الإمام عمل القاضي بمكان معين يقضي فيه، ويجب عند اتخاذ المسجد مكانا للقضاء اتخاذ احتياطات اللازمة في ذلك. وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

الألباني في الثمر المستطاب (٢/ ٥٨٥) . إذًا هذا الحديث لا تقوم به الحجة والله أعلم .

(١) انظر: أدب القضاء للماوردي (٢٠٩/١) .

(٢) انظر: المغني- (١٠ / ٤١) ظفر اللاضي ص(٢٣٦) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٩٥) .

المطلب الرابع

موعظة القاضي للخصوم

قال ابن حجر عند شرح حديث ابن مسعود ﷺ في الحلف: [١] "وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن يحلف باطلاً فيرجع إلى الحق بالموعظة " [٢] ا هـ .

استحب الفقهاء رحمهم الله أن يعظ القاضي الخصوم والشهود عند القضاء[٣] قال ابن فرحون:" ينبغي للقاضي موعظة الخصمين وتعريفهما بأن من خاصم في باطل فإنه خائض في سخط الله تعالى، ومن حلف ليقطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ويعظ الشهود أيضا كما روي عن شريح أنه كان يقول لمن يشهد عنده : إنما يقضي على هذا المسلم أنتما بشهادتكما وإني متق بكما من النار فاتقيا الله والنار[٤] .واستدلوا بحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ [٥] بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا [٦] . قال ابن حجر في شرح الحديث: "وفي الحديث موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق[٧].

---

(١) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .." أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قوله:﴿ **إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا** ﴾ ص (١١٥٢) .

(٢) انظر: فتح الباري (٦٨٦/١١) .

(٣) انظر: تبصرة الحكام (١ / ٥٣) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ٢٣) .

(٤) انظر: تبصرة الحكام (١ / ٥٣) .

(٥) (أَلْحَنَ) اللام والحاء والنون له أصلان يدل الأول: على إمالة شيء من جهته، والآخر: يدل على الفطنة والذكاء والثاني هو المراد هنا، وهي الفطنة، يقال: لحن يلحن لحناً ، وهو لحن ولاحن. بمعنى أبلغ وأعلم بالحجة. انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٢٣٩) .

(٦) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم برقم (٧١٦٩) ص(١٢٣٤). ومسلم في كتاب الاقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٧) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٢٠) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (١٠/ ٢٤٠) .

المطلب الخامس

صوت المرأة في مجلس الحكم .

قال ابن حجر عند شرح حديث ابن عباس: [١] " ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة ، وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة ؛ كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة " [٢] .

وقال عند شرح حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة: [٣] " وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول أنّ صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة " [٤] .

وقال–أيضا– عند شرح حديث هند بنت عتبة في موضع آخر: [٥] "وذكر ابن التين فيه من الفوائد غير ما تقدم، خروج المرأة في حوائجها، وأنّ صوتها ليس بعورة. قلتُ: وفي كل منهما نظر؛ أما الأول فلأنّه جاء أنّ هندا كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعا ، وأما الثاني فحال الضرورة مستثنى وإنما النزاع حيث لا ضرورة " [٦] ا هـ .

كل العبارات السابقة من ابن حجر تنصّ على أنّ صوت المرأة ليس بعورة حال الضرورة ، والحاجة الملحة وأمن الفتنة -كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملات ونحوهما – وهو

---

(١) هو حديث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل ص برقم (١٨٥٥) ص (٢٩٩) .

(٢) انظر: فتح الباري (٤/٩١) .

(٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم (٥٣٦٤) ص (٩٥٨) ومسلم في كتاب الاقضية باب قضية هند برقم (٤٤٧٧) ص (٧٣١) .

(٤) انظر: فتح الباري (٩ / ٦٣٠) .

(٥) قال هذا عند شرح الحديث في كتاب الأحكام ، باب القضاء على الغائب ص (١٢٣٦) .

(٦) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢١٤) .

مذهب جماهير أهل العلم [١] .

أقوال الفقهاء في صوت المرأة حيث لا ضرورة فيها :

واختلف الفقهاء حيث لا ضرورة فيها هل صوتها عورة أم ليس بعورة ؟ على قولين :

القول الأول: أنّ صوت المرأة ليس بعورة ، اختاره ابن حجر [٢] وهو الراجح في مذهب الحنفية [٣] والمعتمد في مذهب المالكية [٤] والأصح عند الشافعية[٥] والحنابلة [٦] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [٧] .

وجه الدلالة:أنّ هذه الآية دليل على جواز حديث المرأة إلى الرجل بشرط القول بالمعروف، والبعد عن الخضوع بهنّ [٨] .

٢-كل ما ثبت عن النبي ﷺ من سماعه لكلام نساء الصحابة ؛ فقد كانت المرأة تسأل النبي ﷺ ويجيبها، وربما سالته بحضرة رجال، وهذا كثير في السنة النبوية [٩] وأيضاً رواية المحدّثين عن

---

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣ / ٦١٦) والمنتقى شرح الموطأ (١ / ١٦١) فتح الباري (١٣/ ٢١٤) .

(٢) قال ابن حجر عند شرح حديث بيعة النساء: "وفي الحديث أنّ كلام الأجنبية مباح سماعه، وأنّ صوتها ليس بعورة ، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك" انظر: فتح الباري (٢٥٢/١٣) . وحديث بيعة النساء هو حديث عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب بيعة النساء برقم (٧٢١٣) ص (١٢٤٢) .

(٣) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي (١ / ٥٨) .

(٤) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (٢ / ٤٣٣) .

(٥) انظر: طرح التثريب للحافظ العراقي (٢ / ٢٥٠) .

(٦) انظر: الفروع - (٨ / ٣٠) .

(٧) سورة الأحزاب الآية : (٣٢) .

(٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (١٤ / ١٧٨) .

(٩) منها حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ

النساء في عصر الرواية من الصحابيات، ولو كان صوت المرأة عورة لما جاز ذلك . قال فخر الدين الرازي: [1] "وفي صوتها وجهان: أصحّهما أنّه ليس بعورة ؛ لأنّ نساء النبي ﷺ كن يروين الأخبار للرجال" [2] .

القول الثاني: أنّ صوت المرأة عورة ، وبه قال بعض فقهاء الحنفية [3] والمالكية[4] والشافعية[5] والحنابلة [6] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [7] .

قال جلال الدين القاسمي رحمه الله في تفسير الآية [8] : " وإذا نُهى عن استماع صوت حليّهنّ، فعن استماع صوتهنّ بالطريق الأولى ، وهذا سد لباب المحرمات، وتعليم للأحواض الأحسن ، لا سيما في مظانّ الريب وما يكون ذريعة إليها " [9] .

عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد ، باب حج المرأة عن الرجل برقم (١٨٥٥) ص (٢٩٩) .

(١) هو مُحَمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازيّ: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته ، توفي في هراة سنة (٦٠٦هـ) من مصنفاته (مفاتيح الغيب في تفسير القرآن) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٨١) الأعلام للزركلي (٦/ ٣١٣) .

(٢) انظر: تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .- (٢٣ / ٣٦٤) .

(٣) انظر: تبيين الحقائق – (٣ / ١٢٧) البحر الرائق (٢/ ١٧٩) حاشية ابن عابدين (٤٠٦/١) .

(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي – (٣ / ٦١٦) والمنتقى شرح الموطأ – (١ / ١٦١) .

(٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٦٢) .

(٦) انظر: الإنصاف – (٨ / ٣٠) .

(٧) سورة النور الآية:(٣١) .

(٨) هو جمال الدين (أو مُحَمَّد جمال الدين) بن مُحَمَّد سعيد بن قاسم الحلاق، من سلالة الحسين السبط: إمام الشام في عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون الأدب. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد ولد في دمشق وتوفي بها سنة (١٣٣٢هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (٢/ ١٣٥) .

(٩) انظر: محاسن التأويل (تفسير القاسمي) – (/ ٠) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب . – (٧ / ٣٧٩)

٢- حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " [١].

فمنعت المرأة من التسبيح مع أنه عبادة ومشروعة في الصلاة لئلا تفتن الرجال وأُذِنَ لها بالتصفيق فكان هذا دليلاً على أنّ صوت المرأة عورة، وأنّ المرأة لا تخاطب الرجال إلا بقدر الحاجة وما زاد عن الحاجة فإنّه قد يؤول إلى الحرام وإلى تعلق القلوب فإن الأذن قد تعشق قبل العين ؛ ولهذا قال ابن القيم: " فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح " [٢] .

٣- واستدلوا بحديث ابن مسعود ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ [٣]، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ [٤] .

وجه الدلالة: أنّ المرأة عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت ، والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر، ويدخل في العورة صوتها [٥] .

الرأي المختار :

المنهج الشرعي الصحيح في الأدلة التي ظاهرها التعارض هو الجمع بينها ، فالقول بأن صوتها عورة بإطلاقٍ أو أنه ليس بعورة بإطلاقٍ محل نظر ؛ لما في الجزم بأحد القولين من تركٍ لأعمال بعض النصوص التي استدل بها القول الآخر، ولعل القول الأقرب إلى الرجحان هو قول ثالث في المسألة وهو أن رفع صوتها عورة وهذا القول تجتمع به الأدلة ولا تتعارض [٦].

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣)(ص١٩٢) .

(٢) انظر :عون المعبود مع حاشيته لابن القيم - (٦ / ١٥٦) .

(٣) قال المناوي في معنى العورة: " أي: هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر والمعنى: أنّه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحي منه ، كنى بها عن وجوب الاستتار" انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير - (٦ / ٢٦٦) .

(٤) أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الرضاع برقم (١١٧٣) (٣ / ٤٦٨) وقال : هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٣) برقم (٢٧٣) .

(٥) انظر: تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥٣).

(٦) راجع الكتب التالية: صوت المرأة بحث فقهي محكّم منشور في مجلة جامعة مُحَمَّد بن سعود الإسلامية للدكتور: يوسف بن عبد الله الأحمد. قدمه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، الناشر:

قال شيخ الإسلام [1] في معرض كلامه أنّه ليس على النساء آذان ولا إقامة: "ولأنّ التأذين إنّما شرع في الأصل بصوت رفيع والمرأة ليست أهلا لرفع الصوت فإنّ ذلك عورة منها ؛ ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية " [2] .

وقال ابن قدامة :"وتجهر –أي: المرأة– في صلاة الجهر، وإن كان ثمّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس " [3] .

مؤسسة الدرر السنية ١٤٢٩هـ– ٢٠٠٨م . أحكام العورة والنّظر بدليل النّص والنظر. للدكتور: مساعد بن قاسم الفالح من منشورات مكتبة المعارف ١٤١٣هـ– ١٩٩٣م .

(١) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: شيخ الاسلام. طوّف البلاد وسجن وأفتى ، تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة توفي في قلعة دمشق سنة (٧٢٨هـ) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٣٨٧/٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (١/ ١٦٨–١٨٧) .

(٢) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢ /١٠٣) .

(٣) انظر: المغني (٣/ ٤٤٢) .

المطلب السادس

إجابة القاضي للدعوة

قال ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري (باب إجابة الحاكم الدعوة)الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) ..وقال العلماء: لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية؛ لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته، فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب" [(١)] ا هـ .

إجابة الدعوة عموما:

اتفق جمهور الفقهاء على أنّ إجابة وليمة النكاح واجبة سواء كان المدعو قاضيا أو غيره ؛ لورود الخبر فيها من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [(٢)] .

قال ابن حجر:(قوله فقد عصى الله ورسوله) هذا دليل وجوب الإجابة ؛ لأنّ العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب [(٣)] .

واستحبوا ما عدا ذلك من الدعوات إجابتها [(٤)] فجمهور الفقهاء على أنّ القاضي إذا دعي إلى الدعوات فالمستحب له: أن يجيب؛ لأن النبي ﷺ كان يحضرها، ويأمر بحضورها إلا أن تكثر عليه الدعوات، وكان حضوره فيها يشغله عن الحكم لم يحضرها؛ لأن حضورها فرض على الكفاية ولم يتعين عليه، والحكم قد تعين عليه لَمّا صار قاضيا [(٥)] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٠٣) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح،باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله برقم (٥١٧٧) (ص٩٢٥) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٠٥) .

(٤) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٤٠) البيان للعمراني (١٣/ ٣٤) المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٠) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٠٧) .

(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٣٤) .

قال ابن قدامة: " ويجوز للحاكم حضور الولائم ؛ لأن النبي ﷺكان يحضرها، ويأمر بحضورها، وقال: "من لم يجب فقد عصى الله ورسوله" فإن كثرت وازدحمت، تركها كلها، ولم يجب أحدا؛ لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي قد تعين عليه، لكنه يعتذر إليهم، ويسألهم التحليل، ولا يجيب بعضا دون بعض؛ لأن في ذلك كسراً لقلب من لم يجبه، إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه دون بعض، مثل أن يكون في إحداهما منكر، أو تكون في مكان بعيد، أو يشتغل بها زمناً طويلا، والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة إليها دون الأولى؛ لأن عذره ظاهر في التخلف عن الأولى[1] .

هذا وقد قسم فقهاء المالكية فيما يجب إتيانه من الولائم والدعوات إلى خمسة أقسام :

١- ما يجب على المدعو إليها إجابة الداعي إليها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول الله ﷺ بها وحض عليها وأمر بإجابة الداعي إليها.

٢- ما تستحب الإجابة إليها وهي المأدبة التي يفعلها الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة التّودد والألفة.

٣-ما يجوز إجابة الداعي إليها ولا حرج في التخلف عنها، وهي ما سوى دعوة وليمة العرس من الدعوات التي تصنع على ما جرت به العادة دون مقصد مذموم كدعوة العقيقة [2] .

٤- ما يكره إجابة الداعي إليها، وهو ما يقصد به منها قصدا مذموما من تطاول أو امتنان وابتغاء مُحَمَّدة وشكر وما أشبه ذلك، لا سيما لأهل الفضل والهيئات؛ لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتعاون، وإخلاف للهيبة عند دناءة الناس وسبب للإذلال وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.

٥- ما تحرم الإجابة إليها وهي ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هبته كأحد الخصمين للقاضي [3] .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٠) .

(٢) الوليمة والمأدبة: كل طعام صنع لعرس وغيره ، والعقيقة : كل ما يذبح للمولود يوم سابعة عند حلق شعره انظر: لسان العرب (١٢/ ٦٤٣) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٣).

(٣) انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٤٧) .

المطلب السابع: **القضاء بالاجتهاد** .

وفيه ستة فروع:

الفرع:**الأول**: **قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه** .

الفرع الثاني: **وقوع الخطأ من الأنبياء فيما لا نص فيه**

الفرع الثالث: **تصرفات الأنبياء بين الإمامة والفتوى والقضاء** .

الفرع الرابع: **خطأ القاضي** .

الفرع الخامس: **إقامة الوالي الحد بغير إذن الإمام** .

الفرع السادس: **قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا** .

الفرع الأول

قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه .

قال ابن حجر –رحمه الله– : " أنّه ﷺ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قومٌ ، وهذا الحديث[١] من أصرح ما يحتج به عليهم" [٢] .

وقال في موضع آخر عند حديثه في قصة داود وسليمان عليهما السلام مع المرأتين اللتين أكل الذئب ولدهما : " واستُدِل بهذه القصة على أنّ للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي؛ لأنّ داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسألة المذكورة قطعا؛ لأنّه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه" [٣] .

وقال في موطن آخر في نفس القصة " ودلت هذه القصة على أنّ الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره، وفيه أنّ الحق في جهة واحدة، وأنّ الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي لكن في ذلك زيادة في أجورهم ولعصمتهم من الخطأ في ذلك؛ إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل، واستعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال" [٤] ا هـ .

تمهيد: هناك مسائل قضائية لها علاقة بالاجتهاد ؛ لأنّ علم القضاء من الفروع الفقهية التي ساغ فيها الاجتهاد ؛ ولهذا بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله [٥] .

---

(١) والحديث هو حديث أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا" أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم (٧١٨١) ص(١٢٣٦) .

(٢) انظر: فتح الباري – ابن حجر – (١٣ / ٢١٦) .

(٣) انظر: المصدر السابق – (١٣ / ١٨٣) .

(٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ٥٦٧) .

(٥) انظر: صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل

قال ابن حجر معلقا على هذا التبويب :" القَضاء بفتح أوله والمد واضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى: الاجتهاد في الحكم بما انزل الله تعالى أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولى القضاء ووقع القضاة بصيغة الجمع وهو واضح " [١] .

والاجتهاد في اللغة: بذل الجهد، والجهد هو الوسع والطاقة ، واصطلاحاً :بذل الوسع في إدراك حكمٍ شرعيّ بطريق الاستنباط ممن هو أهل له " [٢] .

قال ابن حجر:" الاجتهاد بذل الجهد في الطلب، واصطلاحا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي" [٣] .

ويتحدث الباحث في هذا المطلب في ستة فروع عن المسائل القضائية التي تتعلق بالاجتهاد:

قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه

تحرير محل النزاع:

أجمع علماء الأصول[٤] على أنّه يجوز للأنبياء أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب مثل إرادة النبي ﷺ أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة [٥]، وكذلك قوله في تلقيح [٦] ثمار المدينة [٧] .

فأما اجتهادهم في الأحكام الشرعية، والأمور الدينية، فقد اختلف الأصوليون -رحمهم الله- على جوازه ووقوعه فيما لا نصّ فيه، على ثلاثة أقوال :

الله ص (١٢٥٩) .

(١) انظر: فتح الباري (١٣/٣٦٥) .

(٢) انظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٨٦) أصول الفقه الذي لا يَسَع الفقيه جهله د.عياض السلمي(٤٤٨) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/٣٦٥) .

(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي (١/ ٤٩٨-٥٠٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٤٧) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٥/ ١٣٧) .

(٥) أخرجه ابن هشام في سيرته (٢/ ٢٢٣) .

(٦) وتلقيح النخل إباره، يقال: لقح النخلة تلقيحا و ألقحها انظر: مختار الصحاح (ص: ٦١٢) .

(٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا، على سبيل الرأي برقم (٦١٢٦) ص(٩٨٨) .

القول الأول: يجوز الاجتهاد لنبينا ﷺ، ولغيره من الأنبياء فيما لا نص فيه، اختاره ابن حجر وعليه جماهير الأصوليين[١] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والعقل ومنها :

أولا: الأدلة من الكتاب:

١- قوله تعالى: ﴿ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾[٢] .

وجه الدلالة : أنّ الله سبحانه خاطب نبيه ﷺ ، كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجلّ المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين بها [٣]

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ ﴾[٤] .

وجه الدلالة: أنّ المشاورة إنّما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي[٥] .

٣- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ ﴾[٦] .

وجه الدلالة : قالوا وما أراه يعم الحكم بالنص والاستنباط من النصوص وهو الاجتهاد [٧] .

٤- وقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ ﴾[٨] .

وجه الدلالة: قالوا وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي[٩] .

---

(١) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٣٤١) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٣٩٥) .

(٢) سورة الحشر الآية:(٢) .

(٣) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢١٩) .

(٤) سورة آل عمران الآية:(١٥٩) .

(٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٦) .

(٦) سورة النساء الآية: (١٠٥) .

(٧) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٦) .

(٨) سورة الأنبياء الآيتين: (٧٨-٧٩) .

(٩) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٦) .

ثانيا: الأدلة من السنة:

٥- قوله ﷺ من حديث ابن عباسرضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: في مكة " لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، فَقَالَ العَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اَلله ﷺ: إِلَّا الإِذْخِرَ" (١) (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أنّ الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد(٣) .

٦- حديث أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا " (٤) .

قال ابن عبد البرّ:(٥) في شرح هذا الحديث: "وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص" (٦) .

ثالثا: الأدلة من المعقول :

٧- أنّ العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره؛ وزيادة المشقة سبب لزيادة الثواب، فلو لم يكن النبي ﷺ عاملاً بالاجتهاد مع عملِ أمته به لزم اختصاصهم بفضيلة لم

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصيد باب لا ينفر صيد الحرم برقم (١٨٣٣) ص (٢٩٦) .

(٢) الإذخر بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيت فوق الخشب انظر: النهاية في غريب الأثر (١/ ٦٥) .

(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٧) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم برقم (٧١٦٩) (ص(١٢٣٤). ومسلم في كتاب الاقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٥) هو يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة سنة (٤٦٣هـ) من كتبه " الاستذكار " انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (١٢٧/٨-١٣٠) .

(٦) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ٢٢٢) .

توجد له، وهذا ممتنع، فإن آحاد أمة النبي ﷺ لا يكون أفضل من النبي ﷺ في شيء أصلا [١].

٨- أنّ القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص عليه، وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة المعنى المستنبط، والنبي ﷺ أولى بمعرفة ذلك من غيره؛ لسلامة نظره وبعده عن الخطأ والإقرار عليه [٢] .

٩- أنّ الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون للنبي -ﷺ- فيه مدخل، قياساً على سائر الطاعات[٣] .

١٠- أنّ المجتهد إنما سُوّغ له الاجتهاد متى كان عالماً بالأصول وطرق القياس، فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود ، ورسول الله ﷺ في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى بالاستعمال [٤] .

القول الثاني: لا يجوز الاجتهاد لنبينا ﷺ، ولا لغيره من الأنبياء فيما لا نص فيه ؛ لقدرتهم على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة[٥] ونسب إلى جمهور المعتزلة [٦] واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾ [٧] .

قال في أضواء البيان: "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾ استدل به علماء الأصول على أنّ النبي - ﷺ- لم يكن يجتهد" [٨] .

أجيب: أن الاجتهاد ليس من الهوى، وإنّما هو من الوحي الذي أوحي إليه؛ لأنّ الله تعالى أمره

---

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٧) .

(٢) انظر: المصدر السابق (٤/ ١٦٨) .

(٣) انظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٨٢) .

(٤) انظر: المصدر السابق .

(٥) انظر: روضة الناظر (٢/ ٣٤١) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٩٤) نهاية السول (ص: ٣٩٥) .

(٦) كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم انظر المصادر السابقة .

(٧) سورة النجم الآيتين : (٣ – ٤) .

(٨) انظر: أضواء البيان (٧/ ٤٦٥) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٥/ ١٥٧) أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٣٩٣) .

به كما أمر أمّته [١] .

٢- عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ﴾ [٢] [٣].

قال النووي عند شرح هذا الحديث: "وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي ﷺ، والجمهور على جوازه ، وقد سبق بيانه مرات، ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء ، فلهذا لم يرد عليه شيئا رجاء أن ينزل الوحي" [٤] .

القول الثالث: التوقف عن القطع بشيء من ذلك، واختاره جماعة من الأصوليين [٥] .

الرأي المختار: يترجح لي – والعلم عند الله– قول الجمهور القائلين بجواز الاجتهاد لنبينا ﷺ، ولغيره من الأنبياء فيما لا نص فيه، ولا وجه للوقف في هذه المسألة لما قدمنا من الأدلة الدالة على الجواز والوقوع، دلالة واضحة ظاهرة ؛ ولما عاتب الله نبيه ﷺ :﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [٦] فعاتبه على ما وقع منه، ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه [٧] .

قال الشوكاني: "وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه ﷺ، والمسألة مدونة في الأصول" [٨] .

---

(١) انظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٨٥) .

(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما كان النبي ﷺ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: "لا أدري"، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس برقم(٧٣٠٩) ص(١٢٥٨)

(٣) سورة النساء الآية :(١٧٦) .

(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٥٦) .

(٥) كالقاضي الباقلاني والغزالي انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٢٢٠) جاء في المستصفى"وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع " المستصفى للغزالي (ص: ٣٤٦) .

(٦) سورة التوبة الآية :(٤٣) .

(٧) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢٢٠)

(٨) انظر: فتح القدير للشوكاني (٢/ ٤١٧)

الفرع الثاني
وقوع الخطأ من الأنبياء فيما لا نص فيه

قال ابن حجر: " أنه- ﷺ- ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه ﷺ لثبوت عصمته" [١] ا هـ .

القائلون بجواز الاجتهاد من النبي ﷺ -كما مرّ- اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده على قولين :

القول الأول: أنّ النبي ﷺ يحصل الخطأ منه كغيره من البشر، اختاره ابن حجر، وأصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعية [٢] والحنابلة[٣] وجماعة من المعتزلة ، لكن بشرط أن لا يقر عليه بالخطأ لثبوت عصمته [٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾ [٥] .

وجه الدلالة: قالوا ذلك يدل على خطئه في إذنه لهم [٦] .

٢- وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٧ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾ [١] .

وجه الدلالة :أن النبي ﷺ قال لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر ابن الخطاب ؛

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢١٦) .

(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٦) .

(٣) انظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٥٣)

(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٤١) .

(٥) سورة التوبة: الآية: (٤٣)

(٦) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٦) .

(١) سورة الأنفال الآيات : (٦٧ – ٦٨) .

لأنّه كان قد أشار بقتلهم ونهى عن المفاداة، وذلك دليل على خطئه في المفاداة [1] .

٣- حديث أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أنَهُ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا" [2] .

وجه الدلالة من الحديث: أنه ﷺ أثبت المماثلة بينه وبين غيره، وقد جاز الخطأ على غيره، فكان جائزا عليه ؛ لأنّ ما جاز على أحد المثلين يكون جائزا على الآخر؛ لكن ليست المماثلة في البشرية من كل وجه حتى يصح الاستدلال بها على جواز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر في كل شيء ؛ فإن النبي ﷺ أكمل الناس من كل وجه، وله خواص انفرد بها عن غيره [3] .

واستدلوا بالمعقول:

وأما المعقول: فإنّه لو امتنع وقوع الخطأ منه: فإما أن يكون ذلك لذاته، أو لأمر من خارج، لا جائز أن يقال بالأول ، وإن كان لأمر خارج، فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه [4] .

القول الثاني: لا يمكن وقوع الخطأ من النبي ﷺ في حكمه. وبه قال بعض المتكلمين [5] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [1] .

وجه الدلالة: قالوا فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا بإتباع الخطأ، والشارع لا يأمر

---

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٦)

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم برقم (٧١٦٩) (ص(١٢٣٤). ومسلم في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٦)

(٤) انظر: المصدر السابق (٤/ ٢١٧) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

(١) سورة النساء الآية: (٦٥) .

بالخطأ [١] .

قال ابن حجر: "واحتج من منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر بإتباعه في جميع أحكامه حتى قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [٢] وبأنّ الإجماع معصوم من الخطأ فالرسول أولى بذلك لعلوّ رتبته" [٣] .

المناقشة :

نوقش بأنّه يلزم على ما ذكروه أنّ الشارع أمرَ للعامي بإتباع قول المفتي مع جواز خطئه ، فكذلك النبي ﷺ مع علوّ رتبته [٤].

٢- أن المقصود من البعثة إتباع الأنبياء في الأحكام الشرعية ، وإقامة لمصالح الخلق، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك التردد في قوله والشك في حكمه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة [٥] .

الرأي المختار: الذي يظهر رجحانه- والله أعلم - أن النبي ﷺ يحصل الخطأ منه كغيره من البشر؛ لما ذكرناه من الأدلة ولا يصح الاستدلال بهذا على جواز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر في كل شيء ؛ فإن النبي ﷺ أكمل الناس من كل وجه .

---

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٧) .

(٢) سورة النساء الآية :(٦٥) .

(٣) انظر: فتح الباري (٢١٦/١٣) .

(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢١٨) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

الفرع الثالث

تصرفات الأنبياء بين الإمامة والفتوى والقضاء

قال ابن حجر: "ومما رُجح به أنّه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها (خذي) ولو كان فتيا لقال مثلا لا حرج عليك إذا أخذتِ ؛ ولأنّ الأغلب من تصرفاته ﷺ إنما هو الحكم" [(١)] ا هـ .

تصرفات النبي ﷺ تنحصر بالإمامة، والقضاء، والفتوى ، ووجه الحصر أنّه إن كان فيما يتعلق ببعث الجيوش وترتيبها، وقسمة الغنائم، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات، وإقامة الحدود، ونحو ذلك؛ فهو من تصرفات الإمامة العظمى، وإن تعلق بإنفاذ الحكم، والقضاء بين الخصمين وفسوخ الانكحة، وتسليم السلع، فهو من القضاء الذي يتولاه القضاة، وإن تعلق بالعبادات والأمور الدنيوية كإبلاغ الصلوات، وإقامتها، وإقامة المناسك، فهو من الفتوى التي لا إلزام فيها [(٢)].

واختلف العلماء قسم وقع منه ﷺ متردداً بين هذه الأقسام الثلاثة أيهما يُحملْ؟ كقوله ﷺ لهند بنت عتبة ﵂ لما شكتْ إليه أنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ، لا يعطيها وولدها ما يكفيها ، قال لها ﷺ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" [(٣)] :

القول الأول: أنّ الحديث يحمل على القضاء لا الإفتاء، اختاره ابن حجر ووجه عند الشافعية [(٤)].

واستدلوا بأدلة استنبطوها من الحديث :

١- أنّ مما رجح به أنّه قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها: خذي ولو كان فتيا

---

(١) انظر: فتح الباري (٦٣٣/٩)

(٢) توسع الإمام القرافي في هذه المسألة وأكثر الأدلة والأمثلة في كتابه " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" (٩٩-١٢٠) وراجع البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٥٤).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم (٥٣٦٤) ص(٩٥٨) ومسلم في كتاب الاقضية باب قضية هند برقم(٤٤٧٧) ص (٧٣١) .

(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢/ ٨) أدب القاضي للماوردي (٣١٢/٢) .

لقال مثلا (لا حرج عليك إذا أخذت) [١] .

جاء في مغني المحتاج " وهو قضاء منه على زوجها، ولو كان فتوى لقال: لكِ أن تأخذي، أو لا بأس عليك أو نحوه، ولم يقل: خذي؛ لأن المفتي لا يقطع، فلما قطع كان حكما " [٢] .

٢-أن الأغلب من تصرفات النبي ﷺ إنّما هو القضاء [٣] .

القول الثاني: أنّ الحديث يحمل على الإفتاء وهو مذهب الحنفية [٤] والمالكية [٥] ووجه عند الشافعية[٦] والحنابلة [٧] .

واستدلوا بأدلة استنبطوها من الحديث الشريف منها :

١- أنّ مما يدل على أنّها فتوى أنّ النبي ﷺ لم يسألها الدليل المثبت لدعواها ، ولم يحلفها على دعواها [٨] .

أجيب: بأنّه ﷺ علم صدقها في كل ما ادعت به، أو علم صدق قولها من قبل زوجها وحاله التي عَرَفَ منه [٩] .

٢- أنّ مما يرجح أنّه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل عليّ جناح ؟ [١٠].

أجيب: بأنّه لا استحالة في الاستفهام من طالب الحكم سواء كان هذا الحكم إفتاء أو قضاء ولا يمنع ذلك كونها مدعية [١١] .

---

(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٣٠٨) .

(٣) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٥٤) .

(٤) انظر: عمدة القاري (٢٤/ ٢٥٦) .

(٥) انظر: الفروق للقرافي (٤/ ٤٦) .

(٦) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢/ ٨) فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(٧) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٤٤٩) .

(٨) فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(٩) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) الاستذكار (٧/ ٩٤) .

(١٠) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(١١) انظر: المصدر السابق (٩/٦٣٣) .

٣- أنّهﷺ فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي[١] .

أجيب: بأنّ النبي ﷺ لم يفوّض قدر الاستحقاق، وإنما أرشدها أن تأخذ بقدر معروف وذلك الموكول إلى العرف[٢] .

الرأي المختار:

يصعب ترجيح أحد القولين في هذه القصة، ولعل الراجح هو ما ذهب إليه ابن حجر وجماعته ؛ لقوّة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني أمام المناقشة.ولأن الأغلب من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إنّما هو القضاء. والله أعلم بالصواب .

فائدة:

استنبط صاحب جواهر العقود في هذا الحديث فوائد تتعلق بالقضاء، قال :

١- أنّ الحكم على الغائب جائز؛ لأن النبي ﷺ حكم على أبي سفيان وهو غائب وهذا قول أكثر الفقهاء، بينما قال البعض الآخر أنّ هذا فتيا وليس بحكم ؛ لأنه لم ينقل أنّ أبا سفيان كان غائبا .

٢- أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ؛ لأنّ النبي ﷺ لم يسألها البينة وإنما حكم لها بعلمه .

٣- أنّ من له حق على غيره فمنعه جاز له أخذه من ماله "مسألة الظفر " .

٤- أنّ له أخذه من ماله وإن كان من غير جنس حقه ؛ لأن النبي ﷺ لم يفصل .

٥- أنّه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه فله بيعه بنفسه .

٦- أنّ صوت المرأة ليس بعورة في حالة الضرورة [٣] .

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(٣) انظر: جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين والشهود للأسيوطي (٢/ ١٧١) .

الفرع الرابع
خطأ القاضي

قال ابن حجر: "والذي يظهر أنّ التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة ؛ فإنّ إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود " [(١)] ا هـ .

لم يختلف العلماء أنّ القاضي إذا قضى بجور متعمداً فحكمه مردود ؛ بل يؤدب ويعزل حتى يكونَ عبرة لغيره من القضاة وتجب ضمانة ما أتلفه [(٢)] .

وأما إذا كان القاضي حَكم على وجه الاجتهاد والتأويل وأخطأ في حكمه كما صنع خالد ابن الوليد ﷺ ، فإنّ الإثم ساقط عنه،- وإنما لم يعاقبه النبيﷺ ؛ لأنه كان مجتهداً- ؛ وذلك أنّ القضاة بشر قد يصيبون وقد يخطئون، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم ، إلا أنّهم اختلفوا في كيفية الضمانة والجهة المسئولة عنها كما سيأتي بيانه، وهو رأي ابن حجر في المسألة إلا أنّه أسقط الغرامة (الدية) في حال الخطأ كما يظهر من كلامه السابق .

ضمان القاضي لخطئه : وفي ضمان القاضي لخطئه فقد قسم العلماء الخطأ إلى أقسام:

أولا :الخطأ في حقوق الله -كالقطع بالسرقة والرجم في زنا المحصن- إذا لم يكن القاضي متعمدا ؛ وإنما حكم-مثلا- بشهادة شهود ثم تبيّن أنّهم ليسوا أهلا للشهادة، فقد اختلف الفقهاء على جهة المسئولة في هذا الحق على قولين :

القول الأول: أنّ الضمان على بيت المال، ولا ضمان على القاضي في شيء مما حكم به على المقضي عليه إذا لم يكن متعمداً، وبه قال الحنفية[(٣)] وقول للشافعية [(٤)]ورواية عند الحنابلة [(٥)] وإسحاق بن راهويه [(٦)]

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٢٥) .

(٢) انظر:حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨) تبصرة الحكام (١/ ٨٨)شرح أدب القاضي (١٦٥/٣) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦) شرح أدب القاضي (١٦٤/٣) .

(٤) انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ٤٦٨) .

(٥) انظر: المغني (٨/ ٣٨٧) .

(٦) انظر: المغني (٨/ ٣٨٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٦٠) إرشاد الساري(١٠/ ٢٥٣)

والثوري[١]

واستدلوا على ذلك بما يأتي :

١- أنّ القضاء وضع لكافة المسلمين فالقضاء مصلحة لهم جميعا، والقاضي نائب عنهم فكان الضمان على بيت المال ؛ لأنّه لا جناية للقاضي فكان الضمان لمن وقع لهم القضاء وهم كافة المسلمين [٢] .

٢-أنّه يكثر ذلك، فلو حملته عاقلة القاضي لكان ضرراً عظيما عليهم، والضّرر لا يجوز في الشريعة الإسلامية [٣] .

القول الثاني: أنّ الضمان على عاقلة القاضي، وليس على بيت المال، وبه قال المالكية[٤] والشافعية في قول[٥] والحنابلة في رواية [٦] وصاحبا أبي حنيفة [٧] .

تعليلهم: أنّ الإمام قصر في الحكم بشهادة من ليس أهلا لها ، وحكم بالإتلاف دون تحقق، وأنّ الخطأ من القاضي يقاس على الخطأ من غيره، ولا يجب عليه القصاص ؛ لأنه مخطئ فتلزمه الدية [٨] .

---

(١) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناف، من مضر، أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبى. وخرج من الكوفة سنة (١٤٤ هـ) فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي، فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا في سنة (١٦١هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١١١) الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٤) .

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨) نظام القضاء ص(٧٢) شرح أدب القاضي (٣/ ١٦٤) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٣٨٧) شرح أدب القاضي (٣/ ١٦٤) .

(٤) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٦٠) .

(٥) انظر: المهذب (٣/ ٤٦٨) إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ٢٥٣) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٣٨٧) .

(٧) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦) شرح أدب القاضي (١٦٤/٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٦٠) إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ٢٥٣).

(٨) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٣٨٧) .

الراجح: والذي يظهر – والله أعلم– أنّ الضمان على القاضي؛ لأنّه أتلف نفسا أو طرفا بغير حق ، ثم لم يتحقق من الشهود، وعلى القاضي أن يتثبّت ويتحرّى قبل إصدار حكمه ،سيما في هذا النوع من الحقوق فما يفوت فيه لا يستدرك، وحتى في القوانين الوضعية لا يتم التنفيذ فيما يترتب عليه فوات نفس أو طرف أو ما يتعلق بحقوق الله إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويصدق استئنافا [١] .

ثانيا :الخطأ في حقوق الله–كالقطع بالسرقة – إذا كان القاضي متعمدا أو حكم بالجور والظلم وقضي بما لا يجب فالضمان عليه ؛ لأنّه جان فأمكن إيجاب الضمان عليه وسقطت عدالته واستحق العزل والتأديب، ولا يجوز توليته القضاء بعد ذلك، وأما الضمان فمن ماله عند الحنفية[٢] والحنابلة [٣] وأما المالكية [٤] والشافعية [٥] فقالوا بالقصاص على القاضي وليس الدية

ثالثا: الخطأ في حقوق العباد إذا لم يكن القاضي متعمدا، فإن كان المحكوم به قائما كبيت أو دابة أو عبد ردّ إلى المحكوم عليه؛ لأنّه تبيّن أنّ المحكوم له حصل عليه بغير حق، وإن كان مستهلكا لا يمكن ردّه عينا أو قصاصا استوفي ؛ فالضمان على المحكوم له ، فيضمن قيمة الدم في القصاص وقيمة العين في المستهلك ؛ لأنّ عمل القاضي وقع له ، وقد تبين خطأ القاضي فيه فيغرم لوقوع القضاء له ، وإن كان المحكوم فيه حقا ليس بمال– كالطلاق والعتاق– بطل الحكم وعادت المرأة إلى زوجها والعبد إلى سيده [٦] .

رابعا : الخطأ في حقوق العباد إذا كان القاضي متعمداً الجور والظلم فالضمان عليه من ماله ؛ لأنّه الجاني ، فيستحق أن يكون ضامنا والعزل والتأديب إجماعاً [١].

---

(١) انظر: بطلان الحكم القضائي في الفقه الإسلامي ماهر معروف النداف ص (٣٠٠) .

(٢) انظر: شرح أدب القاضي (١٦٣/٣) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٣٨٧) .

(٤) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٥١٢) .

(٥) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٣/ ٤٦٨) .

(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨) المهذب (٣/ ٤٦٨)نظام القضاء للزيدان ص(٧٢) بطلان الحكم القضائي في الفقه الإسلامي ماهر معروف النداف ص (٣٠٠) .

(١) انظر: بدائع الصنائع (٧ / ١٧) شرح أدب القاضي (٣/ ١٦٥) نظام القضاء للزيدان ص(٧٢).

الفرع الخامس

إقامة الوالي الحد بغير إذن الإمام

قال ابن حجر عند شرح حديث أبي موسى: [١] " قول لأبي موسى (لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله) قد تقدم هناك [٢] فأمر به فَقُتِلَ ، وبذلك يتم مراد الترجمة والردّ على من زعم أنّ الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولّا هم" [٣] ا هـ .

الأصل أنّ إمام المسلمين هو الذي ينوب عنهم في استيفاء حقوق الله تعالى ومنها الحدود؛ لأنّ الإمام قادر على الإقامة؛ لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم؛ لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام، وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين" [٤] .

والفقهاء–رحمهم الله– اختلفوا هل يجوز للولاة من عمال البلاد إقامة الحدود بدون مشاورة الإمام أم لا ؟ على قولين:

القول الأول:اختاره ابن حجر، وأكثر الفقهاء على أنّ الولاة ، إذا استخلف الإمام يجوز لهم إقامة الحدود بدون طلب الإذن من الإمام الأعظم [٥] .

واستدلوا بأدلة منها :

١– عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: "لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ" [١] .

---

(١) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى معاذ بن جبل وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أخرجه البخاري في كتاب الأحكام .باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه برقم (٧١٥٧) ص(١٢٣١) .

(٢) تقدم في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم من حديث أَبِي مُوسَى ص(١١٩٣) .

(٣) انظر: فتح الباري – ابن حجر – (١٣ /١٦٩) .

(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٧) .

(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٢٥) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام . باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام

قال ابن بطال: [1] "والحجة لمن رأى للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام الذي فوقه حديث معاذ بن جبل ﷺ أنّه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي ﷺ " [2] .

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ:"إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: "إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا" [3]

قال ابن حجر: " وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها " [4] .

٣- قاسوا تصرف الولاة على تصرف الأوصياء فكما يجوز للوصي التصرف في كل شيء، وتنطلق يده على النظر في جميع الأشياء ، فكذلك الولاة والقضاة ونحوهم [5] .

٤- أنّ عمر ﷺ كان يكل إقامة الحدود إلى الولاة دون الرجوع إليه، كما كان عبد الله ابن مسعود يقيم الحدود في العراق باعتباره والياً عليها [6] .

٥- ولأنّ أسباب وجوبها توجد في أقطار المعمورة، ولا يمكنه الذهاب إليها، وفي الإحضار إلى مكان الإمام حرج عظيم، فلو لم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدود وهذا لا يجوز؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يوكل الخلفاء والأمراء تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود [1].

الذي فوقه. برقم (٧١٥٧) ص(١٢٣١) .

(١) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة توفي سنة (٤٤٩هـ) من كتبه " شرح صحيح البخاري" . انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (١٠٥/٢) .

(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٢٥) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب لا يعذب بعذاب الله برقم (٣٠١٦) ص (٤٩٨) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٨٢/٦) .

(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٢٥) .

(٦) انظر: تنفيذ الأحكام في النظام القضائي تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن ص (٤٠) .

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٨) .

القول الثاني: لا يجوز للولاة إقامة الحدود إلا بعد مشاورة الإمام وبه قال الكوفيون، قال ابن بطال: "ذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه وأطلق عليه " [1] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- ما رُوِيَ عَنِ عمر ﷺ أنه: كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي، وكذا روي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ[2] رحمه الله، أنّه كَانَ لَا يَقْضِي فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ [3] .

٢- كما استدلوا فعل عمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله، أنّه منع عماله عَن الْقَتْل إِلَّا بعد إِعْلَامه وإذنه بِهِ بعد أَن كَانَ مُطلقًا لَهُم، لما رأى من تغير حَالهم [4] .

٣- أنّ المتأمّل لسيرة الخلفاء الراشدين يجد أنهم كانوا يشدّدون على ولاتهم في شأن القتل خاصة وينهون عنه دون الرجوع إليهم في شأنه [5] .

الرأي المختار: الذي يترجح لي -والعلم عند الله - أنه إذا فوضّ ولي الأمر الأمراء والولاة والقضاة بإقامة الحدود فلهم إقامتها دون الرجوع إليه ؛ وإن منعهم فلا يجوز إقامتها دونه .

---

(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٢٥) .

(٢) هو مُحَمَّد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي. من أشراف الكتّاب. ولد في البصرة وتوفي فيها سنة (١١٠هـ).انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٢١٤) الأعلام للزركلي (٦/ ١٥٤) .

(٣) الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات باب الدم يقضي فيه الأمراء (٥/ ٤٥٣) وأخرج البيهقي الأثر الأول في السنن الكبرى باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام (٨/ ١٠٧) .

(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص: ٢٢٩) .

(٥) انظر: تنفيذ الأحكام في النظام القضائي تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن ص (٤٠) .

الفرع السادس

قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا .

قال ابن حجر: في الفوائد المستنبطة من حديث أم سلمة ﵂ [(١)] وفي هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطل حرام عليه، وأنّ من ادعى مالا ولم يكن له بيّنة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأنّ المدعي لو أقام بيّنة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم، وأنّ من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم" [(٢)] ا هـ .

اتفق جمهور الفقهاء ومنهم ابن حجر على أنّ حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره [(٣)] .

فمثلا: إذا ادعى إنسان – مثلا– على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي؛ فإنّه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة صادقة ؛ وعلى هذا فإن حكم القاضي في هذه الحالة ينفذ ظاهرا وباطنا، وأما إن كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور، فحكم له بمقتضى هذه الشهادة ، فإنّ الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح

---

(١) حديث أم سلمة ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، ..." أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم برقم (٧١٦٩) (ص(١٢٣٤). ومسلم في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) علق ابن حجر هذا الحديث فقال عند شرح ترجمة البخاري "(فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا) هذا الكلام أخذه من قول الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة على أن الأمّة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، [ثم عقب ابن حجر] وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما " انظر : فتح الباري (١٣/ ٢١٠) .

(٢) انظر: فتح الباري (٢١٦/١٣) .

(٣) انظر: روضة القضاة (٣٢٠/١-٣٢٣) المهذب (٣/ ٤٦٨) تفسير ابن كثير(١/ ٣٨٥) فتح الباري (٢١٦/١٣) نظرية الدعوى (٦٧٢-٦٩٤) .

للمدعي أن يأخذ الحق المدعي به؛ لأنه على ملك صاحبه، وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الحالة ظاهرا لا باطنا [١] .

واستدل الجمهور بأدلة منها :

١- قوله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٢] .

قال ابن كثير في تفسير الآية:"فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث [الآتي حديث أم سلمة] على أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال ؛ وإنّما هو ملزم في الظاهر فان طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره [٣] .

٢-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" [٤] .

قال النووي في شرح الحديث: " وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أنّ حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنّه طلّق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق" [٥] .

٣-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ

---

(١) انظر: المصادر السابقة .

(٢) سورة البقرة الآية :(١٨٨) .

(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٨٥) .

(٤) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢/ ٦) .

فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ " [1] .

قال ابن حجر عند شرح الحديث: "ويستفاد منه أنّ حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله" ليس عليه أمرنا " والمراد به أمر الدين [2] .

٤- واستدلوا بالإجماع الذي نقله الإمام النووي قال: "والقول بأنّ حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح[حديث أ م سلمة] ولإ جماع من قبله ومخالف لقاعدة وافق هو[أبو حنيفة] وغيره عليها ، وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال " [3].

أثر الإثبات بشهادة الزور في العقود والفسوخ والطلاق .

اختلف الفقهاء في أثر الإثبات بالشهادة على العقود والفسوخ والطلاق فهل ينفذ القضاء بشهادة الزور فيها ظاهرا وباطنا أم يقتصر على الظاهر دون الباطن ؟ على قولين مشهورين :

القول الأول: ينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا لا باطناً اختاره ابن حجر وهو قول جماهير أهل العلم من المالكية [4] والشافعية[5] والحنابلة [6] وهو مذهب فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم واستدلوا نفس الأدلة السابقة ، ولا فرق عند الجمهور بين قضايا الدماء والأملاك ، وقضايا العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والعتاق .

القول الثاني: ينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا، فإن شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة، فحكم القاضي بالطلاق، طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر ،كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زوراً، وبه قال أبو حنيفة [7] .

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (٢٦٩٧) (ص٤٤٠) ومسلم في كتاب الاقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (٤٤٩٢) ص(٧٣٣) .

(٢) انظر: فتح الباري (٣٧٣/٥) .

(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٦) .

(٤) انظر:بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤٥) .

(٥) انظر: الأم (٦/ ٢١٥) أدب القضاء لابن أبي الدم ص (١٦٨) نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٨) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٥٣) .

(٧) انظر: البحر الرائق (٧/ ١٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٩٠) شرح أدب القاضي (٣ /١٧٢-١٩٤) .

ودليله على رأيه ما يأتي :

١- ما روي عن عليّ ﷺ: أنّ رجلا أقام عنده بيّنة على امرأة أنه تزوّجها ، فأنكرتْ ،فقضى له بالمرأة ، فقالت: إنه لم يتزوجني ، فأما إن قضيت عليّ فجدد نكاحي، فقال:لا أجدد نكاحك ، الشاهدان زوجاكِ [١] .

وجه الدلالة: أنّ ما نقل عن علي ﷺ في هذا الباب كالمرفوع إلى رسول الله – ﷺ- فلا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة بالرأي[٢] .

قال الزيلعي: " ولنا قول علي ﷺ لتلك المرأة شاهداك زوجاك؛ ولأنّ القضاء لقطع المنازعة بينهما من كل وجه، فلو لم ينفذ باطنا لما تحقق الهدف من القضاء وكان في ذلك استمرار الخصوم" [٣] .

المناقشة:

نوقش الأثر من وجهين:

أ- ضعف الأثر الذي اعتمدوه وهو ذلك الأثر المروي عن عليّ ﷺ لما ورد عليه من مقال؛ لأن الأثر غير معروف عند أهل الحديث، وقد صرح ابن حجر بأنه قد تعقب فلم يثبت عن عليّ ﷺ [٤] .

ب- أنّ عليّاً ﷺ، لم يعلم كذب الشهود، فلم يبطل شهادتهم، والخلاف إذا علّمها [٥] .

٢- أنه لو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع علي ﷺ من تجديد العقد عند طلبها ورغبة الزوج فيها ؛ وقد كان ذلك تحصينها من الزنا [٦] .

---

(١) الأثر مشهور جدا عند الفقهاء ولم أر من تطرق في كتب الحديث والآثار انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٢٥٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٩٠) .

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٨٢) .

(٣) انظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١٩٠) .

(٤) انظر: فتح الباري (٢١٨/١٣) . وذكر الماوردي أيضا بجهالة الأثر عند أصحاب الحديث، فيكون أسوأ حالا مما ضعف إسناده .انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ١١) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٨٢/١٦) .

٣- قياس النكاح والطلاق والعقود والفسوخ على اللعان، فكما أنّ الحكم باللعان ثابت بالشرع، وقد عُلم أنّ أحد المتلاعنين كاذب، ويوجب الفرقة بينهما، ويحرم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره، فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم فكذلك العقود ثابت بالأثر المرفوع [١] .

أجيب: أنّ اللعان ثبت على خلاف الأصل وهو القذف وما ثبت على خلاف الأصل فلا يقاس عليه [٢] .

ثم إنّه قياس مع الفارق كما قال الجمهور بأنّ الفرقة في اللعان إنّما وقعت عقوبة للعلم أنّ أحدهما كاذب بخلاف العقود [٣] .

الرأي المختار:

يترجح لي- والله أعلم- القول الأول القائلين ينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا لا باطناً ؛ لقوّة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني أمام المناقشة ؛ والتفرقة بين قضايا الدماء والأملاك، وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين هذا وذاك ؛ ثم إن رأي الجمهور أقرب إلى روح الشريعة ، والغاية من القضاء هو إقامة العدل ودفع الظلم ، وهذا ما يدعوا إلى محاسبة النفس وترك التظالم وتحكيم الضمير، ومراقبة الله تعالى .

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٨٣) .

(٢) انظر: بداية المجتهد (٤/٢٤٥) .

(٣) انظر: المصدر السابق . وسائل الإثبات (٢ / ٧١٩-٧٤٠) .

المطلب الثامن: أعوان القاضي .

وفيه خمسة فروع :

الفرع الأول: اتخاذ الحاجب، وشروطه.

الفرع الثاني: اتخاذ الشرطي وحضوره عند القاضي .

الفرع الثالث: اتخاذ الكاتب وشروطه.

الفرع الرابع: اشترط العدد في الترجمة

الفرع الخامس: تنصيب العرافة وقبولها .

الفرع الأول

اتخاذ الحاجب وشروطه.

قال ابن حجر:" فأما اتخاذ الحاجب[١] فقد ثبت في قصة عمر ﷺ في منازعة العباس وعلي ﷺ أنه كان له حاجب يقال له يرفأ [٢] ومضى ذلك في فرض الخمس واضحا" [٣] .

وقال في موطن آخر" لكن تقريره لهما- يعني أبا موسى ورباحا- على ذلك يفيد مشروعيته فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقاً ويمكن أن يقيّد بالحاجة **وهو الأولى**" [٤] ا هـ .

لا شك أن القاضي كغيره من أصحاب الولايات الذين هم بحاجة إلى من يقوم معهم، ويساندهم، ويعينهم على بعض أعمالهم؛ لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر الناس فيها واتسعت بهم البلاد ؛ لذا استدعت الحاجة اتخاذ القاضي أعوانا له يعينونه على أمر ولايته [٥] .

وأعوان القضاة هم الأشخاص الذين يعينون القاضي في عمله؛ وذلك بالمساهمة اللازمة المؤثرة للفصل في النزاع وليس لهم في إصدار الحكم نصيب، وهم كثر؛ منها:

١- نائب القاضي ٢- المحكّم ٣- المصلح ٤- المستشار ٥- الكاتب ٦- الحاجب ٧- البوّاب ٨- المترجم ٩- الشرطي ١٠- الرسول ١١ - السجّان ١٢- العرافة ١٣-الشهود

---

(١) الحاجب في اللغة: من الحجب أي: المنع، يقال: حجبه أي: منعه عن الدخول أو الوصول، وكل شيء منع شيئا فقد حجبه، ومنه حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس، وحجب الابن الأخ وسمي للبواب: حاجبا ؛ لأنه يمنع الدخول على القاضي إلا بأمره. انظر: المصباح المنير (١/ ١٢١) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٥) ويرفأ هو حاجب عمر أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر ﷺ ولم أقف سنة وفاته انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ٦٩٦).

(٣) يشير إلى القصة الطويلة التي رواها مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس ص(٥١٢) قال ابن حجر معلقا هذا الحديث: "وفيه اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الإمام، والشفاعة عنده في انفاذ الحكم ، وتبيين الحاكم وجه حكمه ،.. وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره، ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه" انظر: فتح الباري – ابن حجر (٦/ ٢٥٠) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٥) .

(٥) انظر: أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية د. أحمد بن صالح البراك ص (٥٣) .

١٤- المزكّون ١٥- المؤدبون ١٦- المحامون ١٧- أصحاب الخبرة والنظر والمعرفة بأنواعهم ؛ من مقوّم، وقاسم، وخارص، ومقدر الشجاج .

وظيفة الحاجب هي: ادخال الخصوم على القاضي حسب ترتيب حضورهم ، وحجب الناس عنه عند انشغاله بنظر القضايا ، ومساعدة القاضي على حفظ الأمن ، والنظام بمجلس القاضي، وتخويف المعتدي ، وتأمين الخائف والمظلوم، إلى غير ذلك من المهمات التي قد تطرأ نتيجة لتغير المجتمع والناس؛ فإذا قام الحاجب بما سبق فقد أعان القاضي وساعده جهداً ووقتاً بما يقوم به من أعمال المنوطة به[١] .

أقوال الفقهاء في اتخاذ القاضي حاجبا في مجلس القضاء .

اختلف الفقهاء في جواز اتخاذ القاضي حاجبا في مجلس الحكم على قولين:

القول الأول: أنّه يستحب للقاضي أن يتخذ حاجبا في مجلس الحكم عند الحاجة ؛ لترتيب الخصوم، ومنع المستطيل، ودفع الشرير، اختاره ابن حجر، وهو مذهب الحنفية [٢] والمالكية [٣] وبعض فقهاء الشافعية [٤] والحنابلة [٥] .

واستدلوا بأدلة من السنة وعمل الخلفاء والمعقول :

١- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ " [٦] .

---

(١)كُتب هذا الموضوع رسائل علمية، منها : أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية . د. أحمد بن صالح البراك طبع لأول مرة عام ١٤٢٦هـ. أعوان القاضي في الفقه الإسلامي أ.د. إياد فوزي حمدان.

(٢) انظر: روضة القضاة (١/١١٩) .

(٣) انظر: شرح خليل للخرشي - (٧ / ١٤٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (٤ / ١٣٨) .

(٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٧) .

(٥) انظر: الإنصاف(١١ / ٢٠٣) .

(٦) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عثمان بن عفان. برقم (٣٦٩٥) ص(٦٢١) .

وجه الدلالة:جعل رسول الله ﷺ من يحفظ باب الحائط أثناء دخوله فيه، مما يدل على مشروعية الحجابة عند الحاجة .

قد يعارض هذا الحديث قول أنس ﷺ [1] أنّه ﷺ لم يكن له بوّاب، والجمع ممكن من وجهين:

الوجه الأول: أنّ النساء لا يحتجبن عن الدخول في الغالب؛ لأنّ الأمر الأهم من اتخاذ الحاجب هو منع دخول من يخشى الإنسان عليه [2] .

الوجه الثاني: أنّ النّفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي المطلق ؛ وغاية ذلك أنّه لم يكن له ﷺ حاجب راتب . قال ابن حجر أثناء جمعه بين الحديثين: " ثم إنّ قول أبي موسى ﷺ هذا لا يعارض قول أنس ﷺ أنه ﷺ لم يكن له بوّاب ؛ لأنّ مراد أنس أنّه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام" [3] .

٢- ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تخيير نساء النبي ﷺ بين الله ورسوله وبين الحياة الدنيا - أن الرسول ﷺ قد اتخذ غلامه رباحا - الأسود- على الباب ، وأنّ عمر ﷺ استأذنه في الدخول عليه [4] .

٣- أنّ الخلفاء الراشدين قد اتخذ كل منهم حاجباً فدلّ ذلك على مشروعية اتخاذ الحجابة [5] قال السمنانيّ : [6] "اعلم أنّ المرجع في هذا الباب في جواز اتخاذ الحاجب للقاضي والأمير إنما

---

(١) المراد قول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى " أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ص(٢٠٥) .

(٢) انظر: ظفر اللاضيي لصديق حسن خان ص (١٠٤) .

(٣) انظر: فتح الباري (٧ /٤٧) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ص(٩٢٨) ورباح الاسود: مولى رسول الله ﷺ وكان يأذن على رسول الله ﷺ أحيانا انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ١١٠٩).

(٥) انظر: روضة القضاة (١/ ١١٩) .

(٦) هو علي بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف السمناني: من فقهاء الحنفية. مولده برحبة مالك (بين حلب وقرقيسيا) له تصنيف في الفقه والتاريخ، منها " روضة القضاة وطريق النجاة" توفي سنة (٤٩٩هـ) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٧٥) الأعلام (٤/ ٣٢٩) .

هو الشرع، وقد كان هذا أيضا في الجاهلية .. وقد حجب النبي ﷺ أنس ﷺ ، وكان لأبي بكر الصديق ﷺ حاجب (سديف أو شديداً) مولاه، وكان لعثمان بن عفان ﷺ (حمران) ولعلي بن أبي طالب ﷺ (قنبراً) مولاه، وقد قال النبي ﷺ " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ "وقد فعل ذلك أئمة العدل وولاة الجور، وهو فعل الناس في كل زمان ، ومع كل إمام وسلطان" (١) (٢).

٤- أنّ البوّاب لا يمنع الناس من الدخول على القاضي بالكلية ؛ وإنما ينظّم ويرتب الخصوم للدخول على القاضي ، قال ابن حجر: "وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر؛ ولاسيّما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصما والحاكم يظن أنه جاء زائرا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة" (٣) .

القول الثاني: أنّه لا ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجبا في مجلس الحكم وهو مذهب الحنابلة (٤) وبعض الشافعية (٥) .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :

١- عن ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ " مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ " (٦) .

---

(١) انظر: روضة القضاة (١/ ١١٩) .

(٢) انظر: ترجمة شديد وحمران وقنبر في سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢) لسان الميزان (٦/ ٣٩٩) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٥) .

(٤) انظر: المغني: (١٠ / ٤٢) .

(٥) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص (١٠٧) .

(٦) أخرجه أبو دود بهذا اللفظ في سننه في كتاب الخراج ، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه (٣/ ١٣٥) والترمذي في سننه في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في إمام الرعية (٣ / ٦١١) قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود والترمذي بسند جيّد (١٣/ ١٦٥) كما قال في بلوغ المرام أخرجه أبوداود،والترمذي (ص:٤٢٦) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(٢/ ٢٠٥) برقم (٦٢٩).

قال ابن حجر وهو يبيّن وجه الاستدلال بهذا الحديث وأحاديث أخرى تدل نفس المعنى "وفي هذه الأحاديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر ؛ لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها ؛ ولذا اتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة" [١] .

٢- أنّ البوّاب ربما قدّم المتأخر وأخّر المتقدم لغرض له، وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم[٢]

اتخاذ الحاجب في غير مجلس القضاء

أنه يستحب للقاضي أن يتخذ حاجبا في غير مجلس الحكم عند الحاجة ، وخاصة في هذه الأزمنة الأخيرة التي كثر القتل والفساد في المجتمع ، فلا بدّ للقاضي أن يكون عنده حرّاس حتى يطمئن باله.

قال ابن حجر عند شرحه قصة تخيير نساء النبي ﷺ بين الله ورسوله وبين الحياة الدنيا "وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه ويكون قول أنس رضي الله عنه الماضي في المرأة التي وعظها النبي ﷺ فلم تعرفه ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابِين محمولا على الأوقات التي يجلس فيها للناس" [٣] .

وقال ابن قدامة :" ولا بأس باتخاذ حاجب في غير مجلس القضاء" [٤] .

وبوّب البيهقي في سننه (باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه) [٥] .

شروط الحاجب:

اشترط الفقهاء للحاجب شروطا منها:العدالة، والعفة ،والأمانة، كما استحبوا أن يكون الحاجب حسن المنظر، جميل المخبر، عارفا بمقادير الناس، بعيداً عن الهوى والعصبية، معتدل

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/١٦٦)

(٢) انظر: المغني (١٠ /٤٢) أدب القاضي للماوردي (١/٢٠٠) .

(٣) انظر: فتح الباري (٩/٣٦٢) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٢) .

(٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٧٤) .

الأخلاق بين الشراسة واللين [١] .

قال ابن حجر: " وأن من اتخذ بواباً أو حاجباً أن يتخذه ثقةً عفيفاً أميناً عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقادير الناس" [٢] .

ويشدد الخلفاء على القضاة عند اختيارهم للحجاب، فقد جاء في كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة " أن يتخذ حاجبا نقي الجيب، مأمون المشهد والغيب، مستشعرا للتقوى في السر والنجوى، سالكا للطريقة المثلى ..." [٣] .

الرأي المختار:

بعد عرض آراء الفقهاء وذكر أدلتهم أرى أنه لا مانع من اتخاذ الحاجب عند الحاجة إليه ، وكثرة الناس وتزاحمهم، فيحتاج إلى من ينظمهم ويقدمهم في الدخول إليه حتى يتسنى للقاضي التفرغ لسماع الدعوى والحكم فيها ، أما إذا قلّ الناس واجتمعوا على الخير وأطاعوا الحاكم وسكنت نفوسهم فلا حاجة إلى اتخاذ الحاجب في مجلس القضاء [٤] .

قال الإمام الماوردي: كان بعض أصحابنا يقول: إنما يكره للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة وسداد أهله ، فأما في زمان الاختلاط والتهارج واستطالة السفهاء والعامة فالمستحب له أن يتخذ حاجبا يحفظ هيبة نظره ويمنع من استطالة الخصوم [٥].

وسبق كلام ابن حجر بقوله: " فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقاً ، ويمكن أن يقيّد بالحاجة **وهو الأولى**" [٦] وهذا يدل على اختياره في المسألة .

---

(١) انظر: روضة القضاة (١٣٢/١) أدب القاضي للماوردي (٢٠٤/١) أدب القضاء ص(١٠٧) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٦٦/١٣) .

(٣) انظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص: ٤١٨) .

(٤) انظر: القضاء في عهد عمر ابن الخطاب (١/ ٣٠٥) .

(٥) انظر: أدب القاضي (٢٠١/١).

(٦) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٦٥) .

الفرع الثاني

اتخاذ الشرطي وحضوره عند القاضي

قال ابن حجر: " وفي الحديث[١] تشبيه ما مضى بما حدث بعده ؛ لأن صاحب الشرطة [٢] لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد ﷺ عند السامعين فشبهه بما يعهدونه " [٣] ا هـ .

ذكر ابن حجر هنا أنّ صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي وإنما حدث في دولة بني أمية ؛ لكن الحقيقة أنّ مهمة الشرطة كانت موجودة في العهد النبوي، كما بوّب البخاري في صحيحه (باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) وأورد فيه حديث أنس بن مالك قال إنّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ [٤] فالعهد النبوي زاخر بنماذج كثيرة لأعمال الشرطة تعتبر في مجموعها جوهر عمل الشرطة اليوم وان لم تسم بهذا المسمى في ذلك الوقت، فالعبرة بجوهر الشيء لا بمسماه ، فقد يتغير الاسم والعنوان بين زمان وآخر [٥] .

---

(١) هو حديث أنس بن مالك ﷺ قال: إنّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ" أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه ص(١٢٣١).وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة عند شرّاح الحديث انظر: فتح الباري (١٣ /١٦٨) . **قلت:** هذا وان كانت الترجمة غير مطابقة للحديث من حيث الظاهر إلا أنّ الحديث يدل على وجود صاحب الشرطة في العصر النبوي . وهذه المهمة التي تولاها قيس بن سعد–رضي الله عنهما– تعتبر في مجموعها جوهر بعض عمل الشرطة اليوم .

(٢) الشرطة: مفردها شرطي كتركي وجهني سموا بذلك؛ لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها وهم أول كتبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت وطائفة من أعوان الولاة والقضاة .انظر: القاموس المحيط (١ / ٦٧٣) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ /١٦٨) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه برقم (٧١٥٥)ص(١٢٣١) .

(٥) انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص (٦١) ومن بعض تلك الأعمال التي باشرها الصحابة رضوان الله عليهم وشبيهة بأعمال الشرطة اليوم ما روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ﷺ قالت :

وأما عصر الخلفاء الراشدين فقد كانت الشرطة موجودة كالعصر النبوي، فقد جاء في روضة القضاة " أنّ شريحاً كان على رأسه شرطي بيده سوط، ويقول للخصمين أيّكما المدعي فليتكلم" [١] .

وهذا النص من السمناني: يدل على أنّ مهام الشرطة كانت موجودة في عصر الخلفاء الراشدين لكن لم يكن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الشرطة في العهدين النبوي والراشدي ؛ لتأدب الخصوم وإنقاذ الناس للحق والشرع ، فقد كان عمر بن الخطاب ﷺ يقضي في المسجد ويدير شئون المسلمين فإذا فرغ استلقى على قفاه وتوسد الحصى [٢] .

ولما ضعف الوازع الديني للناس واختلطت الأجناس البشرية وكثرة الخلق نشأت الحاجة إلى اتخاذ الشرطة والأعوان وكان هذا في العصر الأموي وما بعده من العصور ؛ ولهذا قال ابن حجر: "وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه" [٣] .

مسميات تطلق على الشرطة عند الفقهاء في الماضي، منها :

١-الشرطي: قال ابن حجر: "والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطيٌ بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم فقيل: سموا بذلك؛ لأنهم رذالة الجند ومنه في حديث الزكاة (وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ)[٤] أي رديء المال وقيل: لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند ومنه في حديث الملاحم (وَتَشْتَرِطُ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ)[٥] أي متعاقدون على أن لا

أَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: "لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ" إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ، قَالَ: "مَنْ هَذَا؟"، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ .أخرجه البخاري في كتاب التمني باب قوله ﷺ ليت كذا وكذا برقم (٧٢٣١) ص(١٢٤٥) .

(١) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (١/١٣٣) أخبار القضاة- لوكيع (٢/ ٣٠٧) .

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (١/١٩٦) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ /١٦٨) .

(٤) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة(٢/ ١٠٣) .

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة،باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال(ص

يفروا ولو ماتوا . قال الأزهري: شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند[١] وقيل: هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة. وقيل: سموا شرطا ؛ لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي[٢] وقيل: لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد[٣] وقيل: مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة" [٤] .

٢-**الجلواز**: ويقصد به الشرطي وجمعه جلاوزة وجَلْوَزَتُه :خفته في ذهابه ومجيئه بين يدي العامل [٥] والجلواز: هو الذي يقوم على رأس القاضي لتقوية هيبة القاضي وتأديب الخصوم ومنعهم عن إساءة الأدب حفظا لمهابته وإبقاء لحرمته [٦] .

قال ابن حجر: " والجلواز (بكسر الجيم وسكون اللام وآخره زاي) هو الشرطي سمي بذلك ؛ لأنّ من شأنه حمل الجلاز (بكسر الجيم وباللام الخفيفة) وهو السير الذي يشد في السوط وعادة الشرطي أن يربطه في وسطه" [٧] .

٣- **صاحب المجلس**: كما في عرف بعض البلاد، جاء في بدائع الصنائع " وأن يكون له جلواز – وهو المسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا – يقوم على رأس القاضي ؛ لتهذيب المجلس ، وبيده سوط يؤدب به المنافق ، وينذر به المؤمن" [٨] .

٤-**الأجرياء**: جاء في كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم –عند حديثه مهمات الشرطة وشروطهم–قال:" أن يرتب له أعوانا وهم المسمّون **بالاجرياء** المرتبون لإحضار الخصوم إذا

١١٨٩) .

(١) انظر: تهذيب اللغة (١١/ ٢١٢) .

(٢) انظر: المصدر السابق (١١/ ٢١١) .

(٣) انظر: المصدر السابق (١١/ ٢١٢) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣ /١٦٨) .

(٥) انظر: لسان العرب – (٥ / ٣٢٢) كتاب العين – (٦ / ٦٩) .

(٦) انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٧٩/٢) .

(٧) انظر: فتح الباري (١٢ /٢٢٨) .

(٨) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (٧ / ١٢) .

استعدي عليه، وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين وأهل الثقة والأمانة والتعفف والبعد عن الطمع " [١] .

٥-**العريف**: جاء في الفتاوى الهندية " وإذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقتهم ، يمنعهم عن إساءة الأدب ، ويقال له صاحب المجلس وله أسام : الشرطي ، **والعريف** ، والجلواز" [٢] .

وإذا انتقلنا من الألفاظ والألقاب التي تدل على مسميات الشرطي؛ فإن القاضي إذا جلس لفصل الخصومات ينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقتهم ، يمنعهم عن إساءة الأدب .

واستحب الفقهاء- ومنهم الحافظ ابن حجر- أن يكونوا من ذوي الدين وأهل الثقة والأمانة والتعفف والبعد عن الطمع [٣] .

وللشرطة مهمات مما يعين القضاة على أداء مهماتهم، منها:

١-إحضار الخصوم واستدعاؤهم إذا استعدى عليهم .

٢-حفظ النظام وترتيب الخصوم والشهود .

٣-تنفيذ العقوبات من الحدود والتعزيرات.

٤- تقوية هيبة مجلس القضاء والمنع من استطالة الخصوم.

٥-التعرف على المجرمين والتحقيق معهم. [٤] .

ونص الماوردي على أغلب تلك الأعمال فقال: "وليقف من أعوانه بين يديه من يستدعي الخصوم إليه، ويرتب مقاعد الناس في مجلسه ، ويكون مهيباً مأموناً لينصان به مجلسه، وتكمل به هيبته" [٥] .

---

(١) انظر: أدب القضاء ص(١٠٨) .

(٢) انظر: الفتاوى الهندية- (٣ / ٣٢١) .

(٣) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٣٢١) أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٨) .

(٤) انظر: القضاء في عهد عمر بن الخطاب (٢٩٦/١) أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٨) .

(٥) انظر: أدب القاضي (٢٤٤/٢) .

الفرع الثالث

اتخاذ الكاتب وشروطه

قال ابن حجر نقلا عن البيهقي:" بسند حسن عن عبد الله بن الزبير أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرؤه، ثم استكتب زيد بن ثابت ﷺ فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك ، وكان إذا غابا كتب جعفر بن أبي طالب ﷺ وكتب له أيضا أحيانا جماعة من الصحابة [(١)] ا هـ .

الكاتب هو الذي يكتب ما يقع في مجلس القاضي بين الخصوم، وينبغي للقاضي أن يتخذ كتّابا؛ لأن القاضي تكثر أشغاله ونظره ، فلا يمكنه أن يتولى الكتابة بنفسه؛ لذا استحب ابن حجر وجماهير الفقهاء للقاضي أن يتخذ كاتباً [(٢)] .

وقد اتخذ رسول الله ﷺ كتّابا عدّة كما نص الحافظ في كتابه الإصابة بعضا منهم قال:" أن النبي ﷺ استكتب عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث[(٣)] وزيد بن ثابت[(٤)] وكان إذا غاب ابن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى أحد أمرَ من حضر أن يكتب فمن هؤلاء عمر، وعلي، وخالد بن سعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة [(٥)] ومعاوية بن أبي سفيان والحصين بن

---

(١) انظر: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي ،باب اتخاذ الكاتب (١٠/ ٢١٥) فتح الباري (٢٢٨/١٣) .

(٢) انظر: روضة القضاة (١/ ١١٣) أدب القضاء لابن أبي الدم (١٠٩) زاد المعاد- (١ / ١١٣) المغني (١٠/ ٦٤) هذه المسألة كتب فيه كتبا مستقلة ولا يسع المقام أن نقول كل ما قيل فيها ونحيلكم إلى كتابين لشيخنا عبد الله الحجيلي ولاية التوثيق في المملكة العربية السعودية وعلم التوثيق الشرعي.

(٣) هو عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث القرشي الزهري: صحابي، من الكتاب الروساء، وهو خال النبي ﷺ. أسلم يوم فتح مكة، وأصبح من كتابه. ثم استكتبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان على بيت المال أيام عمر كلها، وسنتين من خلافة عثمان، واستقال، وأجازه عثمان بثلاثين ألف درهم، فلم يقبلها ، توفي حدود سنة ٤٤هـ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٤).

(٤) قال ابن القيم في الزاد " وزيد بن ثابت وكان ألزَمهم لهذا الشأن وأخصّهم به " (١ / ١١٣) .

(٥) قال ابن حجر: "وكان المغيرة بن شعبة والحصين يكتبان في حوائجه" انظر: الإصابة- (٢ / ٩١) .

نمير ﷺ [1] .

وقد عقد ابن القيم فصلا في كتّاب النبي ﷺ، وذكر جملة منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير بن العوام، وعامر بن فُهيرة، وعمرو بن العاص، وأُبَيّ بن كعب، وعبدُ الله بن الأرقم، وثابتُ بنُ قيس بن شماس، وحنظلةُ بن الربيع الأُسَيْدِيُّ، والمغيرةُ بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص، ﷺ أجمعين [2] .

هذا وقد اتخذ الخلفاء الراشدون كتّابا عدة –في عهدهم– مما يدل على مشروعية اتخاذ الكاتب، قال السمناني: " وكان لأبي بكر الصديق عليه السلام زيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يكتبان، وكان كاتب عمر عبد الله بن الأرقم وزيد بن ثابت، وكاتب عثمان مروان، وكاتب عليّ عبد الله بن أبي رافع ﷺ وهو فعل أئمة المعدلة وولاة الجور" [3].

شروط الكاتب :

اشترط جمهور الفقهاء شروطا لمن يتولى الكتابة ومن تلك الشروط:

١– الإسلام والعدالة: اشترط الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية في وجه [6] والحنابلة[7] أن يكون الكاتب مسلما عدلا فلا ينبغي اتخاذ كاتبٍ غير مسلمٍ ولا عدلٍ؛ لأن ما يقوم به كاتب القاضي من أمر الدّين وهم يخونون المسلمين في أمور دينهم؛ ولأن كاتب القاضي يعظم في الناس وقد نهينا عن تعظيمهم ؛ ولان الكافر عدو للمسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم؛ ولأن الكاتب ينوب عن القاضي فيما هو من أهم أعماله فلا يختار لذلك إلا من يصلح للقضاء وربما يحتاج القاضي إلى الاعتماد على شهادته في بعض الأمور أو يحتاج بعض

---

(١) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة – (٤ / ٤) .

(٢) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد – (١ / ١١٣) .

(٣) انظر: روضة القضاة (١/ ١١٣) .

(٤) انظر: المبسوط: (١٦ / ٩٣–٩٤) .

(٥) انظر: التاج والإكليل (٨/ ١٠٥–١٠٦) .

(٦) انظر: المهذب للشيرازي (٣ / ٢٣٨٥) .

(٧) انظر: المغني (١٠ / ٦٤) .

الخصوم إلى شهادته فلا يختار إلا من يصلح للشهادة [١] .

٢- التكليف: وذلك بأن لا يكون كاتب الحكم صبيا ولا مجنونا .[٢] جاء في معين الحكام " ولا يجعل كاتب الحكم صبيا ولا عبدا ولا مدبرا ولا مكاتبا ولا محدودا في قذف ولا ذميا وقد ذكر بعضهم في أوصافه أربعة وهي: العدالة، والعقل، والرأي، والعفة وإن لم يكن عالما بأحكام الشرع فلا بد أن يكون عالما بأحكام الكتابة " [٣] .

واستحب الفقهاء شروطا أخرى منها: أن يكون فقيها ، فاضلا، أمينا، ورعاً نزهاً، فقيها، عارفا بصناعة الشروط، وكتابة السجلات، ووضع الأحكام وترتيبها،جيد الخط، حسن الضبط، بعيدا عن الطمع، وإن كان فقيها كان أشد استحبابا [٤] .

جاء في معين الحكام " فينبغي أن يكون الكاتب ذكيا فطنا عارفا ؛ لئلا يدخل الضرر على الناس بجهله بالصناعة " [٥] .

وجاء في التبصرة " ينبغي أن يكون كاتبه عدلا فقيها يكتب بين يديه ....."[٦] .

وجاء في مآثر الإنافة في معالم الخلافة " أن يتخذ كاتبا قيّما بشروط القضايا والسجلات، عارفا بما يتطرق نحوها من الشبه والتأويلات ويتداخلها من النقص والتلبيسات؛ متحرزا في كل حال متنزها عن ذميم الأفعال" [٧] .

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي . - (١٦ / ٩٣-٩٤) ، المهذب - (٣ / ٣٨٥) .

(٢) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - (١ / ١٦) .

(٣) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ١٦)

(٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٠٩) المغني (١٠/ ٦٤) معين الحكام (١ / ١٦) .

(٥) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام- للطرابلسي (١/ ٣٢٣) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٦٩) .

(٧) انظر: (ص: ٤١٨).

الفرع الرابع
اشتراط العدد في الترجمة

قال ابن حجر: " وقد قال ابن المنذر: القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام ؛ لأنّ كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البيّنة الكاملة والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب غير أنّ الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى **ويمكن** أن يجاب أن ليس غير النبي ﷺ من الحكام في ذلك مثله لأمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره **بل لا بد له من أكثر من واحد فمهما كان طريقة الاخبار يكتفى فيه بالواحد ومهما كان طريقة الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب**" [(١)] ا هـ .

ينبغي للقاضي أن يتخذ مترجما ينقل إليه معنى ما يقوله من لا يعرف القاضي لغته ؛ حتى يكون القاضي على علم بما يقوله كل من الخصمين .

أقوال الفقهاء في اشتراط العدد في الترجمة

اختلف الفقهاء في مقدار نصاب الترجمة ومنشأ الخلاف هو هل الترجمة شهادة أم إخبار؛ فمن قال إخبار لم يشترط العدد ، ومن قال بأنها شهادة اشترط لها ما يشترط في الشهادة من بلوغ النصاب في العدد ، والخلاف هنا على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أن الترجمة إخبار فيكفي فيها الواحد، اختاره الإمام البخاري وابن المنذر [(٢)] والحنفية عدا مُحَمَّد بن الحسن [(٣)] والمالكية [(٤)] وأحمد في رواية [(٥)] .

واستدلوا بأدلة من السنة منها:

١- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٣٣) .

(٢) قال ابن جحر:" فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن احمد واختارها **البخاري وابن المنذر**" انظر: فتح الباري (١٣ /٢٣٠) .

(٣) انظر: المبسوط (١٦ / ٨٩) .

(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (٤ / ١٣٩) .

(٥) انظر: المغني (١٠ / ٨٨) .

كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ [١] .

٢- قال الإمام البخاري: في صحيحه، "وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا [٢] .

قال ابن حجر: " وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم ؛ لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانها [٣] .

٣- واستدلوا بما روى البخاري في صحيحه، قال: "وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ " [٤] .

قال ابن حجر: " والذي يظهر لي أنّ مستند البخاري تقرير ابن عباس رضي الله عنهما وهو من الأئمة الذين يقتدي بهم على ذلك ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة" [٥] .

٤- أنّ الخلفاء الراشدين والملوك من بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد [٦] .

القول الثاني: أنّ الترجمة شهادة، فيعتبر فيها العدد كالشهادة اختاره مُحَمَّد ابن الحسن من الحنفية [٧] وهو مذهب الشافعية [٨] والحنابلة في المشهور[٩] فإن كان الحق مما يثبت برجلين أو رجل

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد برقم (٧١٩٥) ص(١٢٣٩) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد ص (١٢٣٩) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٣٢) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب ترجمة الحكام ، وهل يجوز ترجمان واحد ص (١٢٣٩) .

(٥) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٣٢) .

(٦) انظر: المصدر السابق (١٣ / ٢٣٣) .

(٧) انظر: المبسوط (٨٩/١٦) .

(٨) انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ٤٠٠) .

(٩) انظر: المغني (١٠ / ٨٨) .

وامرأتين كالأموال لم يقبل في الترجمة إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وإن كان مما لا يقبل فيه إلا ذكران كالحدود والقصاص لم يقبل في الترجمة إلا ذكران ، فإن كان إقرارا بالزنا ففيه قولان للشافعية والحنابلة أحدهما أنه يثبت بشاهدين، والثاني أنّه لا يثبت إلا بأربعة رجال [١] .

واستدل القائلون بتعدد المترجمين عند أداء الترجمة أمام القاضي بعدة أدلة من القياس منها:

١- أنّ الترجمة إثبات قول يقف الحكم عليه فلم يقبل إلا من عدلين كالإقرار [٢]

قال ابن حجر:"وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين؛ لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة؛ ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه" [٣] .

٢- قاسوا الترجمة على الشهادة فكما تفتقر الشهادة إلى العدد والعدالة، فكذلك الترجمة .

قال ابن قدامة: "فعلى هذه الرواية تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق" [٤] .

القول الثالث: أن ما كان طريقه الإخبار كالدعوى مثلا فإنه يكتفى فيه بالواحد، وما طريقه الشهادة لابدّ فيه من استيفاء النصاب المطلوب في الشهادة اختاره ابن حجر ،كما سبق كلامه قال: ..فمهما كان طريقة الاخبار يكتفى فيه بالواحد ومهما كان طريقة الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب " [٥] .

الرأي المختار : والذي يترجح – والله أعلم- القول الأول ، وأنه يكفي مترجم واحد ؛ وذلك لقوة دليلهم الأول حديث زيد بن ثابت ﷺ فهو نص صحيح صريح ؛ فإذا وجد مترجم وتوفرت فيه الشروط المعتبرة [١] فإنه يقبل قوله .

---

(١) انظر: المهذب (٣ / ٤٠٠) المغني (١٠ / ٨٨) .

(٢) انظر: المهذب (٣ / ٤٠٠) المغني (١٠ / ٨٨) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٣٠) .

(٤) انظر: المغني (١٠ / ٨٨) .

(٥) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٣٣) .

(١) ذكر الفقهاء شروطا للمترجم منها: العدد والإسلام والبصر والحرية والعدالة والعلم) .

الفرع الخامس

جواز تنصيب العرافة وقبولها

قال ابن حجر: " أنّ الخبر الوارد في ذمّ العرفاء[١] لا يمنع إقامة العرفاء ؛ لأنّه محمول – إن ثبت – على أنّ الغالب على العرفاء الاستطالة، ومجاوزة الحد، وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية" [٢] ا هـ .

والعرفاء: جمع عريف بمعنى النقيب وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل ، والعرافة : عمله [٣] .

وأما المناكب: فهم قوم دون العرفاء واحدهم: منكب، وقيل: المنكب رأس العرفاء، وقيل: أعوانه، مشبَّه بمنكب الإنسان، كأنَّه يقوّي أمرَ العَرِيف كما يتقوَّى بمَنكِبِه الإنسان [٤] .

وبالجملة: فالنكابة: كالعرافة والنقابة [٥] .

جاء في لسان العرب" النِقابة (بالكسر) الاسم و(بالفتح) المصدر مثل الوِلاية والوَلاية." [٦] .

وعلاقة العرافة بعلم القضاء هو أنّ العريف يعتبر من أعوان الأئمة والقضاة ؛ لأنّ المصلحة قد تقتضيه بعض الأحيان ؛ لما يحتاج إليه الأمراء والقضاة، من المعاونة، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي ، كما دلّ عليه حديث عروة بن الزبير الذي سيأتي.

قال ابن بطال: " اتخاذ الإمام للعرفاء والنّظار سنة ؛ لأنّ الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع

---

(١) والحديث المذكور أخرجه أبو داود في سننه[٣/ ١٣١] من طريق المقدام بن معد يكرب ولفظه "العرافة حق ولا بد للناس من عريف، والعرفاء في النار" لكن ضعفه الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٣/ ١٧٣) وأخرجه احمد في مسنده [١٤/٢٧٥]من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة ولفظه "ويل للأمراء ويل للعرفاء" وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: ١٢٧) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢١٠) .

(٣) انظر: النهاية في غريب الأثر – (٣ / ٢١٨) .

(٤) انظر: المصدر السابق – (٥ / ١١٣) .

(٥) انظر: المصدر السابق – (٥ / ١١٣) .

(٦) انظر: لسان العرب (١ / ٧٦٩) .

الأمور، فلابدّ من قوم يختارهم لعونه وكفايته بعض ذلك، ولهذا المعنى جعل الله عباده شعوبًا وقبائل ليتعارفوا فأراد تعالى ألا يكون الناس خلطًا واحدًا فيصعب نفاذ أمر السلطان ونهيه؛ لأنّ الأمر والنهى إذا توجه إلى الجماعة وقع الاتكال من بعضهم على بعض فوقع التضييع، وإذا توجه إلى عريف لم يسعه إلا القيام بمن معه" [١] .

ومن الأدلة الدالة على جواز اتخاذ الإمام عريفا للناس ، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا [٢] .

بوّب البخاري هذا الحديث في صحيحه (باب العرفاء للناس) قال ابن حجر في تعليق الترجمة: وهو القائم بأمر طائفة من الناس وسمي بذلك لكونه يتعرّف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج" [٣] .

وقد ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة رجالا من الصحابة الذين تولوا مهامة العرافة في قومهم مما يدل على وجودهم في العهد النبوي والراشدي منهم :

١-جندب بن النعمان الأزدي [٤] ٢- رافع بن خديج الأنصاري [٥] ٣- بشير بن عمرو [٦] ٤- تميم بن ورقاء الخثعميّ [٧] ٥- مالك بن أوس [١] ﷺ .

---

(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٤٩) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس برقم (٧١٧٧) ص(١٢٣٦) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣ / ٢٠٩) .

(٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٦١٧/٠١) .

(٥) انظر: المصدر السابق (٢/ ٣٦٣) أسد الغابة (٢/ ٢٣٢) .

(٦) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٤٨٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ١٧٦) .

(٧) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٤٩٧) .

(١) انظر: المصدر السابق (٥/ ٥٢٦) .

الفصل الثاني: آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بالدعوى القضائية.

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: حد المدعي والمدعى عليه.

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :تعريف المدعي والمدعى عليه

المطلب الثاني: التمييز بين المدعي والمدعى عليه

المطلب الثالث: الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

المبحث الثاني: المداولة القضائية عند الفقهاء .

المبحث الثالث: حكم القضاء على الغائب .

المبحث الرابع: الوكالة في الخصومة .

المبحث الأول: حد المدعي والمدعى عليه

المطلب الأول: تعريف المدعي والمدعى عليه

قال ابن حجر: "واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه، والمشهور فيه تعريفان الأول: المدعي: من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه. والثاني: من إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت. والأول أشهر والثاني أسلم ..وقيل في تعريفهما غير ذلك" [(١)] ا هـ .

ذكر ابن حجر فيما سبق ضابطين في حد المدعي والمدعى عليه ، والتعريف الثاني منه يوافق ما ذكره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ ولهذا قال: والثاني أسلم يعني: من الاعتراضات والملابسات، والتعريف الأول منه يوافق ما ذكره أكثر فقهاء الشافعية وغيرهم ، وأذكر في هذا المبحث مزيداً فيما يتعلق بحد المدعي والمدعى عليه عند الفقهاء ذاكراً لكل مذهب فقهي تعريفا، مناقشا لما تمكن المناقشة به ، ثم أردف التطبيقات القضائية التي ذكرها الفقهاء أثناء حديثهم تفريق المدعي والمدعى عليه .

وفيما يلي نذكر آراء المذاهب في حد المدعي والمدعى عليه على النحو التالي:

أولا: المذهب الحنفي :

قد اختلفت عبارات مذهب الحنفي في بيان تحديد المدعي والمدعى عليه، وقد ذكروا في بطون كتبهم أكثر من تعريف على حدّهما ، ومن أشهر تعريف لهم على ذلك –حسب ما اطلعتُ عليه في كتبهم– هو:" أنّ المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة إذا تركها " [(٢)].

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٨). ولابن حجر له تعريف آخر في حد المدعي والمدعى عليه، قال: قوله [أي: البخاري] (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وسيأتي ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى[يقصد التعريف الذي ذكرناه في صدر المبحث] ثم قال: "وألخص ما قيل فيه أنّ المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه" فتح الباري (٥/١٨٠) . **قلت:** وهذا التعريف الذي ذكره يرجع إلى التعريف السابق وخاصة التعريف الثاني منه .

(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٤) العناية شرح الهداية (٨/ ١٥٤) الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٥٤)

وذكروا أنّ هذا التعريف جامعا للمحدود مانعا من دخول غيره فيه كما نص بعض فقهائهم [١]

ثانيا: مذهب المالكية :

قد اختلفت عبارات المذهب المالكي في بيان تحديد المدعي والمدعى عليه ، لكن الذي اختاره المحقّقون في المذهب في بيان حد المدعي والمدعى عليه هو: " المدعي: هو من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود أو لمخالفة أصل والمدعى عليه: هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة [٢] .

ثالثا: المذهب الشافعي :

اختلفت عبارات أئمة الشافعية في بيان حد المدعي والمدعى عليه وأشهر تعريفٍ تداولته كتب الشافعية –حسب ما اطلعتُ عليه في كتب المذهب– هو: " المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه" [٣] .

رابعا: المذهب الحنبلي :

اختلفت عبارات فقهاء الحنابلة في بيان حد المدعي والمدعى عليه وأشهر صيغة أوردتها كتب المذهب هي:" المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك ، وهذا التعريف هو الذي جزم صاحب الإنصاف وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب [٤]

تبيين الحقائق (٤/ ٢٩١) المبسوط (١٧/ ٣١) فتح القدير (٨/ ١٥٣) ولهم تعاريف أخرى سطروها في المصادر السابقة تكاد تكون متفقة في المعنى والهدف، وان اختلفت عند تحقيق المناط في بعض الجزئيات .

(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٩١) الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٥٤) .

(٢) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١٩٧) ولهم تعاريف أخرى في تمييز المدعي والمدعى عليه . انظر: تبصرة الحكام (١/ ١٤٠) .

(٣) انظر: منهاج الطالبين ص: (٣٥١) أسني المطالب في شرح روض الطالب زكريا الأنصاري (٤/ ٣٨٩) مغني المحتاج للشربيني (٦/ ٤٠٤) حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج (٤/ ٣٣٧) جواهر العقود للأسيوطي (٢/ ٣٩٥) ولهم تعاريف أخرى ذكروها في كتب المذهب .انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص(١٨٤-١٩٠) .

(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١١/ ٣٦٩-٣٧١) .

وقد بسط الفقهاء رحمهم الله في كتب الفروع أمثلة تطبيقية ذكروا أثناء تفريقهم في المدعي والمدعى عليه، وقد شملتْ هذه الأمثلة أكثر أبواب الفقه من معاملاتٍ ، وأسَرِيَّةٍ ، وجناياتٍ وغير ذلك [1] .

وفيما يلي نذكر مثالين ثم نطبق ضوابط جمهور فقهاء الأئمة الأربعة :

المثال الأول : ادعى زيد على عمرو أنه أستلف منه خمس مائة درهم .

نجيب على هذه المسألة بتطبيق الضوابط التي مرّت معنا عند كل مذهب ثم نوضح من خلالها من هو المدعي ومن هو المدعى عليه .

– نأتي على مذهب جمهور الحنفية، وضابطهم هو كما مرّ معنا " المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة إذا تركها " .

فزيد في هذه المسألة هو المدعي ؛ لأنّه يقدر أن يتنازل عن الدعوى ويتركها ، بينما عمرو هو المدعى عليه ؛ لأنّه لا يستطيع أن يتنازل عن الدعوى ويتركها كزيدٍ .

– على مذهب المحقّقين من سادة المالكية وضابطهم هو " المدعي: هو من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود أو لمخالفة أصل والمدعى عليه: هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة " .

لو طبقنا المثال السابق على هذا المذهب فزيد هو المدعي ؛ لأنّه قوله مخالف للأصل وهو براءة ذمته ، بينما عمرو هو المدعى عليه ؛ لأنّ قوله موافق للأصل وهو براءة ذمته .

– على مذهب جمهور الشافعية وضابطهم كما مرّ هو" المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه" .

فزيد في ضابط الشافعية هو المدعي ؛ لأنّه متمسكٌ بخلاف الظاهر ، بينما عمرو هو المدعى عليه في ضابطهم ؛ لأنه متمسك بالظاهر .

– ضابط الحنابلة وهو" أن المدعي من إذا سكت تُرك والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يُترك"

حد الحنابلة في المدعي والمدعى عليه قريب مما عرفه فقهاء الحنفية في المدعي والمدعى عليه ؛ لذا فالمدعي عندهم هو زيد ؛ لأنه إذا سكت تُرِكَ ولا يجبر على الخصومة ؛ لأن

---

(١) انظر: جواهر العقود (٢/ ٤٠١) تبصرة الحكام (١/ ١٤٣) الإنصاف للمرداوي (١١/ ٣٧٠) .

الإسقاط في الشريعة الإسلامية جائز، والمدعى عليه عمرو ؛ لأنه إذا سكتَ لم يتركْ ، ويجب عليه أنْ يردَّ الحق إلى صاحبه .

قلتُ: ضابط جمهور فقهاء الأئمة الأربعة في المثال السابق مستقيم .

المثال الثاني:لو تداعى قاض وجندي رمحاً، وكل منهما يدّعيه، من هو المدعي والمدعى عليه [١]

نجيب على هذه المسألة بتطبيق الضوابط التي مرّت معنا عند كل مذهب ، ثم نوضح من خلالها من هو المدعي ومن هو المدعى عليه .

– ضابط مذهب جمهور سادة الحنفية لا يستقيم في هذا المثال ؛ لأنه لا يقدر أحدهما الانصراف دون الآخر، وبالتالي لا نستطيع أن نميّز في هذا المثال من هو المدعي ومن هو المدعى عليه على ضوء ضابطهم .

– وضابط الحنابلة لا يختلف عما ذهب إليه جمهور الحنفية في المثال السابق .

– ضابط المالكية المدعي: هو القاضي ؛ لأنّ قوله مخالف للأصل والمعهود وهو أنّ القاضي كالعادة والمعهود عليه لا يتسلح بالرمح ، والمدعى عليه: هو الجندي ؛ لأنّ قوله موافق للأصل والمعهود وهو أنّ الجندي قد يتسلح بالرمح والسلاح ونحوها . قال ابن فرحون:" لو تداعى قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعى عليه" [٢] .

– ضابط جمهور الشافعية المدعي: هو القاضي ؛ لأنّه متمسكٌ بخلاف الظّاهر ؛ وهو أنّ الظّاهر والغالب أنّ القاضي لا يتسلح بالرمح ونحوه ، بينما الجندي هو المدعى عليه في ضابطهم؛ لأنّه متمسك بالظاهر وهو أن الظاهر والغالب أن الجندي قد يتسلح بالرمح والسلاح ونحوها .

---

(١) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ١٤٣) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ١٤٣) .

المطلب الثاني

التمييز بين المدعي والمدعى عليه

قال ابن حجر "وقد بيّن ﷺ الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله ﷺ لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم [١] ا هـ .

أتناول في هذا المطلب على ضوء الحديث السابق التمييز بين المدعي والمدعى عليه ؛ لأن تمييز المدعي والمدعى عليه عمدة الحكم، والقضاء يدور على معرفتهما ؛ ولأنه أصل مشكل ولم يختلف الفقهاء في حكم ما لكل واحد منهما وإنما اختلفوا في تفريق أبدانهم وأجساهم؛ ولأنه أيّما قاضٍ عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم به بينهما، كما روي عن شريح رحمه الله، أنه قال: "وليتُ القضاء وعندي أنّي لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إليّ فيه، فأول ما ارتفع إليّ خصمان أشكل عليّ من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه " [٢] وبهذا تظهر أهمية تفريق الخصمين في القضاء وأنّ المقصود تفريقهم هو تفريق أبدانهم وليس بأحكامهم [٣] .

ومن الأدلة التي بنى عليها الفقهاء تمييز المدعي والمدعى عليه ما يأتي :

١- أخرج البخاري في صحيحه شطر القاعدة من حديث ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" [٤] .

قال الترمذي[٥] " هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٨) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ١٤٢) .

(٣) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١٩٧) تبصرة الحكام (١/ ١٤٠) المقدمات الممهدات-لابن رشد الجد (٢/ ١٩٢) .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه برقم (٢٥١٤) ص(٤٠٦) ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه برقم (٤٤٧١) ص(٧٣٠) .

(٥) هو مُحَمَّد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى، من أئمة علماء الحديث وحفاظه، مات في الترمذ بأرض خراسان سنة (٢٧٩هـ). من تصانيفه الجامع الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٣٨٧) الأعلام (٦/ ٣٢٢)

النبي ﷺ، وغيرهم: أن البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" [١] .

ولم يذكر هنا في هذا الحديث أنّ البيّنة على المدعي؛ لأنّه ثابت مقرر في الشرع فكأنّه ﷺ قال : البيّنة على المدعي فإن لم يكن له بيّنة فاليمين على المدعى عليه [٢] .

٢-كما استدلوا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى-ﷺ قال في خطبته: "البَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْهِ" [٣].

وجه الدلالة: أنّ الحديث دلّ أن المدعي غير المدعى عليه ؛ لأنّه ﷺ ميّز بينهما وذلك تنصيص على المغايرة" [٤] جاء في المبسوط "وطريق فصل الخصومات للقضاة بما ذكره رسول الله ﷺ قال:" البّينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" هذا وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقته العلماء بالقبول والعمل به فصار في حيز التواتر وعد هذا من جوامع الكلم " [٥] .

٣-حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " وفي رواية "وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" [٦] .

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في أنّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه . (٣/ ٦١٨) .

(٢) انظر: تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٦) .

(٣) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب ما جاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. برقم (١٣٩١) (٣/ ٦١٨) وقال هذا حديث في إسناده مقال ومُحَمَّد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره .كما ضعف هذا الحديث ابن حجر قال " وإسناده ضعيف" انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٩٥) لكن صحح هذا الحديث جماعة من المتأخرين منهم الألباني في إرواء الغليل(٨/ ٢٧٩) برقم (٢٦٦١) .

(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١٧/ ٢٨) .

(٥) انظر: المصدر السابق (١٧/ ٢٨) .

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(١٠/ ٤٢٦) وحسنه النووي في الأربعين من حديث (٣٣) ووافقه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٦) كما صححه ابن حجر في بلوغ المرام ص:(٤٣٠) وتبعه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٦٤) برقم (٢٦٤١) .

وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنّه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بيّنة أو تصديق المدعى عليه [١] .

وقد اعتمد هذه الرواية الأخيرة الإمام القرافي عند حديثه الفرق بين المدعي والمدعى عليه، قال: "والبحث في هذا الفرق بحث عن تحقيق قوله ﷺ "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" من هو المدعي الذي عليه البينة، ومن هو المدعى عليه الذي يحلف ؟" [٢] .

٤-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:﴿ **إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا** ﴾ [٣]إِلَى آخِرِ الآيَةِ - فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟[كنية عبد الله ابن مسعود] فَقَالُوا:كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ" قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" [٤] .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ قسم طرفي الخصوم مدع ومدعى عليه وجعل كل واحد منهما شغلا ووظيفة تتميز عن غيره بقوله: "بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ" [٥] .

٥- الإجماع : واستدلوا في تمييز المدعي والمدعى عليه بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر قال: "وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" [٦] .

---

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٣٥/ ١).

(٢) انظر: الفروق للقرافي (٤/ ٧٤) .

(٣) سورة آل عمران الآية :(٧٧) .

(٤) أخرج البخاري هذا الحديث في أكثر من اثني عشر موضعاً لأهميته وأخرجه بهذا اللفظ في كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: ﴿ **إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا** ﴾ برقم (٦٦٧٦) ص(١١٥٣) وذكر ابن حجر في أثناء شرح هذا الحديث فوائد قضائية مهمة، ولا يسع المقام هنا لذكرها فليراجع : فتح الباري (١١/٦٨٥-٦٨٧) .

(٥) انظر: القواعد الفقهية للدعوى القضائية د. حسين آل الشيخ (١/ ٢٤٧) .

(٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٥) الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥١٦) .

المطلب الثالث

الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

قال ابن حجر نقلا عن بعض العلماء: " الحكمة في ذلك ؛ لأنّ جانب المدعي ضعيف ؛ لأنّه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البيّنة ؛ لأنّها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي ؛ لأنّ الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة ؛ لأنّ الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة" [(١)] ا هـ .

ذكر الفقهاء رحمهم الله الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبيّنوا أنّ البينة إنما كانت على المدعي؛ لأنّ حجته قوية لانتفاء التهمة وجانبه ضعيف؛ لأنّه خلاف الأصل أو الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة ليقوى بها ضعفه، وعكسه المدعى عليه فاكتفى بالحجة الضعيفة وهي اليمين [(٢)] وممن نصّ على ما بيّنا ابن حجر كما سبق كلامه .

والصنعاني في سبل السلام قال: "والحكمة في كون البينة على المدعي أنّ جانب المدعي ضعيف؛ لأنّه يدعي خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذاته فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة " [(٣)]

والإمام النووي قال: وقد بين ﷺ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعى فيمكنه صيانتهما بالبينة [(٤)] .

وجاء في تحفة الأحوذي " لأن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى عليه قوي فقنع منه بحجة ضعيفة وهي اليمين " [(٥)] .

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٨) .

(٢) انظر:إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٤/ ٤٠٤) .

(٣) انظر: سبل السلام (٢/ ٥٨٨) .

(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢/ ٣)

(٥) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري (٣/ ٤٦٢) .

المبحث الثاني

المداولة القضائية عند الفقهاء

قال ابن حجر في الفوائد المستنبطة من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ : [1] "وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً البداءة بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البيّنة من الطالب إن أنكر المطلوب ، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة ، وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه "[2] ا هـ .

يُقصدُ بالمداولة القضائية عند الفقهاء توزيع القاضي الكلام بين المدعي والمدعى عليه بصفة معينة ومحددة، ولها أربعة مراحل :

المرحلة الأولى: كلام المدعي .

إذا تقدم إلى القاضي خصمان، فإن تكلموا فالأول هو المدعي وان سكتوا سألهما القاضي من المدعي منكما؟ لأنهما حضرا لذلك [3] .

المرحلة الثانية: جواب المدعى عليه :

إذا حرر المدعي دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه الجواب فيقول لخصمه ما ذا تقول فيما يدعيه المدعي، فلا يخلو جواب المدعى عليه من ثلاثة أجوبة إما أن يقرّ وإما أن ينكر وإما أن لا يقرّ ولا ينكر(السكوت) [4] .

جاء في معين الحكام " إذا وقعت الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة، واستفرغ القاضي كلام المدعي وفهمه حتى لم يبق عنده فيه إشكال ولا احتمال، أمر المدعى عليه بالجواب، وهو أحد ثلاثة أشياء: إما إقرار، أو إنكار، أو امتناع " [5] .

---

(١) يقصد حديث عبد الله بن مسعود في قصة الأشعث بن قيس في الحلف وسبق تخريجه قريبا .

(٢) انظر: فتح الباري (١١/٦٨٥-٦٨٧) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٤) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٥) .

(٥) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي (ص: ٦٥) .

فإن أقرّ حكم عليه القاضي بما أقره وتنتهي الخصومة بإقراره [١] .

المرحلة الثالثة : طلب البيّنة من المدعي :

وإن أنكر[٢] المدعى عليه بما ادعاه المدعي فيطلب القاضي من المدعي البيّنة العادلة، فإن أتى بها فيقضي القاضي بمقتضاها، وإن لم يكن عنده بيّنة ؛ فينتقل القاضي إلى المرحلة الرابعة ، وهي طلب اليمين من المدعى عليه [٣] .

المرحلة الرابع: طلب اليمين من المدعى عليه

إذا لم يكن عند المدعي بيّنة عادلة فيطلب القاضي من المدعى عليه اليمين ويحكم بموجبها

لكن إذا توجهت اليمين على المدعى عليه وسكت ، فإنّه يكون ناكلا – إلا أن تكون عنده آفة سماوية تمنعه من الكلام– عن اليمين ويحكم عليه لنكوله عند الحنفية والحنابلة، أما المالكية والشافعية فلا يقضى عليه حتى يرد اليمين على المدعي[٤] ، وسيأتي تفصيل المسألة في الفصل الثالث إن شاء الله .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٥) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين(ص: ٦٥) .

(٢) يشترط في الإنكار أن يكون صريحا فلا يقبل منه أن يقول: ما أظن له عندي شيئا. انظر: معين الحكام (ص: ٦٥)

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) انظر: المصدر السابق .

المبحث الثالث

حكم القضاء على الغائب

تكلم الفقهاء هذه المسألة قديما وحديثا وألفت رسائل علمية وبحوث محكّمة [١]، وتطرق ابن حجر فقال عند ذكره الفوائد المستنبطة من حديث هند ﵂: "وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غَيبة الآخر" [٢]. مما يدل على رأيه في مسألة القضاء على الغائب وهو جواز القضاء على الغائب .

وقبل أن نطرق حكم القضاء على الغائب نذكر فيما يلي تحديد الغَيبَة عند الفقهاء على النحو الآتي:

قسم المالكية الغَيبة -إذا كان الغائب خارج حدود ولاية القاضي- إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة فهذا يكتب إليه ويعذر إليه في كل حق، فإما وكل، وإما قدم، فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من الأصل وغيره ، وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق والعتق وغير ذلك ، ولم ترج له حجة في شيء من ذلك؛ لأنه لا عذر له .

الثاني: غائب بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام وشبهها (الغَيبة المتوسطة) فهذا يحكم عليه فيما عدا الاستحقاق في الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض، وترجى له الحجة في ذلك .

الثالث: غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس، وخراسان، فهذا يحكم عليه في كل شيء من الديون والحيوان والعروض والرباع والأصول وترجى له الحجة في ذلك[٣].

---

(١) منها : القضاء على الغائب حكمه وشروطه للباحثة إيمان بنت سلامة الطويرش، هل للقاضي الحكم على الغائب د. حسن عبد الغني أبو غدة ، القضاء والحكم على الغائب في الفقه الإسلامي عبد العزيز علي سليمان الحاطي، القضاء على الغائب دراسة مقارنة مع القوانين السورية د. مُحَمَّد الحسن مصطفى البغا، القضاء على الغائب دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني للباحث حامد علي العيسى .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٦٣٠)

(٣) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٩٨) .

ردّ ابن حزم تفريق المالكية بين العقار وغيره ووصف تفريقهم هذا بأنّه قول بلا برهان [١].

وأما إذا كان الغائب غاب عن مجلس القاضي وهو في محل ولايته ؛ فإن كان في البلد أو بمقربة منه أحضره القاضي بخاتم أو كتاب أو رسول، فإن اعتذر بمرض أو شبهه أمره بالتوكيل وإن تغيب لغير عذر أحضره قهراً ، فإن لم يوجد طبع على باب داره وإن كان بعيدا معلوم الموضع كتب إليه إما أن يرضي خصمه وإما أن يحضر معه ، وإن كان في بلد غير ولايته كتب إلى قاضي ذلك البلد بالنظر في قضيته وان كان له ملك في البلد وجبت توفية الحقوق منه بعد أن يؤمر الطالب له بإثبات حقه ويمين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته وترجى له الحجة فإن كان له عقار يباع في دينه أمره القاضي بإثبات تملكه له واتصاله " [٢] .

وأما جمهور فقهاء الشافعية والحنابلة فقسموا الغَيبة إلى قسمين البعيدة(مسافة قصر) والقريبة (دون مسافة قصر) فالغَيبة البعيدة عندهم يحكم على الغائب بعد سماع الدعوى من المدعي، أما القريبة فلا تسمع الدعوى عليه؛ لأنه يعتبر كالحاضر إلا أن يتوارى أو امتنع وعجز القاضي حينئذ عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان فتسمع البينة عليه حينئذ، ويحكم عليه بغير حضوره وبغير نصب وكيل ينكر عنه لتعذر الوصول إليه كالغائب، وهذا التفريق (غيبة البعيدة والقريبة) ينطبق في الغائب الذي في محل ولاية القاضي، فأما إن كان خارجا عنها فالبعد والقرب عندهم على حد سواء، فيجوز أن تسمع الدعوى عليه، ويحكم ويكاتب" [٣]

وأما مذهب الظاهري فلم يفرقوا الغَيبة ؛ بل ردوا مذهب التفريق كما جاء في المحلى [٤].

وتكلّم ابن حجر: في الغَيبة البعيدة والقريبة ورجح أنّ ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفّته قال:" أنّ مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه ؛ لأنّ في إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضييعا لماله من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يقوّي الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوغ استحضار الخصم أولا ؟ محل نظر **والراجح** أنّ ذلك يختلف بالقرب والبعد

---

(١) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٤) .

(٢)انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٩٧) تبصرة الحكام (١/ ١٥٤) .

(٣) انظر:مغني المحتاج (٦/ ٣٢١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٠-٥٣٣) .

(٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٤) .

وشدة الضرر وخفته " [1] .

أقوال الفقهاء في القضاء على الغائب .

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء على أنّه لا يصح القضاء للغائب- إلا مسائل يسيرة استثنوها من هذا الأصل- ؛ لعدم تقدم الدعوى منه أو من وكيله أو وصيه الشرعي، كولي اليتيم ونحوهم[2] .

واختلفوا في حكم القضاء على الغائب على قولين مشهورين :

القول الأول: أنه يجوز القضاء على الغائب، اختاره ابن حجر، وهو قول ابن شبرمة[3] والأوزاعي[4]، والليث[5] وسوار[6] وأبو عبيد[7] وإسحاق بن راهويه ، وابن المنذر[8] وبه قال

---

(١)انظر: فتح الباري (١٢ /٢٩٧) .

(٢) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٤٥) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١٠/ ٣١٠) وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٢) .

(٣) هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن المنذر بن ضرار الكوفي التابعي، فقيه أهل الكوفة، كان قاضيًا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة توفى (١٤٤هـ) انظر:أخبار القضاة (٣/ ٣٦) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٠) .

(٤) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. ولد في بعلبكّ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها سنة(١٥٧هـ) انظر:تهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨) .

(٥) هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهميّ بالولاء، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفِقهاً أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاهرة سنة (١٧٥هـ) انظر:تهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩) الأعلام (٥/ ٢٤٨) .

(٦) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة، من بني العنبر، من أهل البصرة، سكن بغداد، وولي بها قضاء الرصافة، وكف بصره في أواخر أعوامه، وتوفي ببغداد سنة (٢٤٥هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٦٨) الأعلام للزركلي (٣/ ١٤٥) .

(٧) هو علي بن الحسين بن حرب، الملقب ب أبي عبيد: فقيه مجتهد، من القضاة. ولد ببغداد وقدم مصر سنة (٢٩٣ هـ) فولي قضاءها. وعزل سنة (٣١١هـ) فخرج إلى بغداد، فتوفي فيها سنة (٣١٩هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٣) الأعلام للزركلي (٤/ ٢٧٧) .

(٨) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٥) .

جمهور الفقهاء من المالكية[١] والشافعية[٢] والحنابلة[٣] والظاهرية [٤].واستدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والمعقول:

أولا:الأدلة من الكتاب :

١- قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [٥] .وجه الدلالة : أنّ هذه الآية عامة فلم يخص الله تعالى حاضرا من غائب فصحّ وجوب الحكم على الغائب كما يصح على الحاضر[٦] .

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [٧] .

وجه الدلالة: أنّ الله أمر بالحكم بما أنزل الله ولم يفرق بين حاضر وغائب[٨] .

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة :

استدل القائلون بجواز القضاء على الغائب بأدلة من السنة منها :

١- قوله ﷺ لهند بنت عتبة لما شكتْ إليه أنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ، لا يعطيها وولدها ما يكفيها ، قال لها ﷺ "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" [٩] .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ سمع دعوى هند وحكم بمقتضاها مع غيبة خصمها فدلّ ذلك على جواز القضاء على الغائب [١٠] .

---

(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٥٥) .

(٢) انظر: نهاية المحتاج للرملي (٨/ ٢٦٨) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٥) شرح مختصر الخرقي للزركشي (٧/ ٢٨٦) .

(٤) شنع ابن حزم فيمن قال أنه لا يقضى على الغائب انظر: (٨/ ٤٣٨) .

(٥) سورة النساء الآية : (١٣٥) .

(٦) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٨) .

(٧) سورة المائدة الآية :(٤٩) .

(٨)انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ١١٣) .

(٩)أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ص (٩٥٨) ومسلم في كتاب الاقضية باب قضية هند ص (٧٣١) .

(١٠) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٦) .

قال ابن قدامة: " فقضى لها، ولم يكن حاضراً ؛ ولأنّ هذا له بيّنة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها، كما لو كان الخصم حاضراً [١] .

المناقشة:

نوقش: بأنّه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث للقضاء على الغائب؛ لأنّ هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذراً ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء [٢] .

أجيب: أن الأغلب من تصرفات النبي ﷺ إنما هو القضاء [٣] .

٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا[٤]، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا"، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا [٥] .

وجه الدلالة : أن النبي ﷺ حكم على العرنيين وهم غيّب عن مجلس الحكم [٦] .

يقول ابن حزم في معرض استدلاله بهذا الحديث: " وقد صح عن رسول الله – ﷺ– الحكم

---

(١) انظر: المصدر السابق (١٠/ ٩٦) .

(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١٩١)شرح النووي على مسلم (١٢/ ٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٥٥) .

(٣) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٣٣) .

(٤) جوى: الجوى مقصور ، وهو كل داء يأخذ في الباطن لا يستمرأ معه الطعام ، يقال: رجل جو، وامرأة جوية ، واستجوينا الطعام واجتويناه ، ويكون الاجتواء أيضا لما يكره ويبغض. انظر: تهذيب اللغة (١١/ ١٥٥) .

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين برقم (٤٣٥٣) (ص٧٠٩) والبخاري في صحيحه في كتاب المغازي ، باب قصة عكل وعرينة برقم (٤١٩٢) (ص٧١١) .

(٦) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٨) .

على الغائب كما حكم على العرنيين الذين قتلوا الرعاء وسملوا أعينهم وفروا، فأتبعهم بقائف – وهم غُيَبٌ – حتى أدركوا واقتص منهم ، وعلى أهل خيبر – وهم غُيَبٌ – بأن يقيم الحارثيون أولياء عبد الله بن سهل – رضي الله عنه – البينة أو يحلف خمسون منهم على قاتله من أهل خيبر ويسلم إليهم أو يؤدوا ديته، أو يحلف خمسون من يهود أنهم ما قتلوه ويبرؤون. [١]

المناقشة :

ناقش الحافظ ابن حجر كلام ابن حزم السابق فيما يتعلق بقصة خيبر فقال:"وفيه–عند ذكره الفوائد المستنبطة في قصة خيبر– التأنيس والتسلية لأولياء المقتول لا أنّه حكم على الغائبين ؛ لأنّه لم يتقدم صورة دعوى على غائب وإنّما وقع الإخبار بما وقع فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور" [٢] .

ثالثا: إجماع الصحابة على جواز القضاء على الغائب:

استدل القائلون بجواز القضاء على الغائب إجماع الصحابة على ذلك ونقل هذا الإجماع الإمام الماوردي قال:" ولأنّ القضاء على الغائب إجماع .." [٣] .

وتكلم ابن حزم في المحلّى بهذه المسألة وبسط القول فيها وذكر أمثلة من أقضية الخلفاء التي تدل على جواز القضاء على الغائب منها قضاء عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﷺ ، حتى قال: "وهذا كله قضاء على الغائب ولو تتبع ذلك للصحابة لكثر جداً والذي أوردنا عن عمر، وعثمان صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه أبداً " [٤] .

رابعا: الأدلة العقلية :

واستدلوا بأدلة عقلية منها:

١– أنّ الامتناع من القضاء على الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الشارع لحفظها ؛ لأنه يقدر كل مانع منها أن يغيب، فيبطلها متواريا أو متباعدا، والشرع يمنع هذا [١] .

---

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) انظر: فتح الباري (١٢ /٢٩٧) .

(٣) انظر: أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣١٣) .

(٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٨–٤٤٠) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨) .

(١) انظر:أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣١٦) .

قال القرافي في الذخيرة تقريرا لهذا المقصد: " ولأنّه لولا الحكم على الغائب لأخذ الناس أموال الناس وغابوا فتضيع الأموال ويجوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم فيضيع الحق" [١] .

٢- أنّ الغائب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار، فإن أقرّ فالبيّنة موافقة ، وإن أنكر فالبيّنة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في حالتي إقراره وإنكاره [٢] .

القول الثاني: أنّه لا يقضى على غائب إلا إذا كان له خصم حاضر، من وكيل أو وصي، ونحوه، وهو مذهب الحنفية [٣] وقول لشريح وابن أبي ليلى، والثوري، والشعبي [٤] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والعقل منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ﴾ [٥] .

وجه الدلالة: أنّ هذا الذم دلّ على وجوب الحضور للحكم [٦] .

قال القرطبي في تفسير الآية: "هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأنّ الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقا: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ " [٧] .

جاء في الاختيار لتعليل المختار" اعلم أنّ الدعوى إذا صحت عند القاضي أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضي، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ﴾ ذمهم على ترك الحضور وهو الإعراض عن الإجابة " [١] .

---

(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ١١٤) .

(٢) انظر: أدب القاضي للماوردي (٣١٦/٢) .

(٣) تكاد تتفق متون المذهب وشروحها أنه لا يقضي القاضي على غائب ولا له انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري. (٢/ ٢٤٥) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٤١٤) روضة القضاة (١/ ١٨٦-١٨٨) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١٩١) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٥) .

(٥) سورة النور الآية: (٤٨) .

(٦) انظر: أدب القاضي للماوردي (٣/ ٣٠٩) .

(٧) انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٢٩٤) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٥٢) .

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٠٩) .

٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" (١) .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ اشترط السماع من الطرفين وهذا الشرط لا يحصل إذا غاب أحدهما قال ابن رشد الحفيد(٢) في معرض ذكر أدلة الحنفية " وعمدة من لم ير القضاء[على الغائب] قوله ﷺ : "فإنما أقضي له بحسب ما أسمع" (٣) .

٣- ما روي عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ"، قَالَ: "فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ " (٤) .

وجه الدلالة: أنّ هذا نصٌ في المنع من الحكم إلا بعد سماع كِلا الطرفين، والنبي ﷺ بيّن أنّ الجهالة تمنع من القضاء وأنها لا ترفع إلا بسماع كل منهما (١) .

أجيب: أنّ ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب ؛ لأنّ حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل

---

(١) أخرجه المسلم في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٢) هو مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل قرطبة يلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزا له عن جدّه صنف نحو خمسين كتاب منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، توفي في قرطبة سنة (٥٩٥هـ) . انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٢/٢٥٧) الأعلام للزركلي (٥/ ٣١٨) .

(٣) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٥٥) .

(٤) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية ، باب كيف القضاء برقم (٣٥٨٢) (٣/ ٣٠١) واللفظ له ، والترمذي بلفظ "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي" وحسّنه (٣/ ٦١٠) وتبعه ابن حجر والألباني في التحسين . انظر: فتح الباري (١٣/ ٢١٣) إرواء الغليل (٨/ ٢٢٨) . إذاً درجة الحديث حسن على الأقل عند الحفاظ .

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٧/ ٣٩) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٩١) .

بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق ، وحديث عليّ ﷺ محمول على الحاضرين ، أو يحمل مع إمكان السماع ؛ فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب [١] .

٤- ولأنّ وجه القضاء يشتبه في هذه الحالة ؛ لأنّه يحتمل أن يقرّ الخصم ويحتمل أن ينكر وأحكامها مختلفة، فإنه بالإقرار يقتصر وبالبينة يتعدى، فلا يجوز مع الاشتباه [٢] .

٥- ولأنّ البيّنة لا تكون حجة إلا إذا عجز المنكر عن الطعن في الشهود ومع غيبته لا يتحقق عجزه، فلا يكون حجة [٣] .

٦- ولأنّ من مقصد القضاء قطع المنازعة والمخاصمة ولا منازعة هنا لعدم الإنكار فلا يصح القضاء [٤] .

الرأي المختار : بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم حول القضاء على الغائب أرى أنه لا مانع من جواز القضاء على الغائب؛ لأنّ القول به موافق لمقاصد الشريعة في المحافظة على الحقوق، وعدم إبطال ما قامت البيّنة العادلة بإثباته، ومنع الحيّل على أكل أموال الناس بالباطل ، والهروب من أداء الحقوق والواجبات فلو لم تسمع البينة لجعلت البينة ذريعة وطريقا لإسقاط الحق التي نصب القضاة لحفظها ، فسماع البينة والقضاء بها على الغائب هو الطريق السليم للمحافظة على حقوق الناس من الضياع . يقول ابن حجر:" والذي يظهر لي أن البخاري لم يرِد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب؛ بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه ؛بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا " [١] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢١٣) .

(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١٩١) .

(٣) انظر : المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .

(٤) انظر: المصدر السابق ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤١٠) .

(١) انظر : فتح الباري (٩/ ٦٣٢).

شروط القضاء على الغائب

وجمهور الفقهاء المجيزين القضاء على الغائب اشترطوا شروطا لا بدّ منها ؛ لصحة القضاء على الغائب، منها ما يلي :

١- أن تكون الدعوى في حقوق الآدميين، وهذا شرطٌ أساسيّ حكى ابن حجر اتفاقاً بين الفقهاء، قال: "قوله-أي البخاري- (القضاء على الغائب)أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع"[(١)].

وعللوا ذلك أنّ حقوق الله مبنية على المساهلة والإسقاط ؛ بخلاف حق الآدميّ [(٢)].

قال ابن قدامة:"ولا يقضي على الغائب إلا في حقوق الآدميين، فأما في الحدود التي لله تعالى، فلا يقضي بها عليه ؛ لأنّ مبناها على المساهلة والإسقاط، فإن قامت بيّنة على غائب بسرقة مال، حكم بالمال دون القطع" [(٣)] .

٢- وأن تكون الدعوى معلومة الجنس والقدر ٣- وأن يكون مع المدعي على الغائب بيّنة ؛ لأنه إذا لم يكن مع المدعي بيّنة لم يكن لسماع الدعوى فائدة ٤- وأن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب يخاصم عنه ٥- وتحليف المدعي بعد البيّنة للاحتياط [(٤)].

قال الإمام القرافي :" لا بدّ أن تكون الدعوى معلومة الجنس والقدر، ويكون مع المدعي بيّنة ، وحلفه القاضي بعد البيّنة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال، والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق وبعضه" [(٥)] . وليس هنا محل بسطٍ في تفاصيل الشروط فبعضها محل اتفاقٍ بينما البعض محل خلافٍ بين الفقهاء، مع العلم أن هناك شروطاً أخرى لم نتطرق إليها .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢١٣) .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٩٦) فتح الباري (١٣/ ٢١٣) .

(٣) انظر: المغني (١٠/ ٩٦) أدب القاضي للماوردي (٣١٨/٣) كشاف القناع (٦/ ٣٥٤) .

(٤) انظر:الذخيرة (١٠/ ١١٦) جواهر العقود (٢/ ٢٩٣) المغني (١٠/ ٩٥) أدب القاضي للماوردي (٣٠٥/٣) .

(٥) انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ١١٦) .

المبحث الرابع

الوكالة في الخصومة [1]

قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال: " أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم ، واستثنى مالك مَن بينه وبين الخصم عداوة ...وقد أورد[أي البخاري] فيه حديث أبي هريرة ﷺ كان لرجل على النبي ﷺ جمل سنّ من الإبل ، فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه.. الحديث،[ثم عقب ابن حجر] وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى؛ لأنّ الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه " [2] .

وقال في تعريف الوكالة " الوَكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ، تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه، وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا" [3] اهـ .

الوكالة في الخصومة من المسائل المهمة التي تطرق الفقهاء قديما وحديثا، وكتبت حول هذه المسألة رسائل علمية وبحوث محكّمة [4] .

---

(١) تعريف الوكالة والخصومة شرعا :

أولا: تعريف الوكالة: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما تقبله النيابة ليفعله حال حياته " انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤٢٢)، وقيل غير ذلك ؛ بل وفي كل مذهب له تعريف خاص . **ثانياً:** تعريف الخصومة: قيل "اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحة" انظر: المبسوط (١٩/ ٥).

أما تعريف الوكالة على الخصومة بهذا اللقب فعرفه عبد الله آل خنين" استنابة جائز التصرف مثله في مدافعة غيره عن حقّه الذي تدخله النيابة حال الحياة لدى قاض " انظر: الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي .ص (٤٠) وهو تعريف جيد .

(٢) انظر: فتح الباري (٦٠٣/٤) .

(٣) انظر : فتح الباري – ابن حجر (٤/ ٤٧٩)

(٤) منها: الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي د. عبد الله آل خنين، الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي د. عبد الله بن حسن آل الشيخ، المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها – مشهور حسن سلمان ، المحاماة في الفقه الإسلامي، د. بندر بن عبد العزيز اليحيى، نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية د. مُحَمَّد بن علي آل خريّف ،

آراء الفقهاء في الوكالة في الخصومة

تحرير محل النزاع :

إذا كان للموكل عذرٌ يمنعه من المخاصمة بنفسه ، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ له أن يوكل من يخاصم عنه؛ دون اشتراط رضا خصمه بالتوكيل [١] .

واختلفوا إذا كان الموكل قادراً هل يشترط لصحة الوكالة رضا خصمه أم لا ؟ على قولين:

القول الأول: ذهب ابن حجر وجمهور الفقهاء من المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] والظاهرية [٥] وصاحبا أبي حنيفة [٦]، وابن أبى ليلى، والبخاريّ، إلى جواز الوكالة في الخصومات في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، صحيحا أو مريضا [٧].

واستدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع ، والمعقول :

أولا: الأدلة من الكتاب :

المحاماة في النظام السعودي دراسة فقهية مقارنة د. حماد بن عبد الله الحماد ، المحاماة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ودورها في تحقيق العدالة الشيخ عبد الله بن مطلق المطلق ، المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية د. مسلم بن مُحَمَّد اليوسف ، مهنة المحاماة في ميزان الشريعة الإسلامية للشيخ مغز المجولي .

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٢) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (١/ ١٨٢) .

(٣) انظر: الأم (٣/ ٢٣٧) المهذب للشيرازي (٢/ ١٦٢) .

(٤)انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٦٥) .

(٥) انظر : المحلى (٧/ ٨٩-٩١) .

(٦) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٩٨) مجلة الأحكام العدلية للمادة (١٥١٦) (ص: ٢٩٤) وهذا هو قول أكثر فقهاء الحنفية ، ورجح الإمام السرخسي من فقهاء الحنفية قولا يدل أنّ الأمر متروك لتقدير القاضي في منع التعّنت من الطرفين، ويحقق المصلحة من الجانبين. انظر: المبسوط (١٩/ ٨) وسيأتي قول أبي حنيفة في المسألة لاحقا ، فيتحصل من هذا أنّ الحنفية في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال.والله أعلم .

(٧) انظر: المغني (٥/ ٦٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٣٩) عمدة القاري (١٢/ ١٣٤) .

استدل الجمهور على صحة الوكالة في الخصومة بآيات من الكتاب التي تدل على الوكالة عموماً فيدخل في ذلك الوكالة على الخصومة ، منها :

١- قوله تعالى: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [١] .

وجه الدلالة: أنّ الآية نصت على عدم جواز المخاصمة عن أهل الباطل، ويفهم منها جوازها عن أهل الحق[٢] وبهذا المعني قرر ابن سعدي رحمه الله عند تفسير الآية ، قال: " ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم" [٣] .

٢- وقوله تعالى:﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [٤] .

وجه الدلالة: إذا صحت الوكالة في جمع الزكاة فيقاس على غيرها مما تدخله النيابة ومنه الوكالة على الخصومات لما فيها من المصالح والمقاصد [٥] .

أشار الإمام النووي بمعنى الآية في معرض استدلاله عن الوكالة، قال:" وقد تعلق بعض علمائنا في صحة الوكالة من القرآن بقوله تعالى: (وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا) وبقوله﴿ ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ﴾[٦] وآية القميص ضعيفة في الاستدلال، وآية العاملين حسنه" [٧] .

---

(١) سورة النساء الآية: (١٠٥) .

(٢) انظر: الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية ص(٤٢) .

(٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن- لابن السعدي (ص: ٢٠٠) .

(٤) سورة التوبة الآية : (٦٠) .

(٥)انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٦٣) .

(٦) سورة يوسف الآية : (٩٣) .

(٧) انظر: المجموع شرح المهذب (١٤/ ٩٣) .

٣- وقوله تعالى:﴿ فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ﴾[١] .

وجه الدلالة: أنّ أصحاب الكهف وكّلوا واحدا منهم ؛ ليأتي لهم رزقا من البلد، وهذا يدل على مشروعية الوكالة بوجه عام، وعلى مشروعية الوكالة في الخصومات ؛ لأنها جزء من الوكالة العامة، قال ابن العربي عند تفسير الآية: "هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو يترفه فيستنيب من يريحه، حتى جاز ذلك في العبادات؛ لطفا منه سبحانه، ورفقا بضعفة الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله – ﷺ– كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض" [٢] .

ثانيا :الأدلة من السنة :

وأما السنة فقد ذكر العلماء في بطون كتبهم جملة من الأحاديث التي تدل على مشروعية الوكالة في الخصومات وتوسعوا في الاستدلال بها، وأطال الإمام السمناني الكلام على مشروعية الوكالة في الخصومة في السنة النبوية، ثم عقب: " وبهده السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة " [٣] .

وفيما يلي أذكر جملة من الأحاديث التي تدل دلالة المفهوم أو المنطوق على مشروعية الوكالة في الخصومة، ومنها :

١- حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" [٤] .

---

(١) سورة الكهف الآية :(١٩) .

(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢٠) .

(٣) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (٦٣٤/٢) .

(٤) أخرج البخاري هذا الحديث في أكثر من ثمانية مواضع من صحيحه لأهميته ،انظر: في كتاب الوكالة

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ أمر بعض أصحابه بقضاء الدين نيابة عنه مع حضوره ؛ فدلّ ذلك على مشروعية الوكالة بوجه عام، وعلى مشروعية الوكالة على الخصومة بوجه خاص كما بيّن شراح الحديث [١] .

قال ابن بطال: " هذا الحديث حجّة على أبى حنيفة في قوله: لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضي من خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله ؛ لأنّ النبي – ﷺ – أمر أصحابه أن يقضوا عنه السِنّ التي كانت عليه ، وذلك توكيل منه لهم على ذلك. ولم يكن ﷺ غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا، وعامة الفقهاء يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك على ما دل عليه هذا الحديث..." [٢] .

استدرك صاحب عمدة القاري كلام ابن بطال فيما يتعلق بأبي حنيفة قال: "قلتُ: ليس الحديث بحجة عليه ؛ لأنّه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى في الأصح " [٣] .

٢- حديث أُمِّ سَلَمَةَ،رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" [٤] .

وجه الدلالة: أنّ في الحديث وصف لأحوال الناس أمام القضاء من خلال إظهار تفاوتهم في البيان والآراء والدفاع عن حقوقهم ، وهذا التبيان يؤدي إلى خلل في ميزان العدل، فالذي يملك لسانا طلقا وأسلوباً متيناً يستطيع أن يقلّب الباطل حقا، والحقّ باطلاً ؛ وبالتالي يسوغ للخصم الضعيف الاستعانة بوكيل يدافع عن نفسه، ويعينه على إظهار حجته، وهذا يدل على

باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة –وهذا التبويب منه يدل على رأيه في المسألة – برقم (٢٣٠٥) ص(٣٦٩) وفي كتاب الوكالة أيضا باب الوكالة في قضاء الديون ص(٣٦٩) .

(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٣٩) .

(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٣٩) .

(٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (١٢/ ١٣٤) .

(٤) أخرجه المسلم في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

مشروعية الوكالة بالخصومات [١] .

وهذا الاستدلال من الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً قرره ابن حجر عنده ذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قال: "وفيه أنّ التعمّق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم فإن المراد بقوله: " أبلغ" أي: أكثر بلاغة ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم ؛ وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق " [٢] .

٣- ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﷻ" [٣] .

وجه الدلالة: أنّ في الحديث وعيدا شديدا لمن أعان على خصومة وهو يعلم أنّها مبطلة ، ويدل بمفهومه على أنّ من أعان على خصومة بحقٍ مما يوصل الحق إلى صاحبه ، فهو مستحق لثواب الله ، وهذا يدل على مشروعية الوكالة في الخصومات [٤] .

قال الشوكاني: "وفي الحديث دليل على أنّه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصما أو معينا على خصومة بتلك الصفة أن يزجره ويردعه لينتهي عن غيّه" [٥] .

ثالثا: الأدلة من الآثار .

ومن الآثار المروية على مشروعية الوكالة في الخصومة ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ- وساق الأثر بإسناده- قَالَ: " كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَكَّلَنِي " [٦]

---

(١) انظر: المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية- د. مسلم اليوسف ص (٩١) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢١٩) .

(٣) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية ، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (٣/ ٣٠٥) عن طريق **المثنى بن يزيد** وهو مجهول ، **ومطر الوراق** وهو ضعيف، لكن توبع هذا السند ، وصحّح في إرواء الغليل (٧/ ٣٥٠) .

(٤) انظر: نيل الأوطار (٨/ ٣١٢) .

(٥) انظر: المصدر السابق نفس الموطن .

(٦) أخرجه في السنن الكبري في كتاب الوكالة باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة(٦/ ١٣٤).

قال السرخسي بعد ذكر الأثر: " وفيه جواز التوكيل بالخصومة، وبظاهره يستدل أبو يوسف ومُحَمَّد – رحمهما الله – في جواز التوكيل بغير رضا الخصم ؛ لأنّ عليا رضي الله عنه لم يطلب رضا خصومه " [1] .

واستنبط الإمام الصدر الشهيد الحنفي[2] فوائد من هذا الأثر لمذهبه، فقال اشتمل هذا الحديث على فوائد منها:

١– أنّ الأفضل للإنسان أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه وهو مذهبنا وقول عامة العلماء.

٢– أنّ التوكيل بالخصومة جائز، ألا ترى أنّ عليّا ﷺ وكّل عقيلاً ، وكان فطنا ذكيا فلما كبِر وأسنّ فوض ذلك إلى عبد الله بن جعفر .

٣– أنّ التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم جائز ؛ فإنّ عليّا ﷺ لم يشترط رضا الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجّة لأبي يوسف ومُحَمَّد على أبي حنيفة رحمهم الله [3] .

وهذا الأثر انتشر بين الصحابة فلم ينقل عنهم مخالف، فكان إجماعاً، وتداوله الفقهاء في كتبهم مما يدل على أهميته واستدلاله لجواز الوكالة على الخصومة [4] .

واستدل الجمهور بغير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار التي يطول ذكرها هنا ومحل بحثها في كتب المحاماة في الفقه الإسلامي والله المستعان .

رابعاً: الإجماع .نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الوكالة في الجملة .

قال السرخسي رحمه الله : " وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا ، من غير نكير منكر ، ولا زجر زاجر [5] .

وقال النووي رحمه الله : وأما الاجماع فهو منعقدعلى مدى الدهر منذ نزول الوحي إلى اليوم

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٩/ ٣) .

(٢) هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو مُحَمَّد، برهان الأئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد: من أكابر الحنفية، من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخارى سنة (٥٣٦هـ) من كتبه شرح أدب القاضي، للخصاف انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص(٢٥٣) الأعلام (٥/ ٥١) .

(٣) انظر: شرح أدب القاضي (٣ / ٣٩٩– ٤٠١) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٦٥) .

(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١٩/ ٤) .

وإلى يوم الدين [1] .

وممن نص الإجماع على جواز الوكالة في الخصومة بوجه خاص صاحب الإفصاح حيث قال: " اتفقوا على أنّ الوكالة من العقود الجائزة في الجملة ، وأنّ كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع، والشراء ، والإجارة، وقضاء الدّين، والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك "[2] .

خامسا: الأدلة العقلية :

أنّ الإنسان قد يحتاج إلى الوكالة إما لعدم تفرغه لها، وإما لصيانة نفسه عن الخصومات والمنازعات، وإما لعدم معرفته لطرق الدفاع عن نفسه، وإما كون المرأة غير برزة بعض الأحيان، فيجعل ذلك إلى غيره(المحامي) للحاجة إليه، وقيام المصلحة به؛ إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، فناسب إجازة الشارع لها [3] .

قال ابن قدامة: " ولأنّ الحاجة داعية إلى ذلك ؛ فإنّه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها " [4] .

القول الثاني: وذهب أبو حنيفة [5] وسحنون [6]وابن أبي ليلى في الأصحّ عنه [7] إلى أنّ للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا؛ لأنّ حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه .

واستدلوا بدليل عقلي ، وهو أنّ الناس متفاوتون في الخصومات و بعضهم أشد خصومة من

---

(١) انظر: المجموع للنووي (١٤/ ٩٤) مراتب الإجماع (ص: ٦١) المغني (٦٣/٥) .

(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير العالِم ابن هبيرة (٢٥/١٠) .

(٣) انظر: الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي لعبد الله الخنين ص(٤٤) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٦٣) .

(٥) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٩٨) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢) شرح أدب القاضي (٣/ ٤٠١) .

(٦) جاء في التبصرة "وكان سحنون لا يبيح للمطلوب أن يوكل إلا لعذر كمرض .. ويرى أنّ ذلك من باب الضرورة" (١/ ١٨٢) ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافا منهم، وإرذالا بهم وهو الحق؛ فإن الوكالة معونة، ولا تكون لأهل الباطل) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢٣) .

(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٢) عمدة القاري (١٢/ ١٣٤) .

الآخر، وربما يكون الوكيل ألحن بحجته، فيعجز من يخاصمه عن إحياء حقه، فيتضرر به، ولا يجوز الضّرر في الشريعة الإسلامية [١] .

الرأي المختار:

والذي يترجح لي- والله أعلم- هو القول الأول القائلين بجواز الوكالة في الخصومة ؛ لقوة أدلتهم، وما نسب إلى أبي حنيفة من القول (بعدم قبولها إلا برضا الخصم) هو خلاف في اشتراط رضا الخصم ولزومها من دون رضاه ووجوب الجواب عليه ؛ وليس خلافا في أصل المشروعية [٢] .

وسبق أن مرّ بنا كلام بدر الدّين العيني في رده على قول ابن بطال حيث نبه أنّ الحديث ليس بحجة على أبي حنيفة ؛ لأنّه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب " .

وجمهور الفقهاء من السلف والخلف القائلين بجواز الوكالة على الخصومة جوزوا مهنة الوكالة على الخصومة إلا نُزُر من المعاصرين [٣] .

---

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٢) .

(٢) انظر: الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي لعبد الله الخنين (٤٥) .

(٣) منهم : أبو الأعلى المودودي ود. عبد الله عزام ود. خادم حسين إلهي بخش وتجد آراءهم في الكتب الآتية: نظرية الإسلام وهديه للمودودي، العقيدة وأثرها في بناء الجيل لعبد الله عزام، المحاماة في الشريعة الإسلامية للبخش .

الفصل الثالث: **آراء الحافظ ابن حجر المتعلقة بطرق القضاء**.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: **معنى البينة** .

المبحث الثاني: **القضاء بالشهادات** .

المبحث الثالث: **القضاء باليمين**.

المبحث الرابع : **القضاء بالقسامة** .

المبحث الخامس: **القضاء بعلم القاضي**.

المبحث السادس: **القضاء بالقرعة** .

المبحث السابع: **القضاء بالقافة** .

المبحث الثامن: **القضاء بالخط المجرد**.

المبحث الأول
معنى البيّنة

قال ابن حجر: "والبيّنة لا تنحصر في الشهادة بل كل ما كشف الحقّ يسمى بيّنة" [١] ا هـ .

البيّنة في لغة العرب: (ب ي ن) أصل واحد، وهو بُعْدُ الشيء وانكشافه، يقال: بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، وفلان أبْين من فلان ؛ أي: أوضح كلاماً منه، والجمع بيّنات[٢] .

أقوال الفقهاء في تحديد معنى البيّنة .

اختلف الفقهاء في تحديد معنى البيّنة على قولين :

القول الأول: أنّ البّينة اسم لكل ما يبيّن الحقّ ويظهره من الشهود والإقرار، والقرائن، وغير ذلك ولا تقتصر على شهادة الشهود، وهو قول جمعٍ من المحققّين منهم ابن حجر، وابن تيمية [٣] وابن القيم[٤] وابن فرحون[٥] والطرابلسيّ [٦] والشوكاني [٧] وصديق حسن خان [٨].

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والعقل، منها :

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٩٩) .

(٢) انظر: مقاييس اللغة (١/ ٣٢٨) لسان العرب (١٣/ ٦٧) معجم الوسيط ((١/ ٨٠) .

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٤) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١١) .

(٥) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٢٤٠) .

(٦) هو علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس وتوفي فيها سنة (٨٤٤هـ) له كتاب " معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام انظر ترجمته : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٧٤٥) الأعلام (٤/ ٢٨٦) وراجع رأيه: معين الحكام (ص: ٦٨) .

(٧) نقل رأي الشوكاني صديق حسن خان في ظفر اللاضي ص (١٤٥) .

(٨) هو مُحَمَّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيّب، من رجال النهضة الإسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلّم في دهلي توفي سنة (١٣٠٧هـ) له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية. منها ظفر اللاضي. انظر ترجمته: الأعلام للزركلي (٦/ ١٦٧) وراجع رأيه : ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي ص (١٤٦) .

١- قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ [١] .

٢- وقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ [٢] .

٣- وقوله : ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ [٣] .

وجه الدلالة من الآيات السابقة وغيرها من الآيات التي ورد فيها لفظ البيّنة :أنّ لفظ البيّنة لم يختصْ بالشاهدين؛ وإنّما هو اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره [٤].

قال ابن القيم بعد استدلاله بجملة من الآيات التي تدل أنّ البيّنة اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره "وهذا كثير ؛ لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، بل ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة" [٥] .

٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ:" إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ" [٦] .

وجه الدلالة: أنّ الحديث يدلّ أنّ البيّنة كل ما يبيّن الحق ويظهره والشهادة نوعٌ من البيّنة ؛ ومما يدل على هذا ؛ أنّ النبي ﷺ اعتمد على مجرد العلامة، وأقام لها مقام الشاهد [٧] .

قال ابن القيم معلقاً على هذا الحديث: " فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة، وإقامة لها مقام الشاهد، فالشّارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار، مرتباً عليها الأحكامُ " [٨] .

---

(١) سورة الحديد الآية : (٢٥) .

(٢) سورة الأنعام الآية: (٥٧) .

(٣) سورة هود الآية :(١٧) .

(٤) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٧١) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

(٦) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية ، باب الوكالة برقم (٣٦٣٢) (٣/ ٣١٤) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: ٤٢) برقم (٢٨٨) .

(٧) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٢) .

(٨) انظر: المصدر السابق .

٥- قوله ﷺ من حديث أَبِي قَتَادَةَ ﷺ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ: رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيهِ [١] .

وجه الدلالة: أنّ النبيّ ﷺ دفع السلب إلى أبي قتادة ﷺ بقول رجل واحد دون يمين؛ وذلك لما ظهر صدق أبي قتادة عند رسول الله -ﷺ- وأقام قرينة الصدق مقام الشاهد أو اليمين [٢] .

٦- إنّ قصر اسم البيّنة على الشهادة يؤدي إلى تعطيل كثير من الحقوق، فمتى ظهر الحق بأيّ طريق من طرق القضاء ، فثمّ شرع الله ودينه [٣].

قال ابن القيم رحمه الله:

" فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا ؛ فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه ...." [٤] .

واستدلوا بأدلة أخرى من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة، التي تدل أنّ البيّنة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره مما يطول ذكره هنا ، و ممن أطال الكلام على هذه الأدلة ابن فرحون فقد أورد جملة من الأدلة ، ثم عقب" وغير ذلك مما يطول تعداده، وقد استوعبناه في باب الحكم بالقرائن، فمتى ظهر الحق وأسفرت طريق العدل، فثم شرع الله ودينه" [٥] .

القول الثاني: أنّ المقصود بالبيّنة هي شهادة الشهود وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية[٦]

---

(١) القصة أطول مما ذكرتُ أورده البخاري في كتاب المغازي ،باب قول الله تعالى:﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ التوبة: (٢٥ - ٢٧) برقم (٤٣٢١) (ص٧٣٠) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٢٤٢) .

(٣) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٧١) .

(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٧١) .

(٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٢٤٢) .

(٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٠٧) .

والمالكية[١] والشافعية[٢] والحنابلة[٣] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ ﴾[٤] .

٢- وقوله: ﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ ﴾[٥] .

وجه الدلالة من الآيتين: أنّ الآيتين وما في معناهما تدلان أنّ البيّنة لفظ مختص بشهادة الشهود[٦] .

جاء في مغني المحتاج "والبينات جمع بينة وهم الشهود، سموا بذلك؛ لأن بهم يتبين الحق"[٧] .

ردّ ابن القيم قول الجمهور في حصرهم معنى البيّنة على الشهادة فقط، قال:" البيّنة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البيّنة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص" [٨] .

٣- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ"،

---

(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤٥) .

(٢) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب- لزكريا الأنصاري " (٢/ ٢٨٢) نهاية المحتاج (٨/ ٣٣٣) .

(٣) انظر: الإقناع للحجاوي (٤/ ٤٢٠) .

(٤) سورة النور الآية :(٤) .

(٥) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٦) انظر: طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية- للزهراني ص(١٩) .

(٧) انظر: مغني المحتاج للشربيني (٦/ ٣٩٩) .

(٨) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٧١) .

فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ:" أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ" وفي رواية تفسيرية لمسلم لمعنى البينة قال: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ" (١) .

وجه الدلالة : أنّ النبي ﷺ طلب من المدعي البيّنة وأراد بها الشهادة مما يدل على أنّ البينة يراد بها شهادة الشهود عند الإطلاق (٢) .

اعترض ابن حجر وجه استدلال الجمهور بهذا الحديث، وبيّن رأيه في المسألة قال:" أنّ المراد بقوله ﷺ (شاهداك) أي بيّنتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب؛ وإنما خصّ الشاهدين بالذكر؛ لأنّه الأكثر الأغلب فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما " (٣) .

الرأي المختار:

هو: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن البيّنة اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره وليست مقصورة على الشهود أو طريق معين ؛ وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني أمام المناقشة، وهذا القول موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة المبينة لإيجاد العدل وإظهار الحق وحفظه، وخصوصا في هذا العصر الذي تعقدت فيه وسائل الحياة ، وتعددت المشكلات ، وفسدت الضمائر فصعب تبين الحق ؛ وقد ساعد العلم الحديث على اكتشاف وسائل متعددة يظهر فيها جانب الحق كتصوير الحوادث ، وتسجيل الأصوات، وعلم البصمات والخطوط، وغير ذلك مما لا تقل دلالته وأهميته عن شهادة الشهود ، ويترتب على إهماله ضياع كثير من الحقوق، وانتشار الظلم والفساد والفوضى مما يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها السامية (٤) .

---

(١) أخرجه إمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (٣٥٨) ص(١١٨) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٩) .

(٣) انظر: المصدر السابق .

(٤) انظر: القضاء في عهد عمر ابن الخطاب (٢/ ٦٤٥) .

المبحث الثاني: القضاء بالشهادات .

وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: شروط الشهادة

المطلب الثاني : تحمّل الشهادة وأدائها .

المطلب الثالث: شهادة الكفار على المسلمين في السفر .

المطلب الرابع: شهادة الكفار بعضهم على بعض .

المطلب الخامس: شهادة الصبيان .

المطلب السادس: شهادة العبد والأمة .

المطلب السابع : شهادة الفساق .

المطلب الثامن: شهادة القاذق

المطلب التاسع :شهادة الزور

المطلب العاشر: شهادة الأعمى .

المطلب الحادي عشر:شهادة المختفي .

المطلب الثاني عشر : شهادة المرأة .

المطلب الثالث عشر: الشهادة مع وجود التهمة .

المطلب الرابع عشر: الشهادة بالاستفاضة .

المطلب الخامس عشر: الشهادة على الخط .

المطلب السادس عشر : الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي .

المطلب السابع عشر: القضاء بالشاهد واليمين .

المطلب الثامن عشر: القضاء بقول رجل بانفراده .

المطلب الأول

شروط الشهادة

قال ابن حجر في شروط الشهادة :"والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما مكلفا حراً غير مرتكب كبيرة ، ولا مصر على صغيرة، وأن يكون ذا مروءة " [١] ا هـ .

الشهادة أهمّ وسيلة من وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة ، وأقدمها استعمالا، وهي مشتق من مصدر الفعل " شَهِدَ " ولفظ شهد يأتي في اللغة لعدة معان منها:الحضور، والمعاينة، والعلم ، والحَلف ، والإدراك ، والإخبار بالشيء خبراً قاطعاً [٢] .

قال ابن حجر:"الشهادات هي جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد، قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعاينة، مأخوذة من الشهود أي: الحضور؛ لأنّ الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذة من الأعلام " [٣] .

ومن هذا يتبن لنا المعنى اللغوي للشهادة هو الحضور في مكان الحادثة أو في مجلس القضاء لأدائها في حالة إطلاق لفظها .

واختلف الفقهاء في تعريف الشهادة اصطلاحاً.

فعرفها الحنفية بأنّها : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء [٤] .

وعرفها المالكية : إخبار يتعلق بمعيّن [٥] .

وعرفها الشافعية : اخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد [٦] .

وعرفها الحنابلة : الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد أو شهدت[٧].

ويظهر لي ترجيح تعريف الشافعية ؛ وذلك لأنه تعريف جامع مانع وهو أوضح من غيره .

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٠) .

(٢)انظر : المصباح المنير للحموي (٥/ ٨٩) الصحاح للجوهري (١/ ٣٧١) .

(٣)انظر: فتح الباري (٥/ ٣٠٥)

(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١٧/ ٣٩) .

(٥) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٨٨) .

(٦) انظر: حاشية قليوبي (٤/ ٣١٩).

(٧) انظر: الروض المربع للبهوتي (ص: ٤٧٣). .

وذكر الفقهاء ضمن مباحث الشهادة شروطا تتعلق بالشهادة: منها ما يتعلق بالشاهد، ومنها ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، ومنها ما يتعلق بالمشهود به ، ومنها ما يتعلق بالمشهود له ، ومن هذه الشروط ماهو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ماهو مختلف فيه .

وسنذكر فيما يلي أهم تلك الشروط ؛ لأن الدخول في تفصيلاتها يخرجنا عن موضوعنا ، وأغلب تلك الشروط سيأتي تفصيله ضمن مطالب من صميم الموضوع كما سنشير إلى ذلك هنا .

أولا:الإسلام: يشترط في الشاهد أن يكون مسلماً ؛ وذلك أنّ الشهادة ولاية، والكفار لا ولاية لهم علينا، قال تعالى:﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾[1] وهذا شرط متفق عند جمهور الفقهاء فيخرج بذلك شهادة الكافر على المسلم ؛ فإنها مردودة إلا في الوصية في السفر عند فقد المسلم للضرورة وسيأتي تفصيل هذه المسألة في مطلب "شهادة الكفار على المسلمين في السفر" ، و ألحقتُ بعده مطلب آخر سميته: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

ثانيا: العقل: يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا ، فلا تقبل شهادة من ليس عاقلاً بالإجماع [2] ويخرجون هذا الشرط شهادة (المجنون) فلا تقبل شهادة المجنون بالاتفاق، وكذا المعتوه والسكران ؛ لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى[3] .

ثالثا: البلوغ: يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً ؛ فلا تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ مطلقا، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وقال المالكية ورواية عند الحنابلة تقبل شهادة الصبي المميز على مثله في القتل والجراح، وسيأتي تفصيل لهذا الشرط في مطلب شهادة الصبيان .

رابعا: الحرية: أن يكون الشاهد حرّاً ؛ فلا تقبل شهادة العبد مطلقا عند الجمهور ، وسياتي تفصيل لهذا الشرط في مطلب شهادة العبد والأمة .

خامسا: أن يكون الشاهد عدلا، وهو من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر وأن يكون ذا

---

(١) سورة النساء الآية : (١٤١)

(٢) نقل ابن المنذر الإجماع أنّه لا شهادة للمجنون في حال جنونه انظر: الإجماع (ص: ٦٨) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) الأم للشافعي (٧/ ٥١) المهذب للشيرازي (٣/ ٤٣٦).العدة شرح العمدة (ص: ٦٨٧) .

مروءة، وسيأتي تفصيل ذلك في ثلاث مطالب شهادة الفساق، وشهادة القاذف، وشهادة الزور

سادسا: البصر: يشترط لمتحمل الشهادة أن يكون بصيرا ومعاينا للمشهود له بنفسه، وسيأتي الكلام مفصلا في هذا الشرط في مطلب شهادة الأعمى .

وغيرها من الشروط ؛ لأني اختصرتُ على الشروط التي له رأي لابن حجر، ومن أراد الاستزادة فليراجع وسائل الإثبات للزحيلي، وطرائق الحكم للزهراني ففيهما زيادة على ما ذكرتُ .

المطلب الثاني
تحمّل الشهادة وأدائها

قال ابن حجر " أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه ، وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح [١] وقال في موضع آخر: أن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم [٢] ا هـ .

اتفق الفقهاء على أن تحمّل الشهادة وأدائها أمام القاضي فرض كفاية؛ فإذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنعوا أثموا جميعا وكانوا مسئولين أمام الله تعالى عن هذا التقصير والإهمال ؛ ويأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر ، وكانت شهادته تنفع ، فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء ، أو كان ممن لا تقبل شهادته ، لم يلزمه؛ وذلك لأنّ تأدية الشهادة أمام القضاء عمل عظيم، وصيانة للدماء والأموال وسائر الحقوق ، حيث يفتقر إلى الشهادة ، ويخشى تلف الحق وهلاكه بعدم الشهادة [٣] .

قال ابن أبي الدم : " أنّ تحمّل الشهاة وأدائها من فروض الكفايات ؛ فإذا قام بها من اكتفي به فيها شرعاً سقط الفرض عن الباقين ، وإن ترك الكلّ ذلك أثموا " [٤] .

والتحمل: هو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة، والأداء: أن يدعى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه [٥] .

قال ابن فرحون "الشهادة لها حالتان :حالة تحمّل، وحالة أداء ، فأما التحمل: وهو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة ، فإن ذلك فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض ، حيث يفتقر إلى ذلك ، ويخشى تلف الحق بعدم الشهادة ، فإن كان الرجل في موضع ليس فيه من يحتمل ذلك عنه ، تعين الفرض عليه في خاصته ، وأما الأداء وهو أن يدعى ليشهد بما علمه

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٦٥) .

(٢) المصدر السابق (٥/ ٤٧٨) .

(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٨٨) أدب القضاء لابن أبي الدم ص (٣٥٣) المغني (١٣٤/٢٣) وسائل الاثبات للزحيلي (١٢٢/١) .

(٤) انظر : أدب القضاء لابن أبي الدم ص (٣٥٣) .

(٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٨٨) .

واستحفظ إياه [1] .

مشروعية تحمل الشهادة وأدائها .

استدل الفقهاء على مشروعية تحمل الشهادة وأدائها بأدلة منها :

١- قوله تعالى:﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ [2] ٢- وقوله تعالى:﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ﴾[3] ٣- وقوله تعالى:﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ﴾[4].

فالآيات الكريمة تأمر بإقامة الشهادة ، وإقامتها تشمل الإشهاد على إنشاء العقود والتصرفات ، وتشمل أدائها أمام القضاء ، وقد جعل الله إقامة الشهادة حقاً من حقوقه ونسبها إلى نفسه؛ وذلك لرعاية الحقوق وحفظها، ونهى عن كتمان الحقوق، ولا يتحقق النهي إلا بأداء نقيضه وهو الأداء [5].

٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " [6].

قال الشوكاني : " والمراد بخير الشهداء أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثواباً عند الله" [7] .

الجمع بين حديث "خير الشهداء" وحديث " يشهدون ولا يستشهدون"

قد يشكل هذا الحديث بحديث عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" - قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ" [8] .

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٣) سورة البقرة الآية: (٢٨٣) .

(٤) سورة الطلاق الآية: (٢) .

(٥) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٥٦٥) وسائل الاثبات للزحيلي (١/١٢٣) .

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الاقضية من صحيحه باب بيان خير الشهود برقم (٤٤٩٤) (ص٧٣٤).

(٧) انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (٩/ ١٥٧) .

(٨) أخرجه البخاري في كتاب الشهادة،باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم (٢٦٥٠)

جمع الحافظ ابن حجر بين الحديثين، وأنقل كلامه هنا لأهميته :

قال: قوله ﷺ "ويشهدون ولا يستشهدون" يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون طلب **والثاني أقرب** ؛ ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد ﷺ مرفوعا ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها .

واختلف العلماء في ترجيحهما فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أنّ حديث عمران هذا لا أصل له [1] وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد .

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة:

أحدها: أنّ المراد بحديث زيد ﷺ من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم ، أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك وهذا أحسن الأجوبة وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ، ومالك بن أنس، وغيرهما .

ثانيها: أنّ المراد به شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك، وحاصله أنّ المراد بحديث ابن مسعود ﷺ[2] الشهادة في حقوق الآدميين والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله .

ثالثها: أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألها كما يقال: في وصف الجواد إنه ليعطي قبل الطلب أي: يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف، وهذه الأجوبة مبنية على أنّ الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا

(ص٤٢٩) .

(١) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٧/ ٣٠٠) .

(٢) حديث ابن مسعود قريب في المعنى من حديث عمران السابق .أخرجه البخاري في كتاب الشهادة باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (ص٤٢٩) قال ابن حجر: "وقوله في الترجمة (إذا أشهد) يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى" انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٩) .

يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادة عنده لا يعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة.

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد و تأولوا حديث عمران بتأويلات :

أحدها: أنّه محمول على شهادة الزور أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم [1].

ثانيها: المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث بن مسعود ﷺ (كانوا يضربوننا على الشهادة) أي: قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف واليمين قد تسمى شهادة كما قال تعالى (فشهادة أحدهم) .

ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء .

رابعها: المراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة .

خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله والله أعلم[2] " ا هـ.

وقال ابن حجر أيضاً في تلخيص الحبير:

فائدة: جمعٌ بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأوّل على حقوق الآدميين، والثّاني على حقوق الله، أو حمل الأول على شاهد الزّور، والثاني على الشّاهد على الشّيء يؤدي شهادته، ولا يمنع من إقامتها، أو الأول على الشّهادة في الأيمان، كمن يقول: أشهد بالله ما كان كذَا، ووجه التمييز في كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك، أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على

---

(١) انظر: سنن الترمذي في كتاب الشهادات ، باب شهادة الزور (٤/ ٥٤٨) .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/٣٢٠) . وانظر شرح النووي على هذا الحديث؛ فإنه جمع بين الحديثين كجمع كجمع ابن حجر (١٢/ ١٧) .

مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده، أوالأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها " [1]

قلتُ : هذا الجمع هو نفس جمعه في فتح الباري كما سبق .

إذا تقرر حكم تحمّل الشهادة وأدائها والاستدلال عليها ، فمن كانت عنده شهادة فلا يحل أن يكتمها ، ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها ، وأما إذا لم يدع إلى القيام بها فهذا ينقسم على وجهين :

أحدهما : أن يكون حقا لله تعالى .

والثاني : أن يكون حقا لآدمي .

أما إن كان حقا لله عز وجل فإنه ينقسم إلى قسمين : قسم لا يستدام فيه التحريم ، وقسم يستدام فيه التحريم .

فأما ما لا يستدام فيه التحريم ، كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك ، فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادة ؛ لأن ذلك ستر ستره عليه ، أما من كثر ذلك منه ، وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه ، فينبغي أن يشهد عليه ، وأن يعلم الإمام بذلك .

وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق، والخلع والرضاع ، والعفو عن القصاص، وتملك الأحباس، والمساجد ، وما أشبه ذلك ، فيلزمه أن يخبر بشهادته ، ويقوم بها عليه عند الحاكم ، فإن لم يخبر بشهادته سقطت شهادته ؛ لأن سكوته عن ذلك جرحة ، إلا أن يثبت أن له عذرا في عدم القيام .

وأما الضرب الآخر: وهو أن يكون حقا لآدمي ، فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق [2] .

---

(١) انظر: التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٣٤) .

(٢) انظر تبصرة الحكام (٢/ ٨٩-٩١) .

المطلب الثالث

شهادة الكفار على المسلمين في السفر

قال ابن حجر نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنّ الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فإنّ اتهما استحلفا، أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات[١] وأنكر أحمد على من قال: إنّ هذه الآية منسوخة [٢] وصحّ عن أبي موسى الأشعري ﷺ أنّه عمل بذلك بعد النبيﷺ ، فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقّات[٣] عن الشعبي قال: حضرتْ رجلا من المسلمين الوفاة بِدَقُوْقاء[٤] ولم يجد أحداً من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته ووصيته ، فأخبر الأشعري فقال: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما ولا بدّلا وأمضى شهادتهما ، ورجح الفخر الرازي[٥] وسبقه الطبري[٦] لذلك أنّ قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ ﴾ خطاب للمؤمنين فلما قال: ﴿ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ ﴾ وضح أنّه أراد غير المخاطبين فتعيّن أنهما من غير المؤمنين[ثم قال ابن حجر] وأيضاً فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطا بالسفر، وأنّ أبا موسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة " [٧] ا هـ .

ظهر من كلام ابن حجر السابق أن رأيه في شهادة الكفار على المسلمين هو الجواز وليس مشروطا بالسفر، وسيأتي أقوال أخرى له في ضمن هذه المسألة تؤيد ما ذكرنا .

---

(١) انظر: تفسير الطبري جامع البيان (١١/ ١٧١) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٣) .

(٣) الأثر أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٣٠٧) وسنده صحيح انظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص: ٥٧٣) للدكتور عبد العزيز بن مرزوق الطريفي .

(٤) بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح .انظر: معجم البلدان للياقوت (٢/ ٤٥٩) .

(٥) انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١٢/ ٤٥١) .

(٦) انظر: تفسير الطبري جامع البيان (١١/ ١٥٥) .

(٧) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) .

أقوال الفقهاء في شهادة الكفار على المسلمين

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء أنّ شهادة المسلم جائزة على أهل الشرك ؛ لأنّ الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس بقوله عز وجل: ﴿ لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [1] ؛ ولأنّه لَما قبلت شهادة المسلم على المسلم فعلى الكافر بطريق أولى وأحرى[2] .

كما اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية[3] والمالكية[4] والشافعية[5] والحنابلة[6] والظاهرية [7] رحمهم الله على ردّ شهادة الكفار على المسلمين .

واختلفوا في شهادة الكفار على المسلمين في وصية المسلم في السفر على قولين:

القول الأول: أنّ شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر جائزة، اختاره ابن حجر وقضى به ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعليّ، وابن عباس، وعمر بن شرحبيل[8] وشريح، وعبيدة[9]، والنخعي[10]، والشعبي، وسعيد بن المسيّب، وأبو مِجْلَز[11] وابن سيرين،

---

(١) سورة البقرة الآية :(١٤٣) .

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٣٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٠) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) .

(٤) انظر: المدونة (٤/ ٢١) .

(٥) انظر: البيان للعمراني (١٣/ ٢٧٧) المهذب (٣/ ٤٣٧).

(٦) انظر: المغني (١٠/ ١٦٦) .

(٧) انظر: المحلى (٨/ ٤٩١) .

(٨) هو عمر بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكُوْفِيُّ عابد وزاهد في الدنيا توفي بالكوفة في ولاية عبيد الله بن زياد . انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ١٠٩) سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٠) .

(٩) هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلماني المرادي: فقيه، أسلم باليمن أيام فتح مكة، ولم ير النبي صلّى الله عليه وسلم. وكان عريف قومه. وهاجر إلى المدينة في زمان عمر. وحضر كثيرا من الوقائع، كان يوازي شريحا في القضاء توفي سنة (٧٢هـ) .انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٨٤) .

(١٠) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، من أكابر التابعين فقيه العراق، كان إماما مجتهدا من أهل الكوفة. مات مختفيا من الحجاج سنة (٩٦هـ). انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٧٧).

(١١) هو لاحق بن حميد بن سعيد أبو مجلز البصري الأعور توفي حدود (١٠١هـ) انظر: تهذيب

ويحيى ابن يعمر، وسفيان الثوري، ويحيى بن حمزة[١]، والأوزاعي، وأبو عبيد، وجمهور فقهاء أهل الحديث [٢] وهو مذهب الحنابلة [٣] والظاهرية [٤] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة :

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦ فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٧ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ [٥] .

وجه الدلالة: أنّ الله أجاز قبول شهادة الكافر على المسلم في حالة السفر للضرورة [٦] .

قال ابن حجر: "وخص جماعة القبول بأهل الكتاب[٧] وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ، منهم ابن عباس، وأبو موسى الأشعري ، وسعيد بن المسيب، وشريح ، وابن سيرين، والأوزاعي،

التهذيب (١١/ ١٧١) .

(١) هو يحيى بن حمزة الحضرميّ البتلهي، أبو عبد الرحمن، كان قاضي دمشق وعالمها وكانت مدة قضائه أكثر من ثلاثين سنة ، توفي سنة (١٨٣هـ) والبتلهي نسبة إلى بيت لهيا (قرية بقرب دمشق). انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٠٠) الأعلام للزركلي (٨/ ١٤٣) .

(٢) انظر: المغني (١٠/ ١٦٥) وفتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) الطرق الحكمية (ص: ١٥٦) .

(٣)انظر:المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٤) وذكر الحنابلة شروطا بشهادة الكافر على المسلم ذكره الحجاوي-وغيره- في الاقناع، راجع : الإقناع للحجاوي (٤/ ٤٣٧).

(٤) انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٤٩١) .

(٥) سورة المائدة :من الآيات (١٠٦ – ١٠٨) .

(٦) انظر: طرائق الحكم للزهراني (ص٥١) .

(٧) خالف ابن القيم من الحنابلة هذا الشرط ؛ لأنّ تقييد أهل الكتاب لا دليل عليه ، ويستلزم تضييق محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه" انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٦٢) .

والثوري، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية وقوىّ ذلك عندهم حديث الباب[يقصد حديث ابن عباس الذي سيأتي قريباً] فإنّ سياقه مطابق لظاهر الآية" [1] .

المناقشة:

ناقش الجمهور هذه الآية من وجوه :

الوجه الأول: أنّ هذه الآية منسوخة ، وأنّ ناسخها قوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره من المفسرين [2] .

أجيب: أنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وأنّ الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وأنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صحّ عن ابن عباس وعائشة ﷺ ، وجمعٌ من السلف أنّ سورة المائدة محكّمة " [3] .

الوجه الثاني: أنّ المراد بالشهادة في الآية يقصد اليمين وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان، وأيّدوا ذلك بالإجماع على أنّ الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأنّ الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق لقوله:﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾أي يحلفان فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء [4] .

أجيب: أن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة بخلاف الشهادة وقد اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أنها شهادة [5] .

الوجه الثالث: يقصد هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من غير قبيلتكم ، وهو قول الحسن البصري والزهري [6] [7] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٦) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) .

(٤) انظر: المصدر السابق (٥/ ٥٠٤) .

(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٤) وقد أجاب ابن القيم على هذا الاستدلال بثلاثة عشر أوجه تبطل استدلالهم انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٧-١٥٨) .

(٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) الطرق الحكمية (ص: ١٥٦) .

(٧) هو مُحَمَّد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري، أبو بكر: أول من دوّن الحديث، وأحد أكابر

أجيب: أنّه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، وهذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم، غفل عن تدبر الآية [1] .

وأجاب ابن حجر جملة من المناقشات التي أوردها الجمهور على الحنابلة ، قال: " وأما اعتلال من اعتل في ردّها بأنّها تخالف القياس والأصول؛ لما فيها من قبول شهادة الكافر، وحبس الشاهد، وتحليفه، وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين، فقد أجاب من قال به بأنّه حكم بنفسه مستغنٍ عن نظيره، وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب ، وليس المراد بالحبس السجن ؛ وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة، وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة، وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه وأيّ فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال " [2] .

وأما السنة فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ[3]، "فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم"، ثُمَّ وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ

الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة ،كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نزل الشام واستقرّ بها. مات بشَغْب، آخر حدّ الحجاز وأول حد فلسطين سنة (١٢٤هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٤٤٥) .

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٦) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٤) وفصل ابن القيم هذه الأسئلة والأجوبة تفصيلا شافيا، ومن أراد المطالعة فليراجع في كتابه الطرق الحكمية (ص: ١٥٨-١٦٠) .

(٣) الجام إناء من ذهب أو فضة ، وقوله (مخوصا) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص ووقع في بعض الروايات مخوضا بالضاد المعجمة أي مموها والأول أشهر . انظر: فتح الباري – ابن حجر (٥/ ٥٠٢) لسان العرب (١٢/ ١١٢) .

أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ﴾ [1] .

وجه الدلالة: أنّ رسول الله ﷺ قبل شهادة عديّ بن بدّاء وتميم الداري وكانا على دين النصارى [2] .

قال ابن حجر:"واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أنّ المراد (بالغير) الكفار والمعنى (منكم) أي: من أهل دينكم (أو آخران من غيركم) أي: من غير أهل دينكم" [3] .

القول الثاني: أنّ شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر غير جائزة ، وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى:﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [7] .

وجه الدلالة : أنّ الكفار ليسوا من رجالنا وليسوا مرضيين عندنا؛ ولأنّهم أفسق الفساق ويكذبوا على الله تعالى، فلا يؤمن الكذب منه على خلقه [8] .

أجيب: أنّ الآية تحدثت في الحكم بين المسلمين، ولا تعرضت في شيء من أحكام أهل

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا من صحيحه ، باب قول الله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ برقم (٢٧٨٠) ص(٤٦٠) .

(٢) انظر: طرائق الحكم (ص٥١) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٣) .

(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) .

(٥) انظر: المدونة (٤/ ٢١) .

(٦) انظر:جواهر العقود (٢/ ٣٥٣) .

(٧) سورة البقرة: الآية (٢٨٢) .

(٨) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٣٩) الطرق الحكمية (ص: ١٤٩) .

الكتاب ألبتة والسياق شاهد على ذلك [١] .

٢- وقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾ [٢] .

وجه الدلالة : أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت في نبأ الفاسق، والكافر فاسق من باب أولى ، فاقتضى وجوب التثبت في خبره [٣] .

قال ابن حجر: "واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق" [٤].

أجيب: الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في الوصية في السفر فنقف عند أمريه جميعا، وليس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر" [٥] .

الرأي المختار :

والذي يظهر لي ترجيحه هو ما ذهب إليه ابن حجر وجماعته من جواز قبول شهادة الكافر على المسلم في كل ضرورة حضرا أو سفرا عند فقدان المسلم ؛ لقوة أدلتهم ، ولموافقتها قواعد الشرع في رفع الحرج والمشقة ، ولا سيما في هذا العصر؛، فإن كثيرا من المسلمين قد استوطنوا في بلاد الكفار، ويختلطون معهم تجارة ودراسة وعلاجا ونحوها ، فيحكم بهذه الشهادة حتى لا تضيع حقوق المسلمين .

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٢) .

(٢) سورة الحجرات الآية: (٦) .

(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٢٧٨) .

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/٥٠٣) .

(٥) انظر: المحلى (٨/ ٤٩٦) .

المطلب الرابع

شهادة الكفار بعضهم على بعض

قال ابن حجر: " اختلف السلف في شهادة الكفار بعضهم على بعض على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور إلى ردّها مطلقاً، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً إلا على المسلمين وهو مذهب الكوفيين، فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعض وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة السفر، فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب، وقال : الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحاق لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى:﴿ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ﴾ [1] وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة " [2] ا هـ .

اختلف الفقهاء في شهادة الكفار بعضهم على بعض على ثلاثة أقوال :

القول الأول: تقبل شهادة الكفار إذا اتفقت ملتهم؛ فتقبل شهادة اليهودي على مثله، ولا تقبل إذا اختلفت ملتهم ، وبه قال جماعة من السلف منهم ابن حجر والحسن البصري، وابن أبي ليلى، والليث، وإسحاق، وقتادة [3] وعطاء[4] وإبراهيم النخعي، والحَكَم بن عتبة [5] وأبو

---

(١) سورة المائدة الآية: (١٤) .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٥٨-٣٥٩) فتح الباري (١٢ /٢١٢) .

(٣) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسر حافظ ضرير أكمه، أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث، رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدر، وقد يدلّس في الحديث. مات بواسط في الطاعون سنة (١١٨هـ) . انظر :تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥١) الأعلام للزركلي (٥/ ١٨٩) .

(٤) هو عطاء بن أبي رباح واسمه، عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعيّ، من أجلاء الفقهاء. كان عبدا أسود. ولد في جند (باليمن) ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي فيها سنة (١١٤هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٩) الأعلام للزركلي (٤/ ٢٣٥) .

(٥) هو الحَكَم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو مُحَمَّد ويقال أبو عبد الله الكوفي توفي بالكوفة سنة (١١٣هـ) قيل ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم . انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٢) .

عبيد، وروي عن الشعبي والزهري [١] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى:﴿ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ﴾ [٢] .

وجه الدلالة:أنّ العداوة والتهمة متحققة في شهادة أهل ملتين مثل اليهود والنصارى، ومنتفية في شهادة أهل ملة واحدة [٣] .

أجيب: شهادة الكفار بعضهم على بعض لا يمنع قبول شهادتهم؛ لأنّها عداوة دينية، فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة، سواء اتفقت ملتهم أم اختلفت [٤] .

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ " [٥] .

٣- ولأنّ عند اختلاف الملل يعادي بعضهم بعضا ، وذلك يمنع من قبول الشهادة كما لا تقبل شهادتهم على المسلمين [٦] .

القول الثاني: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أم اختلفت روي ذلك عن شريح، والنخعي، والثوري، ووكيع [٧] وحماد بن أبي سليمان [٨]، وسوار، وعمر بن

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٠) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٦) .

(٢) سورة المائدة الآية: (١٤) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٩) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٢) .

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات باب من رد شهادة أهل الذمة برقم (٢٠٤٠٤) (١٠/ ٢٧٥) والحديث ضعيف كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره ، انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٧٩) ولم أظفر رأي العلماء المعاصرين فيه .

(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٣٤)

(٧) وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان ،حافظ للحديث، ثبت، كان محدث العراق في عصره وتفقه وحفظ الحديث، طلب هارون الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامتنع ورعا ، ولد في الكوفة وتوفي بها سنة (١٩٧هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ١٢٣)الأعلام للزركلي (٨/ ١١٧) .

(٨) هو حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، العلامة، الإمام، فقيه العراق، أصله من أصبهان توفي في الكوفة سنة (١٢٠هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٦)سير أعلام النبلاء(٥/ ٥٢٧) .

عبد العزيز وعثمان البتّي[١] والرواية الثانية للشعبي والزهري [٢] وهو مذهب الحنفية [٣] ورواية عند الحنابلة نصرها ابن القيم [٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ ﴾ [٥] .

وجه الدلالة: أن الله ﷻ أثبت لهم الولاية بعضهم على بعض، والولاية أعلى رتبة من الشهادة؛ وإذا اثبت لهم هذه الولاية ؛ يجوز من باب أولى وأحرى قبول شهادة بعضهم بعضا [٦] .

جاء في المبسوط:" ولأنّ الكافر من أهل الولاية على نفسه وماله على الإطلاق فيكون من أهل الولاية على غيره عند وجود شرط تعدي ولايته إلى الغير، والشهادة نوع ولاية فإذا ثبتت الأهلية للولاية تثبت الأهلية للشهادة " [٧] .

٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ" [٨] .

قلتُ: الحديث ضعفه ثلّة من العلماء في سنده كما بينتُ في الحاشية؛ لكن معناه صحيح ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما التالي :

---

(١) هو عثمان بن مسلم أبو عمرو البتّي ؛ لأنّه بياع البتوت (الأكسية الغليظة) فقيه البصرة، كان صاحب رأي وفقه ، أصله من الكوفة مات سنة (١٤٣هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ١٥٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٩١) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٠) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٦)

(٣) قال السرخسي:"وشهادة أهل الشرك بينهم جائزة بعضهم على بعض عندنا" انظر:المبسوط (١٦/ ١٣٣-١٣٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٨٠) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٩) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٦) .

(٥) سورة الأنفال الآية : (٧٣) .

(٦) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٠) .

(٧) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٥)

(٨) أخرجه ابن ماجة في سننه ، في كتاب الأحكام ، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، برقم (٢٣٧٤) (٢/ ٧٩٤) وذكر ابن حجر أنّ في سند هذا الحديث من هو سيء الحفظ " انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٤٧٩) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٨٣) برقم (٢٦٦٨) .

٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ" فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ، يَقِيهَا الحِجَارَةَ " (١) .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ قَبل شهادة اليهود على اليهوديَين اللذَين زنيا ورجمهما بشهادتهم، وهذا ما قرره ابن حجر عند شرح الحديث، قال: "وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " (٢) .

ويحمل كلام ابن حجر هنا في قوله "قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض" فيما إذا اتفقت ملل الكفار أما إذا اختلفت مللهم فسبق الكلام عنه أنه لا يجوز عنده. والله أعلم .

واستدل الإمام الزيلعي لمذهبّ بالحديثين السابقين وحكى إجماع السلف على ذلك قال: " ولنا ما روي أنه ﷺ "رجم يهوديين بشهادة يهود عليهما بالزنا" وعن أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّه ﷺ " أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض" وعليه إجماع السلف" (٣) .

القول الثالث: لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أم اختلفت وهو قول الأوزاعي وأبو ثور(٤) والرواية الثالثة للشعبي وروي عن ابن أبي ليلى وهو مذهب المالكية

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام برقم (٦٨٤١) ص(١١٧٩) .

(٢) انظر: فتح الباري (١٢ /٢١١) .

(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٢٤) وتقدم تخريج الحديثين قبل أسطر .

(٤) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور: الفقيه صاحب الإمام الشافعيّ. أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، مات ببغداد سنة (٢٤٠هـ). له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعيّ وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعيّ في هذا الكتاب انظر: طبقات

[1] والشافعية [2] والرواية للحنابلة [3]والظاهرية [4] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾[5] .

وجه الدلالة: أنّ الكفار ليسوا من رجالنا وليسوا مرضيين عندنا ؛ ولأنهم أفسق الفساق ويكذبوا على الله تعالى، فلا يؤمن الكذب منه على خلقه [6] .

أجيب: أنّ الآية تحدثت في الحكم بين المسلمين، ولا تعرضت في شيء من أ حكام أهل الكتاب ألبتة والسياق شاهد على ذلك [7] .

٢- وقوله: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾ [8].

وجه الدلالة : أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت في نبأ الفاسق، والكافر فاسق من باب أولى ، فاقتضى وجوب التثبت في خبره [9] .

أجيب: أنّ جميع أهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله، والخوارج من أصدق الناس لهجة، وقد كذبوا على الله ورسوله، وكذلك القدرية والمعتزلة، وهم يظنون أنهم صادقون غير كاذبين، فهم متدينون بهذا الكذب، ويظنونه من أصدق الصدق [1] .

الشافعية الكبرى (٢/ ٧٤) تهذيب التهذيب (١/ ١١٨) الأعلام للزركلي (١/ ٣٧) .

(١) انظر المدونة (٢/ ٩٣) .

(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٢٧٧) .

(٣) انظر: المغني (١٠/ ١٦٦) وتؤيد متون الحنابلة هذه الرواية حسب ما اطلعتُ في كتب المذهب .

(٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٩١) .

(٥) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٦) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٣٩) الطرق الحكمية (ص: ١٤٩) .

(٧) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٢) .

(٨) سورة الحجرات الآية: (٦) .

(٩) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٢٧٨)

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٢)

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [(١)] .

قال ابن حجر في شرح الحديث: " والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل على ردّ شهادتهم وعدم قبولها ..." [(٢)] .

٤- أنّ في قبول شهادتهم إكراما لهم، ورفعا لمنزلتهم وقدرهم، ورذيلة الكفر تنفي ذلك[(٣)].

أجيب: رذيلة الكفر لم تمنع ولاية بعضهم على بعض، وكون بعضهم حاكما وقاضيا عليهم، فلا نمنع أن يكون بعضهم شاهدا على بعض، وليس في هذا تكريم لهم، ولا رفع لأقدارهم؛ وإنما هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض، وإيصال أهل الحقوق منهم إلى حقوقهم بقول من يرضونه، وهذا من تمام مصالحهم التي لا غنى لهم عنها " [(٤)] .

الرأي المختار :

القول الراجح - والعلم عند الله- هو **القول الثاني** وهم القائلون تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أم اتّحدت؛ وذلك لعدّة أمور :

١- أنّ المسلمين قلّ ما يحضرون معاملات أهل الكفار خصوصا الأنكحة والوصايا؛ فلو لم تجز شهادة بعضهم على البعض في ذلك أدى إلى إبطال حقوقهم، وقد أمرنا بمراعات حقوقهم ودفع ظلم بعضهم عن بعض فلهذه الضرورة قبلنا شهادة بعضهم على بعض كما قبلنا شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال [(٥)] .

٢- أنّ الحاجة إلى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم

---

(١) سورة البقرة الآية:(١٣٦) ، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب قوله تعالى: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ البقرة الآية: برقم (٤٤٨٥) (١٣٦) (ص٧٦٢) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٩) .

(٣) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥٢) .

(٤) انظر: المصدر السابق (ص: ١٥٣) .

(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٣٦) .

على بعض في السفر والحضر ؛ وذلك أنّ الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات؛ من المداينات، وعقود المعاوضات وغيرها؛ وتقع بينهم الجنايات؛ وعدوان بعضهم على بعض؛ ولا يحضرهم في الغالب مسلم، ويتحاكمون إلينا، فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم؛ وضياع حقوقهم، وفي ذلك فساد كبير [1] .

٣- أنّ العداوة الدينية التي تكون بين فرق الكفار سواء بين أهل ملتين أو بين أهل ملة واحدة لا تمنع قبول شهادة بعضهم على بعض؛ فإنها عداوة دينية، فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة، وإلباسهم شيعا، وإذاقة بعضهم بأس بعض[2] .

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٥١) .

(٢) انظر: المصدر السابق (ص: ١٥٢) .

المطلب الخامس

شهادة الصبيان .

قال ابن حجر في تعليق ترجمة الإمام البخاري " باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ": أي: حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك ، فأما حد البلوغ فسأذكره ، وأما شهادة الصبيان فردّها الجمهور، واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا ، وقبِل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة، وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرح بها، **وأجيب:** بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول " [(١)] .

آراء الفقهاء بشهادة الصبيان

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الصبيان على قولين :

القول الأول: أنّ شهادة الصبيان لا تقبل يروى عن ابن عباس، والقاسم، وسالم، وعطاء، ومكحول، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو مذهب الحنفية [(٢)]والشافعية [(٣)] ورواية عند الحنابلة[(٤)] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [(٥)] .

وجه الدلالة من الآية : أن الصبيان ليسوا مرضيين في الشهادة وليسوا عدولا [(٦)] .

٢- أنّ من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره ، كالمجنون[(١)].

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤١) .

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) .

(٣) انظر : الأم للشافعي (٧/ ٥١) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٨) . المغني (١٢/ ٢٨) العدّة شرح العمدة (ص: ٦٨٧) .

(٥) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٨) .

٣- ولأنّ من لا تقبل شهادته في المال، لا تقبل في القتل والجراح، كالفاسق [٢] .

القول الثاني: أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح مقبولة يروى عن علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي والنخعي، وشريح ، والزهري ، وابن أبي مليكة، وهو مذهب المالكية [٣] ورواية عند الحنابلة نصرها ابن القيم[٤] ويقتضى رأي ابن حجر رحمه الله .

واستدلوا قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾[٥].

قال القرافي في تفسير الآية : " واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا أهلا لذلك، ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المتقدمة[الشروط ستأتي قريبا] والغالب مع تلك الشروط الصدق، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ؛ لأنه دأب صاحب الشرع كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في الوضع الذي لا يطلع عليه الرجال للضرورة ؛ ولأنه قول الصحابة ﷺ " [٦].

وقد اشترط المالكية لجواز هذه الشهادة أحد عشر شرطا، ووافقهم في بعضها الحنابلة في رواية القول بالجواز، منها :

١-أن يكونوا ممن يعقل الشهادة .

٢- أن يكونوا ذكورا أحرارا .

٣- أن يكونا محكوما لهما بالإسلام .

٤- أن يكونا اثنين فصاعدا .

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: المصدر السابق، وانظر مناقشة تلك الأدلة في الطرق الحكمية (ص: ١٤٨) .

(٣) تكاد متون المذهب المالكي وشروحها متفقة على جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح. انظر: التلقين في الفقه المالكي (٢/ ٢١٤) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٢٠٢) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٨) .

(٥) سورة الأنفال الآية : (٦٠) .

(٦) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٧/ ٤٥٠).

٥- أن يكونا متفقين غير مختلفين .

٦- أن يكون ذلك قبل تفرقهم .

٧- أن يكون ذلك لبعضهم البعض .

٨- أن يكون ذلك في القتل والجراح خاصة .

٩- لا تقبل شهادتهم على كبير أنه قتل صغير ، ولا على صغير أنه قتل كبيرا .

قال في التلقين: " وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل على شروط تسعة: وهي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة، وأن يكونوا أحرارا ذكورا محكوما لهم بالإسلام، وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا ، وأن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير، وأن يكونوا اثنين فأكثر، وأن يكون ذلك قبل تفرقهم ، وأن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة. وإذا شهدوا بما حصل عليهم ثم رجعوا عنه بعد تفرقهم إلى غيره أخذوا بأول شهادتهم ولم يلتفت إلى آخر قولهم " [١].

وقال القرافي: " ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله ، وإلا فلا تسمع ، وقالوا: لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل" [٢]

الرأي المختار:

هو قول من قال بجواز شهادة الصبيان المميزين بعضهم على بعض في الحراح والقتل؛ وذلك أن الغالب مع تلك الشروط الصدق ، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ؛ ولأن القول به هو قول جمهور السلف، فالعمل به أولى؛ ولأن العلماء متفقون أنّ مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها ولا شك أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض موضع حاجة .

---

(١) انظر: التلقين في الفقه المالكي (٢/ ٢١٤) . .

(٢) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٧/ ٤٥٠) .

المطلب السادس

شهادة العبد والأمة

قال ابن حجر في تعليق ترجمة الإمام البخاري (باب شهادة الإماء والعبيد) أي: في حال الرّق، وقد ذهب الجمهور إلى أنّها لا تقبل مطلقا، وقالت طائفة: تقبل مطلقا، وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقيل: تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن البصري " [١] ا هـ .

أقوال الفقهاء في قبول شهادة العبد والأمة

اختلف الفقهاء في قبول شهادة العبد والأمة على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنّ شهادة العبد والأمة مقبولة مطلقاً اختاره ابن حجر[٢] وروي ذلك عن علي، وأنس – رضي الله عنهما وبه قال عروة [٣]، وشريح، وإياس، وابن سيرين، والبتّي، وأبو ثور، وابن المنذر، وإسحاق[٤] وهو الصحيح من مذهب الحنابلة نصّره ابن القيم [٥] والظاهرية [٦] .

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة .

أولا: الأدلة من الكتاب .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٩) .

(٢) قال ابن حجر عند شرح حديث عقبة ابن الحارث في قصة المرضعة: "والغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فاعتمد النبي ﷺ قولها فأمره بفراق امرأته إما وجوبا عند من يقول به وإما ندبا على طريق الورع" انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٠) ومعلوم أن المرضعة كانت أمة سوداء فظهر من هذا أنّ ابن حجر يرى جواز شهادة العبيد وسيأتينا أقوال أخرى منه تؤيد ما قلنا .

(٣) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما بالدين، صالحا كريما، لم يدخل في شيء من الفتن ، انتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها سنة (٩٣هـ) انظر:تهذيب التهذيب (٧/ ١٨٠) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٦) الطرق الحكمية (ص: ١٤٢) .

(٥) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٣٩) .

(٦) قال ابن حزم:"وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق" انظر: المحلى (٨/ ٥٠٠) .

١-قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ [١] .

٢-وقوله:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ﴾ [٢] .

وجه الدلالة من الآيتين :أنّ العبد هو من ضمن الذين آمنوا قطعا فيكون من الشهداء ؛ فكيف ترد شهادته ؟ [٣] .

٣-وقوله: ﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [٤] .

وجه الدلالة: أنّه لا شك أنّ العبد من رجالنا، ولا شك إنْ كان الذي في الرّق رضاً فهو ممن نرضى عنهم من الشهداء ؛ بل العبد في الجملة من حملة العلم، فهو عدل بنص الكتاب والسنة [٥] .

قال ابن حجر: "واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ قالوا: فإنْ كان الذي في الرق رضا فهو داخل في ذلك **وأجيب** عن الآية بأنّه تعالى قال في آخرها ﴿ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ [٦] والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد وفي الاستدلال بهذا القدر نظر " [٧] .

ثانياً: الأدلة من السنة :

١- عَنْ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ:

---

(١) سورة النساء الآية: (١٣٥) .

(٢) سورة البينة الآية: (٧) .

(٣) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٠) .

(٤) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٥) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٠) .

(٦) سورة البقرة الآية :(٢٨٢) .

(٧) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٣٠) .

فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: " وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا" فَنَهَاهُ عَنْهَا [١]

قال ابن حجر: " ووجه الدلالة منه أنّه ﷺ أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها " [٢] .

وقبول شهادة العبد، مبيّنٌ في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردّها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وإنّما حدث من ردّ شهادة العبد بعد عصر الصحابة ، واشتهر؛ لما ذهب إليه المذاهب الأربعة ، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف؛ لكن الحقيقة عكس ما ذكروا فكيف تردّ شهادته ؛ وكثير من العلماء كانوا عبيداً، أو أبناء عبيد، ولم يحدث الإعتاق إلا الحرية، والحرية لا تغير طبعاً، ولا تحدث عِلما، ولا مروءة، ولا يقبل منهم إلا من كان ذا مروءة ؛ و قد أجمع الناس على أنّ العبد مقبول الشهادة على رسول الله ﷺ إذا روى عنه الحديث، فكيف تقبل شهادته على رسول الله ﷺ ولا تقبل على غيره من الناس؟ [٣] .

القول الثاني: أنّ شهادة العبد والأمة غير مقبولة مطلقاً ، وهو قول عطاء، ومجاهد[٤] والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد[٥] وهو مذهب الحنفية[٦] والمالكية[٧] والشافعية[٨] ورواية عند الحنابلة في الحدود والقصاص [٩] .

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب شهادة الإماء والعبيد برقم (٢٦٥٩) (ص ٤٣١) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٣٠) .

(٣) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٣٩-١٤١) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٦)

(٤) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكيّ، مولى بني مخزوم: تابعي، مفسر ، شيخ القرّاء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس ، توفي في مكة وهو ساجد سنة (١٠٤هـ) انظر:تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢)الأعلام (٥/ ٢٧٨) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٦) الطرق الحكمية (ص: ١٤٢) .

(٦) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧) وتكاد متون المذهب متفقه على شرط الحرية في الشهادة .

(٧) انظر: مختصر خليل (ص: ٢٢٢) .

(٨) انظر: المهذب (٣/ ٤٥٠) .

(٩) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٥) الطرق الحكمية (ص: ١٣٩) .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ ﴾ [١] .

وجه الدلالة: أنّ الشهادة شيء، فهو غير قادر عليها [٢] .

شنّع ابن حزم هذا الاستدلال ووصفه بأنّه تحريف لكلام الله تعالى عن مواضعه، ولم يقل تعالى: إن كل عبد لا يقدر على شيء، وإنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار [٣] .

٢-وقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ﴾ [٤] .

وجه الدلالة : أنّ العبد لا يقدر على أداء الشهادة؛ لأنه مكلف عن خدمة سيده [٥] .

أجيب: أنّ العبد قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة والصيام والطهارة، وعلى النهوض إلى من يتعلّم منه ما يلزمه من الدين [٦] .

٣- واحتجوا بأن الرّق أثر من آثار الكفر، فمنع قبول الشهادة كالفسق [٧] .

قال ابن القيم :"وهذا في غاية البطلان؛ فإنّ هذا لو صح لمنع قبول روايته، وفتواه، والصلاة خلفه وحصول الأجرين له [٨] .

٤- واحتجوا أيضا بأنّ العبد دنيء، والشهادة منصب عليّ، فليس هو من أهلها [٩] .

أجيب: إن أريد بدناءته ما يقدح في دينه وعدالته، فليس كلامنا فيمن هو كذلك، وإن أريد بدناءته أنه مبتلى برق الغير فهذه البلوى لا تمنع قبول الشهادة، بل هي مما يرفع الله بها درجة

---

(١) سورة النحل الآية :(٧٥) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٢) .

(٣) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٤) .

(٤) سورة البقرة الآية : (٢٨٢) .

(٥) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٤) الطرق الحكمية (ص: ١٤٣) .

(٦) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٤) الطرق الحكمية (ص: ١٤٣) .

(٧) انظر: المصدر السابق .

(٨) انظر: المصدر السابق .

(٩) انظر: المصدر السابق .

العبد، ويضاعف له بها الأجر [1] .

القول الثالث: تقبل شهادة العبد في الشيء اليسير دون الكثير، وبه قال الشعبي، والنخعي والحسن البصري وإحدى الروايتين عن شريح [2] .

لم أجد لهذا القول دليلا حسب ما اطلعتُ في كتب الفقه ؛ إلا أن يقال قبلوا شهادة العبد في الشيء اليسير دون الكثير أنّ العبد يقدر الشيء اليسير دون الكثير وجمعاً وتوسطاً بين مذهبي الجواز والمنع المطلق .

الرأي المختار:

هو قبول شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة ؛وذلك لعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؛ ولأنه قول جمهور الصحابو والتابعين ومن بعدهم ؛ ولأن العبد عدل غير متهم فتقبل شهادته كالحر . وهو اختيار الحافظ ابن حجر

تنبيه:شهادة العبد لسيدة والسيد لعبده لا تقبل ؛ لأن شهادة السيد لعبده كشهادته لنفسه ، وشهادة العبد لسيده متهم في شهادته .

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٤) .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٢٩) المغني (١٠/ ١٧٦) .

المطلب السابع:
شهادة الفساق

قال ابن حجر في شروط الشهادة: "وأن لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وأن يكون ذا مروءة " [١] .

وقال في ضابط الكبيرة " نقلا عز الدين ابن عبد السلام في القواعد: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من لاعتراض، والأولى: ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، قلت: -ابن حجر- وهو **ضابط جيد**" [٢] .

وقال:" أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة **وهو المعتمد**"[٣] .

وقال في موطن آخر: "إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف فالجاهل العفيف **أولى**؛ لأنّ ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال" [٤] ا هـ .

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود ؛ وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستشهد من أهل العدالة والرضا، فقال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾[٥] وقال: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [٦] .

ومن لوازم العدالة أن يكون الشاهد ذا مروؤة ؛ لأنّ تركها يدل على عدم المحافظة الدينية ، وهي : مجانبة كل ما سخف من الكلام ، وترك كل ما يستقبح ؛ فمجانبة ذلك من المروءة التي هي شرط في العدالة، وارتكابها مفضٍ إلى الفسق، ويدخل الفقهاء في المروءة حسن المأكل والمشرب والملبس والمنظر ، وتختلف من مذهب إلى مذهب آخر ، ومن عرف إلى عرف بلد آخر [٧] .

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٠) .

(٢) انظر: المصدر السابق (١٠/ ٥٠٤) .

(٣) انظر: المصدر السابق(١٢/ ٢٢٤) .

(٤) انظر: المصدر السابق (١٣/ ٣٥٢) .

(٥) سورة الطلاق الآية :(٢)

(٦) سورة البقرة الآية : (٢٨٢)

(٧) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ١٥١) تبصرة الحكام (١/ ٢٥٩) .

والفاسق مردود الشهادة لقوله تعالى: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾ [1] .

ويرد خبره لأمرين كما نصّ ابن القيم رحمه الله :

أحدهما: عدم الوثوق به، إذ تحمله قلة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمّد الكذب .

الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به فقبول شهادته إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعاً [2] .

والفاسق إذا كان اعتقاده يخرج صاحبه من الدين ترد شهادته بالاتفاق ؛ كمن اعتقد أن القرآن من كلام مُحَمَّد ﷺ وليس وحيا من عند الله تبارك وتعالى، أو يقول : إن الدين ظاهرة اجتماعية فهذا كافر تردّ شهادته. وكذا ترد شهادته إذا كان فسقه فعليا [3].

قال ابن قدامة: "فالفسوق نوعان؛ أحدهما، من حيث الأفعال؛ فلا نعلم خلافا في رد شهادته. والثاني، من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة، فيوجب رد الشهادة أيضا"[4].

واختلف الفقهاء شهادة أهل الفسق إذا لم تصل بدعتهم الكفر كأهل الأهواء من الرافضة والخوارج والمعتزلة والقدرية وغيرهم .... فهؤلاء هم المقصود من هذا المطلب وإليك تفصيل ذلك .

أقوال الفقهاء في شهادة أهل الأهواء.

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء على أنّه لا تقبل شهادة أهل الأهواء [5] من الخطابيين [6] .

---

(١) سورة الحجرات الآية: (٦) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٨) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٤٦) .

(٤) انظر: المصدر السابق (١٠/ ١٤٦) .

(٥) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٢٣) تبصرة الحكام (٢/ ٨) البيان للعمراني (١٣/ ٢٨٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٥٥) .

(٦) الخطابية من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي، زعموا أنّ الأئمة أنبياء ، وأنّ أبا الخطاب كان نبياً، وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته، وكانوا يعتقدون أنّ من ادعى منهم شيئا على غيره

واختلفوا إذا كان أهل الأهواء[١] متحفظين في دينهم على قولين :

القول الأول:ذهب الحنفية[٢] والشافعية[٣] ورواية عند الحنابلة نصرها ابن القيم [٤] إلى قبول شهادة هؤلاء.

واستدلوا بأدلة منها :

١-أنّ اختلافهم في الأصول لم يخرجهم عن الإسلام، أشبه الاختلاف في الفروع [٥] .

٢- أنّ فسقهم لا يدل على كذبهم؛ لكونهم ذهبوا إلى ذلك تديّناً واعتقادا أنه الحق، ولم يرتكبوه عالِمين بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال[٦] .

القول الثاني : ذهب المالكية [٧] ورواية عند الحنابلة[٨] إلى عدم قبول شهادتهم .

قال ابن القيم:" وقد نص مالك بن أنس على أنّ شهادة أهل البدع - كالقدرية والرافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، قال اللخمي: وذلك لفسقهم [٩] .

يجب أن يشهد له بقية شيعته، بمعنى: أنهم يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة؛ اعتماداً على أن أبناء طائفتهم لا يكذبون، فهم يشهدون لموافقيهم على كل ما يدّعون. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٧٩) منهاج السنة النبوية (٢/ ٥٠٦) .

(١) لفظ " أهل الأهواء " تطلق على الذين ابتدعوا على شريعة الإسلام، وقدموا فيها شريعة الهوى؛ بالاستنباط، والنصر لها، والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا، وشبههم منظورا فيها، ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها؛ كالمعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم . انظر: الاعتصام للشاطبي (١/ ٢١٢) .

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٣٢) .

(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٥٥) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٦) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٤٦) .

(٦) انظر: المصدر السابق(١٠/ ١٤٦) .

(٧) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٧) .

(٨) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٦) .

(٩) انظر: المصدر السابق (ص: ١٤٧) .

واستدلوا: أنّ الفاسق لا تحصل الثقة بخبره فلا يؤمن عن ارتكاب محظورات الدين كالكذب[1].

وقد قسم ابن القيم تقسيما بديعاً لأهل البدع الموافقين لأهل الإسلام، ومخالفون في بعض الأصول – كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فقال رحمه الله:

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى: ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى: قبلت شهادته.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدا وتعصبا، أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته: أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنا داعية: ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى ولا حكم، إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة [2] .

الرأي المختار:

هو ما رجحه ابن القيم رحمه الله قال: "والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلا في شيء، فاسقا في شيء، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به: قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره. ومن عرف شروط العدالة، وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة" [3] .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٤٦) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٤٦-١٤٨) .

(٣) انظر: المصدر السابق (ص: ١٤٦-١٤٨) .

المطلب الثامن

شهادة القاذف

قال ابن حجر في تعليق ترجمة الإمام البخاري (باب شهادة القاذف والسارق والزاني) أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا. وقوله: وقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [1] وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ ﴾ ثم قال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل، [2] [ثم عقب ابن حجر] وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله، وتأولوا قوله تعالى: ﴿ أَبَدًا ۚ ﴾ على أنّ المراد ما دام مصراً على قذفه ؛ لأنّ أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإنّ المراد ما دام كافراً ، وبالغ الشعبي فقال: إنْ تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أنّ الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق، وأما شهادته فلا تقبل أبداً. وقال بذلك بعض التابعين. وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله. وعن الحنفية لا تردّ شهادته حتى يحد .." [3] ا هـ .

مسألة شهادة القاذف لها تعلق بمسألة شهادة أهل الأهواء ؛ لعلاقتهما بالفسق؛ وذلك أنّ سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة كلها، أو يعود إلى أقرب مذكور وهو الفسق ؛ فمن قال: يعود إلى أقرب مذكور قال: التوبة ترفع الفسق، ولا تقبل شهادته. ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال: التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة [4] .

أقوال الفقهاء في شهادة القاذف

---

(١) سورة النور الآيتين :(٤ – ٥) .

(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٥٧) .

(٣) انظر: فتح الباري (٥/٣١٥) .

(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٢٦)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنّه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب [١] .

واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة على قولين :

القول الأول: أنّ القاذف إذا تاب زال عنه الفسق وتقبل شهادته اختاره ابن حجر، وروي عن عمر، وأبي الدرداء، وابن عباس ﷺ، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وعثمان البتّي، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن المنذر ويحي بن سعيد، وربيعة الرأي[٢] وهو مذهب المالكية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة [٥] .

واستدلوا بأدلة منها:

١-قوله تعالى:﴿ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ ﴾ [٦] .

قال ابن قدامة:"وأما الآية فهي حجة لنا ؛ فإنّه استثنى التائبين، بقوله تعالى:﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ ﴾ والاستثناء من النفي إثبات، فيكون تقديره:﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ ﴾فاقبلوا شهادتهم، وليسوا بفاسقين" [٧] .

٢- ولأنّه تاب من ذنبه، فقبلت شهادته، كالتّائب من الزنى؛ بل أنّ الزني أعظم من القذف به، وكذلك قتل النفس التي حرم الله، إذا تاب فاعلها، قبلت شهادته، فهذا أولى[٨] .

٣-إجماع الصحابة، ﷺ فإنّه يروى عن عمر ﷺ أنه كان يقول لأبي بكرة ﷺ، حين شهد

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٨) .

(٣) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٨٩٧) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢١٧) .

(٤) انظر: الأم للشافعي (٦/ ٢٢٥) مختصر المزني (٨/ ٤١٢)

(٥) قال ابن قدامة : "فإن تاب لم يسقط عنه الحد، وزال الفسق بلا خلاف. وتقبل شهادته عندنا" المغني (١٠/ ١٧٨)

(٦) سورة النور الآيتين :(٤ – ٥) .

(٧) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٩) .

(٨) انظر: المصدر السابق .

على المغيرة بن شعبة ﷺ: تُبْ، أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعاً [١] .

القول الثاني: أنّ القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب، روي عن شريح، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير[٢]، والثوري [٣] وبه قال الحنفية [٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ ﴾ [٥] .

قال الزيلعي: " أنّ الله تعالى ردّ شهادته على التأبيد فمن قال هو مؤقت إلى وجود التوبة يكون رداً لما اقتضاه النص فيكون مردودا" [٦] .

٢- ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ"[٧]

المناقشة:

نوقش: بأنّ الحديث لا تقوم به الحجة لضعفه فإن فيه الحجاج بن أرطاة [٨] .

قال ابن حجر: " واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ لا يصح منها شيء،

---

(١) أخرج هذا الأثر البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٩)

(٢) هو سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله، تابعيّ، كان فقيها عالما ، وهو حبشي الأصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر ولما خرج عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن الأشعث، على عبد الملك بن مروان، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن، فذهب سعيد إلى مكة، فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط سنة (٩٥هـ) ومات الحجاج بعده بأيام .انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١١) الأعلام للزركلي (٣/ ٩٣) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٨) .

(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢١٩) .

(٥) سورة النور الآيتين: (٤ – ٥) .

(٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢١٩) .

(٧) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية باب من ترد شهادته (٣/ ٣٠٦) والترمذي في سننه في أبواب الشهادات باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٤/ ٥٤٦) وابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته (٢/ ٧٩٢) والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٨٣) برقم (٢٦٦٩).

(٨) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٩) .

وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام)...ولم يصب من قال إنه سند قويّ" [١] .

٣- إنّما يعود الاستثناء- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ ﴾ - إلى أقرب مذكور وهو الفسق، وبالتالي لا تقبل شهادته أبدا [٢] .

قال الزيلعي: " أنّ الواو في قوله تعالى: ﴿ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾ واو نظم لا واو عطف فيكون منقطعا عن الأول فينصرف الاستثناء إلى ما يليه ضرورة " [٣] .

أجيب: أنّ الاستثناء يعود على الجميع ؛ لأنّ هذه الجمل معطوف بعضها على بعض بالواو، وهي للجمع تجعل الجمل كلها كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء إلى جميعها [٤] .

الرأي المختار:

والذي يترجح وتعضده الأدلة هو القول القائلين بجواز شهادة القاذف بعد توبته؛ وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني أمام المناقشة ، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣١٧) التلخيص الحبير (٤/ ٤٨٠) .

(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢١٩) .

(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢١٩) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٩) .

المطلب التاسع

شهادة الزور

قال ابن حجر : " شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها، ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله، وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وهو **ضعيف** وقيل: المراد من يستحل شهادة الزور وهو **بعيد** والله أعلم " [1] ا هـ .

مسألة شهادة الزور لها تعلق بمسألة شهادة الفاسق ؛وذلك أن من حكم بشهادة شاهد الزور فقد حكم بشهادة الفاسق ؛ لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر ، وأفحش الأقوال ، وأقبح الأعمال، وأخطر الظواهر السيئة تأثيرا في المجتمع، وأعظمها ضررا في نفس شاهد الزور في الدارين ، قال ابن حجر: في أعداد الكبائر منها: " ....الزنا، والسرقة، والعقوق، واليمين الغموس، والالحاد في الحرم ،وشرب الخمر،**وشهادة الزور**، والنميمة، وترك التنزه من البول، والغلول، ونكث الصفقة، وفراق الجماعة، فتلك عشرون خصلة، وتتفاوت مراتبها والمجمع على عدّه من ذلك أقوى من المختلف فيه، إلا ما عضده القرآن، أو الإجماع، فيلتحق بما فوقه، ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها " [2] .

الأدلة على حرمة شهادة الزور.

وردت أدلة من الكتاب والسنة التي تدل على حرمة شهادة الزور منها :

١- قوله تعالى: ﴿ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ﴾ [3] .

قال القرطبي: " هذه الآية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزره، وينادى عليه ليعرف لئلا يغتر بشهادته أحد" [4] .

٢-وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ﴾[1] .

---

(١) انظر: فتح الباري (١٠/ ٥٠٦) .

(٢) انظر : المصدر السابق (١٢/٢٢٦).

(٣) سورة الحج الآية (٣٠).

(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٥٥) .

قال ابن حجر : " أن الآية سيقت في ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها، وقيل: المراد بالزور هنا الشرك، وقيل: الغناء، وقيل: غير ذلك، قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيّل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به، قال: وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شيئا من الباطل ، والله أعلم " [٢] .

٣- حديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ" [٣]

قال ابن حجر في شرح الحديث " وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه" لابس ثوبي زور" ومنه تسمية الشعر الموصول زورا ، وتقدم بيان الاختلاف في المراد بقوله تعالى:﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ **وأنّ الراجح** أن المراد به في الآية الباطل والمراد لا يحضرونه" [٤] .

وقال في موضع آخر عند شرح الحديث : " وفي الحديث تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا" [٥]

٤- أن مما يدل على خطورة هذا الفعل الشنيع أن النبي ﷺ كان متكئا وجلس من أجل تحريمها، ويفيد ذلك تأكيد تحريمها وعظم قبحها.

قال ابن حجر : قوله (وجلس وكان متكئا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق

---

(١) سورة الفرقان الآية :(٧٢) .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٢٢) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر ص(١٠٤٦) برقم (٥٩٧٦) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٠/ ٥٠٦) .

(٥) انظر: المصدر السابق (٥/٣٢٥) .

يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا " [1] .

عقوبة شاهد الزور .

ورد وعيد شديد في الكتاب والسنة –كما سبق– على شاهد الزور لما يترتب من فعله هذا من المفاسد والنكبات ، ومع ذلك لم يرد من الشارع عقاب دنيوي معين ومحدد لجريمة شهادة الزور ؛ بل تخضع إلى اجتهاد الحاكم ونوابه بتعزيره، وما ورد عن الفقهاء بتعزيره فإنها مستندة إلى سوابق قضائية المروية عن الخلفاء الراشدين [2].

قال ابن قدامة : " فإن تأديبه غير مقدور ، وإنما هو مفوض إلى رأي الحاكم ؛ إن رأى ذلك بالجلد جلده ، وإن رآه بحبس أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه ، فعل ذلك ، ولا يزيد في جلده على عشر جلدات "[3] .

وفيما يلي نذكر أهمّ تلك السوابق القضائية :

١– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ ﷺ بِشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ يَقُولُ هَذَا فُلاَنٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ ثُمَّ حَبَسَهُ" [4].

٢–عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ : أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى شَاهِدِ زُورٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا ثُمَّ قَالَ لاَ تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزُّورِ فَإِنَّا لاَ نَقْبَلُ مِنَ الشُّهُودِ إِلاَّ الْعَدْلَ" [5] .

٣–عَنْ مَكْحُولٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَطَافَ بِهِ بِالْمَدِينَةِ" [6].

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٢٤) .

(٢) انظر: المغني (٢٣/ ٣٥٦) .

(٣) انظر: المصدر السابق (٢٣/ ٣٥٦) .

(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب ما يفعل بشاهد الزور (١٠/ ١٤١)

(٥) انظر: المصدر السابق .

(٦) انظر: المصدر السابق .

٤- عَنْ جَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَعَرَّفَهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ" [١] .

وبالجملة ليس فيما ذكرنا من الآثار تقديرا شرعيا ؛ فما يراه الحاكم بتعزيره فهو صحيح ، ما لم يؤدي إلى مخالفة نص، ولا يفعل به شيء من ذلك حتى يتحقق أنه شاهد زور؛ ولهذا اختلفت عبارات الفقهاء ، وإن كانت متفقة في المعنى :

قال السرخسي: " أخذ أبو حنيفة في شهادة الزور بالتشهير ولا يعزره، وقال أبو يوسف ومُحَمَّد رحمهما الله يعاقبه بالتعزير والحبس على قدر ما يرى حتى يظهر توبته " [٢] .

وقال ابن فرحون : " إذا ثبت عند القاضي أن بعض الشهود يشهد بالزور ، ويأخذ الجعل على شهادة الزور، عزر على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية" [٣] .

وقال الشيرازي: " وإذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو الحبس أو الزجر فعل، وإن رأى أن يشهر أمره فى سوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فعل[٤]

وقال ابن قدامة : " فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا ، عزره ، وشهره، في قول أكثر أهل العلم" [٥] .

قلتُ: المسألة طويل الذيل ومن أراد الاستزادة والمطالعة فليراجع رسالتي: تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور للشيخ أحمد بن عمر الأزهري[٦] ، شهادة الزور وخطرها للشيخ عبد الله بن صالح القصير [٧].

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ٢١٢).

(٣) انظر: تبصرة الحكام(٥/ ٣١٨) .

(٤) انظر: المهذب (٢/ ٣٢٩) .

(٥) انظر: المغني (٢٣/ ٣٥٦).

(٦) من مطبوعات دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م رسالة لطيفة ٤٨ صفحة .

(٧) من مطبوعات دار العاصمة الطبعة الأولى ١٤١٣هـ رسالة صغيرة لا تتجاوز ٤٠ صفحة .

المطلب العاشر
شهادة الأعمى

قال ابن حجر: "مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه وهو قول مالك والليث سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده. وفصل الجمهور: فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعده، وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصّر كأنْ يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه وعن (الحَكَم): يجوز في الشيء اليسير دون الكثير، وقال أبو حنيفة ومُحَمَّد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة. [ثمّ عقب ابن حجر] وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد" [(١)] ا هـ .

أقوال الفقهاء في شهادة الأعمى

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للأعمى أن يكون شاهداً على الأفعال ؛ كالقتل والغصب والزنا ؛ لأنّ طريق العلم بها البصر [(٢)] .

واتفقوا –أيضا– على أنّه لا يجوز للأعمى أن يشهد بما اشتبه عليه من الأصوات. قال ابن حجر: " أنّ محل القبول عندهم[عند من يقول جواز شهادة الأعمى] إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك، وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد" [(٣)] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٦) .

(٢) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٣/ ٤٥٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) إلا أن بعض فقهاء الشافعية استثنوا صورا يقبل فيها شهادة الأعمى على الفعل، **الأولى**: الزنا إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية. **الثانية**: الغصب والإتلاف لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه فأمسكه الأعمى في تلك الحالة والبساط وتعلق حتى شهد بما عرفه جاز. **الثالثة**: الولادة: إذا وضعت العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكامل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت شهادتها. انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٧٤) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) الطرق الحكمية (ص: ١٧٥) المغني(١٠/ ١٧٠) .

واختلفوا في شهادة الأعمى القولية -كالبيع والإقرار والنكاح -إذا تيقّن الصوت على قولين :

القول الأول: أنّ شهادة الأعمى جائزة إذا تيقّن الصوت، اختاره ابن حجر، وروي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال: الحسن البصري، والبخاري، والقاسم بن مُحَمَّد[١]، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والزهري، وربيعة الرأي[٢]، ويحيى بن سعيد الأنصاري[٣] وابن جريج [٤]، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وابن المنذر[٥] وهو مذهب المالكية[٦] والحنابلة[٧] والظاهرية [٨].

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [٩] .

وجه الدلالة: أنّ الأعمى من رجالنا ، ومقبول الرواية ولا تقدح العمى في شهادته [١٠] .

قال ابن القيم: "دلت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول شهادة

---

(١) هو القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق، أبو مُحَمَّد، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، كان صالحا ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامه) ولد في المدينة، وتوفي بقديد (بين مكة والمدينة) حاجا أو معتمرا سنة (١٠٧هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٣٣٣) الأعلام (٥/ ١٨١) .

(٢) هو ربيعة بن فرّوخ التيمي بالولاء، المدني، أبو عثمان: إمام حافظ فقيه مجتهد، توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (١٣٦هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٨) الأعلام للزركلي (٣/ ١٧) .

(٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، أبو سعيد: قاض، من أكابر أهل الحديث، من أهل المدينة. ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية، ورحل إلى العراق، في العهد العباسي، فولي قضاء الحيرة، وتوفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (١٤٣هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٢١) .

(٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد ، فقيه الحرم المكيّ. كان إمام أهل الحجاز في عصره. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. روميّ الأصل، من موالي قريش، ولد بمكة وتوفي فيها سنة (١٥٠هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٠٢) الأعلام للزركلي (٤/ ١٦٠) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) المحلى (٨/ ٥٣٢-٥٣٤) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٢٤٣) .

(٧) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧١) .

(٨) انظر: المحلى (٨/ ٥٣٢-٥٣٤) .

(٩) سورة البقرة الآية : (٢٨٢) .

(١٠) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) .

الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت " [١] .

٢- عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَقَامَ أَبِي عَلَى البَابِ، فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: "خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ، هَذَا لَكَ" [٢] .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ اعتمد على صوته قبل أن يرى سواده، وهذا الاعتماد يدل على جواز شهادته [٣] .

قال ابن حجر: قوله:(فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: "خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ، هَذَا لَكَ) فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه " [٤] .

٣- ولأنّه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته كالبصير [٥] .

٤- ولأنّه يجوز استمتاع زوجته إذا عرف صوتها، فكذلك شهادته [٦] .

قال ابن حجر: " ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها لكنه يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها هي وإلا فمتى احتمل عنده احتمالا قويا أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليها " [٧] .

القول الثاني: أنّ شهادة الأعمى غير جائزة روي ذلك عن النخعي، واختلف عن الحسن

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٧٥) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات برقم (٢٦٥٧) (ص ٤٣٠) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) .

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) .

البصري، وإياس[1]، وابن أبي ليلى[2] وهو مذهب الحنفية [3] والشافعية [4] .

واستدلوا بأدلة منها:

١- أنّ شهادة الأعمى لا تجوز في الأفعال، فكذلك الأقوال [5] .

أجيب: قياس الأقوال على الأفعال قياس مع الفارق ؛ فإن الأفعال مدركها الرؤية، وهي غير ممكنة من الأعمى، بخلاف الأقوال؛ فإن مدركها السمع [6] .

٢- ولأنّ الأصوات تشتبه، فلا يحصل اليقين؛ فلم يجز أن يشهد بها [7] .

أجيب: أن تشبيه الأصوات كجواز اشتباه الصور على المبصر؛ ومع ذلك تقبل شهادته [8] .

قال ابن حجر: "واحتج من لم يجز شهادة الأعمى بأنّ العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين والأعمى لا يتيقن الصوت لجواز شبهه بصوت غيره " [9] .

وفي المسألة **قول ثالث،** وهو جواز شهادة الأعمى في الشيء اليسير دون الكثير، وبه قال: الحَكَم بن عتيبة .

قال ابن حجر: كأنّه توسط بين مذهبي الجواز والمنع [10] .

شنع ابن حزم هذا القول ؛ لأنّه ما حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرم من القليل... وأيضا

---

(١) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة، قاضي البصرة، وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء ، توفي بواسط سنة (١٢٢هـ) انظر:تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٠).

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨) .

(٤) انظر: الأم ٧/ ٤٨) ، **وننبه هنا** أنّ الشافعية أجازوا شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة مثل: النسب، والملك المطلق، والموت، والترجمة وما شهد به قبل العمى. انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ٤٥٦) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧٠) .

(٦) انظر: المصدر السابق (١٠/ ١٧١) .

(٧) انظر: المصدر السابق (١٠/ ١٧٠) المهذب (٣/ ٤٥٦) .

(٨) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٧١) .

(٩) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) .

(١٠) انظر: المصدر السابق (٥/ ٣٢٦) وذكر ابن حزم أقوالا أخرى في المسألة ونسبها إلى أصحابها ، ومن أراد الاستفادة فليراجع المحلى (٨/ ٥٣٢-٥٣٤) .

فإنّه ليس في العالَم كثير إلا بالإضافة إلى ما هو أقل منه، وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه – فهو قول لا يعقل فسقط [1] .

الرأي المختار :

هو قبول شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وذلك لما يلي:

١– لم أجد أدلة شرعية من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ تدل على منع الأعمى من الشهادة

٢– أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون أزواج النبي ﷺ عن المسائل، ويعملون بقولهن، ولا يسمعون منهن غير الأصوات .

٣– أن المتعارف عليه أن حاسة السمع عند الأعمى تكون أقوى بكثير من حاسة السمع عند غير الأعمى ، فهو أكثر دقة في تمييز الأصوات من غيره.

---

(١) انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٥٣٣) .

المطلب الحادي عشر

شهادة المختفي

قال ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري(وكان الحسن البصري يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا) وصله ابن أبي شيبة[١] من طريق يونس بن عبيد عنه قال: لو أنّ رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول لم يشهدوني ولكن سمعتُ كذا وكذا **وهذا التفصيل حسن؛** لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ ﴾ [٢]ولم يقل(الإشهاد)" [٣] ا هـ

هذه الجملة التي ذكرها ابن حجر ترجع إلى مسألة شهادة المختبئ ؛ لذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الجملة في باب شهادة المختبيء .

وشهادة المختبئ جائزة إذا كان المختبئ عدلاً روي عن قتادة، وابن سيرين، وعطاء ابن أبي رباح ، وإسحاق. وهو مذهب جمهور الحنفية [٤] والمالكية على الصحيح [٥] والشافعية[٦] والرواية الصحيحة للحنابلة[٧] .

واستدلوا بأدلة من السنة منها :

١- ما رواه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والاقضية ، باب في شهادة السمع أله أن يسمع بها؟ (٤/ ٤٢٧).

(٢) سورة البقرة الآية :(٢٨٣) .

(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٠٩) .

(٤) جاء في الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٤٣) "وتجوز شهادة المختبئ، وهو أن يقر الرجل بحق والشهود مختبئون " .

(٥) قال الدسوقي في حاشيته: "(قوله :كالمختفي) أي: فتقبل شهادته " انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٧٥) ونسب هذا القول للمالكية كل من : ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٩٥) والعمراني الشافعي في البيان (١٣/ ٣٥٧) .

(٦) قال العمراني: " وتقبل شهادة المختفي عندنا " انظر: البيان (١٣/ ٣٥٦) .

(٧) انظر: المغني (١٠/ ١٩٥) .

الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ" [1].

قال ابن حجر : "قوله: (لو تركته بيّن) فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا عرف الصوت وقوله: (يَختِلُ) أي: يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر" [2].

٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ:" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ،حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3].

قال ابن حجر: "والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي ﷺ مع كونه محجوبا عنها خارج الباب ولم ينكر النبي ﷺ عليه ذلك فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع" [4]

٣- أنّهما شهدا بما سمعاه يقينا، فقبلت شهادتهما، كما لو علم بها [1].

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ،باب شهادة المختبئ برقم (٢٦٣٨) (ص٤٢٧) قال ابن حجر عند تعليق الترجمة :"أي: الذي يختفي عند التحمل وأجازه أي: الاختباء عند تحمل الشهادة عمرو بن حريث" انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٠٨) .

(٢) انظر: المصدر السابق (٥/ ٣٠٩) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبئ برقم (٢٦٣٨) (٤٢٧) .

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٠٩) .

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٩٥) .

٤- أنّ طريق تحمل الشهادة حصول العلم للشاهد، وقد حصل له العلم بما شهد به فقبلت شهادته، كما لو شهد المختفي بالقتل والغصب.. فإنه يقبل بلا خلاف [١] .

ومنع بعض الفقهاء شهادة المختفي كشريح والشعبي والنخعي ورواية عند الحنابلة [٢] .

قال ابن حجر: "وقد روي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ ...وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه" [٣] .

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [٤] .

وقوله ﷺ من حديث جابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ" [٥] .

ومعناه: أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه؛ لالتفاته وحذره [٦] .

الرأي المختار :

أرى أنه لا مانع من جواز شهادة المختفي إذا كان عدلا ؛ لما ذكرناه من الأدلة .

قال ابن قدامة: " و تجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلاً ، والمستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقربه سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به فشهادتهما مقبولة " [٧] .

---

(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٣٥٧) .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٩٥) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٠٨) .

(٤) سورة الحجرات الآية: (١٢) .

(٥) أخرجه أبي داود في سننه في كتاب الأدب باب في نقل الحديث برقم (٤٨٦٨) (٤/ ٢٦٧) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٨١) برقم (١٠٩٠) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٩٥) .

(٧) انظر: المصدر السابق .

المطلب الثاني عشر
شهادة المرأة

قال ابن حجر نقلا عن ابن المنذر: "أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية [1]. فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخصّ الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهنّ في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء؛ فمنعها الجمهور، وأجازها الكوفيون. قال: واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع ، وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة، وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [2] وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك، ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها. قال: وهذا هو المختار، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [3] ثم سماها حدوداً فقال:﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ والنساء لا يقبلن في الحدود قال: وكيف يشهدنَ فيما ليس لهنّ فيه تصرف من عقد ولا حل انتهى[ثم قال ابن حجر معقباً] وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة، وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لا بدّ من أربع، وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين، وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفية" [4] ا هـ .

---

(١) هي قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴾ إلى آخر الآية: البقرة: (٢٨٢) .

(٢) سورة النور الآية : (١٣) .

(٣) سورة الطلاق الآية: (٢) .

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) ، أنبه هنا رسالة مهمة تتعلق بهذه المسألة " شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي غيداء مُحَمَّد عبد الوهاب المصري رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله كلية الشريعة جامعة دمشق من مطبوعات دار النواذر ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م .

نستنبط على ضوء ما حرره ابن حجر من شهادات النساء مسائل :

المسألة الأولى: مواضع الاتفاق في شهادة النساء .

اتفق الفقهاء على جواز شهادة النساء مع الرجال في الأموال وما يؤول إلى مال، كالبيع والإجارة والرهن [١] لقوله تعالى: ﴿ **فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ** ﴾ [٢] .

كما اتفق الفقهاء أنّ شهادة النساء مع الرجال لا مدخل لها في الحدود والقصاص، قال ابن المنذر:" وأجمعوا على أنّ شهادتهن لا تقبل في الحدود" [٣] ؛ وذلك أنّ شهادتهن فيها شبهة النسيان، والحدود تدرأ بالشبهات [٤] .

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده، عن الزهري، قال: " مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود " [٥] .

كما اتفقوا – أيضا– على جواز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ كالولادة والبكارة وعيوب النساء التي تخفى على الرجال[٦] .

المسألة الثانية :مواضع الاختلاف في شهادة النساء :

اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق والنسب والولاء والعدة

---

(١) قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال" انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٨) .

(٢) سورة البقرة الآية : (٢٨٢) .

(٣) انظر: الإجماع (ص: ٦٨) ولعلّ هذا الإجماع فيه نظر؛ لأنّ من العلماء من أجاز شهادتهنّ كابن حزم وعطاء وحماد، فإنّ هؤلاء جوزوا شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص، وكذا يرى ابن حزم جواز شهادة النساء منفردات في الحدود والقصاص. انظر: المحلى (٨/ ٤٧٦-٤٩١) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٠) .

(٥) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود ، باب شهادة النساء في الحدود (٥/ ٥٣٣) .

(٦) قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة" انظر: المغني (١٠/ ١٣٧) .

وما شابه ذلك على قولين :

القول الأول: إلى عدم قبولها قياسا على الحدود، روي ذلك عن الزهري، والنخعي، وابن المسيّب، وربيعة الرأي، وقتادة، والاوزاعي، وعمر ابن عبد العزيز [١] وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة في رواية [٤] .

واستدلوا بأدلة كثيرة منها :

١- ما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " [٥]

وجه الدلالة من الحديث: أن كلمة "شاهدي" للمذكر والنكاح حكم بدني ، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين، والاقتصار في البيان يفيد الحصر، ولا يقبل رجل وامرأتان، والحديث نفى وجود النكاح إلا بوجود الولي والشاهدين [٦] .

٢- قياس النكاح وتوابعه على العقوبات؛ لأنّ فيها استحلالا للفروج وقد شرعت الحدود حفاظا على تلك الفروج [٧] .

القول الثاني: قبول شهادة النساء في النكاح وتوابعه وهو مروي عن إياس، والشعبي، والثوري، وإسحاق، وعطاء بن أبي رباح [٨] وهو مذهب الحنفية [١] ورواية عند الحنابلة [٢] .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣١) وسائل الإثبات للزحيلي (١٦٩/١) .

(٢) انظر: المدونة (٢/ ٩٤) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٥١) .

(٣) انظر: الأم للشافعي (٧/ ٥٠) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣١) .

(٥) أخرج هذا اللفظ البيهقي في سنن الكبرى (٧/ ٢٠٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل(٦/ ٢٣٥) برقم (١٨٣٩)

(٦) انظر: وسائل الإثبات (١٧١/١) .

(٧) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) .

(٨) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣١) .

(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٠٨) .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣١) .

ولهم أدلة في ذلك منها:

- إلحاق النكاح وتوابعه بالأموال لما فيها من المهور والنفقات [١] .

كما اختلف الفقهاء في عدد النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن على أربعة أقوال :

القول الأول: أنّ نصاب هذه الشهادة امرأة واحدة،اختاره ابن حجر، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر، والحسن البصري، والزهري وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والنخعي، وشريح، وطاووس[٢]، والشعبي، والأوزاعي[٣] وهو مذهب الحنفية [٤] والحنابلة [٥] .

إلا أن أبا حنيفة: استثنى شهادة النساء على الرضاعة فقال: لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع ؛ لأنّه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال، فلم يثبت بالنساء [٦] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-ما رواه عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ" [٧]

قال ابن حجر: (قوله باب شهادة المرضعة) أي: وحدها . وأغرب ابن بطال: هنا فنقل الإجماع على أنّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه وهو عجيب منه فإنّه قول جماعة من

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٢٨) .

(٢) هو طاووس بن كيسان الخولانيّ الهمدانيّ، بالولاء، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين، تفقه في الدين ورواية الحديث، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن. توفي حاجا بالمزدلفة أو بمني سنة (١٠٦هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٨) الأعلام للزركلي (٣/ ٢٢٤) .

(٣) انظر: المحلى (٨/ ٤٨٣) .

(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٠٨) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٧) .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة برقم (٥١٠٤) ص(٩١٣) .

السلف حتى أنّ عند المالكية رواية أنّها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران" [١] .

٢- ما روي عَنْ حُذَيْفَةَ ابن اليمان ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ" [٢].

وجه الدلالة: أنّ الحديث نص في جواز شهادة القابلة وهي التي تباشر أعمال الولادة وحدها، ويقاس على الولادة عيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ لأنّه لا فرق بين الولادة وغيرها مما لا يطلع عليه إلا النساء [٣] .

القول الثاني: أنّ نصاب هذه الشهادة امرأتان، روي ذلك ابن أبي ليلى، والزهري، وأبي عبيد [٤] وهو مذهب المالكية [٥] .

دليلهم: قياس نصاب شهادة النساء وهن منفردات على نصاب الرجال وهم منفردون ، بجامع مشروعية الشهادة وصحتها في كل منهما فيما يخصه، فكما أنّ نصاب الرجال يكفي فيه الاثنان ؛ فكذلك نصاب النساء يكفي فيه اثنتان [٦] .

القوا الثالث: أنّ نصاب هذه الشهادة أربع نسوة، روي عن الشعبي والنخعي- في رواية عنهما - وقتادة وابن شبرمة [٧] وهو مذهب الشافعية[٨] والظاهرية [٩] .

دليلهم: قوله تعالى:﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [١] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٩١) .

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٤١٦) في كتاب الاقضية والأحكام باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، والحديث ضعيف لا تقوم به الحجة ؛ لأنّ فيه رجل مجهول،وضعفه الدارالقطني وتبعه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٣٠٦) برقم (٢٦٨٤) .

(٣) انظر: وسائل الإثبات (١/ ٢١٢) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٣١) .

(٥) انظر: المدونة (٢/ ٩٤) تبصرة الحكام (١/ ٣٦١) .

(٦) انظر: وسائل الإثبات (١/٢١٥) .

(٧) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٣١) .

(٨) انظر: البيان للعمراني (١٣/ ٣٣٦) .

(٩) انظر: المحلى (٨/ ٤٨٢) .

(١) سورة البقرة الآية :(٢٨٢) .

وجه الدلالة: أنّ الله سبحانه أخبر أنّ شهادة امرأتين شهادة رجل، وقد ثبت أنّ هذه الحقوق لا يقبل فيها من الرجال إلا رجلان، فثبت أنه لا تقبل فيها من النساء إلا أربع [١] .

القول الرابع: أنّ نصاب هذه الشهادة ثلاث نسوة ، وبه قال عثمان البتّي[٢]

واستدل أنّ الله سبحانه وتعالى ضمّ شهادة المرأتين إلى الرجل في الموضع الذي لا ينفرد به النساء ، أما ما تنفرد به ، فيستبدل بالرجل الآخر امرأة واحدة فيصبح الجميع ثلاث نساء [٣].

الرأي المختار :

هو قبول شهادة امرأة واحدة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالولادة. والاستهلال، والبكارة، والثيوبة؛ لتلك الأدلة السابقة ؛ ولأن قبول شهادة المرأة الواحدة ضرورة لئلا تضيع الحقوق . وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

---

(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٣٣٦) .

(٢) انظر: المغني (١٠/ ١٣٧) الطرق الحكمية (ص: ١٣١) المحلى (٨/ ٤٨٢) .

(٣) انظر : المصادر السابقة .

المطلب الثالث عشر

الشهادة مع وجود التهمة .

قال ابن حجر: " ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدواً للمشهود عليه، ولا متهما فيها بجر نفع، ولا دفع ضر، ولا أصلا للمشهود له، ولا فرعا منه، واختلف في تفاصيل من ذلك وغيره ... " [1] ا هـ .

ذكر الفقهاء موانع كثيرة تمنع قبول الشهادة مع بقاء العدالة[2] وذلك للتهمة الراجحة ، وذكر ابن حجر ثلاث أسباب منها .

قال ابن رشد " وأما التهمة التي سببها المحبة فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة، واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، فقال: بردها فقهاء الأمصار إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة وفي مواضع على إسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم[3] .

وقال القرافي : "اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع الخلاف في بعض الرتب ، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام مجمع على اعتبارها لقوتها ، ومجمع على إلغائها لخفتها ، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع ..." [4]

ونذكر فيما يلي أهمّ تلك الأسباب بإيجاز .

السبب الأول : التغفل؛ فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة والسهو[1].

السبب الثاني: أن يجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة ، مثال **الجر** أن يشهد على مورثه

---

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٠) .

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣١٧) لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص: ٢٤٣) تبصرة الحكام تبصرة الحكام (١/ ١٥١-١٦٤) المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٢٣٥) البيان للعمراني : الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٧) (١٣/ ٣١١) الكافي لابن قدامة (٤/ ٢٧٨ المغني له (١٠/ ١٧٣).

(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٦٤)

(٤) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٧/ ٢٦٤)

(١) انظر: تبصرة الحكام تبصرة الحكام (١/ ١٥١-١٦٤)

المحصن بالزنا، أو قتل العمد ما لم يكن المشهود عليه فقيرا ، أو كمن شهد أن أباه أعتق عبدا يتهم بولائه ، وكوصي شهد بدين للميت ، وكمنفق عليه شهد للمنفق، ومثال **الدفع** أن يشهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ، وكشهادة المديان المعسر لرب الدين [١].

السبب الثالث:الشفقة والمحبة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علت؛ فيدخل في ذلك شهادة الجد لولد ولده وكالبنوة وإن سفلت، وأما شهادة الزوج لزجته والزوجة لزوجها، وشهادة الأخ لأخيه، وشهادة الصديق لصديقه فمختلف فيها بين الفقهاء [٢] .

السبب الرابع: العداوة الدنيوية: فلا تقبل شهادة العدو على عدوه وتقبل له ، وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام أو ما في معنى ذلك ، بخلاف الدينية، ومثال العداوة الدنيوية: أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح ،والزوج يشهد على امرأته بالزنى ، ومثال العداوة الدينية: المسلم يشهد على الكافر، والمحقّ من أهل السنة يشهد على المبتدع ؛ فإن شهادة هؤلاء غير مردودة ولا قادحة في العدالة [٣] .

السبب الخامس: الحرص على زوال التعيير وذلك يكون بوجهين:

أحدهما : إظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه ، ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلا فترد لاتهامه على دفع عار التكذيب، وكذلك إذ ردت لكفره أو صباه أو رقه.

الثاني:قصد التَسَلّي والتأسي، كشهادة المقذوف في القذف، وشهادة ولد الزنا في الزنا [٤] .

السبب السادس: الحرص على تحمل الشهادة أو أدائها أو قبولها، أما التحمل: فهي شهادة المختفي، وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣١٧) لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص: ٢٤٣) تبصرة الحكام تبصرة الحكام (١/ ١٥١-١٦٤) المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٢٣٥) البيان للعمراني : الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٧) (١٣/ ٣١١) الكافي لابن قدامة (٤/ ٢٧٨ المغني له (١٠/ ١٧٣).

(٣) انظر: تبصرة الحكام تبصرة الحكام (١/ ١٥١-١٦٤).

(٤) انظر: المصدر السابق .

والحق مالي [1] .

السبب السابع: الاستبعاد لصحة وقوع ما شهد به الشاهد ، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ " [2] .

السبب الثامن: شهادة الطفيليّ: ولا تقبل شهادة الطفيلي –وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة– ؛ لأنه يفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة؛ فإن لم يتكرر منه لم ترد شهادته لأنه من الصغائر[3] .

---

(١) انظر: المصدر السابق .

(٢) انظر: المصدر السابق .

(٣) انظر: المغني (٢٣/ ١٩٤) .

المطلب الرابع عشر
الشهادة بالاستفاضة

قال ابن حجر "واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة، فتصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة، وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهي مستوفاة في "قواعد العلائي"، وعن أبي حنيفة: تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا، زاد أبو يوسف: والولاء، زاد مُحَمَّد: والوقف، قال صاحب "الهداية" وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة، **وشرط قبولها**: أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وقيل: أقل ذلك أربعة أنفس، وقيل: يكفي من عدلين، وقيل: يكفي من عدل واحد إذا سكن القلب إليه "[1] اهـ .

الكلام في القضاء بشهادة الاستفاضة يكون بتعريفها وشروطها ومحلها؛ وذلك على ضوء كلام ابن حجر السابق

تعريف الاستفاضة لغة: هي مصدر استفاض ، يقال استفاض الحديث والخبر ، وفاض بمعنى: ذاع وانتشر[2] .

تعريف الاستفاضة اصطلاحا : لقد عرف الفقهاء شهادة الاستفاضة بعدة تعريفات متقاربة في المعنى :

فعند الحنفية : أن يشتهر المشهود به ويستفيض وتتواتر به الأخبار عندالشاهد من غير تواطؤ على الكذب[3] .

وعند المالكية : لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين [1] .

---

(١) انظر: فتح الباري (٣١٣) .

(٢) انظر: لسان العرب (٧/ ٢١٠) .

(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/ ٣٠٦).

(١) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٨/ ٢٢٧)

وعند الشافعية: أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل؛ فلا يختلف فيها مخبر ولا يشكك فيها سامع [١] .

وعند الحنابلة : أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بأخبار بعضهم لبعض[٢] .

وبالتأمل ؛ نجد أن تعريف الاستفاضة عند الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي الذي يعني اشتهار الأخبار وانتشارها على عموم الناس، قال ابن القيم: " الاستفاضة : هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس ، وفاض بينهم .." [٣] .

وذكر الفقهاء ألفاظا ذات صلة بالاستفاضة ، منها : **شهاة التواتر والسماع**.

فالمتواتر هو: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤٌ على الكذب عن محسوس، وقيل: خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم [٤] .

ومرتبة التواتر أعلى من مرتبة الاستفاضة ، وتفيد العلم كالعلم أن مكة موجودة ، ومصر ونحو ذلك .

وأما السماع : فهو أن يقول الشاهد لم أزل أسمع سماعا فاشياً من أهل العدل وغيرهم [٥]

و شهادة السماع تفيد ظنا وهي مرتبة دون الاستفاضة ، وأجيزت للضرورة [٦] .

هذا وقد قسم الحنفية الأخبار إلى ثلاثة أقسام .آحاد وتواتر واستفاضة ، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين ، وخصوا به عموم القرآن ، وقالوا : هو بمنزلة التواتر ، ومنهم من جعله قسما من أقسام التواتر[٧] .

شروط شهادة الاستفاضة : للشهادة بالاستفاضة شروط ؛ منها ما يرجع إلى الشاهد بها ، ومنها ما يرجع إلى أدائها ، ومنها مايرجع إلى المشهود به فيها ، وقد فصل المالكية في هذه

---

(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي. (١٦/ ٨٥)

(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٢/ ٤٧٦) .

(٣) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: ٢٧٥) .

(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠)

(٥) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٣/ ١٩٥)

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٨٤)

الشروط ما لم يفصل في باقي المذاهب الأخرى [1] .

ونذكر فيما يلي أهم تلك الشروط :

الأول: أن يكون المشهود به قد مضى عليه في حيازة المشهود له زمان طويل .

الثاني: السلامة من الريب ، فلو شهد اثنان بالسماع ، وفي القبيلة جمع من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما للتهمة .

الثالث أن يحلف المشهود له ،لاحتمال أن يكون أصل السماع شاهد واحد ، والشاهد الواحد لابد معه من اليمين .

الرابع: أن لا يسمّوا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة .

الخامس: أن يشهد بذلك اثنان فصاعدا، فلا يكفي واحد مع اليمين، ولا المرأتان ، فلا بدّ من اثنين ويكتفي بهما على المشهور .

السادس : أن يكون السماع فاشيا من الثقات .

السابع: أن يكون الشاهد على السماع ذكر؛ إذ لا تقبل شهادة النساء في السماع .

الثامن: أنه لا يستخرج بها من يد حائز، وإنما يشهد بها لمن كان الشيء في يده [2].

وأغلب تلك الشروط مختلفة فيها بين المذاهب؛ بل وفي داخل المذهب الواحد .

محل الشهادة بالاستفاضة :

اتفقت كلمة الفقهاء على أن السماع مستند صحيح في تحمّل الشهادة ، ويجوز للقاضي الحكم بموجب شهادة الشاهد المعتمد على السماع ؛ وذلك في الأمر التي يتعسر على المرء الاطلاع على أسبابها في الغالب، لطول زمن، أو غَيبة عن نظر الشاهد، أو لموت الشهود ،

---

(١) انظر:الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (١٩٤/٦) تبصرة الحكام(١٩٧/١)التاج والإكليل(١٩١/٦) مغني المحتاج (١٩٩/٤) المغني (١٤٣/١٤) طرائق الحكم المختلف فيها في الشريعة الإسلامية د. علي الحذيفي (٢٨٨/١) ، أحكام السماع والإستماع في الفقه الإسلامي لمحمد بصري ص (٢٧٥) الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية د. عبد الرحمن السند مدير الجامعة الإسلامية سابقا (ص٦٥-٧٦) رسالته في الماجستير .

(٢) انظر: تبصرة الحكام(١٩٧/١) .

وانتشار خبر الشهادة عنهم [١] . قال ابن القيم " أنّ الاستفاضة من أظهر البينات ، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها ؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره ، ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته ، من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة ، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه ، وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع ، وكذلك الجارح والمعدل ، يجرح الشاهد بالاستفاضة ، صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد ويعدله بالاستفاضة ، ولا ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز ﷺ وفسق الحجاج ، والمقصود أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم ، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين" [٢]. .

واتفق جمهور الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة في الوقف، والنكاح، والرضاعة، والنسب، والولادة ، والموت، والتَوْلِيَةِ [٣]. قال ابن حجر في شرح ترجمة الإمام البخاي رحمه الله " باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم " هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم، فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه وقد نقل فيه الإجماع ، وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له، وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمة بالإلحاق، واحترز بالقديم عن الحادث والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين[٤] .

واختلف الفقهاء في شهادة الاستفاضة بالإسلام، والكفر، والتعديل، والتجريح، والرشد، والسفه، والعزل، والملك ونقله ، والبيع ، والرهن ، والقسمة ، والإعسار واليسار،والحرابة واللوث ، والصدقة، والهبة، والوصية، العتق والإباق [٥].

---

(١) انظر: بدائع الصنائع (٦ ٢٧٦) تبصرة الحكام (٢٩٧/١)مغني المحتاج (٤٤٨/٤) المغني (١٤٣/١٤)

(٢) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: ٢٧٦)

(٣) انظر:بدائع الصنائع (٦ ٢٧٦) تبصرة الحكام (٢٩٧/١)مغني المحتاج (٤٤٨/٤) المغني (١٤٣/١٤)

(٤) انظر: فتح الباري (٣١٣) .

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦ ٢٧٦) تبصرة الحكام (٢٩٧/١)مغني المحتاج (٤٤٨/٤) المغني (١٤٣/١٤) الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية ص(٩٥) .

المطلب الخامس عشر
الشهادة على الخط

قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال : اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه الا إذا تذكر تلك الشهادة، فان كان لا يحفظها فلا يشهد، فإنه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [1] وأجاز مالك الشهادة على الخط، ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال لا آخذ بقول مالك في ذلك، وقال الطحاوي: خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك وعدوا قوله في ذلك شذوذا ؛ لأن الخط قد يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة وقال مُحَمَّد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو طلق امرأته أو قذف: لا يشهد على شهادته إلا إن أشهده قال: فالخط أبعد من هذا وأضعف، قال: والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى وقال مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط ؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور. وقد قال مالك: يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور. وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز فهذه أقوال جماعة من أئمة المالكية توافق الجمهور. وقال أبو علي الكرابيسي في "كتاب أدب القضاء" له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم ؛ فإنّ الكتّاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم انتهى [ثم عقب ابن حجر] وإذا كان هذا في ذلك العصر فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى وأدق نظرا فيه وأكثر هجوما عليه " [2] ا هـ .

من المتفق عليه بين الفقهاء أن يكون الشاهد عالما بما يشهد ، ولا تجوز الشهادة أمام المحاكم إلا بما علمه الشاهد يقينا وتأكد من صحتها وسلامتها ، فإذا كتب الشاهد شهادته على ورقة ونحوها وتوالت الأيام ونسي شهادته ثم اطلع على الكتابة في زمن آخر فهل يجوز له

---

(١) سورة الزخرف الآية:(٨٦) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٧٩) .

الاعتماد على كتابته السابقة ؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى[1] .

والكتابة التي تتضمن الشهادة عند الفقهاء لها ثلاثة حالاتٍ :

الحالة الأولى: الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب نفسه على غيره .

الحالة الثانية: الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب، أي: شهادة الكاتب على نفسه .

الحالة الثالثة : الكتابة التي تتضمن شهادة للميت والغائب ونحوهما على آخر .

والحالات الثلاث المتقدمة أجازها جمهور المالكية ونصها ابن فرحون في تبصرته [2] بخلاف جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة ، فإنّهم اتفقوا على أنّ الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة ؛ فإن كان لا يحفظها فلا يشهد، فهذه كما ترى المسألة الأولى هي التي تجوز فيها الشهادة على الخط عند الجمهور من بين تلك الأقسام التي جاءت في مذهب المالكية ؛ وبذلك تبيّن أن مذهب المالكي أوسع المذاهب في الحكم بالشهادة على الخط [3] .

والذي يهمنا هنا ويتعلق رأي الحافظ فيه هي الحالة الأولى وهي الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب نفسه على غيره .

أقوال الفقهاء في شهادة الكاتب نفسه على غيره .

اختلف الفقهاء في شهادة الكاتب نفسه على على قولين :

القول الأول: أنّ الشهادة على خط نفسه غير جائزة حتى يتذكر الشهادة وسواء كانت الورقة محفوظة عنده أم لا اختاره ابن حجر وهو مذهب الحنفية[4] وقول للمالكية[5] والشافعية[6]ورواية عند الحنابلة [1] .

---

(١) انظر : وسائل الإثبات للزحيلي (٤٦٧/٢) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (٤٤١-٤٥٠) .

(٣) انظر: طرائق الحكم للزهراني (ص ٢٥٢) .

(٤) انظر: البحر الرائق (٧/ ٧٢)

(٥) انظر: تبصرة الحكام (٤٤١-٤٥٠).

(٦) انظر: الأم للشافعي (٧/ ١٦٠) .

(١) للحنابلة في هذه المسألة ثلاث روايات؛ إحداها: لا يجوز أن يشهد بها. والثانية: يشهد إذا عرف

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ﴾ [١] .

٢-وقوله: ﴿ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [٢] .

٣-وقوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [٣] .

وجه الدلالة من الآيات: أنّ الآيات دلت على اشتراط العلم عند أداء الشهادة ولا يتصور العلم إلا بتذكر الواقعة [٤] .

قال ابن بطال: "وممن رأى أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة: الكوفيون والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وقد فعل مثل هذا في أيام عثمان ﷺ، صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان، وأحسن ما يحتج به في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ ، وقوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [٥] .

٤-أنّ بعض الخطوط تشبه بعضها ويكثر فيها الاحتيال والتزوير؛ وكثيرا ما يظن المرء أنّ الخط خطه للتشابه بينهما [٦] .

٥- واستدلوا بالإجماع الذي نقله ابن المنذر، قال:" وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه" [٧] [ويضاف إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها] .

القول الثاني: أنّ الشهادة على خط نفسه جائزة وإن لم يتذكر الشهادة وهو قول صاحبي أبي

خطه .. والثالثة ، يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه، ولا يشهد إذا لم تكن كذلك " انظر: المغني (١٠/ ١٤١) .

(١) سورة الإسراء الآية:(٣٦) .

(٢) سورة يوسف الآية : (٨١) .

(٣) سورة الزخرف الآية:(٨٦) .

(٤) انظر: وسائل الإثبات (٢/ ٤٦٨) .

(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٣١) .

(٦) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٣١) .

(٧) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٨) ولعلّ الإجماع الذي نقله ابن المنذر فيه نظر ؛ لأنّ المسألة خلافية كما ترى .

حنفية [١] وقول للمالكية [٢] ورواية عند الحنابلة [٣] .

واستدلوا بما يلي :

١-أنّ اشتراط التذكير يؤدي إلى تضييع الحقوق، والظاهر أنّ الخط خطه والعمل بالظاهر واجب [٤] .

٢- ولأنّ النسيان أمر جبل عليه الإنسان خصوصا عند طول المدة بالشيء؛ لأنّ طول المدة ينسى، فلو شرط تذكر الحادثة لأداء الشهادة لانسدّ باب الشهادة فيؤدي إلى تضييع الحقوق، وهذا لا يجوز شرعا [٥] .

الراي المختار:

ولعل الراجح في هذه المسألة الجمع بين القولين فلا يمنع مطلقا فتضيع الحقوق، ولا يعمل بذلك مطلقا فيحصل الاحتيال والتزوير، فيكون جائزا بشروط وهذا ما رجحه ابن حجر عند تعلقيه ترجمة البخاري (باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه) يريد أنّ القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفيا بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط " [٦] .

وستأتينا مسألة لها علاقة بهذه المسألة في آخر المشروع وهي(القضاء بالخط المجرد) وترقبوا مزيداً من البحث والتفصيل إن شاء الله -تعالى- هناك .

---

(١) اختار هذا القول أبي يوسف ومحمّد بن الحسن انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (٤٤١-٤٥٠) .

(٣) انظر: المغني (١٠/ ١٤١) .

(٤) انظر: وسائل الإثبات (٢/ ٤٦٩) .

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) .

(٦) انظر: فتح الباري (١٣/١٧٥) .

المطلب السادس عشر

الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي

قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال: " اختلفوا في "كتب القضاة" فذهب الجمهور إلى الجواز ، واستثنى الحنفية الحدود، وهو قول الشافعي، والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي ، لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث ؛ لأنّ النبي ﷺ كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه، قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن أبي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والأموال، وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به حتى اتهموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين" [(١)] .

وقال في موضع آخر: " والفرق بين الشهادة على الخط وبين كتاب القاضي إلى القاضي في أن القائل بالأول أقل من القائل بالثاني تطرق الاحتمال في الأول وندوره في الثاني لبعد احتمال التزوير على القاضي ولا سيما حيث تمكن المراجعة ولذلك شاع العمل به فيما بين القضاة ونوابهم والله أعلم "[(٢)] ا هـ .

أذكر في هذه المسألة الأدلة التي تدل على جواز كتاب القاضي إلى القاضي من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ثم نتبع أهم الصور لكتاب القاضي إلى القاضي وأهم شروطه وأذكر ضمن الشروط أقوال الفقهاء "الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي" ؛ وذلك لتعلق رأي ابن حجر في هذه المسائل .

فمن الكتاب قوله تعالى:

﴿ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾[(١)]

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٨٠) .

(٢) انظر المرجع السابق .هناك رسالة مهمة تتعلق بهذه المسألة لفضيلة الشيخ الدكتور مُحَمَّد الحسن الدّدو " مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي " رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية من كلية الشريعة الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م

(١) سورة النمل الآيتين : (٢٩ – ٣١) .

ومن السنة :أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى، وقيصر، وهرقل، وملوك العرب مما يدل على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي [١] .

قال ابن حجر: " انّ النبي ﷺ كتب إلى هرقل باللسان العربي، ولسان هرقل رومي ففيه اشعار بأنّه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه " [٢] .

كما روى أَنَّ عُمَرَ ابن الخطاب، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلاَبِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ [٣] .

قال الماوردي:" أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراء في تنفيذ الأحكام، واستيفاء الحقوق فمحكوم بها ومعمول عليها [٤] .

ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز كتاب القاضي إلى القاضي[٥] ، والعقل يدل على ذلك ؛ لأنّ الحاجة إلى قبوله داعية؛ وذلك أنّ من له حق في بلد غير بلده، لا يمكن الإتيان والمطالبة به، إلا بكتاب القاضي إلى القاضي، فوجب قبوله [٦] .

قال الماوردي: " ولأنّ ضرورات الحكام داعية في حفظ الحقوق؛ لأنها قد تبعد عن مستحقيها ويبعد عنها مستحقوها فلم يجد الحكام بداً من مكاتبة بعضهم لبعض بها " [٧] .

وكتاب القاضي إلى القاضي له صور ذكرها الفقهاء في كتبهم ، فمن صوره .

١- أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيغيب قبل إيفائه.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب المغازي ، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر (ص٧٥٣).

(٢) انظر: فتح الباري - ابن حجر (١٣/ ٦٤٣) .

(٣) أخرجه الترمذي في أبواب الديات ، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟(٤/ ٢٧) هذا وإن كان الأثر مرسل، لكن معناه صحيح . انظر: في إرواء الغليل (٨/ ٢٧١) برقم (٢٦٤٩) .

(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي (٨٩/٢) .

(٥) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٥) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٨٠) .

(٧) انظر: أدب القاضي (٩٤/٢) .

٢- أو يدعي حقا على غائب، ويقيم به بينة، ويسأل الحاكم الحكم عليه، فيحكم عليه، ويسأله أن يكتب له كتابا يحمله إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب، فيكتب له إليه .

٣- أو تقوم البينة على حاضر، فيهرب قبل الحكم عليه، فيسأل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه، وأن يكتب له كتابا بحكمه ففي هذه الصور الثلاث، يلزم الحاكم إجابته إلى الكتابة، ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة .

٤- أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق لفلان، مثل أن تقوم البينة عنده بحق لرجل على آخر، ولم يحكم به، فيسأله صاحب الحق أن يكتب له كتابا بما حصل عنده، فإنه يكتب له ويكتب في كتابه: شهد عندي فلان وفلان بكذا وكذا. ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به [١] .

وذكر الفقهاء -كذلك- شروطا لكتاب القاضي إلى القاضي ومن أهمها :

١-أن يكتب القاضي الكتاب من موضع عمله ومكان ولايته ٢- أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصله في غيره، لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته [٢] ٣- أن يشهد به شاهدان عدلان ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه [٣] .

وهو قول جمهور الفقهاء ، دليلهم : أن الخط يشبه الخط، والختم يمكن التزوير عليه [٤] .

وذهب جماعة من السلف أنه لا يشترط الإشهاد على الكتاب، منهم إياس والشعبي والنخعي وجماعة [٥] ونسب ابن قدامة هذا الرأي لسوار بن عبد الله [٦] .

لكن تعقب ابن حجر على هذا القول وذكر أنّ هذا خلاف ما نقله البخاري عن سوار أنه كان أول من سأل البينة في مخاطبات القضاة [١] .

---

(١) هذه الصور ذكرها ابن قدامة في المغني (١٠/ ٨١) .

(٢) انظر: المغني (١٠/٨٤-٨٦) .

(٣) انظر: المصدر السابق (١٠/ ٨٤) .

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب الشهادة على الخط المختوم ص١٢٣٢) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٨٤) .

(١) انظر: فتح الباري (١٣/١٧٨) .

المطلب السابع عشر

القضاء بالشاهد واليمين

قال ابن حجر: "وقد أخذ من ردّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء واستبراء المسبية، وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة، ولا قود إلا بالسيف، ولا جمعة إلا في مصر جامع ، ولا تقطع الأيدي في الغزو، ولا يرث الكافر المسلم، ولا يؤكل الطافي من السمك، ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ولا يقتل الوالد بالولد، ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب، وأجابوا: بأنّها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها **فيقال لهم**: وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من طرق صحيحة متعددة.فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد)[1] وقال في التمييز:-أي قال الإمام مسلم في كتابه التمييز- إنّه حديث صحيح لا يرتاب في صحته، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده" [2] ا هـ .

صورة المسألة: هو أن يؤدي الشهادة أمام القاضي شاهد واحد ويتعذر على المدعي إقامة شاهد ثانٍ لتكميل النصاب الشرعي في الشهادة ؛ فيكلفه القاضي أن يحلف على حقه، ويقوم هذا اليمين مقام الشاهد الآخر فتكمل الشهادة الشرعية ويستحق المدعي ما ادعاه، والمسألة من المسائل المهمة في القضاء؛ لذا كثر حولها الرسائل العلمية والبحوث القَيّمة [1] .

أقوال الفقهاء في القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي .

---

(١) سيأتي تخريجه بعد قليل .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢/ ١٣٨) لم أظفر هذا القول في كتاب التمييز للإمام مسلم بعد بحث، لكن نسبه صاحب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (٣/ ٤٩٢) والعيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ٣٤٣)

(١) منها : القضاء بشاهد ويمين المدعي أ.د. علي أبو البصل، القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الفقه الإسلامي للباحث علي عبد الله أبو يحيى .

اختلف الفقهاء في القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي على قولين :

القول الأول: أنّه يجوز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي اختاره ابن حجر وروي عن الخلفاء وجماعة من الصحابة، وأهل الحديث، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى بن يعمر، وربيعة الرأي، وابن أبي ليلى[١] وهو مذهب المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة [٤].

واستدلوا بأدلة من السنة منها :

١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ري الله عنه" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" [٥] .

وقد بيّن ابن حجر رواة هذا الحديث وطرقه مما يدل على أهمية هذا الحديث للمسألة، مع أنّ البخاري رحمه الله ما خرّج هذا الحديث قال:" **ومنها** حديث أبي هريرة ﷺ (أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد) وهو عند أصحاب السنن[٦] ورجاله مدنيون ثقّات ولا يضره أنّ سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنّه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها [١] **ومنها** حديث جابر بن عبد الله مثل حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة [٢] وفي الباب عن نحو من

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١١٤) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٢٥) .

(٣) قال الشافعي في الأم : (٧/ ٩١) " وبهذا نقول؛ لأنّ عليه دلالة السنة، ثم الآثار وبعض الإجماع، والقياس، فقلنا: يقضى باليمين مع الشاهد" .

(٤) انظر: المغني (١٠/ ١٣٥) .

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الاقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد برقم (٤٤٧٢) (ص٧٣٠) .

(٦) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ٣٠٩) والترمذي في أبواب الأحكام ، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (٣/ ٦١٩) والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاء ، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد (٥/ ٤٣٦) وابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام ، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٦٨٣) (٨/ ٣٠١) .

(١) انظر: هذه القصة في سنن أبي داود (٣/ ٣٠٩) .

(٢) أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (٣/ ٦٢٠) وابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام ،باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) والحديث صحّح في إرواء

عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة " [1] .

قال النووي عند شرح الحديث:" قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال: أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم وحجتهم: أنّه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس" [2] .

المناقشة :

ومع صحة الحديث وكثرة طرقه ناقش الحنفية هذا الحديث من جهتين:

(أ) من جهة المعنى قالوا: أنّ رسول الله ﷺ قضى تارة بشاهد، وتارة بيمين فلا دلالة على الجمع بينهما [3] .

أجيب: قال ابن حجر: تعقبه ابن العربي بأنّه جهل باللغة؛ لأنّ المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين [4] .

(ب) من جهة سند الحديث: عللوا حديث ابن عباس بأنّ فيه قيس بن سعد[1] ولا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار [2] [3].

الغليل (٨/ ٢٩٦-٣٠٦) برقم (٢٦٨٣) .

(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧) .

(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٧) .

(٤) انظر: المصدر السابق .

(١) هو قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك ويقال: أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة ويقال: مولى أم علقمة كان ثقة قليل الحديث مات سنة (١١٩هـ) .انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٧) .

(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧) .

(٣) هو عمرو بن دينار الجمحيّ بالولاء، أبو مُحَمَّد الأثرم، فقيه، كان مفتي أهل مكة. فارسي الأصل.

أجيب: قال ابن حجر: " وأما قول الطحاوي: [1] إنّ قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار لا يقدح في صحة الحديث ؛ لأنّهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة " [2] .

٢- ولأنّ اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه، وقوي جانبه؛ ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبه بها، وفي حق المنكر لقوة جنبه؛ فإنّ الأصل براءة ذمته، والمدعي هاهنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه[3] .

القول الثاني: أنّه لا يجوز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي وهو قول الشعبي، والحَكَم بن عتبة ، والاوزاعي، والليث ، والنخعي [4] وهو مذهب الحنفية [5] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-قوله تعالي: ﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ ﴾ [1] .

وجه الدلالة: ذكرت الآية أنّ الشهود رجلان أو رجل وامرأتان والقضاء بالشاهد واليمين زيادة على النص، والزيادة على النص نسخا، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد [2] .

مولده بصنعاء، ووفاته بمكة سنة (١٢٦هـ) انظر : تهذيب التهذيب (٨/ ٢٨)الأعلام (٥/ ٧٧) .

(١) هو أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، تفقه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيا، توفي بالقاهرة سنة (٣٢١هـ) من تصانيفه (شرح معاني الآثار) انظر: تاج التراجم (ص: ١٠٠) الأعلام (١/ ٢٠٦) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٧) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٤) .

(٤) قال النووي: " قال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام " انظر: شرحه على مسلم (١٢/ ٤) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٣)

(٥) قال الكاساني: وهو يتحدث بمنع القضاء بشاهد ويمين المدعي"..وعلى هذا يخرج القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعي **أنه لا يجوز عندنا** خلافا للشافعي.. " انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥) .

(١) سورة البقرة الآية: (٢٨٢) .

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

أجيب: لا حجة لهم في الآية ؛ لأنّ الآية دلت على مشروعية الشاهدين، والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا، والقضاء بالشاهد واليمين أصل مستقل بدليله ولا تعارض بين كتاب الله وسنة رسوله، بوجه من الوجوه [1] .

قال ابن حجر: "وأجاب بعض الحنفية بأنّ الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا **وأجيب:** بأنّ النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا، وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابدّ أن يتواردا على محل واحد، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص وغاية ما فيه أنّ تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة " [2] .

٢- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى [3] عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ: "بَيِّنَتُكَ" قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: "يَمِينُهُ" قَالَ: إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ"، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"[4] .

وجه الدلالة: أنّ قوله:(شاهداك) دليلا حصرياً على ردّ القضاء بالشاهد واليمين [1] .

أجيب: قال ابن حجر: " بأنّ المراد بقوله ﷺ (شاهداك) أي: بيّنتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب، وإنما خصّ الشاهدين بالذكر؛ لأنّه الأكثر الأغلب فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما ولو لزم من ذلك ردّ الشاهد واليمين لكونه لم يذكر للزم ردّ

---

(١) انظر: المغني (١٠/ ١٣٤) الطرق الحكمية (ص: ١١٧) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٦) .

(٣) يقال: (انتزى) على أرضي فأخذها بمعنى: غلب واستولى انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٤٠٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٤٤) .

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم(٣٥٥) (ص١١٩) .

(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥) قال ابن حجر: " استدل بهذا الحديث الحصر على ردّ القضاء باليمين والشاهد "انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٨) نيل الأوطار (٨/ ٣٢٨) .

الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فوضح التأويل المذكور والملجئ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه" [1]

وشذّ مُحَمَّد بن الحسن من الحنفية [2] فقال: من قضى بالشاهد واليمين، نقضت حكمه؛ لكن قوله هذا لا عبرة له لما ذكرنا من الأدلة، واستبعد ابن قدامة هذا القول، فقال: " القضاء بما قضى به مُحَمَّد بن عبد الله ﷺ أولى من قضاء مُحَمَّد بن الحسن المخالف له [3] .

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي ؛ وذلك لقوة أدلتهم ؛ ولأن القضاء بالشاهد واليمين موافق لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة في المحافظة على الحقوق حيث لا يجد المدعي إلا شاهدا واحدا وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

قال ابن فرحون : ويحكم بالشاهد واليمين في كل حق يدعيه الرجل على صاحبه من بيع أو شراء من أي السلع ، كان من دور أو أرضين أو حيوان أو رقيق أو ثياب ، أو طعام أو كراء أو إجارة أو شركة ، أو معاوضة أو مساقاة أو مقارضة ، أو جعل أو صناعة أو سلف أو وديعة ، أو غصب أو سرقة ، أو تعدٍ أو هبة لله – تعالى – أو للثواب أو صدقة ، أو نحلة أو عطية أو بضاعة أو عارية ، أو حبس أو سكنى أو إخدام أو صداق أو صلح من إقرار ، أو إنكار في عمد أو خطأ أو جراحة عمدا ، أو خطأ أو تولية أو إقالة أو خيار ، أو تبر من عيب ورضى به بعد العلم من غير تبر ، أو وكالة في شيء مما ذكرناه ، مما يكون مالا أو يئول إلى مال ، فإذا أقام المدعي على شيء مما تقدم شاهدا واحدا عدلا ، وحلف معه أخذ ما ادعى" [1] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٨) .

(٢) هو مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الّذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الريّ سنة (١٨٩هـ) انظر: تاج التراجم (ص: ٢٣٧) الأعلام (٦/ ٨٠) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٤) .

(١) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٢٨) .

المطلب الثامن عشر

القضاء بقول رجل بانفراده

قال ابن حجر: عند شرح الحديث [١] " ويؤيد كونه خبراً أنّ مروان بن الحكم قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر، ودعوى ابن بطال أنّه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظر[٢] لأنّه لم يذكر في الحديث. وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، وترجم أبو داود في السنن باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين وهي مشهورة، والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة والله أعلم" [٣] [٤] ا هـ .

ذهبت طائفة من قضاة السلف إلى جواز الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين ، منهم ابن جحر، وشريح القاضي، وزرارة ابن أبي أوفى[٥] وابن القيم [٦] إلا أن ابن

---

(١) ما رواه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أنّ بني صهيب مولى ابن جدعان، ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله ﷺ أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان بن الحكم: من يشهد لكما على ذلك، قالوا ابن عمر: فدعاه، فشهد " لأعطى رسول الله ﷺ صهيبا بيتين وحجرة"، فقضى مروان بشهادته لهم. أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (ص٤٢٤) .

(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ١٤٢) .

(٣) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكِه بن ثعلبة الأنصاري، أبو عمارة: صحابي، من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام، ومن شجعانهم المقدمين. وكان من سكان المدينة، وحمل راية بني خطمة (من الأوس) يوم فتح مكة. عاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، وشهد معه صفين، فقتل فيها سنة (٣٧هـ). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٢٣٩) الأعلام للزركلي (٢/ ٣٠٥)

(٤) انظر: فتح الباري (٢٩٣/٥) .

(٥) هو زرارة بن أوفى الجرشي من قضاة البصرة المشهورين توفي سنة (١٠٨هـ) انظر: أخبار القضاة- لوكيع (١/ ٢٩٢) .

(٦) قال ابن القيم "وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين. قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة ابن أبي أوفى رحمهما الله، أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد، ولا ذكر لليمين في حديثهما" انظر: الطرق الحكمية

حجر يرى أنّ هذه القصة خبراً لا شهادة كما ظهر من كلامه السابق، وهذا أمر لفظي لا يقدح في الاستدلال بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه، وسبق أن رجح ابن حجر شهادة المرأة الواحدة (شهادة المرضعة) فمن باب أولى قبوله شهادة الرجل الواحد . والله أعلم .

واستدلوا: ما روي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتُهُ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: "أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟" فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: "بِمَ تَشْهَدُ؟"، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ [(١)] .

وجه الدلالة: أنّ الحديث يدل على الإكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين ؛ فإن النبي ﷺ ما قال لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود [(٢)] .

المناقشة: ناقش الجمهور هذا الحديث بأنه خاص بخزيمة ﷺ [(٣)] .

أجيب: أنّ هذا الحكم بالشاهد الواحد ليس مخصوصا بخزيمة، دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده، أو عمر لكان أولى بالحكم بشهادته وحده [(٤)] .

(ص: ٦٨-٧٠).

(١) أخرجه أبو داودفي كتاب الاقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به برقم (٣٦٠٧) (٣/ ٣٠٨).

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٦٩) .

(٣) انظر: فتح الباري (٥/٢٩٣) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٦٩) .

قال ابن القيم: " أخبار الآحاد: وهو أن يخبره عدل يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة به، فيحمل ذلك مستندا لحكمه، وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في الحكم، هذا موضع تفصيل. فيقال: إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به، وينزل منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال [١]

وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة بتحديد نسبة معينة من الشهداء لكل مسألة تدخل فيها الشهادة ؛ ومن ذلك أنهم حددوا في إثبات الزنا أربعة شهود من الرجال، ومنعوا القضاء بشهادة رجل بانفراده إلا أنهم استثنوا منها مسائل تجوز فيها القضاء بشهادة الشاهد الواحد في غير الحدود إذا عُلم صدقه من غير يمين للضرورة ؛ ومن ذلك قبول قول القائف في إلحاق النسب، والخارص فيما يخرصه من الثمار، والراوي فيما يرويه، والطبيب في معرفة الجناية، والمقوّم لتقويم المتلف وأرش الجناية، والمترجم إذا لم يعرف القاضي لسان الخصمين، والمؤذن في إخباره بدخول الوقت، والقاسم إذا أرسله القاضي لقسم شيء ما، وتقليد المفتي إذا أفتى شرعا، ونحوهم فإن هؤلاء يقبل قولهم عند الحاكم إذا علم صدقهم على خلاف يسير بين المذاهب.

ومنشأ الخلاف: هل هو من باب الشهادة أو الرواية أو من باب الحكم بالأمارات [٢] .

الرأي المختار: هو جواز القضاء بشهادة الشاهد الواحد في غير الحدود إذا عُلم صدقه من غير يمين للضرورة ، لأنّ النبي ﷺ لم يرِد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة ؛ ولأن القضاء بشهادة الشاهد الواحد موافق لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة في المحافظة على الحقوق[٣]وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٧٠) .

(٢) انظر: معين الحكام (ص: ٩٤-٩٥) تبصرة الحكام (١/٣٤٧-٣٥٧). المغني (١٠/ ٢٤١) ونص الإمام الشربيني الشافعي ثمانية مسائل حصل الخلاف في مذهب الشافعي هل يكتفى بالشاهد الواحد أو الشاهدين ، فمن أراد المطالعة فليراجع مغني المحتاج (٦/ ٣٦٦) .

(٣) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٨١) .

المبحث الثالث القضاء باليمين

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول: توقيت اليمين بزمن معين .

المطلب الثاني: مكان حلف اليمين

المطلب الثالث: الاشتراك في اليمين .

المطلب الرابع: صيغة اليمين.

المطلب الخامس: رد اليمين على المدعي .

المطلب السادس : يمين الاستظهار أو الاستبراء .

المطلب الأول

توقيت اليمين بزمن معين

قال ابن حجر نقلا عن المهَلّب: " إنّما خص النبي ﷺ هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت انتهى وفيه **نظر**؛ لأنّ بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصر،[ثم عقب] **ويمكن** أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال " [(١)] ا هـ .

اختلف شراح الحديث في سبب اختيار الحلف بعد العصر على أقوال منها :

١- أنّ سبب اختيار الحلف بعد العصر هو ارتفاع الأعمال اختاره ابن حجر، وتبعه بدر الدين العيني [(٢)] .

٢-أنّ سبب اختيار الحلف بعد العصر هو لشهود ملائكة الليل والنهار، اختاره القاضي عياض أبو الفضل [(٣)] .

ردّ القرطبي[(٤)]- وكذا ابن حجر كما سبق- هذا التفسير من القاضي لأمرين:

أحدهما: أنّ هذا المعنى موجود في صلاة الفجر؛ لأنّ النبي ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة العصر، وصلاة الفجر" [(٥)] وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر؛ لمساواة الفجر لها في ذلك .

وثانيهما: أنّ حضور الملائكة، واجتماعهم إنّما في حال فعل هاتين الصلاتين، لا بعدهما، كما قد نص عليه في الحديث، حين قال: "يجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر، وتقول

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٤٩) .

(٢) قال العيني: "..والأحسن أن يقال: لأنّ فيه ارتفاع الأعمال، لأنّ هؤلاء الملائكة يشهدون بعد صلاة الصبح أيضا". انظر: عمدة القاري (١٣/ ٢٥٢) .

(٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٨٥) .

(٤) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي، من رجال الحديث ولد بقرطبة يعرف بابن المزين. كان مدرسا بالإسكندرية وتوفي بها سنة (٦٥٦هـ). من كتبه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم). انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (١/٢٤٠) .

(٥) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (ص٩٣) .

الملائكة: أتيناهم، وهم يصلون، وتركناهم، وهم يصلون" [1] وهذا يدل دلالة واضحة على أنّ هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط، وبها يشهدون.. [2] .

٣- وذهب القرطبي -صاحب المفهم-أنّ سبب اختيار الحلف بعد العصر؛ هو أنّه عقب الصلاة الوسطى؛ ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل، وعظيم القدر أكثر مما لغيرها ، قال:" ويظهر لي **أن يقال**: إنّما كان ذلك؛ لأنه عقب الصلاة الوسطى، ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل، وعظيم القدر أكثر مما لغيرها "[3] .

الرأي المختار :

هو أن يقال: أنّ سبب اختيار الحلف بعد العصر هو جميع ما ذكرنا جمعاً بين الأقوال؛ لأنّ الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا ؛ فإنّ من تجرأ عليها فيه إعتادها في غيره، وكان السلف يحلفون بعد العصر" [4] .

---

(١) هذا الحديث هو جزء من حديث سابق وتقدم تخريجه .

(٢) انظر: المفهم للقرطبي (١/ ٣٠٧) .

(٣) انظر: المصدر السابق (١/٣٠٨) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٥١) .

المطلب الثاني

مكان حلف اليمين

قال ابن حجر في تعليق ترجمة الإمام البخاري(باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره) أي وجوبا وهو قول الحنفية والحنابلة وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ؛ ففي المدينة عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، وبغيرهما بالمسجد الجامع، واتفقوا على أنّ ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل واختلفوا في حد القليل والكثير في ذلك [١] ا هـ .

أقوال الفقهاء في تغليظ اليمين بالزمان والمكان .

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء أنّه لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر- أعني: حيث قلنا يجوز التغليظ- كالجنايات والطلاق والعتاق والمال الكثير وان اختلفوا في قدر القليل والكثير من المال [٢] .

كما اتفقوا أنّه يغلظ الكفار باليمين فيغلظ على كل واحد بما يعتقد تغليظ اليمين به ليكون رادعا له عن الإقدام على اليمين الكاذبة، وعند أبي حنيفة: أنه لا يحلف أحد إلا بالله [٣].

واختلفوا في تغليظ اليمين على المسلم على قولين :

القول الأول: أنّه يجوز للقاضي أن يغلظ الأيمان بالمكان اختاره ابن حجر وهو مذهب المالكية [٤] والشافعية [٥]وبعض الحنابلة [٦] .

ونذكر من أدلتهم حديثين استدلهما ابن حجر في ردّه على البخاري رحمه الله [٧] قال:" فإن قال-أي البخاري- ورد التغليظ في اليمين بعد العصر قيل له: ورد التغليظ في اليمين على

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٠) .

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٣٦) البيان للعمراني (١٣/ ٢٥٤) المغني (١٠/ ٢٠٤).

(٤) انظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٤٩) وتبصرة الحكام (١/ ٢١٧-٢٢٢) .

(٥) انظر:أدب القاضي للماوردي (١/ ٢٨٠) .

(٦) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١٢/ ١٢٠) .

(٧) انظر: فتح الباري (٥/٣٥١) .

المنبر في حديثين:

أحدهما: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا قال: " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" [١] .

ثانيهما: حديث أبي أمامة بن ثعلبة ﷺ مرفوعا قال: "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" [٢] .

القول الثاني: أنه لا يجوز تغليظ المسلم بالمكان وبه قال الحنفية[٣] والحنابلة في رواية [٤] .

واستدلوا بأدلة منها:

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " [٥] .

وجه الدلالة: الحديث لم يذكر مكانا ولا زمنا، ولا زيادة في اللفظ [٦] .

---

(١) أخرجه أبي داود في سننه برقم (٣٢٤٦) (٣/ ٢٢١) في كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ . وذكر ابن حجر أنّ لفظ الحديث لأبي بكر بن أبي شيبة " انظر: فتح الباري (٣٥١/٥) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ١١١٤) برقم (٣٧٧٨) .

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاء باب اليمين على منبر النبي ﷺ برقم (٦٠١٩) (٥/ ٤٣٧) قال ابن حجر: " ورجاله ثقات" انظر: فتح الباري (٣٥١/٥) .

(٣) قال الكاساني:" لا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان عندنا" انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨) الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٥٩) .

(٤) قال ابن قدامة : "ظاهر كلام الخرقي، أنّ اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة، ولا تغلظ في حق المسلمين" انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٤) .

(٥) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب ما جاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. برقم (١٣٩١) (٣/ ٦١٨) وقال هذا حديث في إسناده مقال ومُحَمَّد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره .كما ضعف هذا الحديث ابن حجر قال " وإسناده ضعيف" انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٩٥) لكن صحح هذا الحديث جماعة من المتأخرين منهم الألباني في إرواء الغليل(٨/ ٢٧٩) برقم (٢٦٦١) .

(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٢٨) .

٢-ما روي أنّه اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار، فاختصما إلى مروان بن الحكم فقضى على زيد ابن ثابت باليمين عند المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني، فقال مروان: لا والله، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أنّ حقه لحق، وأبى أن يحلف عند المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك، ولو كان ذلك لازما لما امتنع زيد بن ثابت [١] .

٣- ولأنّ تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير الله تبارك وتعالى [٢] .

جاء في المبسوط "ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيثما يحلفه فهو مستقيم ؛ لأنّ المقصود تعظيم المقسم به، وذلك حاصل سواء حلفه في المسجد، أو في غير المسجد استقبل به القبلة، أو لم يستقبل" [٣] .

الرأي المختار :

ولعل الراجح في هذه المسألة أنّها ترجع إلى رأي القاضي، فإن رأى أنّ المصلحة تقتضي بها غلّظ وإلا فلا . والله أعلم .

---

(١) أخرج هذا الأثر البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات باب: تأكيد اليمين بالمكان (١٠/ ٢٩٧) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨) .

(٢) انظر: المصدر السابق والهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٥٩) .

(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٩) .

المطلب الثالث

الاشتراك في اليمين

قال ابن حجر: " إذا تسارع قوم في اليمين تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ ؛ وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولا وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا وهذا يشهد له اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري [1] ا هـ .

قد اختلفت عبارات شراح الحديث في صورة الاشتراك في اليمين ؛ وذلك باختلاف ألفاظ الروايات الواردة في ذلك ، فمن العلماء من فسر الاشتراك في اليمين ما ذكره ابن حجر ، ومنهم من قال: أن صورة الاشتراك في اليمين هي أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما [2] من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ﷺ أنّ رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها" .

وبعضهم قالوا يحصل الاشتراك في اليمين بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك " [3] .

---

(١) من حديث أبي هريرة ﷺ: "أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب إذا تسارع قوم في اليمين(ص٤٣٦) ، فتح الباري (٣٥٢/٥) .

(٢) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة (٣/ ٣١١) والنسائي في سننه في كتاب آداب القضاة باب القضاء فيمن لم تكن له بينة (٨/ ٢٤٨) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٧٨) برقم (٢٦٥٩) .

(٣) انظر: فتح الباري (٣٥٢/٥) .

المطلب الرابع
صيغة اليمين

قال ابن حجر: "قوله-أي البخاري- وقول الله عز وجل:﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [1] إلى آخر ما ذكره من الآيات المناسبة لها وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول، قال ابن المنذر: اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة، وقال مالك: يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو، وكذا قال الكوفيون والشافعي قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك، قال ابن المنذر : وبأيّ ذلك استحلفه أجزأ . والأصل في ذلك أنّه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف اليمين [2]. ا هـ .

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء [3] على أنّ اللفظ الذي يجب الحلف فيه هو لفظ الجلالة، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغيره لقوله تعالى:﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [4] . ولقوله ﷺ "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" [5] .

قال ابن قدامه:"فإنّ اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى، لا يحلف أحد بغيره؛ لقول الله تعالى:﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ ولقوله ﷺ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"[6] .

واختلفوا هل يجوز تغليظ الأيمان باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته-كأن تقول والله الذي لا إله إلا هو- غير لفظ الجلالة على قولين :

القول الأول: أنّه لا ينبغي تغليظ الأيمان اسم من أسماء الله غير لفظ الجلالة، اختاره ابن حجر

---

(١) سورة النساء الآية: (٦٢) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٣) .

(٣) انظر: المبسوط (١٦/ ١١٩) المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٤) قال ابن رشد: " وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله" انظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٤٩) .

(٤) سورة النساء الآية: (٦٢) .

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ،باب كيف يحلف؟ (ص٤٣٦) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٣) .

والإمام البخاري ورواية عند الحنابلة نصرها ابن قدامة [١] والظاهرية [٢] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾[٣].

٢- وقوله:﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ﴾ [٤] وغيرها من الآيات التي ورد فيها لفظ الجلالة مقترنا بالأيمان .

وجه الدلالة : أنّ من أقسم بالله، فقد أقسم جهد اليمين[٥]

قال ابن قدامة:" ولأنّ في الله كفاية، فوجب أن يكتفي باسمه في اليمين [٦] .

٣- عن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" [٧] .

قال ابن حجر: "والغرض من هذا الحديث قوله: (فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) فإنّه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة" [٨] .

---

(١) انظر المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٣) وأطال ابن قدامة الاستدلال على رأيه في المسألة .

(٢) قال ابن حزم: " فلم يأمر الله تعالى قط أحدا بأن يزيد في الحلف على" بالله " شيئا" انظر:المحلى (٨/ ٤٦٧) .

(٣) سورة النساء الآية: (٦٢) .

(٤) سورة الأنعام الآية: (١٠٩) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٣) .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب كيف يحلف؟ برقم (٢٦٧٨) ص(٤٣٦) .

(٨) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٤) .

٣- قول عثمان لابن عمر رضي الله عنهما: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه [١] .

القول الثاني: أنّه يجوز تغليظ الحلف باسم من أسماء الله غير لفظ الجلالة، وبه قال جماهير أهل العلم من الحنفية[٢] والمالكية[٣] والشافعية[٤] ورواية عند الحنابلة [٥] .

واستدلوا بما يأتي:

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ "احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ" يَعْنِي لِلْمُدَّعِي [٦] .

وجه الدلالة: أنّ الحديث نص صريح في الزيادة [٧] .

الرأي المختار:

هو الجمع بين القولين فيجوز هذا وذاك على ما يراه القاضي وهو ما اختاره الإمام السرخسي من الحنفية قال: " وأحوال الناس تختلف فمنهم من يمتنع إذا غلظ عليه اليمين ويتجاسر إذا حلف بالله فقط. وإذا كان كذلك فالرأي في ذلك إلى القاضي إن شاء اكتفى باليمين بالله، وإن شاء غلّظ بذكر الصفات" [٨] .

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع باب بيع البراءة(٥/ ٥٣٦) .

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

(٣) انظر: المدونة (٤/ ٥) .

(٤) انظر: الأم للشافعي (٦/ ٢٧٨) مختصر المزني (٨/ ٣٦٠) نهاية المطلب (١٧/ ٨٠) .

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٠٢)

(٦) أخرجه أبي داود في سننه في كتاب الاقضية باب كيف اليمين؟ برقم (٣٦٢٠) (٣١١/٣) وضعفه الألباني إرواء الغليل (٨/ ٣٠٧) برقم (٢٦٨٧) .

(٧) انظر: وسائل الإثبات (١/ ٣٢٢) .

(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨)

المطلب الخامس

ردّ اليمين على المدعي

قال ابن حجر:" أنّ من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يردّ اليمين على الآخر وهو المشهور عند الجمهور، وعند أحمد والحنفية يقضى عليه دون ردّ اليمين" [(١)] ا هـ .

علمنا فيما سبق[(٢)] أنّ المدعي إذا لم يكن عنده بيّنة تامّة ،فإنّ القاضي يوجه اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعواه، والعلماء مجمعون في مشروعيتها لقوله ﷺ." الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "[(٣)] ويسمى الفقهاء هذه اليمين (اليمين الأصلية أو الرافعة) [(٤)] كما علمنا [(٥)] أنه قد يتوجه اليمين إلى المدعي وذلك إذا كان عنده شاهد واحد فإنه يحلف مع شاهده ويستحق الحق وتقدم الكلام عنه في مشروعيتها عند الجمهور خلافا للحنفية، ويسميها الفقهاء (اليمين المصححة) .

إذا ثبت هذا فسأتكلم في هذا المطلب عن اليمين المردودة وهي التي تطلب من المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين [(٦)] .

أقوال الفقهاء في رد اليميين على المدعي .

وهذه اليمين اختلف الفقهاء في ردّها إلى المدعي على قولين :

القول الأول: أنّ اليمين تردّ إلى المدعي فإن حلف حكم القاضي له بمقتضاها، اختاره ابن

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٩٦) .

(٢) راجع : الفصل الثاني في مبحثه الثاني (المداولة القضائية).

(٣) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب ما جاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. برقم (١٣٩١) (٣/ ٦١٨) وقال هذا حديث في إسناده مقال ومُحَمَّد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره .كما ضعف هذا الحديث ابن حجر قال " وإسناده ضعيف" انظر: تلخيص الحبير (٤/ ٤٩٥) لكن صحح هذا الحديث جماعة من المتأخرين منهم الألباني في إرواء الغليل(٨/ ٢٧٩) برقم (٢٦٦١) .

(٤) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٣٠) .

(٥) راجع: الفصل الثالث من مطلبه السابع عشر (القضاء بالشاهد واليمين) .

(٦) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٢٩) .

حجر وقضي به عمر وعثمان وعلي والمقداد وابن عمر رضي الله عنهم، وشريح، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والاوزاعي [١] وهو مذهب المالكية [٢] والشافعية[٣] وصوبه أحمد بن حنبل [٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- ما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، "فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم"، ثُمَّ وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ﴾ [٥] .

وجه الدلالة: أنّ رسول الله ﷺ ردّ اليمين إلى المدعين كما هو مبيّن في نصّ الحديث .

قال ابن حجر: " واستدل بهذا الحديث لجواز ردّ اليمين على المدعي فيحلف ويستحق" [٦] .

٢- ما رواه الشعبي: " أنّ المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم. فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف، فقال عثمان: إنها سبعة، فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة، فما زالا حتى ارتفعا إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنّها كما يقول، وليأخذها. فقال عمر:

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢١١) الطرق الحكمية (ص: ٧٦) .

(٢) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٢٢٩) فإنه حكى اتفاقا في المذهب برد اليمين إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين .

(٣) قال الشربيني :" (وإذا) (نكل) المدعى عليه عن يمين طلبت منه (حلف المدعي) اليمين المردودة لتحول الحق إليه (وقضى له) بمدعاه (ولا يقضي بنكوله) أي المدعى عليه خلافا لأبي حنيفة وأحمد " انظر: مغني المحتاج (٦/ ٤٢٣) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢١١) .

(٥) سورة المائدة الآية :(١٠٦) والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ، باب قول الله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ برقم (٢٧٨٠) ص(٤٦٠) .

(٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٥٠٢) .

أنصفك، احلف أنها كما تقول، وخذها " [1] .

قال ابن القيم: " فهذا عمر قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد، ولم ينكره عثمان، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ عملوا بردّ اليمين" [2] .

القول الثاني: لا تردّ اليمين إلى المدعي، وإنّما يقضى بنكول المدعى عليه وهو مذهب الحنفية [3] والمشهور عند الحنابلة [4] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- حديث ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ [5] .

وجه الدلالة: أنّ الألف واللام للجنس؛ لذا جعل النبي ﷺ جنس اليمين في جانب المدعى عليه فلم يبق يمين في جانب المدعي؛ ولأنّه شرع اليمين في جانب المنكر غالبا [6] .

قال الزيلعي: "جعل جنس اليمين على المنكر؛ لأنّ الألف واللام للاستغراق وليس وراءه شيء آخر حتى يكون على المدعي" [7] .

٢-إجماع الصحابة على القضاء بالنكول، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن

---

(١) أخرج هذا الأثر البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات باب النكول ورد اليمين (١٠/ ٣١٠) ونص ابن القيم عليه في الطرق الحكمية (ص: ٧٦) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٧٦) .

(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٧٦) .

(٥)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(١٠/ ٤٢٦) وحسنه النووي في الأربعين من حديث (٣٣) ووافقه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٦) كما صححه ابن حجر في بلوغ المرام ص:(٤٣٠) وتبعه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٦٤) برقم (٢٦٤١) .

(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨)

(٧) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٩٤) .

عباس وأبي موسى الأشعري أنهم قضوا بالنكول بألفاظ مختلفة ولم يرو عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع " [١] .

القول الثالث: لا تردّ اليمين إلى المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله ؛ وإنما يجبر اليمين على المدعى عليه بالضرب ، وبه قال ابن حزم وابن أبي ليلى[٢] .

واستدل ابن حزم بقوله ﷺ من حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع..."[٣] وقال كلاماً معناه: أنّ الناكل عن اليمين وجدنا ناكلا بما أوجب الله عز وجل عليه و قد أتى منكرا بيقين، فوجب تغييره باليد بأمر رسول الله ﷺ والتغيير باليد: هو الضرب[٤] .

الرأي المختار: هو قول رابع في المسألة يجمع بين الأدلة التي ذكرناها فيقضى بردّ اليمين على المدعي في مواضع مثل إذا كان المدعي حازما أو كان الفعل صادرا منه، ويقضى بالنكول في مواضع أخرى مثل إذا كان المدعى عليه هو المنفرد بمعرفته المدعي به وبه قال ابن تيمية وابن القيم، قال ابن القيم:" وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين" [٥] وهذا القول فيه جمع بين الأدلة ومراعات للخلاف باعتبار حالات الأشخاص والدعاوى، وعمل بجميع الأدلة ؛ بل إن القول به موافق للتفسير الصحيح للآثار الواردة في عمل الصحابة به .

أما ضرب الناكل- على رأي ابن حزم - في بعض الأحيان إذا رأى القاضي منه ظالما مثل إذا كان معروفا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك ، أو يُرى منه عناداً وعتواً فيجوز ضربه وحبسه تعزيراً للضرورة . والله أعلم .

---

(١) انظر: المصدر السابق (٤/ ٢٩٥) .

(٢) قد رد ابن حزم القولين السابقين واستدل عليهما . انظر: المحلى (٨/ ٤٤٣-٤٥٨) .

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (ص ٩٢) .

(٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٤٣-٤٥٨) واستثنوا ثلاثة مواضع تجوز فيها ردّ اليمين إلى المدعي. الموضع الأول: القسامة: والموضع الثاني: الوصية في السفر، والموضع الثالث: من قام له بدعواه شاهد واحد عدل

(٥) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٧٧) .

المطلب السادس

يمين الاستظهار أو الاستبراء

قال ابن حجر: " وقوله-أي البخاري- في الترجمة [١] (قبل اليمين) أي: قبل يمين المدعى عليه وهو المطابق للترجمة، ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأنّ بيّنته شهدت له بحق ؛ لأنّه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك بل فيه ما قد يتمسك به في أنّ يمين الاستظهار غير واجبة والله أعلم" [٢] ا هـ .

أشرنا في المطلب السابق ثلاث حالات من الأيمان المشروعة في القضاء ، بقي حالة رابعة من الأيمان المشروعة سمها الفقهاء يمين الاستظهار أو الاستبراء أو يمين القضاء – وهي التي تطلب من المدعي إذا كان عنده بيّنة تامّة [٣] .

وصورتها: أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر ؛ فإنه لا يستحقه حتى يحلف ما باع ، ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك[٤] .

وهذه اليمين اختلف الفقهاء في الحكم بها على قولين .:

القول الأول: أنّ المدعي لا يحلف بعد شهادة تامة عادلة اختاره ابن حجر وهو مذهب جمهور الفقهاء [٥] من الحنفية [٦] والمالكية [٧] والشافعية [١] والحنابلة في وجه [٢] .

---

(١) يقصد ترجمة البخاري قال:(باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين) .

(٢)انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٤)

(٣) قال ابن فرحون : "القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء وتسمى أيضا يمين الاستبراء. انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٣١).

(٤) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٣١).

(٥) استثنى الجمهور على قولهم حالات وجبوا فيها القضاء بيمين الاستظهار منها : وجوب يمين الاستبراء في الدعوى على الميت والغائب والصغير والمحجور والمساكين والسفيه وغيرها وكل مذهب عدد حالات تختلف عن الحالات في المذهب الآخر ولا يمكن هنا حصرها لضيق المقام . انظر: تبصرة الحكام (١/ ١٥٦) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٩) وسائل الإثبات للزحيلي (٣٥٨/١) .

(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

(٧) قال ابن فرحون: "يمين القضاء لا نص على وجوبها ؛ لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها " انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٣٥) .

واستدلوا بأدلة منها :

١-حديث ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (٣) .

وجه الدلالة: أنّ الألف واللام للجنس ؛ لذا جعل النبي ﷺ جنس اليمين في جانب المدعى عليه فلم يبق يمين في جانب المدعي (٤) .

قال الماوردي: " وحكي عن شريح، والنخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى: إنهم جوزوا إحلاف المدعي مع بيّنته، استعمالا لما أمكن في الاستظهار في الأحكام. وهذا خطأ؛ لرواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " فلم يجعل في جنبة المدعي غير البينة، فلم يجز إحلافه معها " (٥) .

٢- أنّ اليمين شرعتْ غالبا في جانب المنكر ولا يتحقق ذلك في جانب المدعي (٦) .

٣- أنّ اليمين مشروعة للحاجة إلى قطع المنازعة ولا حاجة إلى ذلك بعد إقامة المدعي البيّنة.

٤- أنّ اليمين مشروعة في جانب المنكر للنفي والمدعي محتاج إلى الإثبات" (٧) .

٥- أنّ إحلاف المدعي مع شهوده يؤدي قدحا في عدالة الشهود، وهذا لا يجوز (٨) .

---

(١) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٣٠٨) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٢٤) .

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(١٠/ ٤٢٦) وحسنه النووي في الأربعين من حديث (٣٣) ووافقه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٦) كما صححه ابن حجر في بلوغ المرام ص:(٤٣٠) وتبعه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٦٤) برقم (٢٦٤١) .

(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

(٥) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٣٠٨) .

(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ١١٨) .

(٧) انظر: المصدر السابق .

(٨) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٣٠٨) .

قال الماوردي: "ولأنّ في إحلافه مع شهادة شهوده قدحا في شهادتهم وطعنا في عدالتهم ..[١].

القول الثاني: يجوز للقاضي أن يحلف المدعي بعد بيّنة تامّة، روي ذلك عن علي-رضي الله عنه- وشريح، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى[٢] ووجه عند الحنابلة نصّره ابن القيم الجوزية [٣] .

قال ابن القيم " ..فأما تحليف المدعي: ففي صور:ثم ذكر أربعا منها، قال: ....والخامسة: **تحليفه مع شاهديه**. وقد اختلف السلف في ذلك [٤] .

واستدلوا : بفعل علي رضي الله عنه، أنّه استحلف عبد الله بن الحسن مع بيّنته ، وأنه استحلف رجلا مع بيّنته، فأبى أن يحلف، فقال: " لا أقضي لك بما لا تحلف عليه " [٥] .

الرأي المختار:

هو: الجمع بين القولين وتوجيه ذلك أنّه إذا رأى القاضي أن المدعي وشهوده عدول لا تهمة فيهم أنّه يقضي بشاهديه، أما إذا وجد تهمة في المدعي فيجب حلفه مع شهوده. قال ابن القيم: "وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له [٦] .

---

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٢٤) .

(٣) قال ابن القيم" وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة. ويخرج في مذهب أحمد وجهان" انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٢٤) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٢٢-١٢٤) .

(٥) هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الدعوى والبينات باب: من رأى الحلف مع البينة. (١٠/ ٤٤٢) الطرق الحكمية (ص: ١٢٤) .

(٦) انظر: المصدر السابق (ص: ١٢٤) .

المبحث الرابع: القضاء بالقسامة

المطلب الأول :تعريف القَسامة لغة اصطلاحاً

تمهيد: تكلم الفقهاء في القسامة قديما وحديثا وأفاضوا القول فيها ؛ لكونها مشتملة على أحكام مستثناة من القواعد الشرعية العامة في باب الدعاوى والبيّنات؛ ولما لها من الأثر البالغ في حماية الأنفس والأرواح ومنع الجرائم وردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة مسلم معصوم في غفلة من الناس حيث لا يراه أحد [١].

وفيما يلي نذكر تعريف القسامة لغة واصطلاحاً:

تعريف القسامة لغة :

هي في اللغة بفتح القاف وتخفيف المهملة : مصدر أقسم قسما وقسامة، أي: حلف وقد تطلق على نفس الجماعة الذين يحلفون الأيمان [٢] .

قال ابن حجر : القسامة: بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسما وقسامة، وهي: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة [٣].

تعريف القسامة اصطلاحاً :

وأما في اصطلاح الفقهاء فعرّفوها بتعريفات متقاربة منها تعريف ابن حجر ، قال: " وهي في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. وقيل: هي مأخوذة من

---

(١) من المراجع المعاصرة للقسامة كتاب أحكام القسامة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني رسالة ماجستير للدكتور ضيف الله بن عمر الحداد ، ونظرية القسامة في الفقه الإسلامي للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين بحث منشور في مجلة كلية الآداب جامعة البصرة عام ١٩٨٠م ، القسامة في الفقه الإسلامي للباحث مُحَمَّد إسماعيل البسيط رسالة ماجستير للمعهد العالي للقضاء بالرياض من مطبوعات مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ- ١٩٨١م .

(٢) انظر: تهذيب اللغة (٨/ ٣٢١) مقاييس اللغة (٥/ ٨٦) قال ابن حجر: " والقسامة بالفتح هي: الأيمان في الدماء". انظر: هدي الساري لابن حجر ص(٢٧١) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٨٧) .

قسمة الأيمان على الحالفين" [١] .

وعرفها ابن قدامة بقوله:" الأيمان المكررة في دعوى القتل " [٢] .

واختلف الفقهاء في مشروعية القّسامة فذهب جمهور الفقهاء في مشروعيتها ومنهم الأئمة الأربعة ومنع جمعٌ من السلف [٣] .

كما اختلف الفقهاء من يبدأ بالأيمان هل هو المدعي أو المدعى عليه، وعدد الأيمان[٤] وموجب القسامة، والسبب الموجب للقسامة وشروط القسامة [٥] ولم نعقد لهذه المسائل مباحث بغية الاختصار.

قال ابن حجر: "ومحصل الاختلاف في القسامة هل يعمل بها أو لا، وعلى الأول فهل توجب للقود أو الدية، وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم، واختلفوا أيضا في شرطها " [٦].

ولا يقبل الحاكم القسامة إلا أن يتأكد الحالف بالقاتل مع الجزم واليقين بذلك.

قال ابن حجر: " أنّ الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك" [٧] .

ويشترط في دعوى القسامة أن يكون بين الخصمين عداوة، كما أنّ يمين القسامة وغيرها لا أثر لها قبل توجيه الحاكم ، ويردّ يمين القسامة إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين [٨] .

---

(١) انظر: المصدر السابق (١٩٧/٧) .

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٤٨٧) .

(٣) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٠) بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٤) تبصر ة الحكام (١/ ٣٨٨) فتح الباري (٢٩٣/١٢) .

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٩٦)

(٥) و لخص ابن حجر سبعة أوجه موجبة للقسامة . انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٩٤) .

(٦) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٨٩) .

(٧) انظر: المصدر السابق (١٢/ ٢٩٦) .

(٨) انظر: المصدر السابق (١٢/ ٢٩٧) .

المطلب الثاني

شرط الذكورة والبلوغ في القسامة

قال ابن حجر: "واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلا ولا بالغا لإطلاق قوله (خمسين منكم) وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد، وقال: مالك لا مدخل للنساء في القسامة ؛لأن المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من النساء وقال الشافعي: لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ ؛ لأنها يمين في دعوى حكمية فكانت كسائر الأيمان ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واختلف في القسامة: هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا **والتحقيق: أنها معقولة المعنى** لكنه خفي ومع ذلك فلا يقاس عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام وإذا قلنا إن المبدأ فيها يمين المدعي فقد خرجت عن سنن القياس وشرط القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة [١] ا هـ .

اختلف الفقهاء هل يشترط أنّ من يحلف في القسامة أن يكون ذكراً بالغا على قولين:

القول الأول: أنّه لا يشترط في القسامة البلوغ والذكورة اختاره ابن حجر وربيعة الرأي والثوري ، والليث، والأوزاعي، والشافعية إلا أنهم اشترطوا البلوغ، فقالوا: يقسم كل وارث بالغ؛ لأنها يمين في دعوى، وأما النساء فيشرعن في حقهن، كسائر الأيمان [٢] .

واستدلوا بقوله ﷺ " أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ" فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ:" أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ" قَالُوا:مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ [٣] .

القول الثاني: وذهب الحنفية[٤] والمالكية [٥] والحنابلة [٦] أن الصبيان والنساء لا مدخل لهما في القسامة .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٩٧) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٩٧) المغني لابن قدامة (٨/ ٥٠٢) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب القسامة برقم (٦٨٩٩) ص (١١٨٨) .

(٤) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٠) بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٤) .

(٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٨٨) .

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٥٠٢) .

قال ابن قدامة: "والنساء والصبيان لا يقسمون يعني إذا كان المستحق نساء وصبيانا لم يقسموا؛ أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون، سواء كانوا من الأولياء، أو مدعى عليهم؛ لأن الأيمان حجة للحالف، والصبي لا يثبت بقوله حجة، ولو أقر على نفسه، لم يقبل، فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى. وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل، لم يستحلفن.... " [1] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- قول النبي ﷺ "يقسم خمسون رجلا منكم، وتستحقون دم صاحبكم" [2] .

وجه الدلالة من الحديث : أن الحديث نص في اشتراط الرجال [3] .

٢- ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فلا تسمع من النساء، كالشهادة [4].

٣- ولأنّ الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته [5] .

الرأي المختار:

يترجح – والله أعلم- القول الثاني القائلين أنه لا مدخل للصبيان والنساء في القسامة ؛ وذلك لقوة أدلتهم .

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٥٠٢) .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب القسامة برقم (٦٨٩٩) ص (١١٨٨) .

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٠) بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٤) تبصرة الحكام (١/ ٣٨٨) المغني (٨/ ٥٠٢) .

(٥) انظر: المصادر السابقة .

المبحث الخامس

القضاء بعلم القاضي

قال ابن حجر نقلا عن الإمام الشافعي: " لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه ، [ثم عقب] وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك" [(١)] ا هـ.

القضاء بعلم القاضي من المسائل المهمة في علم القضاء؛ لذا كتب الفقهاء حول هذه المسألة قديما وحديثا [(٢)] .

أقوال الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه .

تحرير محل النزاع .

١-اتفق جمهور الفقهاء على أنّ القاضي لا يقضي بخلاف علمه ولو مع البيّنة، فإذا علم بطلاق ، أو قتل، ثم قامت البينة على ما يخالف علمه فلا يقضي بالبينة في ذلك، ويجب عليه في مثل هذه الحالة أن يعتزل النظر بالقضية أو يفوض غيره فيها ويكون شاهدا، أو يرفض سماع الدعوى أصلاً [(٣)] .

قال ابن حجر: " لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة أو سماع يقينيا أو ظنيا راجحا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة ونقل بعضهم الاتفاق" [(٤)] .

٢- وأجمعوا -أيضا- على أنّه لا يقضي بعلمه في الحدود، قال ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أنّه

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٩٩) مغني المحتاج (٦/ ٢٩٦) نيل الأوطار (٨/ ٣٣٠) وسائل الإثبات للزحيلي (٢/ ٥٧٢) .

(٢) انظر: رسالة "حسن الفهم لمسألة القضاء بالعلم [قضاء القاضي بعلمه] دراسة فقهية مقارنة شاملة للباحث : مُحَمَّد أبو الهدى اليعقوبي الحسني من مطبوعات دار البشائر الطبعة الألى:١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

(٣) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٢٩٦) وسائل الإثبات للزحيلي (٢/٥٦٤) .

(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٢٠) قال النوويّ: "ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع.. " انظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٣٩) ولعل هذا الإجماع فيه نظر؛ لأنّ من الفقهاء من قال يقضي بخلاف علمه .انظر المصدر السابق .

لا يقضي بعلمه في الحدود " [١] .

٣- واتفقوا على جواز العمل بعلم القاضي في الجرح والتعديل؛ فإذا علم القاضي حال الشهود عدالة أو فسادا يجب عليه أن يعمل بموجب علمه [٢] .

قال ابن حجر:" **تنبيه:** اتفقوا على أنّه يقضي في قبول الشاهد ورده بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية" [٣] .

٤- وأجمعوا على أنّه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر[٤] .

قال ابن رشد: " وأجمعوا على أنّه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف" [٥] .

٥-ذكر بعض الفقهاء أن يستند القاضي لعلمه فيما يحدث في مجلس القضاء من التعدي من أحد الخصمين كما جاء في شرح الخرشي قال: " وكذلك يستند القاضي لعلمه أيضا في تأديب من أساء عليه بمجلسه أو مفت أو شاهد أو على خصمه وكذلك في ضرب من تبين لدده أو كذب بين يديه " [٦] .

٦- ويحكم القاضي بعلمه أيضا بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف، فإن لم يسمعه معه غيره، فنص بعض الفقهاء على أنه يحكم به، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه، فوجب عليه الحكم به [٧] .

---

(١) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ٢١٧) . ولعل هذا الإجماع -أيضاً-فيه نظر؛ لأنّ من الفقهاء من قال يقضي بعلمه في حدود الله . انظر: البيان للعمراني (١٣/ ١٠٢-١٠٤) .

(٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٥٣) شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٦٨) المهذب للشيرازي (٣/ ٣٩٩) قال ابن قدامة: " وأما الجرح والتعديل، فإنه يحكم فيه بعلمه، بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه، لتسلسل" المغني (١٠/ ٥٠) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٠٠) .

(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٥٣) .

(٥) انظر: المصدر السابق.

(٦) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٦٩) .

(٧) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٦٢) .

واختلفوا في جواز الحكم بعلم القاضي فيما علمه خارج مجلس القضاء سواء أكان الموضوع حداً أم قصاصا أو حقا ماليا أو غير مالي، وسواء أكان علِمه قبل تولية القضاء أم بعده على ثلاثة أقوال: [1] .

القول الأول: أنّ القضاء بعلم القاضي غير جائز مطلقا ، اختاره ابن حجر وبه قال: شريح، والشعبي، وإسحاق، وأبو عبيد، والاوزاعي، ومُحَمَّد بن الحسن من الحنفية [2] وهو مذهب المالكية [3] والحنابلة في الرواية المشهورة [4] وأحد قولي الشافعي[5] وعليه فتوى المتأخرين من الحنفية [6]

واستدلوا بأدلة كثيرة جداً إلا أننا نقتصر بدليل من السنة والعقل :

١-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ

---

(١) آراء الفقهاء في هذه المسألة أكثر من ثلاثة أقوال وإلا ذكرنا المشهور منها انظر: فتح الباري(١٣/ ٢٠٠) .

(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٨٧) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٤٢٣) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٨) .

(٣) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ١١٣)

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٦٣) .

(٥) الشافعية عندهم تفصيلات بعلم القاضي في داخل المذهب فإن كان في حقوق الآدميين.. ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز له أن يقضي فيه بعلمه .والثاني: يجوز له أن يحكم بعلمه. واختاره المزني، وهو الأصح .وإن كان ما يقضي فيه من حقوق الله تعالى، كالحد في الزنا، والقطع في السرقة.. فهل يجوز له أن يقضي فيه بعلمه من غير بينة؟ يبنى على القولين في حقوق الآدميين: فإن قالوا: لا يجوز له أن يقضي بعلمه في حقوق الآدميين.. لم يجز له أن يقضي به في حقوق الله تعالى. وإن قالوا: يجوز له أن يقضي في حقوق الآدميين.. ففي حقوق الله تعالى قولان: أحدهما: يجوز له أن يقضي فيه بعلمه. والثاني: لا يجوز له، وهو الأصح ، ولا فرق عندهم بين أن يعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، في عمله أو في غير عمله. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ١٠٢-١٠٤) .

(٦) قال ابن نجيم الحنفي: "الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا " انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٨٧) وتبعه ابن عابدين على هذه الفتوى. انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٤٢٣) .

مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" [١] .

وجه الدلالة: أنّ القضاء يكون بحسب المسموع بقوله:(عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ) لا بحسب المعلوم ، وأن الرسول ﷺ قضى بذلك رغم أنه كان يمكنه الاطلاع على أعيان القضايا مفصلاً [٢] .

قال ابن حجر: " وحجة من منع قوله في حديث أم سلمة: (إنما أقضي له بما أسمع) ولم يقل بما أعلم وقال للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) وفيه (وليس لك إلا ذلك) ؛ ولِما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه احتج من منع مطلقا بالتهمة" [٣] .

٢-إنّ مما يمنع قضاء القاضي بعلمه سداً للذريعة والتهمة فقد يعمد قضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بخصومهم وأعدائهم ، ولا شك أنّ التهمة لها تأثير في الشرع [٤] .

القول الثاني: أنّ القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا سواء علمه قبل تولية القضاء أم بعده وهو قول أبي يوسف[٥]، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي واختاره المزني [٦]، والرواية الثانية للحنابلة [٧] والظاهرية [٨] .

قال ابن حجر:" وأما قوله-أي البخاري- (إذا لم يخف الظنون والتهمة) فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لأنّ الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنّه غير معصوم فيجوز أن

---

(١) أخرجه الإمام المسلم في صحيحه في كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤٤٧٣) ص(٧٣١) .

(٢) انظر: وسائل الإثبات للزحيلي (٥٦٧/٢) .

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٧٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ٢١٦).

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٩٩) .

(٥) قال البخاري : "(وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن) قال ابن حجر معلقاً: وهو قول أبي يوسف ومن تبعه ووافقهم الشافعي" انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٠٠) .

(٦) تقدم تفصيلات الشافعية فيما يقضي القاضي بعلمه في حقوق الله وحقوق الآدميين انظر البيان(١٣/ ١٠٢-١٠٤) .

(٧) قال ابن قدامة: "وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك. وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي، واختيار المزني" المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٨) .

(٨) قال ابن حزم :" وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والقصاص، والأموال، والفروج، والحدود، وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته" انظر: المحلى (٨/ ٥٢٣) .

تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة " [1] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [2] .

قال ابن حجر: "وفيه بيان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه، ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب قال ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم قضى لها بوجوب النفقة لها ولولدها لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه والشهادة قد تكون كذبا " [3] .

٢-أنّ الشارع أجاز القضاء بخبر الشاهدين وهو يفيد الظن وعلم القاضي يفيد القطع واليقين فيجوز بما علمه بالأولى [4] .

القول الثالث: لا يقضي بعلمه في حقوق الله، وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم وما علمه زمن ولايته حكم به ، وبه قال أبو حنيفة [5] .

قال ابن حجر في تعليق ترجمة البخاري(باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أنّ للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود؛ لأنّها مبنية على المسامحة وله في حقوق الناس تفصيل قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم؛ لأنّه بمنزلة ما سمعه من

---

(١) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٧٢) .

(٢) أخرج هذا اللفظ مسلم في كتاب الاقضية باب قضية هند برقم (٤٤٧٧) (ص٧٣١) .

(٣) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٧٣) .

(٤) انظر: المحلى (٨/ ٥٢٣) .

(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩٤) فتح الباري (١٣/ ١٧٢) .

الشهود وهو غير حاكم بخلاف ما علمه في ولايته " [١] .

واستدلوا بأدلة منها :

١- أنّ حقوق الله –كالحدود- لا يقضي فيها بعلم القاضي لأنها مبنية على المسامحة [٢]

٢- وعللوا ما علمه القاضي قبل تولية القضاء أنّ ذلك يكون كمن علم عن طريق الشهادة فلو حكم به بعد تولية القضاء لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره[٣] .

قال ابن حجر: "واحتج من فصل بأنّ الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره، وأيضا فيكون كالحاكم بشاهد واحد " [٤] .

جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار "وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به ؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين بل أولى ، لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة والسماع ، والحاصل بالشهادة غلبة الظن ، والإجماع على أنّ قوله على الانفراد مقبول فيما ليس خصما فيه ، ومتى قال حكمت بكذا نفذ حكمه ، وأما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة ﷺ " [٥] .

الرأي المختار:

بعد عرض آراء الفقهاء في مسألة قضاء القاضي بعلمه وأدلتهم يظهر لي رجحان القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه ؛ لئلا يكون العلم ذريعة لقضاة السوء في التسلط على رقاب الناس وأعراضهم وأموالهم ؛ وليأمن الناس على حقوقهم .

قال ابن حجر: " فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب " [٦] .

---

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٧٣) .

(٣) انظر: المصدر السابق .

(٤) انظر: المصدر السابق .

(٥) انظر: ص (٢/ ٩٤).

(٦) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٩٩) .

المبحث السادس القضاء بالقرعة

المطلب الأول: تعريف القرعة ومشروعية القضاء بها

قال ابن حجر في تعليق ترجمة الإمام البخاري(باب القرعة في المشكلات) أي: مشروعيتها ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنّها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة .. ومشروعية القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية ، وحكي ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل ، وفسرها غيره: بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع" [(١)] ا هـ .

القرعة في اللغة مصدر قَرَعَ وهي المساهمة . يقال: اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم، وأقرع أعلى، وأقرعتُ بين الشركاء في شيء يقتسمونه [(٢)] .

والقرعة شرعا:طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة [(٣)] .

واتفق الفقهاء أنّه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأنّ في القرعة ضياع ذلك الحق المعيّن والمصلحة المعينة [(٤)] .

أما إذا تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع، دفعا للضغائن والأحقاد، ورضا بما جرت به الأقدار [(٥)] .

مشروعيتها :

واستدلوا على مشروعية القرعة بأدلة من الكتاب والسنة منها :

١- قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [(٦)] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٦١) .

(٢) انظر: لسان العرب (٨/ ٢٦٦) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٩٩) .

(٣) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٤٧) .

(٤) انظر: الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق (٤/ ١١١) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

(٦) سورة آل عمران الآية :(٤٤) .

٢- وقوله: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [١] .

قال ابن القيم:" فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم" [٢] .

وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية القرعة منها حديث عائشة- الآتي - قال ابن القيم بعد ذكره جملة من الأحاديث التي تدل على مشروعية القرعة: " فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة، كما جاء بها الكتاب، وفعلها أصحاب رسول الله ﷺ " [٣].

٢-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ " [٤] .

قال ابن حجر في شرح الحديث :"واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك " [٥] .

٣-عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ المدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ، وَالوَاقِعِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً [٦] فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ

---

(١) سورة الصافات الآيات : (١٣٩ – ١٤١) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ٢٤٥) .

(٣) انظر: المصدر السابق (ص: ٢٤٦) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا برقم (٥٢١١) (ص٩٣١) وابن حجر له تعليق فيما يتعلق بمشروعية القرعة خاصة عند تفسيره آيات سورة النور ومن أقواله:"قوله: (أقرع بين أزواجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها " انظر: فتح الباري (٨/ ٥٨١) وقال في موطن آخر: "وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو" انظر: فتح الباري(٨/ ٦٠٨) .

(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٨٥) .

(٦) قال ابن حجر: قوله (استهموا سفينة) أي: اقترعوها فأخذ كل واحد منهم سهما أي نصيبا من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك وإنما تقع القرعة بعد التعديل ثم يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم قال ابن التين وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما

بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ، قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ "[1] .

وجه الدلالة: أنّ النبي ﷺ جعل القرعة مثالا مما يدل على مشروعيتها. واستنبط ابن حجر هذا الحديث على جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة قال عند شرح الحديث "وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل " [2] .

ونقل ابن قدامة الإجماع على مشروعية القرعة قال:" وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافا " [3] .

تناقل الفقهاء عن الحنفية أنهم منعوا مشروعية القرعة، والحنفية لم يمنعوا القرعة في الجملة ؛ وإنما منعوا مسائل يسيرة تدخل فيها القرعة كما حصل الخلاف بين فقهاء الجمهور في مسائل تدخل فيها القرعة كالعتق والنكاح والطلاق. وهذا ما قرره صاحب فتح القدير، قال:" ونحن لا ننفي شرعية القرعة في الجملة بل نثبتها شرعا لتطييب القلوب ودفع الأحقاد والضغائن" [4]

وسبق كلام ابن حجر في صدر المطلب أنه حكى عن أبي حنيفة القول بها" أي القرعة " فتحصل من هذا أن الحنفية أخذوا بمشروعية القرعة في الجملة .

إذا نزلوها معا أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه **قلت** وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلا أما لو كانت مملوكة لهم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا والله أعلم" . انظر: فتح الباري (٥/ ٣٦٣) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات برقم (٢٦٨٦) (ص٤٣٨) .

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٦٣) .

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٢١) .

(٤) انظر: فتح القدير للكمال لإبن الهمام الحنفي (٤/ ٤٩٣) .

المطلب الثاني

المواضع التي يشرع فيها القضاء بالقرعة

قال ابن حجر: "وهي -أي القرعة- إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين، والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كن في درجة، والأولياء في التزويج ، والاستباق إلى الصف الأول، وفي إحياء الموات، وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم، والتزاحم على أخذ اللقيط، والنزول في الخان المسبل، ونحوه وفي السفر ببعض الزوجات وفي ابتداء القسم، والدخول في ابتداء النكاح، وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصي بعتقهم ولم يسعهم الثلث وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة " [(١)] ا هـ .

نصّ الحافظ ابن حجر على بعض المواضع التي يشرع فيها القضاء بالقرعة، وهي أكثر مما ذكره، فكل موضع الحقوق فيه متساوية وتنازع فيه اثنان يشرع فيه القرعة [(٢)] .

ونص ابن فرحون على اثنتين وعشرين موضعا تدخل القرعة فيه [(٣)]

قال: وهي مشروعة في مواضع .

أحدها : بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية .

ثانيها : بين الأئمة للصلاة إذا استووا .

ثالثها : بين المؤذنين في المغرب مع الاستواء .

رابعها : للتقدم للصف الأول عند الزحام .

خامسها : في تغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقات .

سادسها : في الحضانة .

سابعها : بين الزوجات عند إرادة السفر .

ثامنها: في باب القسمة بين الشركاء في الأصول والحيوان ، والعروض والنقود والمصاغ إذا

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٦١) .

(٢) انظر: الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق (٤/ ١١١) .

(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١١٢-١١٤) .

استوى فيه الوزن والقيمة .

تاسعها : بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم في الحكم .

عاشرها : بين الخصمين فيمن تكون محاكمتهما عنده .

حادي عشرتها : في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات ، ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة .

ثاني عشرتها : إذا زحم اثنان على اللقيط ،فالسابق أولى وإلا فالقرعة .

ثالث عشرتها : إذا اختلف المتبايعان وقلنا : إنهما يتحالفان ويتفاسخان ، واختلف فيمن يبدأ باليمين فيه أقوال : أحدها : أنه يقرع بينهما .

رابع عشرتها : في كتابة الوثائق والمكاتيب إذا امتنعوا جميعا يقرع بينهم .

خامس عشرتها :إذا اجتمع عتق الظهار وعتق كفارة القتل ، وضاق الثلث ، ففي أحد الأقوال يقرع بينهما .

سادس عشرتها : إذا انكسرت يمين على الأولياء فالمشهور أنها على أكثرهم نصيبا من الأيمان ، وقيل : أكثرهم نصيبا من الكسر ، وقيل : يقرع بينهم .

سابع عشرتها : إذا تقاربت الأنادر وأرادوا الذرو فكان يختلط تبنهم إذا ذروا جميعا فيقال لهم : اقترعوا على الذرو.

ثامن عشرتها : إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما .

تاسع عشرتها : يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدعي منهما ، وأشكل على الحاكم معرفة المدعي .

العشرون : تقسم الغنيمة خمسة أخماس ، فإذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة ، فإذا تعين الخمس أفرد ، ثم جمعت الأربعة الأخماس فبيعت وقسم ثمنها أو قسمت الغنيمة بأعيانها من أهل الجيش.

الحادي والعشرون : إذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد واستوى الأولياء في الفضل وتشاحوا في التقدم أقرع بينهم .

الثاني والعشرون: إذا اجتمع الخصوم عند القاضي وفيهم مسافرون ومقيمون ، وخاف المسافرون فوات الرفقة ، قدموا إلا أن يكثروا كثرة يلحق المقيمين منها الضرر فيقرع بينهم .

المبحث السابع القضاء بالقافة

المطلب الأول: تعريف القا فة لغة واصطلاحا

قال ابن حجر: القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر سمي بذلك؛ لأنه يقفوا الأشياء أي: يتبعها فكأنه مقلوب من القافي قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفوا وقيافة والجمع القافة " [١] ا هـ .

القافة في اللغة جمع قائف والمصدر قيافة وهي معرفة الشبه والأثر [٢] يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفا الأثر واقتفاه [٣]، واصطلاحا: معرفة الشبه بين الولد والوالد ليلحق بأبيه وأمه إذا تنازع في استلحاقه أكثر من واحد و معرفة آثار الأقدام [٤] .

فهذا التعريف شمّل أقسام القيافة وهي معرفة النسب ومعرفة الآثار؛ ولهذا قال ابن حجر كما مرّ، القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، ولا تختص القافة بقبيلة دون أخرى بل من عُرف منه المعرفة التامة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف، ومن الذين اشتهروا بهذا العلم عمر ابن الخطاب وإياس وشريح[٥] قال ابن حجر: " وكانت القيافة فيهم- أي:في بني مدلج- وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح وقد ثبت أنّ عمر ﷺ كان قائفا وعمر قرشي ليس مدلجيا ولا أسديا .." [٦] وقال في التلخيص: قوله: (يروى عن الصحابة أنهم رجعوا إلى بني مدلج، دون سائر الناس) لم أجد له أصلاً [٧] .

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٦٩) .

(٢) انظر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٤٩) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٢١) .

(٣) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٩٣) .

(٤) انظر: طرائق الحكم للزهراني ص (١٩٩) .

(٥) قال ابن القيم :" وشرط بعض الشافعية كونه مدلجيا، وهذا ضعيف جداً لا يلتفت إليه" انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٩٢) .

(٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٦٩) .

(٧) انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٤/ ٥٠٢) .

المطلب الثاني

مشروعية القضاء بالقافة

قال ابن حجر" **تنبيه:** وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الردّ على من زعم أنّ القائف لا يعتبر قوله فإنّ من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به" [(١)] .

وقال أيضا: "إنّما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه فيرجع حينئذ إلى القافة والله أعلم" [(٢)] .

وقال في موضع آخر "وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة" [(٣)] ا هـ .

أكّد هنا ابن حجر على حجية قول القائف ومشروعيته، وخاصة في ثبوت النسب ويلزم من ذلك التوارث بين الملحق والملحق به.

أقوال الفقهاء في مشروعية القافة في النسب .

اختلف الفقهاء في مشروعية القيافة في النسب على قولين :

القول الأول: أنّ العمل بالقيافة في معرفة النسب مشروع ، ويجوز العمل بها في ثبوت النسب اختاره ابن حجر وهو مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك – رضي الله عنهم – والبخاري، وسعيد ، وعطاء ، والزهري، وإياس، وقتادة، وكعب بن سُوْر[(٤)] والليث، وإسحاق ، وأبو ثور، وهو مذهب المالكية [(٥)] والشافعية[(٦)]

---

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٧٠) .

(٢) انظر: المصدر السابق (٩/ ٥٧٤) .

(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٤٤) .

(٤) هو كعب بن سُوْر بن بكر الأزدي: تابعي، من الأعيان المقدمين في صدر الإسلام. بعثه عمر قاضيا لأهل البصرة، وعاملا له عليها. وأقره عثمان. فأقام إلى أن كانت وقعة الجمل، فاعتزل الفتنة توفي (٣٦هـ) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٦٤٥) الأعلام للزركلي (٥/ ٢٢٧) .

(٥) انظر: الفروق (٤/ ٩٩) **إلا** أنّ المالكية يجيزون القافة في أولاد الإماء دون الحرائر. انظر: المصدر السابق مع المحلى لابن حزم (٩/ ٣٤١).

(٦) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٤٣٩) .

والحنابلة[١] والظاهرية[٢] .

واستدلوا بأدلة كثيرة منها: حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المِدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " [٣] .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أقرّ وفرِح ولا يسرّ إلا بالحق [٤] .

القول الثاني: أن العمل بالقيافة في معرفة النسب غير مشروع ولا يجوز العمل به في ثبوت النسب وبه قال الحنفية [٥] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-حديث أبي هُرَيْرَةَ: قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" [٦] جاء في بدائع الصنائع " فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش وهو أن تصير المرأة فراشا له لقوله ﷺ "الولد للفراش وللعاهر الحجر" [٧] .

المناقشة:

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٨١) .

(٢) انظر: المحلى (٩/ ٣٤٠) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب القائف برقم (٦٧٧٠) (ص١١٦٧) واستنبط ابن حجر هذا هذا الحديث فوائد تتعلق بعلم القضاء قال:"وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة ، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى" انظر: فتح الباري (١٢/ ٧٠) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٨٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٤٣٩) .

(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٤٢-٢٤٤) .

(٦) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب للعاهر الحجر برقم (٦٨١٨) (ص١١٧٤) قال ابن حجر في شرح الحديث: واستدل به على أنّ حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها زور ؛ لأنه حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب" انظر: فتح الباري(١٢/ ٤٦) .

(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٤٢) .

نوقش: بأننا لا ننكر أنّ النسب كان ثابتا بالفراش؛ لكن لما شهد القائف بأنّ تلك الأقدام بعضها من بعض سرّ النبي ﷺ بتلك الشهادة التي أزالت التهمة [١] .

٢-أنّ عمل القائف هو اعتماد على مجرد الشبه، وقد يقع الشبه بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب [٢] .

أجيب: أنّ وجود الشبه بين الأجانب ناذر وشاذ، والأحكام تبنى على الكثير الغالب[٣].

واستدل كلا القولين بأدلة أخرى يطول ذكرها ومناقشتها هنا؛ ومن أراد الاستفادة فليراجع الطرق الحكمية لابن القيم [٤] والمحلّى لابن حزم[٥] .

الرأي المختار :

هو قول الجمهور بمشروعية العمل بالقافة ، والإعتماد عليها في ثبوت الأنساب ؛ لقوة أدلتهم ، وضعف أدلة الحنفية أمام المناقشة، وهو اختيار الحافظ ابن حجر .

قال ابن القيم " وقد دلت عليها سنة رسول الله ﷺ وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم ، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ﷺ ، ولا مخالف لهم في الصحابة ، وقال بها من التابعين : سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وإياس بن معاوية ، وقتادة ، وكعب بن سوار ، ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد ، ومالك بن أنس ، وأصحابه ، وممن بعدهم : الشافعي وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل الظاهر كلهم ، وبالجملة : فهذا قول جمهور الأمة [٦].

---

(١) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٨٢) .

(٢) انظر: المصدر السابق .

(٣) انظر: طرائق الحكم للزهراني ص (٢٠٥) .

(٤) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٨١-١٩٨) .

(٥) انظر: المحلى (٩/ ٣٤١) .

(٦) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٨٢) .

المبحث الثامن

القضاء بالخط المجرد

قال ابن حجر: " واختلف في الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به، فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة كما في الشاهد وهو قول الشافعي، **وقيل**: إن كان المكتوب في حرز الحاكم[١] أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر وإلا فلا، **وقيل**: إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكر وإلا فلا. **والأوسط أعدل المذاهب** وهو قول أبي يوسف ومُحَمَّد ورواية عن أحمد رجحها كثير من أتباعه والأول قول مالك ورواية عن أحمد" [٢] ا هـ .

سنتكلم في هذا المبحث خطوط القضاة ؛ كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به ، ويكون القاضي قد نسي حكمه الذي كتبه بخطه أو تذكره . أو كأن يجد القاضي في سجلات من سبقه من القضاة حقوقا مكتوبة بحقوقهم ، فهل يجوز للقاضي الحكم بهذا الخط ويعتبره وسيلة من وسائل الإثبات على ثلاثة أقوال للفقهاء :

القول الأول: أنّ القاضي يحكم بخطوط من سبقه من القضاة إذا كان المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد ولو لم يتذكر الواقعة، اختاره ابن حجر وهو قول أبي يوسف ومُحَمَّد بن الحسن [٣] وقول للشافعية [٤] ورواية للحنابلة [٥] .

دليلهم: أنّه إذا وجد في حرزه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا ، واحتمال غير ذلك هو احتمال بعيد كاحتمال كذب الشاهدين [٦] .

القول الثاني: أنّ القاضي لا يحكم بخطوط من سبقه من القضاة حتى يتذكر الواقعة وبه قال

---

(١) الحرز هو الحفظ والتحفظ يقال حرزته إذا حفظته انظر معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣٨).

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٨٠) .

(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٩٢) .

(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٢٠/ ١٦٦) .

(٥) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٧٣) .

(٦) انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢١١) .

الحنفية[١] والمالكية[٢] وقول للشافعية [٣] ورواية للحنابلة[٤] .

واستدلوا بأدلة منها :

١-أنّه حكم حاكمٍ لم يعلمه، فلم يجز إنفاذه إلا ببيّنة، كحكم غيره [٥] .

٢- أنّه يمكن أن يزور على الخطوط ، وكذا الخط يشبه الخط[٦] .

القول الثالث: أنّه إذا وجد خطاً لمن سبقه من القضاة وتيقّن أنه خطه نفذه وإن لم يذكره وهي رواية ثالثة للحنابلة [٧]

تعليلهم: أنّ في جواز الاعتماد على الكتاب إذا تيقّن أنه خطه وإن لم يتذكر توسعة للأمر على الناس [٨].

الرأي المختار: هو اعتماد القاضي وتنفيذه على ما وجده في ديوانه وهو لا يتذكّر ؛ لأن القاضي لا يحفظ كل القضايا وفي إلزامه بالتذكّر حرج شديد وضياع لمصالح الناس ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المشكلات والنسيان، وكذا يعتمد القاضي على خطوط وسجلات من سبقه من القضاة إذا كانت محفوظة ؛ لأن التحريف والتزوير في دواوين القضاة لا يقع إلا ناذراً ؛ ولأن الاعتماد على تلك الدواوين السابقة فيه حفظ لحقوق الناس وصيانة لها من الضياع [٩] وهو اختيار الحافظ ابن حجر قال" والأوسط أعدل المذاهب " .

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٩٢) .

(٢) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٧٣) .

(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٢٠/ ١٦٦) .

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٦٧) .

(٥) انظر: المصدر السابق .

(٦) انظر: المصدر السابق .

(٧) انظر: الطرق الحكمية (ص: ١٧٣) .

(٨) انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢١١)تبيين الحقائق(٤/ ٢١٤) .

(٩) انظر: طرائق الحكم للزهراني (٢٥٥) .

الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أحمد ربي على أنْ منّ عليّ بإتمام المشروع البحثي المعنون له: بالآراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقلاني جمعاً ودراسة.

وبعد هذه الجولة الماتعة مع العلم وأهله، والبحث والدراسة، فقد تبيّن للباحث نتائج وفوائد كثيرة، من أهمها النتائج التالية:

١- ولد الحافظ أحمد بن علي بن مُحَمَّد ابن حجر العسقلانيّ شهاب الدّين أبو الفضل في الثاني والعشرين من شعبان سنة (٧٧٣هـ) على الصحيح بالقاهرة ، ونشأ نشأة علميّة سامية .

٢- أنّ ابن حجر رحل رحلات علمية ، والتقى منها شيوخا وتلامذة كثيرة .

٣- أنّ ابن حجر تبوأ مكانة رفيعة، ومنزلة علمية، واكتسب شهرة واسعة في ميدان العلوم الشرعية بأنواعها المختلفة، وأثنى العلماء عليه بالحفظ والإتقان.

٤- أنّ ابن حجر كانت له زلّات بعض الصفات وافقها مذهب الأشاعرة، وله أقوال سديدة في العقيدة ؛ إذ قد شرب من مدرستي أهل السنة والجماعة والأشاعرة وحسناته تذهب سيئاته، إن شاء الله ، وكان من الشافعية إلا أنّه كان متحرراً من عقد التعصّب المذهبي .

٥- أنّ ابن حجر ولي منصب القضاء حقبة من الزمن فهو من القضاة الكبار، وله آراء تميّز بها عن غيره .

٦-أنّ ابن حجر ترك إنتاجا علميا في التأليف والكتابة في العلوم الشرعية، حتى انتقل من الدنيا، عن عمر قارب الثمانين، وكانت وفاته ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة (٨٥٢هـ) .

٧- أنّ الرأي والاختيار يأتي بمعان من حيث اللغة والاصطلاح بيّنتها في البحث، وأنّه لا فرق بين الرأي والاختيار غالبا إلا أنّ الرأي أعمّ من عدة وجوه .

٨- أنّ القَضاء يأتي في الُّلغة على وجوه مَرْجعها انقطاع الشيء وتَمامه ، وأما شرعاً فهو منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة .

٩- أنّ ابن حجر ترك آراء قضائية كثيرة ، متمثلة في كثير من الفصول والمباحث القضائية في

مسائل متفرقة ومتناثرة، رتبته حسب الترتيب القضائي وقد ذكرت له في ثنايا البحث ما يقارب ستين رأياً .

١٠- أذكر فيما يلي أهمّ النقاط التي هي عبارة عن الراجح عند ابن حجر في المسائل القضائية المقارنة التي تمّ دراستها في المشروع مرتبة حسب ترتيب المشروع حسب الإمكان:

- يرى ابن حجر أنّ تولية القضاء على الإمام فرض عين، وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره .

- أخذ الحافظ ابن حجر مذهب الجمع بين نصوص الترغيب والترهيب حيث حمّل أحاديث الترغيب على الصالح للقضاء ، بينما حمّل أحاديث الترهيب على العاجزين في هذا المنصب، أو لمن لم يتعيّن عليه القضاء .

- يرى ابن حجر تولية المفضول للقضاء مع وجود الفاضل.

- يرى ابن حجر أنّه ينبغي لمن يتولى القضاء أن يكون متخلّقاً بآداب فاضلة، وأخلاق طيبة مع المراعاة من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم .

- يرى ابن حجر أنّ المرأة لا تتولى منصب القضاء ؛ لأنّها ناقصة الرأي والدّين .

- يرى ابن حجر جواز ولاية القضاء للعبد .

- يرى ابن حجر تعدد القضاة في البلد الواحد، لكن لا يجوز اشتراكهم في الحكم .

- يرى ابن حجر جواز أخذ الرَزْق من القضاء في حالتي الغني والفقر .

- يرى ابن حجر أنّه لو حكم القاضي في حال الغضب صحّ حكمه إن صادف الحق مع الكراهة .

- يرى ابن حجر جواز القضاء في المساجد والطرق ونحوهما، وهذا الرأي منه يحمل إذا لم يقيّد الإمام في عمل القاضي بمكان معين يقضي فيه .

- يرى ابن حجر موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن يحلف باطلاً .

- يرى ابن حجر أنّ صوت المرأة في مجلس الحكم وغيره ليس بعورة إذا أمن من الفتنة .

- يرى ابن حجر إجابة القاضي للدعوة إذا لم يشغله عن الحكم .

- يرى ابن حجر أنّه ﷺ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وأنه-ﷺ- ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون الأمر خلاف ذلك، وأنّ قولهﷺ: لهند رضي الله عنها (خذي ما

يكفيكِ) قضاء لا فتيا .

– يرى ابن حجر أنّه يجوز للوالي إقامة الحد بغير إذن الإمام ، وأنّ قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وأنّ التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة ؛ فإنّ إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود .

– يرى ابن حجر جواز اتخاذ القاضي أعوانا من حاجبٍ وشرطيٍ وكاتبٍ وتنصيب عرافة للحاجة .

– يرى ابن حجر أنّ المدعي: من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت، وميز بين المدعي والمدعى عليه ، وذكر أنّ الحكمة في كون البينة على المدعي؛ لأنّ جانب المدعي ضعيف، واليمين على المدعى عليه ؛ لأنّ جانب المدعى عليه قويّ .

– يرى ابن حجر المداولة القضائية عند الفقهاء (المراحل الأربعة) وجواز القضاء على الغائب، والوكالة على الخصومات .

– يرى ابن حجر أنّ البيّنة لا تنحصر في الشهادة بل كل ما كشف الحقّ يسمى بيّنة .

– بيّن ابن حجر شروط الشهادة وتحملها وأدائها .

– يرى ابن حجر جواز شهادة الكفار على المسلمين في السفر ، وجواز شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا اتفقت مللهم ، للضرورة .

– يرى ابن حجر شهادة الصبيان والفساق للضرورة .

– يرى ابن حجر أنّ شهادة الأعمى القولية جائزة إذا تيقّن الصوت، وأنّ شهادة العبد والأمة مقبولة مطلقاً .

– يرى ابن حجر جواز شهادة المختفي، وشهادة المرأة الواحدة فيما تجوز شهادتها .

– يرى ابن حجر أنّ الشهادة على الخطوط غير جائزة حتى يتذكر الواقعة، والشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي، وأنّ القاذف إذا تاب زال عنه الفسق وتقبل شهادته ، وحرمة شهادة الزور، وجواز القضاء بالشاهد واليمين، وجواز حكم شهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين .

– يرى ابن حجر الشهادة بالاستفاضة ، وأن الشهادة مع وجود التهمة لا تجوز .

– يرى ابن حجر أنّ سبب اختيار الحلف بعد العصر هو ارتفاع الأعمال، ويجوز للقاضي أن

يغلظ الأيمان بالمكان والزمان، ولا يجوز تغليظ الأيمان بالألفاظ .

- يرى ابن حجر جواز ردّ اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، وأنّ المدعي لا يحلف بعد شهادة تامة عادلة .

- يرى ابن حجر أنّ القسامة في عرف الشرع هو حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وأنّ من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلا ولا بالغا .

- يرى ابن حجر أنّ فيما علمه القاضي خارج مجلس القضاء لا يقضي به .

- يرى ابن حجر مشروعية القضاء بالقرعة، وقبول قول القائف في معرفة النسب، والخط المجرّد إن كان المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه .

التوصيات :

أوصي الباحثين ما يلي :

أوصي الباحثين بالاهتمام بآراء الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجوانب الأخرى من علم السياسة الشرعية في فروعها المختلفة،-كنظام الحكم، والنظام الدولي، والنظام المالي، والنظام الاقتصاد- ؛ لأنّ علم القضاء جزء لا يتجزأ عن السياسة الشرعية ، فالهدف نشر هذا العلم وتطبيقه في جوانب الحياة في المجتمع الإسلاميّ .

الفهارس العامة

فهرس الآيات القرآنية

الآية	رقمها	السورة	الصفحة
﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾	٢٨٢	سورة البقرة	١٩٢,٢٠٨,٢١ ٤,٢١٧,٢٢١,٢ ٢٣٨,٢٦٨ ،٢٥
﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾	٢٠٠	سورة البقرة	٥٥
﴿ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾	١١٧	سورة البقرة	٥٥
﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾	١٨٨	سورة البقرة	١٣٥
﴿ لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾	١٤٣	سورة البقرة	٢٠٤
﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾	٢٨٢	سورة البقرة	١٩٩، ٢٢٣
﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ ﴾	٢٨٣	سورة البقرة	١٩٩
﴿ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ ﴾	١٣	سورة آل عمران	٤٨
﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ ﴾	١٥٩	سورة آل عمران	١١٨
﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ ﴾	٤٤	سورة آل عمران	٣٠١
﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ ﴾	١٠٥	سورة النساء	٤٨,١١٨,١٨١
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ۙ ﴾	٥٨	سورة النساء	٦٧
﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾	٣٤	سورة النساء	٧٧
﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾	١٤١	سورة النساء	١٩٦

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ ﴾	١٣٥	سورة النساء	١٧٢,٢٢١
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ﴾	٦٥	سورة النساء	١٢٣
﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾	٦٢	سورة النساء	٢٨٢
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ ﴾	٨	سورة المائدة	٦١
﴿ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ ﴾	٤٢	سورة المائدة	٦٥
﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾	٤٤	سورة المائدة	٦٨
﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾	٤٥	سورة المائدة	٦٨
﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾	٤٧	سورة المائدة	٦٨
﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾	٤٩	سورة المائدة	١٧٢
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ ﴾	١٠٦	سورة المائدة	٢٠٤
﴿ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ ﴾	١٤	سورة المائدة	٢١١
﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ﴾	٦٧	سورة الأنعام	١٢٠
﴿ قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي ﴾	٥٧	سورة الانعام	١٩٠
﴿ وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ ﴾	١٠٩	سورة الانعام	٢٨٢
﴿ وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِينَ رَجُلٗا لِّمِيقَٰتِنَاۖ ﴾	١٥٥	سورة الاعراف	٥١
﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ ﴾	٧٣	سورة الانفال	٢١٢

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ﴾	٦٠	سورة الأنفال	٢١٨
﴿ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ ﴾	١٢٢	سورة التوبة	٤
﴿ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡخَيۡرَٰتُۖ ﴾	٨٨	سورة التوبة	٥١
﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ ﴾	٤٣	سورة التوبة	١٢٢
﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ ﴾	٦٠	سورة التوبة	١٨١
﴿ ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾	٧١	سورة يونس	٥٥
﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّهِۦ ﴾	١٧	سورة هود	١٩٠
﴿ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا ﴾	٨١	سورة يوسف	٢٦٠
﴿ وَقَضَيۡنَآ إِلَيۡهِ ذَٰلِكَ ٱلۡأَمۡرَ ﴾	٦٦	سورة الحجر	٥٤
﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ ﴾	٧٥	سورة النحل	٢٢٣
﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ﴾	٢٣	سورة الاسراء	٥٤
﴿ وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ ﴾	٤	سورة الاسراء	٥٤
﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ ﴾	٣٦	سورة الاسراء	٢٦٠
﴿ فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ ﴾	١٩	سورة الكهف	١٨٢
﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ ﴾	٧٨	سورة الانبياء	١١٨
﴿ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ﴾	٣٠	سورة الحج	٢٣٣

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ ﴾	٣٦	سورة النور	١٠٤
﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ﴾	٤٨	سورة النور	١٧٥
﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ ﴾	٤	سورة النور	١٩٢
﴿ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ ﴾	٣١	سورة النور	١١٠
﴿ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾	٤	سورة النور	٢٣٠,٢٣١
﴿ أَلَمۡ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾	٤٥	سورة الفرقان	٤٧
﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ﴾		سرة الفرقان	٢٣٣
﴿ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾	٦١	سورة الشعراء	٤٨
﴿ قَالَتۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُآ إِنِّيٓ أُلۡقِيَ إِلَيَّ كِتَٰبٞ كَرِيمٌ ﴾	٢٩	سورة النمل	٢٦٢
﴿ تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ ﴾	٨٣	سورة القصص	٦١
﴿ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيۡهِۖ ﴾	١٥	سورة القصص	٥٤
﴿ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ﴾	٣٢	سورة الاحزاب	١٠٩
﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا ﴾	٣٧	سورة الاحزاب	٥٥
﴿ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ ﴾	٢٨	سورة فاطر	٤

﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾	١٤١	سورة الصافات	٣٠٢
﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴾	٢١	سورة ص	١٠٢
﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴾	١٢	سورة فصلت	٥٣
﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾	٨٦	سورة الزخرف	٢٦٠
﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ ﴾	١٢	سورة الحجرات	٢٤٤
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴾	٦	سورة الحجرات	٢٠٩,٢١٤
﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾	٣	سورة النجم	١٢٠
﴿ فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ﴾	٧٠	سورة الرحمن	٥١
﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ﴾	٢٥	سورة الحديد	١٩٠
﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴾	١١	سورة المجادلة	٤
﴿ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴾		سورة الحشر	١١٨
﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾	١٠	سورة الجمعة	٥٥
﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾	٢	سورة الطلاق	٢٢٥
﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ﴾	٢	سورة الطلاق	١٩٩
﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴾	٦	سورة المعارج	٤٨
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾	٧	سورة البينة	٢٢١
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴾	١	سورة الفيل	٤٧

فهرس الأحاديث النبوية

طرف الحديث	راوي الحديث	الصفحة
اتخذ غلامه رباحا الأسود	ابن عباس	١٤٢
أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ	أنس بن مالك	٢٩٣
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ	حذيفة بن اليمان	٢٤٩
احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	ابن عباس	٢٨٣
إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ	عائشة	٣٠٢
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ	جابر بن عبد الله	٢٤٤
أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ	سهل بن سعد	١٠٣
أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ	جابر بن عبد الله	١٩٠
أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ	طلحة بن عبيد الله	٢٨٢
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ	زيد بن خالد	١٩٩
أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّور	أبي بكرة	٢٣٤
أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُود	زيد بن ثابت	١٥٣

إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ،	علي بن أبي طالب	١٧٦
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ	عبد الله ابن عمرو	٦٦
إِنَّ خليلي أوصاني	أبي ذرّ	٨٢
إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً	أبي هريرة	١٨٢
أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَدَ	أبي موسى	١٣١
أَنَّ رَجُلًامِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ	عبد الله بن الزبير	٩٥
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ	جابر بن عبد الله	٢١٢
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ	ابن عباس	٢٦٦
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ	انس بن مالك	١٧٣
إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا	أبي هريرة	١٣٢
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ	أم سلمة	١٨٣,٢٩٧,١٣٥، ١٠٧، ١٧٦
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ	أم سلمة	١١٩، ١٢٣

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ	عمرو بن شعيب	١٦٤,٢٧٨
تخيّروا لنطفكم	عائشة	٥١
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء	أبي هريرة	١١١
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ	عمارة بن خزيمة	٢٧٢
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ	واثلة بن الأسقع	١٠٥
خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ، هَذَا لَكَ	المسور بن مخرمة	٢٣٩
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ	عائشة	٢٩٩١٢٥، ١٧٢
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ	ابن عباس	٢٠٧، ٢٨٥
خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ	عمران بن حصين	١٩٩
دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ	أبي موسى	١٤١
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ	ابي هريرة	٦٥
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ	أبي هريرة	١١٣
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ	عرباض بن سارية	١٤٣

فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ	عروة بن الزبير	١٧٥
الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ	عبد الله بن بريدة	٦٩، ٧٨
قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المدَّعَى عَلَيْهِ	ابن عباس	١٦٣
كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا	الضحاك بن سفيان	٢٦٣
كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي	عائشة	٢٤٣
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ	عمرو بن شعيب	٢٣١
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً	أبي هريرة	٢١١
لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ	أبي هريرة	٢١٥
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ	عائشة	٢٤٦
لا يحلف أحد عند منبري	جابر بن عبد الله	٢٧٨
لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا	ابن عباس	١١٩
لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ	عبد الرحمن بن أبي بكرة	٩٧
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم	أبي بكرة	٨١
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ	أبي بكرة	٧٨
لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ	ابن عمر	٢٤٣

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ	ابن عباس	١٦٤,٢٨٦، ٢٨٩
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ	علقمة بن وائل	١٩٣
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ	ابن عمر	٢١٣
مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ،	النعمان بن بشير	٣٠٢
الْمَرْأَةُ عَوْرَة	ابن مسعود	١١١
مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ	جابر بن عبد الله	١٢٠
من أحدث في أمرنا هذا	عائشة	١٣٥
من استعمل رجلا من عصابة	ابن عباس	٧٤
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ،	ابن مسعود	١٦٥
من رأى منكم منكرا فليغيره	أبي سعيد الخذري	٢٨٧
مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً	أبي هريرة	١٠٥
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ	أبي قتادة	١٩١
مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ	ابن مسعود	٢٨١
مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ	ابن أبي مريم	١٤٣
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ	أبي هريرة	٦٨
من يرد الله به خيرا يفقهه	معاوية بن أبي سفيان	٤

هلا جلس في بيت أبيه وأمه	أبي حميد الساعدي	٧٢
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ	عقبة بن الحارث	٢٢١
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ	أبي هريرة	٣٠٨
وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ	ابن عمر	١٨٤
يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ	عائشة	٣٠٨
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل	أبي هريرة	٢٧٥

فهرس الآثار

الأثر	القائل	الصفحة
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ	جعد بن ذكوان	٢٣٦
أُتِيَ عُمَرُ بِشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا	عبد الله بن عامر	٢٣٥
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار	زيد بن ثابت	٢٧٩
أنّ أبا بكر لما ولي الخلافة ولّى عمر القضاء	البيهقي	٦٤
أنّ المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم	الشعبي	٢٨٥
أنّ النبي ﷺ استكتب عبد الله بن الأرقم	عبد الله بن الزبير	١٥٠
أنّ رجلا أقام عنده بيّنة على امرأة أنه تزوّجها	علي بن أبي طالب	١٣٧
أن عليّا استحلف عبد الله بن الحسن مع بيّنته	علي بن أبي طالب	٢٩٠
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ	مكحول	٢٣٥
أن عمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله منع عماله عَن الْقَتْل	عمر بن عبد العزيز	١٣٣
أنّ عمر رزّق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء	عمربن الخطاب	٨٩
أن عمر كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ	عمر بن الخطاب	١٣٣
أن عمر قال لأبي بكرة تُبْ	عمر بن الخطاب	٢٣١
أنّ عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء	عمر ابن الخطاب	٦٤

أن مُحَمَّد بْنِ سِيرِين كَانَ لَا يَقْضِي فِي دَمٍ	ابن سيرين	١٣٣
أن معاوية سأل أبا الدرداء من لهذا الأمر بعدك	البيهقي	٦٤
حضرتْ رجلا من المسلمين الوفاة بِدَقُوْقاء	الشعبي	٢٠٣
عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ	مسروق	٩٠
قول عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته	عثمان بن عفان	٢٨٣
كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا	نافع	٨٩
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ،	عبد الله بن جعفر	١٨٤
لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا	عمر ابن الخطاب	٩٠
لأنْ أقضي يوما بالحق أحبّ	ابن مسعود	٦٧
مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده	الزهري	٢٤٦

فهرس الأعلام

إبراهيم ابن أبي الدم ٦٢

إبراهيم النخعي..... ٢٠٤

ابن الصلاح ٦٨

ابن العماد ٣١

ابن تغري بردي ٣٠

ابن تيمية ١١٢

ابن دقيق العيد..... ٩٨

ابن فرحون ٦٧

ابن فهد المكي..... ٣٠

ابن كثير..... ٦٧

أبو ثور ٢١٣

أبو عليّ الكرابيسي..... ٧٥

أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي..... ٢٧٥

الأزهري الهروي..... ٤٧

إسحاق بن راهويه..... ١٠٢

إياس بن معاوية..... ٢٤٠

البدر البشتكي..... ٢٩

برهان الدّين أبو الوفاء..... ٣٠

البيهقي ٦٤

جلال الدين البلقيني..... ٣٨

جلال الدين السيوطي ٣١

جمال الدين القاسمي..... ١١٠
الحافظ السخاوي..... ٢١
الحافظ قطلوبغا الحنفي..... ٣١
الحسن البصري ٩٠
الحَكَم بن عتيبة الكندي ٢١٠
حماد بن أبي سليمان..... ..... ٢١١
خزيمة بن ثابت ٢٧١
ربيعة بن فرّوخ التيمي..... ٢٣٨
زرارة بن أبي أوفى الجرشي..... ٢٧١
زين الدّين العراقي..... ٢١
سالم مولى أَبِي حذيفة ٨٢
سحنون..... ٧٠
سعيد بن المسيّب..... ١٠٤
سعيد بن جبير..... ٢٣١
سفيان الثوري..... ١٢٩
سفيان بن عيينة..... ٥٠
سلمان بن ربيعة الباهلي..... ٨٩
سوار بن عبد الله ١٧١
شريح القاضي..... ٨٩
الشِفاء بنت عبد الله العدوية ٨١
شمس الدين الونائي..... ٣٩
شمس الدين مُحَمَّد الهروي..... ٣٩
الشوكاني..... ٣٢

صدر الدين المناوي..... ٣٨
الصدر الشهيد الحنفي..... ١٨٥
الصنعاني..... ٩٦
طاووس بن كيسان ٢٤٨
الطحاوي ٢٦٨
عامر بن شراحيل ١٠٠
عبد الحي الكتاني ٣٧
عبد الرحمن ابن خلدون..... ٥٧
عبد الرحمن الأوزاعي.....١٧١
عبد العزيز عَلَاء الدِّين البُخَاري ٥٢
عبد الله بن قيس أبو موسى الشعري..... ٨٤
عبد الله ابن شبرمة..... ١٧١
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي..... ٧٩
عبد الله بن أرقم ١٥٠
عبد الله بن اللّتبيّة..... ٧٢
عبد الله بن زيد أبو قلابة ٧٠
عبد الله بن مسعود الهذلي..... ٦٤
عبد الملك ابن جريج..... ٢٣٨
عبيدة السلماني ٢٠٤
عثمان البتّي..... ٢١٢
عثمان بن علي الزيلعي..... ٨٨
عروة بن الزبير بن العوام ٢٢٠
عطاء بن أبي رباح..... ٢١٠

علم الدين صالح البلقيني ٣٨
علي بن أحمد بن حزم الظاهري ٨٠
علي بن الحسين أبي عبيد..... ١٧١
علي بن خلف ابن بطال..... ١٣٢
علي بن خليل الطرابلسي..... ١٨٩
علي بن مُحَمَّد أبو الحسن الماوردي..... ٦٠
علي بن مُحَمَّد السمناني..... ١٤٢
عمر بن شرحبيل أبو ميسرة..... ٢٠٤
عمر بن عبد العزيز ١٠٤
عمرو بن العاص..... ٧٢
عمرو بن دينار الجمحيّ ٢٦٧
عويمر بن مالك الأنصاري..... ٦٥
فخر الدين الرازي..... ١١٠
فضالة ابن عبيد الأنصاري..... ٦٥
القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق..... ٢٣٨
قتادة بن دعامة ٢١٠
القرافي ٧٣
قيس بن سعد المكي..... ٢٦٧
الكاساني..... ٦٠
كعب بن سور..... ٣٠٧
لاحق بن حميد أبو مجلز..... ٢٠٤
الليث بن سعد..... ١٧١
المبارك بن مُحَمَّد الشيبانيّ الجزري..... ٥٤

مجاهد بن جبر..... ٢٢٢
محارب بن دثار..... ١٠٢
مُحَمَّد بن أحمد ابن رشد الحفيد..... ١٧٦
مُحَمَّد ابن جرير الطبري..... ٧٧
مُحَمَّد ابن سيرين ١٣٣
مُحَمَّد ابن شِهَاب الزهري ٢٠٦
مُحَمَّد ابن عبدالله ابن العربيّ..... ٨٠
مُحَمَّد بن إبراهيم ابن المنذر..... ١٠٢
مُحَمَّد بن أحمد أبو بكر السرخسي..... ٤٩
مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري ٨٩
مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ٢٧٠
مُحَمَّد بن الحسين ابن الفَرَّاء أبو يعلى..... ٤٩
مُحَمَّد بن أيوب ابن القيم الجوزية ٤٩
مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ١٠٢
مُحَمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي ١٦٣
مُحَمَّد شمس الحق العظيم آبادي..... ٦٩
مُحَمَّد صديق خان ١٨٩
مسروق بن الأجدع..... ٨٧
معاذ بن جبل..... ٨٤
معاوية بن أبي سفيان..... ٦٤
المغيرة بن شعبة..... ٧٢
الملك الأشرف برسباي..... ٣٨
الملك المؤيد..... ٣٨

منصور البهوتي..... ٧٣
المهلب بن أحمد.....٨٧
وكيع بن الجراح ٢١١
ولي الدين مُحَمَّد السفطي..... ٤٠
يحيى بن حمزة الحضرميّ البتلهي..... ٢٠٥
يحيى بن سعيد الأنصاري..... ٢٣٨
يحيى بن يعمر العدوانيّ ١٠٠
يحيي بن شرف النووي..... ٢١
يوسف بن عبد الله بن عبد البر..... ١١٩

فهرس المصطلحات العلمية

الاجتهاد.....١١٧

الاستفاضة.....٢٥٤

الإمارة ٧٢

الأمانة ٧٢

البيّنة.....١٨٩

الحاجب ١٤٠

السياسة ٧٢

الشرطة.....١٤٦

الشهادة.....١٩٥

العرافة ١٥٦

العقيقة ١١٤

القافة..... ٣٠٦

القرعة ٣٠١

القَسامة ٢٩١

الكاتب.....١٥٠

المأدبة ١١٤

المدعي والمدعى عليه.....١٥٩

الوكالة في الخصومة..... ١٧٩

الوليمة.....١١٤

فهرس الكلمات الغريبة

الإجتواء ١٧٣

الإذخر..... ١١٩

انتزى..... ٢٦٩

تلقيح..... ١١٧

الجام ٢٠٧

الْحن..... ١٠٧

رزق ٨٧

شراج الحرّة..... ٩٥

العورة..... ١١١

المخلاف..... ٨٤

قائمة المصادر والمراجع

١- الاختيار لتعليل المختار لأبي عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت) تاريخ النشر: ١٣٥ هـ – ١٩٣٧م .

٢- ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه ومواره في كتابه الإصابة لشاكر محمود عبد المنعم الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤هـ -١٩٩٧م رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي جامعة بغداد .

٣- ابن حجر شيخ الإسلام الشيخ لكامل مُحَمَّد عويضة دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥هـ-١٩٩٥م .

٤- الإجماع لابن المنذر (المتوفى : ٣١٩هـ) تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م .

٥- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد (المتوفى ٧٠٢هـ) تحقيق: أحمد شاكر مكتبة السنة الطبعة الاولى ١٤١٤هـ -١٩٩٤م .

٦- الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) الناشر:دار الحديث – القاهرة

٧- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ) تعليق: مُحَمَّد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م

٨- أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي (المتوفى: ٥٠٤هـ) تحقيق: موسى مُحَمَّد علي وعزة عبد عطية الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ .

٩- الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ) تحقيق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت .

١٠- الإحكام في أصول الأحكام لأبي مُحَمَّد بن حزم الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) تحقيق: أحمد مُحَمَّد شاكر الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت .

١١- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين القرافي (المتوفى ٦٨٤) اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة وابنه سلمان بن عبد الفتاح دار السلام الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب الطبعة الخامسة ١٤٣٠هـ- ٢٠٩م .

١٢- أخبار القضاة لوَكِيع" (المتوفى: ٣٠٦هـ) تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: الأولى، ١٣٦٦هـ=١٩٤٧م .

١٣- الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير للدكتور: ناصر بن مُحَمَّد الغامدي مكتبة الرشد الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م .

١٤- اختيار الشيخ مُحَمَّد الأمين الشنقيطي الفقهية في غير العبادات من خلال أضواء البيان جمعًا ودراسة رسالة ماجستير صفي الله بن مُحَمَّد الأفغاني من مطبوعات عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م .

١٥- الاختيار بين إطلاق اللغوي والتقييد الاصطلاحي للدكتور المهدي مُحَمَّد الحرازي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م .

١٦- الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري (المتوفي١٤١٤هـ) من بداية الطهارة إلى نهاية القراءة في الصلاة جمعاً ودراسة رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في قسم الفقه، لنوح عالم عبد الستار إشراف : عبد الله بن أحمد مختار عميد كلية الشريعة سابقاً سنة ١٤٣٢-١٤٣٣هـ .

١٧- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام لدى تلاميذه جمعا وإعدادا : سامي جار الله دار العالم الفوائد الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ .

١٨- أدب القاضي لأبي الحسن علي بن مُحَمَّد الماوردي (المتوفى٤٥٠هـ)تحقيق: محيي هلال السرحان مطبعة الإرشاد - بغداد ١٣٩١هـ-١٩٧١م .

١٩- أدب القضاء (الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات) لشهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف ابن أبي الدم الحمويّ (المتوفى ٦٤٢هـ) تحقيق مُحَمَّد الزحيلي دار الفكر الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م .

٢٠- آراء ابن بطال الفقهية من خلال شرحه لصحيح البخاري كتاب الطهارة جمعاً ودراسة رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لمؤلفه إبراهيم أمين الله عام ١٤٣٣-١٤٣٤هـ تحت إشراف : أحمد بن مُحَمَّد الرفاعي الجهني .

٢١- الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الطهارة والصلاة د. تركي بن صالح الخضيري رسالة دكتوراه من جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى:١٤٣٦هـ-٢٠١٥م دار الفضيلة .

٢٢- آراء نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما الفقهية جمعاً ودراسة رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في قسم الفقه لراجا مُحَمَّد خان إشراف: أ.د. عبد الرحمن الردادي سنة ١٤٣٤-١٤٣٥هـ .

٢٣- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) تحقيق : أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م .

٢٤- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيللا للألباني المكتب الإسلامي- بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م .

٢٥- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد البر (المتوفى: ٤٦٣هـ) تحقيق: سالم مُحَمَّد عطا، مُحَمَّد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠م .

٢٦- أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٦٣٠هـ) تحقيق : علي مُحَّد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٤ م .

٢٧- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (المتوفى: ٩٢٦هـ) دار الكتاب الإسلامي .

٢٨- أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت .

٢٩- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله أ. د. عياض بن نامي السلمي دار التدمرية الطبعة الخامسة ١٤٣٢هـ-٢٠١١م .

٣٠- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن مُحَّد الشنقيطي (المتوفى : ١٣٩٣هـ) الناشر : دار الفكر - بيروت ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م .

٣١- الاعتصام للإمام الشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ) دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى - مصر .

٣٢- إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) تحقيق: مُحَّد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م .

٣٣- الأعلام لخير الدين الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر ٢٠٠٢ م .

٣٤- الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة (المتوفى ٥٦٠هـ) تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد دار العاصمة الطبعة الاولى ١٤٣٥هـ- ٢٠١٤م

٣٥- الإقناع لابن المنذر أبو بكر مُحَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين الناشر: (بدون) الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ .

٣٦- إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم للقاضي عياض (المتوفى: ٥٤٤هـ) تحقيق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل الناشر: دار الوفاء- مصر الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م .

٣٧- الأم للإمام الشافعي (المتوفى: ٢٠٤هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .

٣٨- إنباء الغمر بأبناء العمر لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) تحقيق: د. حسن حبشي الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر عام النشر ١٩٦٩م .

٣٩- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن المرداوي (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية .

٤٠- أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (المتوفى: ٦٨٥هـ) تحقيق : مُحَّد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ .

٤١- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (المتوفى: ٩٧٠هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية .

٤٢- البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) الناشر: دار الكتب الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

٤٣- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد مُحَمَّد بن رشد الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) الناشر: دار الحديث - القاهرة تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م .

٤٤- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر علاء الدين الكاساني (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .

٤٥- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- للشوكاني (المتوفى:١٢٥٠هـ) دار المعرفة - بيروت .

٤٦- بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) تحقيق: سمير بن أمين الزهري الناشر: دار الفلق - الرياض الطبعة السابعة ١٤٢٤هـ .

٤٧- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأبي الثناء محمود الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩هـ) تحقيق: مُحَمَّد مظهر بقا الناشر: دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .

٤٨- تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا الحنفي (المتوفى: ٨٧٩هـ) تحقق: مُحَمَّد خير رمضان يوسف الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ -١٩٩٢م .

٤٩- التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله مُحَمَّد المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٦هـ-١٩٩٤م .

٥٠- تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ) الناشر: دار التراث - بيروت الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ.

٥١- التبر المسبوك في ذيل السلوك للحافظ السخاوي دار الكتب والوثائق القومية الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م تحقيق: أ. نجوى مصطفى كامل د. لبيبة إبراهيم مصطفى .

٥٢- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون(المتوفى: ٧٩٩هـ) الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .تحقيق: د. محمود مُحَمَّد الطناحي د. عبد الفتاح مُحَمَّد الحلو الناشر: هجر الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ .

٥٣- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وعليه حاشية:شهاب الدين الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة الأولى ١٣١٣ هـ .

٥٤- التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل لعبد العزيز بن مرزوق الطّريفي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م .

٥٥- تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م

٥٦- التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية ،للدكتور خالد بن عبد الله بن دايل الشمراني ، الطبعة الثانية : ١٤٣٢هـ-٢٠١١م الناشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدّة .

٥٧- تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي رسالة دكتوراه دار عمان للنشر - عمان الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م .

٥٨- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: ٧٧٤هـ) تحقيق: مُحَمَّد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، -بيروت الطبعة الأولى-١٤١٩ هـ .

٥٩- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) تحقيق: مُحَمَّد عوامة الناشر: دار الرشيد - سوريا الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦م .

٦٠- تقريظ للحافظ ابن حجر العسقلاني على الرد الوافر لأبي الفضل، صفيّ الدين الحنفي الأثري الحسيني البخاري (المتوفى: ١٢٠٠هـ) تحقيق: مُحَمَّد بن إبراهيم الشيباني الناشر: مكتبة ابن تيمية — الكويت .

٦١- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م .

٦٢- التلقين في الفقه المالكي لأبي مُحَمَّد عبد الوهاب البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ) تحقيق: ابي أويس مُحَمَّد بوخبزة الحسني التطواني الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م .

٦٣- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (المتوفى: ٤٦٣هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، مُحَمَّد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب عام ١٣٨٧ هـ .

٦٤- التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري على بن عبد العزيز الشبل دار الوطن الطبعة الاولى ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م .

٦٥- تنفيذ الأحكام في النظام القضائي تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن للدكتور مُحَمَّد بن عبد الله الشنقيطي بحث محكّم نشر في مجلة العدل العدد (٢٨) شوال ١٤٢٦هـ .

٦٦- ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (المتوفى ٥٤٤هـ) تحقيق: سعيد أحمد أعراب ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م من مطبوعات وزارة الأوقات والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .

٦٧- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ .

٦٨- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م .

٦٩- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: غراس للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ .

٧٠- جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ) تحقيق: أحمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م .

٧١- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لزين الدين عبد الرحمن بن رجب (المتوفى: ٧٩٥هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة السابعة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م .

٧٢- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م .

٧٣- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين الأسيوطي (المتوفى: ٨٨٠هـ) تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م .

٧٤- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للحافظ السخاوي (المتوفى:٩٠٢هـ) تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد دار ابن حزم الطبعة الأولى ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.

٧٥- الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن مُحَمَّد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ .

٧٦- الجواهر المضية في طبقات الحنفية عبد القادر بن أبي الوفاء مُحَمَّد بن أبي الوفاء القرشي أبو مُحَمَّد (المتوفى ٧٧٥هـ) تحقيق مير مُحَمَّد كتب خانه مكان النشر كراتشي.

٧٧- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة .

٧٨- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن، علي بن العدوي (المتوفى: ١١٨٩هـ) تحقيق: يوسف مُحَمَّد البقاعي الناشر: دار الفكر- بيروت ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

٧٩- حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: دار الفكر - بيروت ، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م .

٨٠- الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) تحقيق: علي مُحَمَّد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م .

٨١- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي (المتوفى : ٩١١هـ) تحقيق : مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار إحياء الكتب العربية - مصر الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م .

٨٢- حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور لابن تغري بردي، أبو المحاسن (المتوفى: ٨٧٤هـ) تحقيق: د. مُحَمَّد كمال الدين عز الدين الناشر: دار عالم الكتب الطبعة الأولى١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م .

٨٣- درر الحكام شرح غرر الأحكام مُحَمَّد بن فرامرز بن علي الشهير بملا (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية .

٨٤- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت(٨٤٥هـ) تحقيق: مُحَمَّد عثمان دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ٢٠٠٩م .

٨٥- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) تحقيق: مُحَمَّد عبد المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م .

٨٦- الدرر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن على الحصكفي (المتوفى١٠٨٨هـ) تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

٨٧- الدعوى القضائية في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان بن مُحَمَّد الدقيلان دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ . رسالة دكتوره بجامعة دمشق .

٨٨- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (المتوفى ٧٩٩هـ) تحقيق: د. مُحَمَّد الأحمدي أبو النور دار التراث للطباعة والنشر .

٨٩- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .

٩٠- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لابن خلدون (المتوفى: ٨٠٨هـ) تحقق: خليل شحادة الناشر: دار الفكر- بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

٩١- الذخيرة لشهاب الدين القرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ) جماعة من العلماء الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٩٤ م .

٩٢- ذيل طبقات الحفاظ للذهبي لجلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) تحقيق: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية .

٩٣- ذيل طبقات الحنابلة لابن بن رجب الحنبلي (المتوفى٧٩٥هـ) مطبوع مع طبقات الحنابلة لأبي يعلى دار المعرفة للطباعة والنشر .

٩٤- رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

٩٥- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لأبي عبد الله الكتاني (المتوفى: ١٣٤٥هـ) تحقيق : مُحَمَّد المنتصر بن مُحَمَّد الزمزمي الناشر: دار البشائر الإسلامية الطبعة السادسة ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م .

٩٦- رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) تحقيق: الدكتور علي مُحَمَّد عمر الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م .

٩٧- روضة القضاة وطريق النجاة لأبي القاسم علي بن مُحَمَّد السمناني (المتوفى ٤٩٩هـ) تحقيق: الدكتور صلاح الدين النّاهي مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م .

٩٨- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

٩٩- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ -١٩٩٤م .

١٠٠- سبل السلام للصنعاني (المتوفى: ١١٨٢هـ) الناشر: دار الحديث .

١٠١- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لناصر الدين الألباني مكتبة دار المعارف- الرياض — الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م .

١٠٢- سنن ابن ماجه أبو عبد الله مُحَمَّد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ) تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي .

١٠٣- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد الناشر المكتبة العصرية، صيدا - بيروت .

١٠٤- سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي (المتوفى: ٢٧٩هـ) تحقيق: أحمد شاكر (جـ ١، ٢) ومُحَمَّد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣) وإبراهيم عطوة عوض (جـ ٤، ٥) الناشر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي — مصر الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

١٠٥- سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ) تحقيق: شعيب الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت — الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .

١٠٦- سير أعلام النبلاء للذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ) الناشر: دار الحديث- القاهرة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م .

١٠٧- السيرة النبوية لابن هشام (المتوفى: ٢١٣هـ) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- بمصر .

١٠٨- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مُحَمَّد مخلوف (١٣٦٠هـ) دار الكتاب العربي - يبروت ١٩٧ .

١٠٩- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي (المتوفى: ١٠٨٩هـ) تحقيق: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م .

١١٠- شرح أدب القاضي للخصاف لبرهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز (صدر الشهيد) (المتوفى ٥٣٦هـ) تحقيق: محيي السرحان الطبعة الأولى: مطبعة الإرشاد- بغداد ١٣٩٧هـ-١٩٧٧م.

١١١- شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: ٧٧٢هـ) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م .

١١٢- شرح العمدة لابن قدامة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: مُحَمَّد أجمل الإصلاحي دار العالم الفوائد الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ .

١١٣- شرح القواعد الفقهية المؤلف: لأحمد بن الشيخ مُحَمَّد الزرقا (المتوفى: ١٣٥٧هـ) صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م .

١١٤- شرح صحيح البخاري لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف (المتوفى: ٤٤٩هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية الرياض الطبعة:الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م .

١١٥- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن مُحَمَّد الغنيمان الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ .

١١٦- شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي (المتوفى : ٧١٦هـ) تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧ م .

١١٧- شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي (المتوفى: ١١٠١هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت .

١١٨- صحيح البخاري لأبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري (المتوفى ٢٥٦هـ) دار السلام الطبعة الثانية ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م .

١١٩- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى ٢٦١هـ) مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م .

١٢٠- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لحافظ السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة بيروت .

١٢١- طبقات الحفاظ للسيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ .

١٢٢- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (المتوفى: ٧٧١هـ) تحقيق: د. محمود مُحَمَّد الطناحي د. عبد الفتاح مُحَمَّد الحلو الناشر: دار هجر للطباعة الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ .

١٢٣- طبقات الشافعية ـ لابن قاضى شهبة (المتوفى ٨٥١هـ) تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان دار النشر : عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٧ هـ .

١٢٤- الطبقات الكبرى لأبي عبد الله مُحَمَّد بن سعد (المتوفى: ٢٣٠هـ) تحقيق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة الأولى، ١٩٦٨ م .

١٢٥- طرائق الحكم المتفق عليها المختلف فيها في الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش الزهراني دار النصيحة الطبعة الرابعة ١٤٣١هـ-٢٠١٠م .

١٢٦- طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) للحافظ العراقي (المتوفى: ٨٠٦هـ) أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين(المتوفى: ٨٢٦هـ) الناشر: الطبعة المصرية القديمة .

١٢٧- الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) ، مكتبة دار البيان .

١٢٨- ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي لصديق حسن خان البخاري حقق وعلق عليه أبو عبد الرحمن بن عيسى الباتني دار ابن حزم - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م .

١٢٩- العدة شرح العمدة لأبي مُحَمَّد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: ٦٢٤هـ) الناشر: دار الحديث- القاهرة تاريخ النشر: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ م .

١٣٠- العدة في أصول الفقه للقاضي لأبي يعلى (المتوفى : ٤٥٨هـ) حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م .

١٣١- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العيني (المتوفى ٨٥٥هـ) تحقيق: عبد الرزاق الطنطاوي الناشر دار الزهراء للإعلام العربي الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م .

١٣٢- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت .

١٣٣- العناية شرح الهداية لمحمد بن مُحَمَّد أكمل الدين البابرتي (المتوفى: ٧٨٦هـ) الناشر: دار الفكر .

١٣٤- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته لمحمد أشرف بن أمير شرف الحق، الصديقي العظيم آبادي (المتوفى: ١٣٢٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية —بيروت الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ .

١٣٥- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام لناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة — ١٤٠٥هـ .

١٣٦- غريب الحديث لعبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ— ١٩٨٥م .

١٣٧- الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر الطبعة الثانية ١٣١٠هـ
١٣٨- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى ٨٥٢هـ) دار السلام الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م .
١٣٩- فتح القدير لابن الهمام الحنفي (المتوفى: ٨٦١هـ) الناشر: دار الفكر .
١٤٠-فتح القدير للشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ
١٤١- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لمحمد عَبْد الحَيّ الكتاني (المتوفى: ١٣٨٢هـ) تحقيق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٢م .
١٤٢- فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين مُحَمَّد المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ .
١٤٣- القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: مُحَمَّد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة -بيروت- الطبعة الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
١٤٤- القضاء في عهد عمر ابن الخطاب للدكتور ناصر بن عقيل الطريفي مكتبة التوبة الطبعة الثانية ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م .
١٤٥- القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية د. حسين بن عبد العزيز آل الشيخ الناشر دار التوحيد - الرياض الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م .
١٤٦- القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ) .
١٤٧- الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م .
١٤٨- كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٧٠هـ) تحقيق :د مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال.
١٤٩- الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي مُحَمَّد بن مفلح (المتوفى: ٧٦٣هـ) تحقيق:د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م .
١٥٠-كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية .
١٥١- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي .

١٥٢- كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي الحنفي (المتوفى: ١٠٩٤هـ) تحقيق: عدنان درويش - مُحَمَّد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت .

١٥٣- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لتقي الدين ابن فهد الهاشمي العلويّ المكيّ الشافعي (المتوفى: ٨٧١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م .

١٥٤- لسان الحكام في معرفة الأحكام لأحمد بن مُحَمَّد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (المتوفى: ٨٨٢هـ) الناشر: البابي الحلبي - القاهرة الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ .

١٥٥- المبسوط للسرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) دار المعرفة - بيروت تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م .

١٥٦- مجلة الأحكام العدلية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية تحقيق: نجيب هواويني الناشر: نور مُحَمَّد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي .

١٥٧- مجموع الفتاوى: تقي الدين ابن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، عام النشر: ١٤١٦هـ-١٩٩٥م .

١٥٨- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))للنووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) دار الفكر .

١٥٩- محاسن التأويل لجمال الدين مُحَمَّد القاسمي (المتوفى: ١٣٣٢هـ) تحقيق: مُحَمَّد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ .

١٦٠- المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية للدكتور مسلم مُحَمَّد اليوسف مؤسسة الريّان الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م .

١٦١- المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها للشيخ مشهور حسن مُحَمَّد سلمان ١٤٧هـ-١٩٨٧م بدون ذكر الدار .

١٦٢- المحاماة في النظام السعودي دراسة فقهية مقارنة د. حماد بن عبد الله الحماد الطبعة الثانية ١٤٣٥هـ -٢٠١٤م دار العالم الكتب .

١٦٣- المحاماة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة مع دراسة تطبيقية لنماذج من المحاماة في المملكة العربية السعودية د. بندر بن عبد العزيز اليحيى رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى من مطبوعات دار التدمرية الطبعة الأولى : ١٤٢٨هـ .

١٦٤- المحاماة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ودورها في تحقيق العدالة للشيخ عبد الله بن مطلق المطلق بحث مقدم لإستكمال متطلبات الماجستير في العدالة الجنائية أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض عام ١٤٢٣هـ .

١٦٥- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: ٤٥٨هـ) تحقيق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت .

١٦٦- المحلّى لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت .
١٦٧- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (المتوفى : ١٣٤٦هـ) تحقيق: مُحَمَّد أمين ضناوي دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
١٦٨- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن مُحَمَّد الفيومي الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت .
١٦٩- المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر العسقلاني (المتوفى ٨٥٢هـ) تحقيق: الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي دار المعرفة الطبعة الأولى ١٤١٣هـ -١٩٩٢م .
١٧٠- معجم الشيوخ لعمر بن فهد الهاشمي (المتوفى ٨٨٥ هـ) تحقيق: مُحَمَّد الزاهي دار اليمامة للبحث.
١٧١- المعجم الكبير للطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الثانية .
١٧٢- معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة الدمشقي (المتوفى: ١٤٠٨هـ) الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي -بيروت .
١٧٣- معجم مقاييس اللغة لابن فارس (المتوفى: ٣٩٥هـ) تحقيق: عبد السلام مُحَمَّد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .
١٧٤- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: ٨٤٤هـ) الناشر: دار الفكر .
١٧٥- مهنة المحاماة في ميزان الشريعة الإسلامية للشيخ معز المجولي من مطبوعات دار طيبة الخضراء ١٤٣٦هـ .
١٧٦- المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد أبى المكارم برهان الدين الخوارزمي المطَرِّزِىّ (المتوفى: ٦١٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي .
١٧٧- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
١٧٨- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير لفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالثة - ١٤٢٠ هـ .
١٧٩- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (المتوفى ٦٥٦هـ) حققه ثلة من العلماء دار ابن كثير الطبعة الأولى ١٤١٧هـ-١٩٩٧م .
١٨٠- المغني لابن قدامة (المتوفى ٦٢٠هـ) الناشر مكتبة القاهرة تاريخ النشر ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م

١٨١- المقدمات الممهدات لأبي الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

١٨٢- الملل والنحل لأبي الفتح مُحَمَّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: ٥٤٨هـ) تحقيق : مُحَمَّد سيد كيلاني الناشر : دار المعرفة - بيروت ، ١٤٠٤

١٨٣- المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ) الناشر: مطبعة السعادة - مصر الطبعة الأولى، ١٣٣٢ هـ .

١٨٤- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ) تحقيق: مُحَمَّد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

١٨٥- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ .

١٨٦ - منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر بن عبد الرحمن الحوالي الناشر: دار منابر الفكر .

١٨٧- منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري لمحمد إسحاق كندو الناشر: مكتبة الرشد الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م .

١٨٨- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي الحنفي، أبو المحاسن (المتوفى: ٨٧٤هـ) حققه ووضع حواشيه: الدكتور مُحَمَّد أمين الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب .

١٨٩- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

١٩٠- الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية — الكويت عدد الأجزاء: ٤٥ جزء ، الأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دار السلاسل — الكويت ..الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر ..الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة .

١٩١- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي مُحَمَّد حامد الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد ١١٥٨هـ) الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة الأولى - ١٩٩٦م .

١٩٢- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي الحنفي، أبو المحاسن (المتوفى: ٨٧٤هـ) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب- مصر .

١٩٣-نظام القضاء في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان الرسالة الطبعة الثانية ١٤٣هـ- ٢٠١١م

١٩٤- نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية مع دراسة النظام المحاماة الصادر عام ١٤٢٢هـ تأليف: المستشار الدكتور مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد آل خرّيف رسالة دكتوراه بجامعة الزيتونة بالجمهورية التونسية من مطبوعات دار كنوز اشبيليا الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م .

١٩٥- نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية أ. د. مُحَمَّد نعيم ياسين دار العالم الكتب ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م .

١٩٦ - نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت .

١٩٧- نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعيّ (المتوفى: ٧٧٢هـ) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م .

١٩٨- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين مُحَمَّد بن أبي العباس الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت الطبعة: الأخيرة - ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م .

١٩٩- نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ) حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب .

٢٠٠- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود مُحَمَّد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .

٢٠١- نيل الأوطار مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث- مصر الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .

٢٠٢- الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) تحقيق: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت .

٢٠٣- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية للدكتور مُحَمَّد الزحيلي مكتبة دار البيان الطبعة الشرعية ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م .

٢٠٤- الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي للدكتور عبد الله بن مُحَمَّد آل خنين من مطبوعات وزارة العدل العدد ١٥ - رجب ١٤٢٣هـ .

٢٠٥- الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي للشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رسالة ماجستير في جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية قسم الفقه من كلية الشريعة .

٢٠٦- ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء للدكتور نمر بن مُحَمَّد الحميداني دار العالم الكتب الطبعة الأولى ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م .

فهرس الموضوعات

المقدمة (الافتتاحية).....٤
الأهمية العلمية للموضوع.....٦
أسباب اختيار الموضوع.....٦
الدراسات السابقة.....٧
تقسيم المشروع البحثي(خطة البحث).....٩
منهج البحث.....١٥
شكر وتقدير.....١٧
التمهيد:.....١٨
المبحث الأول: ترجمة ابن حجر رحمه الله.....١٩
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ٢٠
المطلب الثاني: ولادته ونشأته ٢٢
المطلب الثالث:رحلاته العلمية.....٢٣
المطلب الرابع: شيوخه.....٢٥
المطلب الخامس: تلاميذه ٢٨
المطلب السادس:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.....٢٩
المطلب السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.....٣٣
المطلب الثامن: ولايته للقضاء.....٣٨
المطلب التاسع: مؤلفاته ٤٢
المطلب العاشر: وفاته.....٤٥
المبحث الثاني: المراد بالرأي والاختيار والقضاء.....٤٦
المطلب الأول: تعريف الرأي لغة واصطلاحا ٤٧
المطلب الثاني: تعريف الاختيار لغة واصطلاحا.....٥١
المطلب الثالث: الفرق بين الرأي والاختيار ٥٣
المطلب الرابع: تعريف القضاء لغة واصطلاحا ٥٤
الفصل الأول:آراء ابن حجر المتعلقة بالتنظيم القضائي ٥٨
المبحث الأول: الولاية القضائية وشروط القاضي ٥٩
المطلب الأول: حكم تولية منصب القضاء ٦٠

المطلب الثاني: أدلة الترغيب والترهيب في ولاية القضاء، والجمع بينهما.....٦٤
المطلب الثالث:تولية المفضول للقضاء مع وجود الفاضل.....٧٢
المطلب الرابع: شروط القاضي ٧٥
المطلب الخامس: اشتراط الذكورة في القضاء ٧٧
المطلب السادس: تولية العبد القضاء.....٨٢
المطلب السابع : تعدد القضاة في البلد الواحد، واشتراكهم في الحكم.....٨٤
المطلب الثامن:حكم رزق القاضي.....٨٧
المبحث الثاني: آداب القاضي ٩٤
المطلب الأول: حكم القضاء في حال الغضب وما في معناه ٩٥
المطلب الثاني: حكم القضاء في الطريق ١٠٠
المطلب الثالث: حكم القضاء في المساجد ١٠٢
المطلب الرابع:موعظة القاضي للخصوم.....١٠٧
المطلب الخامس: صوت المرأة في مجلس الحكم ١٠٨
المطلب السادس: إجابة القاضي للدعوة ١١٣
المطلب السابع : القضاء بالاجتهاد.....١١٥
الفرع الأول :قضاء الأنبياء بالاجتهاد فيما لا نص فيه ١١٦
الفرع الثاني: وقوع الخطأ من الأنبياء فيما لا نص فيه ١٢٢
الفرع الثالث: تصرفات الأنبياء بين الإمامة والفتوى والقضاء.....١٢٥
الفرع الرابع: خطأ القاضي ١٢٨
الفرع الخامس: إقامة الوالي الحد بغير إذن الإمام ١٣١
الفرع السادس: قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ١٣٤
المطلب الثامن: أعوان القاضي.....١٣٩
الفرع الأول: اتخاذ الحاجب وشروطه.....١٤٠
الفرع الثاني: اتخاذ الشرطي وحضوره عند القاضي ١٤٦
الفرع الثالث: اتخاذ الكاتب وشروطه.....١٥٠
الفرع الرابع: اشتراط العدد في الترجمة.....١٥٣
الفرع الخامس:جواز تنصيب العرافة وقبولها.....١٥٦
الفصل الثاني:آراء ابن حجر المتعلقة بالدعوى القضائية.....١٥٨

المبحث الأول:حد المدعي والمدعى عليه.....١٥٨
المطلب الأول: تعريف المدعي والمدعى عليه ١٥٩
المطلب الثاني: التمييز بين المدعي والمدعى عليه ١٦٣
المطلب الثالث: الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٦٦
المبحث الثاني: المداولة القضائية عند الفقهاء.....١٦٧
المبحث الثالث: حكم القضاء على الغائب ١٦٩
المبحث الرابع: الوكالة في الخصومة ١٧٩
آراء ابن حجر المتعلقة بطرق القضاء.....١٨٨
المبحث الأول: معنى البينة.....١٨٩
المبحث الثاني: القضاء بالشهادات ١٩٤
المطلب الأول: شروط الشهادة ١٩٥
المطلب الثاني: تحمّل الشهادة وأدائها ١٩٨
المطلب الثالث: شهادة الكفار على المسلمين في السفر ٢٠٣
المطلب الرابع: شهادة الكفار بعضهم على بعض ٢١٠
المطلب الخامس: شهادة الصبيان ٢١٧
المطلب السادس: شهادة العبد والأمة ٢٢٠
المطلب السابع :شهادة الفساق ٢٢٥
المطلب الثامن:شهادة القاذف.....٢٢٩
المطلب التاسع: شهادة الزور.....٢٣٣
المطلب العاشر:شهادة الأعمى.....٢٣٧
المطلب الحادي عشر: شهادة المختفي.....٢٤٢
المطلب الثاني عشر :شهاة المرأة ٢٤٥
المطلب الثالث عشر: الشهادة مع وجود التهمة ٢٥١
المطلب الرابع عشر:الشهادة بالاستفاضة.....٢٥٤
المطلب الخامس عشر: الشهادة على الخط.....٢٥٨
المطلب السادس عشر: الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي ٢٦٢
المطلب السابع عشر: القضاء بالشاهد واليمين ٢٦٥
المطلب الثامن عشر:القضاء بقول رجل بانفراده ٢٧١

المبحث الثالث: القضاء باليمين ٢٧٤
المطلب الأول: توقيت اليمين بزمن معين ٢٧٥
المطلب الثاني: مكان حلف اليمين ٢٧٧
المطلب الثالث: الاشتراك في اليمين ٢٨٠
المطلب الرابع: صيغة اليمين ٢٨١
المطلب الخامس: رد اليمين على المدعي ٢٨٤
المطلب السادس: يمين الاستظهار أو الإستبراء ٢٨٨
المبحث الرابع: القضاء بالقسامة..... ٢٩١
المطلب الأول: تعريف القسامة لغة واصطلاحا..... ٢٩٣
المطلب الثاني: شرط الذكورة والبلوغ في القسامة..... ٢٧٦
المبحث الخامس: القضاء بعلم القاضي..... ٢٩٥
المبحث السادس: القضاء بالقرعة ٣٠١
المطلب الأول: تعريف القرعة ومشروعية القضاء بها..... ٣٠١
المطلب الثاني: المواضع التي يشرع فيها القضاء بالقرعة ٣٠٤
المبحث السابع: القضاء بالقافة..... ٣٠٧
المطلب الأول: تعريف القافة لغة واصطلاحا ٣٠٦
المطلب الثاني: مشروعية القضاء بالقافة ٣٠٧
المبحث الثامن: القضاء بالخط المجرد..... ٣١٠
الخاتمة والتوصيات..... ٣١٢
فهرس الآيات القرآنية..... ٣١٦
فهرس الأحاديث النبوية ٣٢١
فهرس الآثار..... ٣٢٧
فهرس الأعلام..... ٣٢٩
فهرس المصطلحات العلمية..... ٣٣٥
فهرس الكلمات الغريبة..... ٣٣٦
قائمة المصادر والمراجع..... ٣٣٧
فهرس الموضوعات ٣٥٢